ספר

אב בחכמה

כולל חמשה פסקים הלכה למעשה וסימנים חכמ"ה, ר"ת
חליצה, כלאים, מסית מדיח, העלם הוראה.

כוננתיו בחמלת ד' עלי בן אדם תולעה, שפל ברך ורוח נכאה,
גר בארץ נכריה

הק' אברהם אהרן בהר"ב ז"ל יודעלאוויץ

רב הכולל לאגודת הקהלות דנויארק ומלפנים רב אב"ד דק"ק
באסטאן מאסס., ומקודם במאנטשעסטער במדינת ענגלאנד
ובקאפוליא

ועוד קהלות חשובות בארץ רוסיא.

מחבר ספרי שו"ת בית אב קמא ותנינא על אור"ח ותליתא
ורביעאי וחמישאי על יור"ד, ושיתתאי על חו"מ, ושביעאי על
אה"ע, וחמשה ספרים דרש אב על חמשה חומשי תורה וס' יד ה'
על אסתר, וס' נר אב על אבות וס' חפוחי זהב וס' עלים למבחן.

הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org
ע"י חיים תשס"ב

ניו יארק תרפ"ז לפ"ק

נדפס בבית הדפוס „אריאם פרעס" 54 רחוב קאנאל, נ. י.

הקדמה

במדרש אגדה והובא בפירש"י ריש בהעלותך, למה נסמכה פרשת מנורה לפרשת הנשיאים, לפי בשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות בקר וערב. והרמב"ן טען ע"ז, למה נחמו בהדלקת הנרות ולא נחמו בקטרת בקר וערב ששבחו הכתוב ישימו קטורה באפך, ובכל הקרבנות ובמנחת חביתין ובעבורת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו, ונכנס לפני ולפנים שהוא קדוש ד' עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כולם משרתי אלהים ועוד מה טעם לחלישת הדעת הזו, והלא קרבנו גדול משל נשיאים שהקריב בימים ההם קרבנות הרבה כל ימי המלואים, ואם תאמר שהיא חובה ונצטוה בהם וחלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמותם לחנוכת המזבח, גם הדלקת הנרות שנחמו בו חובה ונצטוה עליה, עיי"ש מה שתירץ. ולדעתי ודאי חלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמותם לחנוכת המזבח, ואולם הדלקת הנרות שנחמו בה ונצטוה עליה היא נחמה גדולה, דהנה רואים אנחנו מנהגו של בני אדם, אשר כל אב רצונו כי בנו לא יהיה תלוי בפרנסתו עליו, רק יראה חיים לעצמו וידויח בעצמו פרנסתו, ואפילו אם האב הוא עשיר גדול לאלפים ולרבבות, רצונו אשר הבן לא יהיה מצפה לשלחנו, וכן היא מדתו של הקב"ה, אשר הוא אכינו ואנחנו בניו ובראנו ללחום עם תשוקת היצר חמודות הגו והבשר ולהיות עובד עבודתו יתב' בקדושה וטהרה והיא עבודה קשה, וחז"ל אמרו הבא לטהר מסייעין אותו, כי צריך האדם להיות מתחיל במצוה הנה אז ה' יעזרנו ויגמור על ידו. ואמרו אדם מקדש את עצמו מלמטה מעט, מקדשין אותו מלמעלה הרבה, ואמרו בקדושין (נ"ו) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע (זה היצה"ר) לצדיק, ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, שנאמר, אלהים לא יעזבנו בידו, האומנם לא זהו חפצו ורצונו של הקב"ה שיצטרך האדם לתשועתו יתב' כי האמת הוא אשר לא כל אדם צריך ומוכרח הוא לתשועת ד' במלחמתו זו, כמ"ש חז"ל הובא ברש"י (ריש נח), כי אצל נח נאמר את האלהים התהלך נח, ובאברהם הוא אומר (פ' חיי) אשר התהלכתי לפניו, נח היה צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה מתחזק בצדקו מאליו, וגם יצחק היה כן כמ"ש אבינו יעקב (בפ' ויחי) האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק, הרי דגם יצחק לא היה צריך סעד לתומכו כמו אברהם וגם אבינו יעקב אם כי אמר האלהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה, ומדקאמר הרועה אותי, הרי נראה שהיה לו ישועת ד' בעבודתו יתב' דזהו ענין מרעה הנפש, האומנם לדעתי זה אמר בענותו העצומה אבל באמת הרי נאמר ויותר יעקב לבדו ואמרו במדרש לבדו בצדקות (עיי' ילק"א וילקוט סופר) והבוונה כי הוא בצדקותיו אשר פעל ועשה הנה הוא לבדו היה הפועל בלי סייעתא דשמיא, כי לא היה צריך כלל לישועת ד' ולעזרתו יתב' וזהו מה שנאמר ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, כי האיש התבונן אשר גם לו לבדו בלי סייעתא דשמיא ג"כ לא יכול לו כי יעקב בעצמו ינצחו, לכן ויגע בכף יריכו וכו', וא"כ כאברהם כן יצחק וכן יעקב לא היו צריכים כלל סעד לתומכם וכל מעשיהם הטובים היה הכל פעולתם שלהם בלי עזר משמי מעל. וזהו שאמרו בסוטה סוף פ"ק על קרא (ישעיה נ"ג) לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל, דקאי על מרע"ה שרצה ליכנס לארץ ישראל לקיים מצות התלויות בארץ, א"ל הקב"ה מעלה אני עליך כאילו עשיתם, וזהו לכן אחלק לו ברבים, היינו כאילו קיימתם ברבים, ואמרו יכול כאחרונים ולא כראשונים, תלמוד לומר ואת עצומים יחלק שלל כאברהם יצחק ויעקב שהן עצומים בתורה ובמצות, והיינו שהן עצומים דייקא, כי הן עצמם עצומים בלי סייעתא דשמיא בלל, ככה ישולם שברו של משה. והכח הזה נטוע ומושרש בכל איש ישראל, כי יש בכח איש הישראלי להיות צדיק חסיד גם בלי ישועת ד' כלל, והוא מה שנאמר

בס'

חועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org

בפ׳ ראה בנים אתם לר׳ אלהיכם לא תתגודדו וגו׳ כי עם קדוש אתה לר׳ אלהיך, ובספרי אמרו, כי עם קדוש אתה קדושת עצמך, וביארתי בספרי דרש אב דרוש רל״ו, דהכתוב יאמר כי כל איש ישראל אפשר לו לבוא לידי מדרגה זו שיזדכך חומרו היטב עד שלא יצטרך כלל אשר ד׳ יושיענו מכף רשע הצופה לצדיק ומבקש להמיתו, וזהו קדוש אתה קדושת עצמך בלי סער ותמיכת הקב״ה, ובפירש״י שם קדושת עצמך מאבותיך, והיינו דמדן רש״י ז״ל בא להוסיף לנו ולבאר דמאין זכה איש הישראלי למדרגת זו, לזה אמר מאבותיך, היינו כי כח זה נטוע בנו מאבותינו שגם הם לא היו צריכים סער לתומכם, ומושרש בנו כח זה מאבותינו שאפשר לנו להשיג קדושת עצמנו בלי ישועת ד׳ (ואולי היתה כן גירסת רש״י בספרי, קדושת עצמך מאבותיך, והכוונה כמ״ש), וזהו בפ׳ נצבים, והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך וכו׳ ושבת עד ד׳ אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. יאמר ושבת אתה בעצמך בלי סיוע כלל וזהו רק אתה ובניך יש להם הכח הנעלה והנשגב הזה, שאפשר לכם לשוב מעצמיכם בלי סיוע ולהיות עובד ד׳ בכל לבבך ובכל נפשך, כי טבע ומזג איש הישראלי הוא צח וזך שאפשר לו לבוא לידי מדרגה זו שלא יצטרך לישועת ד׳ לעמוד נגד היצה״ר. וזהו בפ׳ האזינו וירא ד׳ וינאץ מכעס בניו ובנותיו ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם, יאמר כי ראה ד׳ וינאץ ממה שהכעיסו אותו בניו ובנותיו, היינו נערי בני ובנות ישראל ויאמר אסתירה פני מהם שלא יראו השגחתו אבל אראה ותהיה השגחתי בסתר פנים, כי אנכי הרואה מה אחריתם של ישראל כי אלה הם דור תהפוכות שיוכלו להתהפך כרגע מקצה הרע אל קצה הטוב, כי גם בזמן אשר לא אמון בם שאברו האמונה בד׳ בכל זאת עוד לא נאבדו לגמרי ויוכלו להתהפך כרגע מקצה הרע אשר פסה אמונתם להיות נקראים בנים לד׳ שהנא שם הכבוד והתפארת קצה הטוב, ותהפוכות הזו היא לא לאשר אנכי ד׳ אושיע אותם להתהפך, רק כי דור תהפוכות המה מעצמם, בכחם ובתבונתם, וזהו רק המה, כי לכל העמים אין כח זה להתהפך ורק לישראל ישנו כח זה להתהפך מקצה הרע לקצה הטוב ומעצמם.

אולם איך יזכה האדם לזה, הנה באמת הסגולת האחת לזה היא התורה, כמ״ש בראתי יצה״ר בראתי לו תורה תבלין, ולא לבד אשר התורה עוז בירה להורות לאדם דרעת אשר לא יעות דרכו ומימי נעוריו יתרגל ללכת משרים וברדך חטאים לא יעמוד. אכן גם אם הלך בדרך לא טובה ואת הישרה עקש וכבר הוא מזוהם ומשוקע או כי נולד בטבע רעה, בכל זאת הנה התורה רבת אונים להשיבהו לדרך טובים ויתקן אשר שחת נפשו, וכמ״ש התנא ומכשרתו להיות צדיק חסיד וכו׳ ופי׳ הגר״ח זצ״ל דזהו כמו הכשר כלים שמוציא ומפליט הבליעת איסור, הנה כן התורה, הלא דברי כאש כתיב וכח התורה הוא להגעיל ולהפליט ממנו שעיפים מזהמים ומתועבים אשר כבר באו בקרבו גם בלי ישועת ד׳ כלל. ובמדרש בפתיחתא דאיכה רבתי אמרו על פסוק אותי עזבו ואת תורתי לא שמרו, כי הקב״ה אמר הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו, כי המאור שבה היה מחזירם למוטב. ושמעתי מידידי הרב הגאון הדרשן הנשגב מו״ה ר׳ שלמה לימא לעווין שליט״א, מחבר ספר הדר הכרמל, דהכוונה היא, כי ישראל עזבו את הקב״ה ומיאנו בישועתו לכבוש את היצה״ר כי רצו להיות אינדעפענדענט מעז, וזה היה טוב אם היו לומדים תורה, דהמאור שבה היה מושיעם בכח עצמם להנצל מרשת היצה״ר וחמודותיו ותשוקותיו אבל הם ואת תורתי לא שמרו כי בבית ראשון לא למדו תורה וכמ״ש על מה אבדה הארץ, ויאמר ד׳ על עזבם את תורתי אשר נתתי „לפניהם״, היינו בי התורה נתנה לפניהם אשר הם בכחם בעצמם ירבאו תחת רגלם כל הדרי הגו והבשר, ואולם הם ואת תורתי לא שמרו ולכן נפלו ברשת היצה״ר באין מציל. וזהו ביאור המדרש אגדה דהקב״ה אמר לאהרן שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. והיינו, דכל הנשיאים הקריבו קרבנות והם בעלי מצות הנעשים בישועתו של הקב״ה, ואלמלא הקב״ה עוזרם, לא היו יכולים לכבוש את היצה״ר, אבל אהרן שנאמר בו כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, ושבט לוי נאמר בו יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל כי הם המורים לעם תורה ומשפט לאשר

הם

הם לומדים תורה, לכן אמר לו הקב"ה שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק את המנורה הרומזת לתורה וחכמה הוא פעלתך כלי סייעתא דשמיא, ורק אתה העושה הכל ומטיב את הנרות, היינו כי גם האיש הנולד בטבע רע ומזוהם הנה אתה מטיבו ואתה תנקה ותטהרו מהפסולת שלו שיהיה זך וצח וזהו הכל שאתה עושה, לכן שלך גדולה משלהם ולזאת לא אמר הקב"ה לאהרן שהוא מקטיר קטורת ועובד כל הקרבנות ומנחת חביתין שמביא דזהו הכל מצות אשר נעשים גם בישועתו יתב' ורק המנורה שהיא אור תורה אשר היא התבלין לעומת היצה"ר, ע"ז אמר לו הקב"ה כי אתה בעצמך כלי סייעתא דשמיא הנך מדליק ומטיב את הנרות, והנך אינרעפענדענט מאן,

אמנם רפואה זו הגיון התורה היא דפואת תעלה לעומת היצר אשר ברא ד' והוא טבע החומר אשר העין רואה והלב חומד ומתאוה ומשתוקק לכל פשע וכוסף לכל רשע ואשר על זה היצר הרע אמרו בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין כי זה היצה"ר הנה הקב"ה מתחרט עליו על בריאתו כלל, וכמאמר ואשר הרעותי וכמ"ש בדכות (ל"ב.) ולזאת הוא נתן לנו את תורתו סגולה להכניע ולרוצץ כח התשוקה אל עון האומנם ישנו לאדם עוד היצה"ר אשר הקב"ה אינו אשם בו מאומה, והוא כי המקום אשר יהיה האדם יושב בו הוא מקום אנשים רעים פועלי עול, שם יקננו בני בליעל, פורקי עול תורה, חברת פושעים וחטאים יחדיו ומאד קשה על האדם לשחות לעומת השבלת כי הן האדם הוא מדייני כטבעו ואי אפשר לו להיות יושב בדד מכל אדם ובבד אמרו חז"ל אזלת לקרתא אזלת לנמוסיא, ולכן אמרו חז"ל אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כי מאד יתכן אשר האיש אינו אשם כפשעיו ורק חן מקום שעל יושביה פעלו עליו להטותו מדרך הישרה ולא לחנם אמרו חז"ל הוי גולה למקום תורה וריב"ק ענה לאותו האיש, ואמר לו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם איני דר אלא במקום תורה, כי הרכה והרכה יפעל על האדם מקומו אשר הוא יושב שם, ובמקום תורה שיש שם קיבוץ תלמידי חכמים ישכיל לדעת גם הנהגת המדות ואיך ת"ח צריך להתנהג בענוה וביראת ד' כל היום, וחז"ל אמרו אם פגע כך מנוול זה משכהו לבית המדרש, ולא אמרו סתם שיעסוק בתורה. וכתב בס' יעה"ר ח"ב (בדרוש ד"ה דוד המלך פתח למנצח לידותן מזמור לדוד), כי גם אם היה עוסק בתורה והוא יהיה לבדו בדד ונלמוד, לא ימנע מן עשייתו עבירה וארבה עוד יוסיף נאווה וכעס על זולתו, אבל בלמדו בביהמ"ד ששם יושבים בגנים חבריו, הם יסירו מאתו בגדי צואים ויאמרו לו כל מדותיו המגונות וכעורות ואז ישיב ורפא לו, ולכן התנא באמרו הוי גולה למקום תורה סיים מאמרו שחבריך יקיימוה בידך. והארכתי בזה כדרוש ד"ט.

וד' יוסי אומר (פ"ב דאבות) והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכתבתי הביאור בספרי תורת אבות על פרקי אבות כהקדם הא דאיתא בפסיקתא רבתי (פי"ב) מחר אנכי נצב, אין כתיב כאן אני, אלא אנכי, בזכות אנכי, בזכות התורה, ראש, בזכות אבות, כי מראש צורים אראנו, הגבעה, אלו האמהות. ואפשר לפרש דהכוונה היא ע"פ דברי הילקוט בפ' כמדבר, כי בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו האומות העולם בהן, אמרו מה ראו אלה להתקרב יותר מאתנו? מיד סתם הקב"ה פיהם וא"ל הביאו לי ספר יוחסין שלכם שנאמר הבו לד' משפחות עמים כשם שכני מביאים, ויתילדו על משפחותם לכית אבותם, ותשובת הקב"ה הביאו לי ספר יוחסין צריכה ביאור, דמה עסק יחוס לקבלת התורה? והגמרא אמרה (ב"ק ל"ח) דאפילו עכו"ם העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, ואמנם גם שאלת העמים מה ראו אלו להתקרב יותר מאתנו נ"כ אינו מובן לפי דברי חז"ל בפסוק וזרח משעיר לו, הופיע מהר פארן, דראשונה החזיר הקדוש ברוך הוא התורה על כל אומה ולשון עד שבא אצל ישראל וקבלוה, וזהו וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן כי ראשונה היה הקב"ה כשעיר ובפארן וא"כ למה זה עתה צעקו העמים מה ראו אלו להתקרב יותר מאתנו והלא בידם היה לקבל ראשונה רק המה מיאנו ועל מי יזעף לכם אם המה בעצמם מיאנו ולא אבו לקבלה. אמנם בילקוט וזאת הברכה איתא כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד נגלה אלא על כל האומות, כתחלה הלך לבני עשו ואמר להם מקבלים אתם את התורה, אמרו לו מה כתיב בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לו כל עצמן של אותן האנשים אביהם

רוצה היה שנאמר והידים ידי עשו ועל כך הבטיחו אביו ועל חרבך תחיה. הלך לו אצל בני עמון ומואב, א"ל מקבלים אתם את התורה, אמרו לו מה כתיב בה לא תנאף, אמרו לו, כל עצמה של ערוה שלהם הוא, שנאמר ותהרין שתי בנות לוט מאביהן, הלך ומצא את בני ישמעאל וכו' אמרו לו מה כתיב בה, לא תגנוב, אמרו לו כל עצמן של אביהם לסטים היה וכו', והנה ידענו בי שלימות האנושי הוא מדות ודעות, והמדות הוא שלימות האנושי ממה שבינו לזולתו והדיעות הוא השלימות בין אדם למקום, והפלסוף אמר בשתכלה שלימות המדות תתחיל אחריה שלמות העיון. וכן אמרו חז"ל דרך ארץ קדמה לתורה, ודרך ארץ הוא השלימות בין אדם לזולתו על הארץ מתחת וזה קדמה לתורה והוא ההיישרה האלהיית בדיעות הצורקות, ולכן ע"ז יתרעמו העמים מדוע לישראל היתה התחלת התורה במאמר אנכי ד' אלהיך ולא יהיה לך אלהים אחרים וכו' שהוא ענין ההשבלה בהשגת האלהות ההיישרה בדיעות, ולהם כאשר שאלו תורה מה כתיב בה, ענה להם הקב"ה מדות בין אדם לחבירו, לא תרצח, לא תגנוב, וזהו בשעה שקבלו ישראל את התורה, כי אז נתקנאו האומ"ה בהן ואמרו מה ראו אלו להתקרב יותר מאתנו, כי להם פתח ראשונה השכלת הדיעות ולא זכר כלל מענין המדות, הלא גם אם להעמים היה פותח לגלות להם דעות הישרות היו ג"כ מקבלין את התורה, כי הדיעות הישרות מזככין ומזקקין שכל האדם עד כי יסכים ג"כ שיהיו מדותיו שלמים, ואולם סתם הקב"ה פיהם וא"ל הביאו לי ספר יוחסין כשם שבני מביאים וכו', והיינו כי האומה הישראלית כבר מושרשים הם במדות טובות והמדות הן להם בירושה מהאבות והאמהות ש,הם ולכן אחרי אשר יש להם יסוד שלימות האדם והוא המדות לזאת היה ראשית דברי להם מהדבר הבא אחרי המדות והוא השכלת שלימות הדיעות, וכמאמר הפלסוף, כשתכלה שלימות המדות תתחיל אחריה שלימות העיון. וזהו ביאור הפסיקתא, כי מרע"ה אמר זה לעורר זכות ורחמים על ישראל, כי לא ככל העמים הם בית ישראל והאות כי מחר אנכי, כי בעוד איזה זמן נבוא לקבל התורה ויתחיל הקב"ה עמנו מההשכלה האלהיית מאמר אנכי לאשר מדות אינו צריך להזהירנו כי כבר מושרשים הם בנו מלידה ומבטן ירושה היא לנו מאבותינו הקדושים וזהו לאשר אנחנו, נצב על ראש, אלו האבות, הנבעה, אלו האמהות, והם כבד השרישו בנו טבע יקרה ומדות חמודות. ועתה נבין מאמר ר' יוסי שאמר והתקן עצמך ללמוד תורה, שיאמר אתה האיש הישראלי, בבואך לשקוד על דלתי התורה, דע נא כי ראוי לך להתקן עצמך, היינו מדותיך הנוגעים לגופך הם לראשונה יסעו והתקן עצמך בבואך ללמוד תורה ואל תדמה אחרי אשר המדות הן בירושה לנו מאבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו הק', א"כ אין לנו לעשות השתדלנות להתקן עצמינו בזה, כי המדות הן בירושה לנו, לזה אמר ר' יוסי שאינה ירושה לך, היינו אם כי המדות היא ירושה לנו אבל היא ירושה כלליית לכלל האומה, כי כלל האומה בטח היא מאושרת בשלימות המדות לעולם למעלה מכל העמים, אבל הפרט יתכן שיהיה הוא אינו כן, ובמו שמצינו כי איש עשיר מניח סכום כסף וזהב אחריו שיהיה מוכן להחזיק משפחתו שלא יתמוטטו ואם יבוא יורש יחידי ויבקש שיתנו לו משען כסף מאשר הנית להם אביהם הזקן, יאמרו לו כי הירושה שייכת לכל המשפחה, אם יבואו כולם באחד יתנו להם, אבל לאיש אחד אם יבוא לא יתנו לו גם פרוטה אחת, ולכן צריך שהאדם יתקן עצמו במדות טובות קודם שיבא ללמוד תורה ואל יסמוך על זה אשר המדות הן בירושה, שאנה ירושה לך היחידי רק ירושה כלליית ושייבת לכלל האומה ולא לאיש פרטי, וממילא מובן כי הקב"ה אמר לאהרן, חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות, ולדברינו דהדיוק הוא במאמר שאתה, היינו בלי סייעתא דשמיא כלל, הנה זה לאהרן נאמר שהיו מדותיו נעלים ורמים, אוהב שלום ורודף שלום, ולכן כמו שאמרו על מרע"ה דהיה כהראשונים אברהם יצחק ויעקב שהן עצומים בתורה ובמצות, דהמאמר שהן בא לדייק כי הם עצמם היו כן ולא היו צריכים סעד לתומכם, כן היה מרע"ה, וכבר אמרו במכילתא, הוא אהרן ומשה, הוא משה ואהרן, מלמד שהיו שקולים זה כזה, לכן גם באהרן אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאתה מדליק, היינו אתה בעצמך, ואינך צריך סעד לתמוך אותך.

ואולם אנחנו מה אנו, ומה חיינו, מה מדותינו מה תורתנו, לזאת אנו צריכים לישועת

ד׳ אשר תשגבנו בכל עת ובכל רגע, ומה גם ברודנו זה ובזמן הזה, אשר גם ביוראָפּ נהפכה המלכות למינות ובפרט באמריקא ארץ החופש, ארץ המלאכה והמסחר עדי כי גם נביא גם בהן סחדו אל ארץ ולא ידעו והרבנים הכשרים אשר רצונם ללמוד ולדעת דין לאשורו הלא הבע״ב ישנאו אותם מי סר מרע משתולל, ורב אמיתי יושב בחוסר פרנסה וטרדותיו העצומים ודאגותיו, על הלחם והנזיר לא יתנהו להשיב נפשו בעמל תורה חיי רוחו, ורק ישועת ד׳ היא תסעדנו להצילו מכף צורריו, ותודה לאל חיי כי ד׳ עזרני והושיעני והרפסתי עשרה ספרים, חמשה חלקי שו״ת בית אב בהלכה, קרוב לשש מאות דפים גדולים תשובות נפלאות בהלכה ומורין כן וחמשה ספרים דרש אב על חמשה חומשי תורה, והנה יש לי עוד להדפיס הרבה הן בהלכה והן באגדה, אבל עלה בלבי להדפיס ספרי זה הקטן בבמות לאשר בל מה שבתוב באן הוא הלבה למעשה וקראתי שמו „אב בחבמה״ ולא מחבמה יתירה דאית בי, רק בי א״ב הוא שמי ושם אבי ז״ל, וחבמה הוא ד״ת חליצה, כלאים, מסית, העלם הוראה, והוא שני הוראות אשר ראיתי בי היו בהעלם מהרבנים היושבים בסאות למשפט והוא העלם דבר בדין קבודה והעלם דבר בבף של בשר שנתחב לתוך קדירה ובמה פרטים בהוראה, אלה הם הדינים אשר עליהם תטוף אמרתי בזה, ויהיו לרצון לפני ארון בל, וד׳ יזכני להדפיס בל חידושי בהלבה ואגדה ויתרומם קרן התורה והיראה ואמת מארץ תצמח למעלה ראש ושבו בנים לגבולם בב״א.

נאום הק׳ **אברהם אהרן יודעלאָוויץ.**

רב הכולל לאגה״ק דנויאָרק ואב״ד דביהכנ״ס קהל עדת ישורן עם אַנשי לובץ. נשיא וראש לאגודת הרבנים המטיפים באמריקה וקנדה ונשיא בהסתדרות הרבנים. בעהמ״ח ספרי שו״ת בית אב קמא ותנינא על אור״ח ותליתאי ורביעאי וחמישאי על יור״ד ושיתתאי על חו״מ ושביעאי על אבה״ע וספרי דרש אב על חמשה חומשי תורה וס׳ יד ד׳ על אסתר וס׳ יד צר על איכה (וס׳ תפוחי זהב נכלל בס׳ דרש אב) וס׳ עלים למבחן.

ב״א של הרב הגאון הגדול והצדיק **ר׳** מאיר מארים זצ״ל אב״ד דק״ק קאָברין, מחבר ספרי **ניר** על ירושלמי, ולמעלה בקודש נין ונכד להגאון רבן של ישראל **מהר״ם פאדוה** זצ״ל, שארו של הגאון **מהרש״ל** זצ״ל ושארו של הגאון **רמ״א** זצ״ל וחתנו של הגאון ר׳ **אברהם מינץ** זצ״ל בהגאון הגדול **מהר״י מינץ** זצ״ל וזי״ע.

הפסק הראשון בדין חליצה ע"י שליח

תשובה

וארשילאווקא, פלך פאדאלסק.

כבוד הרב הג' כו' מו"ה **עקיבא זבארסקי** שליט"א האב"ד דק"ק הג"ל יהי ד' עמו ויעל

ע"ד השאלה בידון האשה גיסא בת יהודא לידל שהיא נפה אמעריקא וזקוקה ליבם מעירו שהוא במדינת סאוועט ומלבד ההולאה מהבסיעה הגדולה והרבה אשר לא תוכל האשה שאת, הנה עוד כבר הדבר מבד המדינה כי מאז כאשר עזבה ובעבה מביתה לא נסעה בהכבר ברשיון המדינה ולכן עתה בבואה יהיה עליה משפט בזה ובקל מאד שיהיה עליה גם משפט מות לאשר במדינה ההיא אין עוד חוקים קבועים לדון ולשפוט רק כפי רצון הקאמיסארין, ומלבד זה הלא האיש או האשה אשר יבואו מאמעריקא לשם יתשבוהו במרבל, לראות הנהגת הסאוועטים ועלול הוא לפול בפח ומלבד זה הנה לאשר המשלה הסאוועטית בתפשה במיעות ואפיקורסות גם להכעים ילחקו וילעגו ממצות התורה וממאנים ליתן חליצה לזאת יתמשך הענין ויתארך הזמן, זמנים טובא משמע, עד אשר יפעלו שיתן חליצה והאשה תצטרך להיות בעה ובדה בארץ לא לה עתה וזרה לרוחה ומי יודע כמה, ולכן מגודל פחד זה הנשים הזקוקות ליבם ממדינת סאוועט יתאנו מבסוע לשם ובשארים בלי חליצה כלל. ובמשך הזמן יקרב אליהן איש תפבי פורק עול תורה ובושא אותה בלי חליצה, כאשר ראינו כמה פעמים ובזאת תפול השאלה הבחולה אם אפשר הדבר שתהיה חליצה ע"י שליח היינו האמירה, יתכן שתאמר היא מקודש לפני בי"ד דפה מאן יבמי להקים וכו' ומובן הדבר כי זה יהיה כאשר יקבלו מכתב מהבי"ד של העיר שיבם שם שהוא אינו רוצה ליבמה ויכתבו הבי"ד דפה לשם שהיא אמרה מאן יבמי וכו' ויאמר הוא לא חפצתי לקחתה או אולי ע"י רשדיא שבתחדשה בימינו כי ישמעו מרחוק קול דברים ממש אבל החליצה והרקיקה יהיה ע"י שליח.

ענף א'.

תשובה. הנה הערוך לנר בבמות (ק"ו.) בפירש"י בד"ה בט מוטעה דאפשר ע"י שליח נסתפק למה לא ניחא בחליצה דאפשר ע"י שליח דידה ובס' יד שלמה מהרב ר' שלמה הילל דיין בוואדשא יצא להלכה לחלק כן דהא דלא מהני שליחות בחליצה זהו בשליח של החלון דמצוה שבבופו לא מהני שליחות כמ"ש ת' רי"ד בקדושין וקצה"ח סי' קפ"ב. גם החליצת מבעל מעל רגלו אי אפשר בשלוחו דהא ההבחה על הרגל הוי מידי דממילא ודמי להבחת תפילין משא"כ האשה שפיר יכולה לעשות שליח ובתשובת מהרש"ם ח"א סי' י"ד הביא דברי הרשב"א בחולין י"ב בסוגיא דשחיטה אי בעי כוונה דהביא שם בשם מורו הר"י, וז"ל שכל דבר שאפשר לעשותו ע"י שליח הוי עומד על בביו כוונת העושה ומדין שליחות, אבל דבר שאי אפשר לעשותו ע"י שליח אף עמידת בן דעת העומד ע"ב לא מעלה ולא מוריד בזקוס שריך כוונה, והילכך חליצה שאי אפשר לעשותה ע"י שליח לא מהני עמידת בי"ד העומד ע"ב והיינו טעמא דשוטה שאבן חליצתו פסולה (שהביא שם לעיל בשם התוספתא פי"א דבבות) אבל בט שאפשר לבבות שליח וכו' ומה שאמרו דבי ר' יאלי טעם חרש וחרשת לפי שאינן באמר ואמרה ולא אמרו משום שאינן בני דיעה ניהו לרבותא אמרו כן וכו' הרי מפורש טעמא דחרש וחרשת משום דלאו בני דיעה ניהו וכיון דא"א חליצה ע"י שליח לא מהני החליצה א"כ היינו טעמא דחרשת. וגם הרי מפורש בתוספתא שם וז"ל והמולבת מן השוטה וכן שוטה שחלצה וחולבת מן הקטן וכו' וכיון דהר"י מפרש טעמא דשוטה שאבן משום דא"א ע"י שליח א"כ גם הא

דשוטה

דשוטה שחלצה הוא מהך טעמא דאל"כ תקשי אמאי לא מהני גם עמידת הבי"ד וכן בחרשת הוא מהך טעמא. א"כ מבואר דגם בחשה לא מהני שליחות. ואף דתוס' והרשב"א כתבו עוד טעמים לייסד קושיות הר"י מ"מ אינם חולקים על הדין המפורש מדברי הר"י וא"כ מתורתן של הראשונים למדנו דבר זה דגם בחשה לא מהני שליחות, ודלא כבעל יד שלמה, עכ"ל.

ולע"ד אפשר לדון בזה כיון דהרשב"א בשם מורו הר"י ז"ל לא כתב זה מפורש בהדיא דהא איהו כתב רק והיינו טעמא דשוטה שחלץ שחליצתו פסולה ולא כתב והיינו טעמא דשוטה שחלץ וכן שוטה שחלצה, א"כ הא אפשר לומר דבדיוק נקט רק בנא דשוטה שחלץ ולא שוטה שחלצה משום דשוטה שחלץ שפיר לא מצי עביד שליח משום דהוי מצוה שבגופו אבל בחשה אפשר בשלוחה והא דשוטה שחלצה זהו מטעמא דתוס' דאלקו בין גט לחליצה לפי שיש בחליצה ריבוי דברים ואין בשוטה דעת כלל לעשות הריבוי דברים לדעת בי"ד, אבל בגט שנוח לעשות וכו' ומתשבתו ניכרת מתוך מעשיו וכו', ובת' מהר"י אסאד (חאה"ע סי' קמ"ז) כתב דהאי טעמא שייך גם בדידה, ואדרבה בדידה איכא ריבוי דברים מבדידיה, וא"כ י"ל דמורו של הרשב"א סובר דבדידיה דליכא ריבוי דברים כ"כ צריכים אנו לסברא זו דחליצה א"א ע"י שליח ולהכי אינו מועיל כוונת הבי"ד העומד ע"ג אבל בדידה שוטה שחלצה אע"ג דכוונת הבי"ד העומד ע"ג יהיה כוונת העושה ומטעם שליחות דמועיל בה אבל מצד ריבוי דברים דליכא בדידה אין בה דעת כלל לעשות מה שתעשה לדעת בי"ד ואין ה"כ אם היה שלוחה עושה כל מעשה דילה בחליצה היה מהני אבל אבן בתוספתא הרי בשוטה שחלצה קיימינן והיא היתה העושה בחליצה ובה איכא חסרון גדול מצד ריבוי הדברים ולפי"ז שפיר כתב להקשות בהא דבי ר' ינאי דלא אמרו בחרש וחרשת משום דלאו בני דיעה בינהו דבשניהם הפסול משום דלאו בני דיעה ובחרש משום דאי אפשר לו בשליחות איכוונו הבי"ד בעדו ובחרשת דאפשר לה בשליחות מ"מ אם היא חולצת איכא החסרון דאין לה דעת ותהיה מבולבלת מצד ריבוי הדברים דליכא בדידה וא"ש.

והיה אפשר עוד לומר דלהכי לא כתב הרשב"א בשם מורו והיינו טעמא דשוטה שחלץ וכן שוטה שחלצה משום דבשוטה שחלצה י"ל טעמא כמש"כ הרמב"ן בס' הזכות פ"ב דגיטין דשוטה אינה חולצת שהתורה אמרה ושלחה מביתו שתהיה משלחת ואינה חוזרת ושוטה היא משלחת וחוזרת ולמדו חלילה מגירושין ורק בחרשת דהיא משלחת ואינה חוזרת וליכא הטעם דשוטה שחלצה להכי הוצרך הרשב"א בשם מורו לחדש הטעם דלהכי לא מהני עמידת בית דין משום דזהו שליחות אבל בשוטה שחלצה לעולם לא יהיה מהני שלוחה גם בלא הך טעמא דהרשב"א בשם ר"י דאפילו אם היה אפשר ללמדה לעצמה שתכוין מה בכך הלא הריעותא דאי אפשר לה שתחלוץ זהו מצד דהיא משלחת וחוזרת ואולם איך שיהיה כיון דאפשר לומר דהרשב"א עצם שוטה שחלצה מטעם חילוק התוס' א"כ ליכא מדברי הרשב"א סתירה מפורשת לדברי היד שלמה, ואינרא דעיקר דברי הרמב"ן הוא קצת מגומגם בעיני, דבחשה לבעלה שהיתה מקושרת עמו בחהנה והיתה תמיד עמו שייך לומר דבשוטה החסרון הוא מצד דמשלחת וחוזרת, אבל בינמה לינם הרי לא היתה עוד עמו כלל מקושרת כדרך איש ואשה, ולפעמים יתכן דהינם לא היה כלל בעירה וגם הוא שנאוי לה ולכן הסברא רחוקה דתהיה משלחת וחוזרת, ועוד דבגט כתיב ושלחה מביתו וגם כתיב וילאה וכבר כתב מרן רש"י ז"ל דינמה לאו יציאה מקרי והיינו כי איזה יציאה היא הרי מעולם לא היתה מקושרת עמו כלל ולא שייך ושלחה מביתו ואולי לר"ע דאחר בינמות (מ"ד.) א"ק בית חלון הנעל הכתוב קראו ביתו ואחות חלונתו מדאורייתא אסירא עליו ואי"ל חלילה כלל א"כ לפי"ז שפיר י"ל דקרינן בינמה וחלצה מביתו כמו ושלחה מביתו ואפשר ללמוד חלילה מגירושין. וי"ל דזה ביאור התוספתא דפ"ק דחולין כפי גירסת העיטור בתאמר פרוזבול כבר בגרושין פסול בחלילה כבר בחלילה פסול בגירושין, דכבר בגירושין היינו לכתוב גט כבר בשוטה וגדול עומד ע"ג כמ"ש התוס', ופסול בחלילה הייט שוטה שחלצה בעצמה דמצד ריבוי דברים דליכא בדידה ואין בה דעת כלל לעשות מה שתעשה לדעת בי"ד וכבר בחלילה היינו שוטה שחלצה ע"י שלוחה דמצד ריבוי דברים ליכא חשש כיון דהוי ע"י שלוחה ופסול בגירושין דהיא משלחת וחוזרת לאפוקי בינמה וינם לא שייך משלחת וחוזרת ואין ללמוד חלילה מגט בזה, ודלא כהרמב"ן הנ"ל, ואפשר דגם הרמב"ן מודה לזה אלא דמיירי היכא דקרה מקרה דהינמה היתה מקושרת להינם בעת חיי בעלה בחופן דשייך לומר בשוטה שתהיה משלחת וחוזרת ובגוגא זו כתב הרמב"ן ללמדין חלילה מגירושין דאם הינמה משלחת וחוזרת לא יהיה מהני לה חלילה ולא בכל שוטה

יהיה

יהיה כן דהיכא דליכא בינמה החשב דמשלחת וחוזרת יהיה מהני לה חליצה ע"י שליח דידה, ובגירושין בכל שוטה ליכא חשבה דמשלחת וחוזרת, ולפי"ז גם הרמב"ן יפרש להתוספתא דכשר בחליצה פסול בגירושין כמ"ש בס"ד.

ונחזי אבן בגוף חקירה זו אם אפשר לעשות שליח על מחשבה וראינו דהב"ח בחור"ח סי' תל"ד לענין אי שלוחו יכול לבטל אחמו כתב וז"ל, האיך אפשר לומר שלוחו ב"א כמותו בדבר התלוי במחשבת הלב, וא"כ הרי ה"נ בחליצה דבעי עד שיתכוונו שניהם, ואולם הא המחבר בשו"ע פסק שם דשלוחו יכול לבטל, והגר"א רשם מקורו מבדרים (ע"ב:) האומר וכו' ואפילו לר' יאשיה משום דכתיב איש עכ"ד, ומבואר ברור דהגר"א לא אתי בזה מטעמא דהב"י דאחמן אינו ברשותו של אדם הילכך בגילוי דעתא סגי, או מטעמא דהט"ז שם, רק דמעיקר הדין הוא דשלוחו ב"א כמותו וגם בדבר התלוי בלב מהי כן. ובנדרים פריך והא לא שמיע ליה ופי' הרא"ש דבמידי דמחילה והיינו דליכא מעשה לא שייך שליחות והובא זה בקצה"ח שם סי' קפ"ב בגימוק"י הביא דהריטב"א בשם התוס' הביא פי' הקונדרוס דפירכת הגמ' הוא מטעמא דאם איתא דשמיעה מעכבא אין שליח לשמיעה לדברי הכל וזהו כהרא"ש והוא קצת ראיה להב"ח הנ"ל, ואולם הר"ן בשם התוס' פי' פירכת הגמ' מטעמא דכיון דאיהו לא מצי עביד האיך מצי משוי שליח ומשמע דס"ל דגם בשמיעה הוי אחרי' דשלוחו ב"א כמותו וגם במסקנת הגמ' דאחר לה לאשה מופר לך לכי שמע בעליך זהו ג"כ משום דכל זמן דלא שמע הבעל לא מצי משוי שליח אבל אין ה"כ דשמיעת השליח יהיה כשמיעת הבעל ורק דהחסרון היה משום דזמן משוי השליחות היה קודם ששמע הבעל וכאשר ישמע הבעל יהיה השליח שליח וא"כ י"ל דשליחות לגבי מחשבה וכוונה תליא בפלוגתת הרא"ש והריטב"א בשם הקונדרוס עם פי' התוס' והר"ן ואולם בת' מהר"י אסאד חיור"ד סי' פ"ב כתב דגם להרא"ש (ומחילה דכן יהיה לפי' הקונדרוס) הוא רק בשמיעה דוקא דבעל כרחך שומע אפי' אם אינו מכוין כלל, בזה אחרי' אי אפשר שתהיה ע"י שליח כיון דהשליח אינו עושה מאומה כלל אבל מחשבה הרי דעתו בעינן שיהיה מחשב בזה לכן שייך שליחות בזה גם בלי מעשה וליכא גם קצת ראיה כלל להב"ח, ודברי הרשב"א בחולין הנ"ל הם נגד הב"ח דאתי עלה רק מטעם דאין שליחות בחליצה אבל לולא זה היתה כוונת העומד ע"ג כוונת העושה ומטעם שליחות הרי דסובר דמהני שליחות לדבר התלוי במחשבת הלב. וי"ל דהתם זהו משום דהוי גירוש למעשה החליצה שעושה הינם לו הינמה ועיי"ש בת' מהר"י אסאד מש"כ בזה.

ואיך שיהיה הרי הרא"ש והרשב"א והר"ן בפ' השואל בגי שאילה בנעלים פסקו כר' יונתן שאמר סתמא מצינו בכל מקום ששלוחו ב"א כמותו (דלא כרי"ף ורמב"ם) והרמ"א בחו"מ סי' שמ"ו הביא שיטה זו ועיי' ת' יד אליהו גליקא סי' כ"א ות' רעק"א סי' מ"ז ת"ח שהקשו מיור"ד סי' רל"ד דסתם כדעת הרי"ף והרמב"ם דקיימ"ל כר' יאשיה ואפשר דזהו משום דקרא דאיש יקימנה ואישה יפיריה דייק כר' יאשיה אבל לענין שאילה בנעלים אע"ג דכתי תרי נעליו הא בגמ' (ג"ה:) אמרינן דזה קאי לדייק דאי"ל להיות עתו שאול גם בשעת שנורה ומתה, דלהכי כתיב תרתי נעליו עיי' מלבי"ם בפי' התורה בביאור שם המכילתא, וא"כ לפוס מאי דקיימ"ל הלכה כר' יונתן לגבי שאילה בנעלים פשיטא די"ל דה"נ בחליצה לכל הפחות בשליח דידה.

ומש"כ בת' מהרש"ם שם דהכא כתיב תרי ינמתו לע"ד לאו מידי הוא דהא ועלתה ינמתו אמרו בינמות (כ'.) דצריך לאתויי יב לך ינמה אחרת וכו' מייבי לאוין, והפסוק ונגשה ינמתו אליו י"ל דהכא בפ' החולץ (מ"ד.) פריך הגמ' ואימא כי איכא חדא תתקיים מצות יבום כי איכא תרתי לא תתקיים מצות יבום ומסיק אלא ינמתו רינה ונחידושי הריטב"א הקשה הא ינמתו מינעי ליה לרבות חייבי לאוין ועשה להעלותם לחליצה אע"פ שאין עולין ליבום י"ל דהשתא ס"ל דחליצתן דרבנן הוא וליתא להאי דרשא כלל, והכון דתרווייהו ינמתו מייתרי דמסתייע דלכתוב ואם לא יחפץ ועלתה השערה עכ"ל. ולע"ד מבנד דיב לייבב קושיות הריטב"א דהא בספרי אמרו לא אבה פרט אלא אבה המקום ובירושלמי פ"ק דינמות ה"א פריך אי ינמתו ינמתו התורה רינתה בייבום (והיינו דפריך בירבי מאי חייבי לאוין ליבום ולא תהיה לאיש זר בוקמי בחייבי כריתות לחוד ומשבי) תבי ר' ישמעאל מאן ינמי זו שמיאן ינמי לא שמיאנו שיש עיי"ש וא"כ י"ל דהגמרא דפ' החולץ יסבור כהספרי או כתבי דר' ישמעאל, ואמנם יש עוד לייבב דאין כוונת הגמרא הנ"ל לינמתו המיותר בפסוק ואם לא יחפוץ אלא לינמתו האליבות והוא בפסוק ונגשה ינמתו אליו וע"ז אמרו ינמתו ינמתו רינה וסרה קושיות הריטב"א וא"ש, ואולם

י"ל דאפילו אם נימא כהריטב"א דהגמ' דפ' החולץ ינמתו ינמתו רינה מיירי רק מפסוק ואם לא יחפוץ אכתי י"ל דהאי ינמתו דפסוק ונגשה ינמתו אליו אינו מיותר כלל דנירושלמי פי"ב הל' ד' קאמר מה בין קטן מה בין קטנה א"ל אים כתוב בפרשה, נרס הכא ונגשה ינמתו אליו מכל מקום, ומזה ידעינן דלא מקשינן אשה לאיש דקטנה בדיעבד חלינתה כשרה להירושלמי ולכתהלה הוא רק מדרבנן בעלמא ואי לא הוי כתיב רק ונגשה אליו הוי מקשינן אשה לאיש מה"ת וא"כ נדרש כל ינמתו דכתוב בפרשה וגם אפילו לנירסתינו בתשנה בקטנה דאם לא חלצה גם בדיעבד פסולה מ"מ י"ל דהאי ינמתו בפסוק ונגשה אינו מיותר דבעי לדייק שתהא ינמתו שוה אליו לענין הכרת בית דין דצריך שיכירו הבית דין גם הינמה דלא כמו שכתב הבית יוסף בשם הר"א בן אסמעאל דאי"ל שיכירו אשת המת ולפי"ז ידוקדק מלא אליו המיותר ונזה י"ל דברי הספרי פ' תצא ונגשה ינמתו אליו מלמד שמתיחדת עמו לעיני הזקנים, והדבר יפלא מאד איזה יחוד יש כאן בפני כמה זקנים ונת' מהרש"ם שם כתב די"ל דהכוונה שיהיו שניהם דוקא בעצמם הם ולא שלוחיהם לפני הזקנים וכבר נאו הדברים בס' בנעת פנחס סי' מ"ג, ואינו מוכרח כלל דא"כ הו"ל להספרי לומר מלמד שיבאו הם בעצמם ולא שלוחיהם, אבל לדברינו י"ל לענין הכרה דצריך שיכירו הזקנים אותה כמו דצריך להכיר את הינם שהוא אחי המת ולא זר כן תהיה ינמתו שוה אליו בהכרה וזה דמתיחדת עמו כמו שהוא ברור דהוא היחיד שרשאי לו ליתן חלילה כן תהיה היא ברור לעיני הזקנים דהיא היחידה שהיא אשת המת שצריכה חלילה, וכל זה הצרכנו לישב אלינא דר' יאשיה דדייק קרא דאישה יקימנו וה"כ תרי בעליו אבל לר' יונתן הרי הוא לא דייק כלל תרתי בעליו למעט שלוחו וה"כ לא דייק תרתי ינמתו עיי"ש בתוס' (נ"ו.) ד"ה שליח וא"כ להפוסקים כר' יונתן בשאילה בבעלים פשיטא די"ל דה"כ בני חלילה שרי בשלוחה של האשה כיון דלא הוי מצוה שבגופה. ואינרא כידון הספרי הנה בפסיקתא דרב טוביה איתא לעיני הזקנים מתיחדת עמו ולא חוץ מן הזקנים וסיינו דהספרי אתי לאסור להם יחוד אע"ג דאמר לא חפצתי לקחתה מ"מ אינם רשאים להתיחד ובאנם הוצרך מהרש"ם להעמיס כוונה אחרת בדברי הספרי ונעלם גם מהבנעת פנחס הפסיקתא דר"ט וכבר תפסו למהרש"ם בזה גם' כ"ח ובודאי הכי דייק פשטיות הספרי דלא אמרו שצריכה להתייחד עמו לעיני הזקנים מזה מבואר דאין הכוונה בזה היחוד להתייחד כפי' מהרש"ם אלא כפירושי הנ"ל, אלא דבא לומר דאם מתייחדת עמו יהיה זה לעיני הזקנים ולא חוץ מן הזקנים — וז"ב

ענף ב'.

ובעיקרא דהך כוונה דבעי בחלילה דאתי לברר שלשה דברים מה היא הכוונה ואם צריכה הכוונה כל משך המעשה, ואי הוי זה מן התורה, והנה מה היא הכוונה הרב המהרי"ט בשניות חאה"ע סי' י"ו כתב וז"ל וכתב הטור דצריך שיכוונו שניהם בזה שבחלילה זו מתרת לעלמא וכן כתב בגליוני האחרונים שיכוונו שניהם בזה אינרא דלא אמר בגמ' שיכוונו שניהם אלא לאפוקי חלילה מוטעת או כגון ינמה שבדלה בין האחין שהיה לשם שמוש אבל היכא שמסברו ליה וסבר שבחלילה זו נפטרת תמנו אין צריך שיהיה בכונת לבו באותה שעה אלא אע"פ שבשעת החלילה הסית דעתו והיה מהרהר בדברים אחרים שפיר דמי כל שיודע שחלילה זו מתרת דכה"ג אמרינן בפ"ב דחולין וכו' דרבנן דבעו כוונה לשחיטה היינו לאפוקי בכוונת בעילה בכותל דמוכח התם בהך סוגיא דרבנן מהי דלא בעו כוונה לזביחה, לאחיכה בעלמא בעינן, ובפ"ק דקדושין, עד שיכוין לאמרו רבנן היינו שידע שהוא מפילה לבד אף על פי שאין לו בינה להזיק לעבד, ה"כ עד שיתכוין שידע שבחלילה זו נפטרת ותדע דהרי הרמב"ם הביא דין חלילה מוטעת ולא הביא דין שיכוונו אלמא כל שאינה מוטעת זו היא כוונתם. ועוד בסדר הרי"ף והרא"ש והרמב"ם לא הביאו שיאמרו להם שיכוונו דעתם לכך אלמא לא בעינן כוונה עכ"ל המהרי"ט ונתבונת חכם בני סי' א' כתב דבעלם מהרי"ט דהרמב"ם הביא דעד שיכוונו שניהם באותו פרק שהביא חלילה מוטעת למעלה ממנו דין ט"ז גם על עיקר ראיית מהרי"ט נפלאתי דמאי מייתי מדרבנן דר' נתן דהתם לא אמרו רבנן דבעינן כוונה כלל אלא ה"ק נפלה סכין וכו' פסולה, ואבן האזר דקאמרינן דבעי כוונת חתיכת סימנים אבל מכ"ל דהיכא דהוזכרה כוונה סתם דסגי בכוונה קלה כאותה של הרב מהרי"ט ז"ל, והאריך דהיכא דאשכחן דבעינן כוונה סתם היכא ידעינן אופן הכוונה וכיון דאיכא למימר לקולא ולחומרא, לחומרא אמרינן וכברהה דאף המהרי"ט הרבים בחלישת ראיות הללו ועיקר סמיכתו על השמטת הרמב"ם היא וכיון שהרמב"ם הביא זה בגיאור וכמו שכתבנו ע"כ

כוונה

כוונה מעלייתא נעינן, וניותר אני תמה על הרב ז"ל שהרי הסמ"ג כתב בהדיא וצריך שיתכוונו שניהם לשם התרת חליצה עכ"ד, ולדעתי דברי המהרי"ט נכונים ולא נעלם ממנו חלילה דברי הרמב"ם אלא דכוונתו כלפי הטור שכתב דצריך שיכוונו שניהם שבחליצה זו נתרת לעלמא וכ"כ בגליוני האחרונים שיכוונו שניהם בזה ר"ל דבחליצה זו נתרת לעלמא כדברי הטור וכוונת מהרי"ט במש"כ גליוני האחרונים הוא לדברי האו"ע סי' קס"ט סעי' מ"ד ובס"ח סעי' ל' שכתב כלשון הטור, וברור בעיני כי לדברי מרן הבית יוסף קרא כן בזמנו בשם גליוני האחרונים, ועל זה אמר דלא אמר בנמ' שיכוונו שניהם אלא לאפקי חליצה מוטעת או כגון ינמה שגדלה בין האחין שהיה לשם שמוש אבל היכא שמסברו ליה וסבר שבחליצה זו נפטרת ממנו, ר"ל מן הבעל לחוד סני בזה ואי"ל שיהיה בנינת לבו באותה שעה שום כוונה אלא אע"פ שבשעת החליצה הסיח דעתו והיה מהרהר בדברים אחרים שפיר דמי, כל שיודע שבחליצה זו מתרת ר"ל דממנו מתרת היינו מן הבעל סני, וע"ז הביא ראיות דסני בכוונה קלה ומשו"ה טען דהרמב"ם הביא דין חליצה מוטעת ולא הביא דין שיכוונו והיינו דאם היה צריך שיכוונו שניהם דבחליצה זו נתרת לעלמא כדברי הטור הרי לא היה צריך כלל להשמיענו דחליצה מוטעת פסולה דאם היתה הכוונה דבזה כונסה או שאמרו לו חלון לה שזו מצוה ואינה מפסדת עליך כלום ואם תרצה ליבנס אח"כ תיבנס פסולה, דהרי זה פשיטא דפסולה דהא לא נתכוין כלל להתירה לעלמא, א"ו דבעינן רק כוונה שהיא נתרת ממנו מן הבעל ולהכי חליצה מוטעת פסולה אבל כל שאינה מוטעת שיודע הוא והיא כי בזה נפטרת מן הבעל סני ודלא כהטור שהצריך שיכוונו שניהם דבזה נתרת לעלמא וכ"כ להדיא רבינו ירוחם בנתיב כ"ה ח"ב דאפילו אם אמר החלון כי בדעתו היה שלא תוכל ליבשא כי לולי זה לא הייתי חולץ לה אין בדבריו ממש והחליצה כשירה עכ"ל ולע"ד י"ל דזהו פירוש התוספתא דפ"א דחולין שהובא בעיטור שכתבו כשר בחליצה כשר בנירושין, דבחליצה צריך רק הכוונה שהיא נפטרת ונתרת ממנו מן הבעל ובנט צריך לכוין ולכתוב בנט שהיא מותרת לכל אדם ולא נרושה מאישה לבד אבל בחליצה צריך רק הכוונה שהיא נתרת ממנו ולא יותר, וכ"כ הרלב"ג בפי' התורה, שצריך שיעשה החליצה לשמה ויתכוונו הוא והיא בו שתהיה להסיר הזיקה שיש ביניהם עכ"ל, ומעתה אין טענה כלל

על המהרי"ט מדברי הרמב"ם ובס מדברי הסמ"ג דהזכיר סתמא התרת חליצה, והיינו מן הבעל.

וראיתי תנא דמסייע ועומד לימין המהרי"ט, והוא מרן הרמב"ן ז"ל בחידושי ינמות (ק"ד:) שכתב בתוך דבריו והא דתניא עד שיכוונו שניהם לאפוקי חלון לה ובכך אתה כונסה וכיונא בה אבל בתכוין להוציאה ממנו בחליצה זו היינו כוונו עכ"ל הרי דמרן הרמב"ן סובר מתש כדברי מהרי"ט דאי"ל שיכוונו שתהא נתרת לעלמא רק להוציא ממנו מן הבעל ושריה ליה מאריה למרן הח"ל ז"ל שדחה דברי מהרי"ט בזה בלי התבוננות.

ושוב ראיתי בת' בית אפרים חאה"ע סי פ"ט דהקל"ח סי' ער"ה קדמני דהרמב"ן בינמות כתב כדברי המהרי"ט, והבא"פ כתב כי שבנה היא בידו, דהרמב"ן כתב דהא דתני עד שיתכוונו שניהם היינו לאפוקי חלון לה ובכך אתה כונסה וכו', אבל בתכוין להוציאה ממנו בחליצה זו היינו כוונה וחרש יכול הוא לכוון כוונה זו דבעתא קלישתא אית ליה ומשו"ה לא מעכבא אלא קריאה וכו' והבנר בדור דהאי דצריך כוונה בשעת מעשה שהוא מוציאה בחליצה זו משא"כ מהרי"ט כתב שאי"ל שיהיה בכוונת לבו באותה שעה אלא אע"פ שבשעת חליצה הסיח דעתו והיה מהרהר בדברים אחרים שפיר דמי כל שיודע שחליצה זו מתרת וכו' ועל כוונה קלה כזו השיב עליו החכ"ל שאין ראיה מהסוגיא שהביא המהרי"ט אבל הרמב"ן ס"ל דודאי צריך שיתכוין בשעת חליצה שהיא בפטרת ממנו ע"י חליצה זו, אלא שמחלק דאע"פ שלענין כל המצות הוא כמו שוטה לפי שאין לו כוונה לכוון בעשייתו לשם מצוה, אבל כוונה זו שהוא מוציאה בחליצה בס חרש יש לו, ועדיף בזה משוטה וכו', ולע"ד, הנה שבנה יש כאן אבל השבנה היא ביד הבא"פ דלא עמד על דברי הקצה"ח, דהקצה"ח אין כוונתו לומר דהרמב"ן סובר כדברי המהרי"ט לענין היסח הדעת בשעת עשיית המצוה, דזה נאמת ליתא בדברי הרמב"ן כלל, ורק דהקצה"ח הוא בא לומר דהצדק הוא כדברי מהרי"ט שהשיב על הטור, במש"כ דצריך שיכוונו שניהם שבחליצה זו נתרת לעלמא דאי"ל אלא כוונה שבפטרת ממנו מן הבעל ונתקת ממנו וע"ז הביא דברי הרמב"ן בינמות שכתב כדברי המהרי"ט דהכוונה הוא לאפוקי חלון לה ובכך אתה כונסה דאינה נפטרת מן הבעל כלל. אבל

היכא

היכא דנפטרת ממנו, ר"ל מן הינס, היינו כוונו, ולא נעינן שיכוין להתירה לעלמא. **ואולם** גם נזה הנה מה שכתב שם החכ"ל דאם הכוונה האמורה בחליצה היא ע"ד כוונת המצות ודאי צריכה שתהיה נעת מעשה ממש להתירה כעין כל המצות שאמרו נתכוין שומע ולא נתכוין משמיע לא יצא עד שתתכוין שומע ומשמיע וא"ל ר' זירא לשמעיה איכוין ותקע לי ונודאי אחר כוונת הלב הן הדברים אבל אם הכוונה האמורה בחליצה אינה אלא כדרך כוונת ההקנאות נלע"ד שאף אם לא כיוון נשעת מעשה להתירה לשוק אלא שהוא יודע שבחלילת נעלו ניתרת לשוק והוא חולץ לה נלי שום אונס אין אנו חוששין לדברים שבלבו אז נאותו הזמן דדברים שבלב נכל ההקנאות לאו דברים ניהו עכ"ל. והנה דברי החכ"ל נכוונת מצוה אינם כדברי המהרי"ט דברתה דהמהרי"ט סובר דהכוונה בחליצה היא כוונת מצוה וכדעת הפ"י בביטין ס"ה בתוס' ד"ה וכבנדן בקטנה וכ"ד העמק יהושע סי' כ"ב וכ"כ הבית מאיר סי' קכ"א וכן כתב הערל"ב בשם הטו"א והשאילת יעבץ וכ"ה דעת הבני"ב בשאילתא סי' קב"ד סוף אות א' דלא תבן חליצה בב' אלא מצות חליצה, וכן תבן בנכורות פ"א מצות יבום קודמת למצות חליצה, ובכל זאת כתב המהרי"ט דאי"ל שיהיה בנינת לבו באותה שעה שום כוונה אלא אע"פ שבשעת החליצה הסיח דעתו והיה מהרהר בדברים אחרים שפיר דמי כל שיודע בחליצה זו מתרת כמ"ש למעלה לשונו. והנה יתכן לומר דהמהרי"ט מודה בזה להח"ל דכוונת המצות צריך שתהיה כל אותה זמן בשעת מעשה ורק לאשר הקיל בכוונת החליצה כב"ל להכי הקיל גם בזה. ואולם לדעתי גם בכל כוונות מצוה אי"ל שיכוין בשם מצוה כל משך עשיית המצוה ורואיה לזה מהא דמנחות (מ':) לענין סדין בגילית דא"ר זירא בזירא משום כסות לילה וקשה למה ליה למימר משום כסות לילה הא אפשר לומר בפשיטות יותר בזירה שמא לא יכוין בשם מצוה דהוא דבר השכיח מאד שבכל יום יזדמן שעה אחת שלא יכוין וכמעט אי אפשר שיכוין כל היום ור"ז דאמר לשמעיה איכוין ותקע לי הא סובר דמצות ג"כ וא"כ בכלאים בגילית דעשה דוחה ל"ת בודאי צריך לכוין כל היום ובשעה שאינו מכוין ואינו מקיים המצוה עובר באיסור כלאים ואם בימא דמצות ג"כ הוא דאורייתא כדעת השמש בדקה קשה אמאי לא אמר ר' זירא בזירה שמא לא יכוין למצוה רגע אחת ביום דלהפוסקים דלא ס"ל כר"ת דכלאים בגילית הותרה ע"כ יעבור על איסור כלאים, וקושיא זו בשאלתי עליה מהרב מהרי"ל פיין שליט"א אשר הוא כעת באון מפורסם האב"ד דק"ק סלאנים והשבתי לו באורך ובדפסו הדברים בספרי שו"ת ב"א חמישאי סי' שט"ז ושם כתבתי כי לעיקרא דשילתא כ"ל דאפילו בשעה שאינו מכוין למצוה הוא מקיים מצות ציצית וכמ"ש הרדב"ז בני שופר דמי שבא לביהכנ"ס לצאת י"ח שופר עם הצבור אע"פ שבשעה ששמע לא כוון לצאת אלא שתמא יצא הונא בתב"א סי' תקפ"ט א"כ ה"כ בגילית כל משך הלבישה דיום קאי ובמשך אחרי רגע הראשון שלבש הבגד לשם מצוה והוי כמכוין כל היום לשם ציצית ועיי"ש. וא"כ אפילו אם נימא דלכתחלה צריך שיכוין כל משך הלבישה ודברי הרדב"ז הנ"ל קאי לענין דיעבד מ"מ כיון דבדיעבד ליכא איסורא לא שייך בזירה בשביל זה כתובן ולכן נכונים דברי המהרי"ט גם בזה שכתב דהיכא דמסברו ליה וסבר שבחליצה זו נפטרת ממנו אי"ל שיהיה בנינת לבו באותה שעה אלא אעפ"י שבשעת החליצה הסיח דעתו מהמצוה והיה מהרהר בדברים אחרים שפיר דמי ודלא כהחכ"ל דבראה מדבריו דבם לעיכובא הוא דאם צריך בחליצה כוונת מצוה צריך שיכוון כל המשך העשיה והא ליתא.

ואי הוי הכוונה בחליצה מן התורה הנה מהא דיבמות (ק"ו.) חליצה מוטעת כשרה, איזו חליצה מוטעת אמר ר"ל כל שאומרים לו חלוץ ובכך אתה כונסה, א"ל ר' יוחנן אני שונה בין שבתכוון הוא ולא בתכוונה היא בין וכו' חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם כאחד וכו', ומבואר דלא אמר ר' יוחנן דבלי כוונה של אחד אינה כלום רק פסולה משמע דחליצה הוי וליכא עיכוב בזה מן התורה ובקרית ספר להמבי"ט כתב דאע"ב דבעינן שיתכוונו שניהם לחליצה היינו למצוה אבל לא לעכב מן התורה ובאמת הכי מוכח שם בגמ' בעובדא דר' חייא בר אבא דאמר לו חלוץ ובכך אתה כונסה לבתר דחלוץ לה א"ל השתא מיבך איפסלא לה וכו' הרי מוכח דבם כה"ב הוי חליצה דהא איפסלא עליה, ובתמב"ם (פ"ד מיבום הל' כ"ו) עברה ובשאת הרי זה חולץ לה חליצה כשירה והיא תחת בעלה ואין מוציאין אותה מידו, תשמע ב"כ והיכא דקתני חליצה פסולה הנה מדאורייתא הוי הליצה חעלא ועיי"ש בהה"מ שהביא בב"ע, והחכם בבי סי' א' הביא מדברי התוס' (ק"ד.) דהקשו מקטן דהוה חליץ אי אמר משום דאיש כתוב בפרשה ותיפוק ליה דלאו בן דיעה הוא ובעי כוונה ומוכח דס"ל דהכוונה הוא מה"ת דאל"כ ליכא קושיא מידי.

ובת' מהר"י אסאד אה"ע (סי' קמ"ג) דמה ראיה זו מכמה אנפי וראשית כתב דהוכחת הח"ל נסתר מחמתו שהקר כוונת החליצה מהו אי הוא כוונת מצוה דפסקו רוב הפוסקים מצות ל"כ או כעין כוונת ההקנאות דנעי דעת קונה ומקנה, ויש להקשות לפמש"כ בהג"א בר"ה דף כ"ח בד"ה אבל נאו"ז פסק וכו' וכן הרמב"ן בחלחמות ד' סס על סס רב האי גאון דפלוגתא דרב ור' יוחנן בגדה שנאבסה וטבלה וכו' תליא בזה אי מצות ל"כ או לא. ורב דאמר טהורה לביתה ס"ל אין ל"כ ור' יוחנן ס"ל מל"כ, ואם איתא דכוונת מצוה הוא א"כ ביבמות (ק"ב:) דאמר רב יבמה שבלה בין האחין וכו' ופ"ר הא חזינן מיישבין והתיא וכו' עד שיתכוונו שניהם, ומאי פריך הא בריתא זו שבאה ר' יוחנן (ק"ו:) א"כ הא י"כ רב ור' יוחנן אזלי לטעמייהו יאפילו אם נאמר דש"ם דייק ומקשה הא חזינן מיישבין דייקא וליכא למימר רב לטעמו דס"ל מצות אל"כ דא"כ מאי מיישבין כיון דאי"ל כוונה לדידיה חליצה מעלייתא היא. מ"מ על התרגן הא חזינן אין מושבין שמא כוונו וכן לתי' בתרא ה"מ לאשתרויי וכו' לאחין מיהא איפסלא וא"כ המקשן ונם התרגן בתי' ראשון דלא משני הכי, ע"כ ס"ל דשלא בכוונה מה"ת אינה חליצה כלל ואף לאחין אין פוסלות, ולפמש"כ הרבה מחברים דהא דמצות ל"כ הוא רק מדרבנן א"כ המקשה והתרגן בשינויא קמא ע"כ ס"ל כוונת הקנאה בעי בחליצה והוה שפיר דאורייתא ולא כוונת מצוה שהוא רק דרבנן וא"כ תו ליכא למימר רב ור' יוחנן לטעמייהו ופריך הש"ס שפיר, וכי משני הש"ס בשינויא בתרא לחלק דפוסלת לאחין חליצה שלא בכוונה, תו י"ל בחמת כוונת מצוה בעינן ומדרבנן ואזלי לטעמייהו וא"כ הא מיהת פליגי לישני בגמ' דהמקשה ותי' א' ס"ל אינה חליצה כלל, ותי' בתרא ס"ל פוסלת ולהכי פסק הרמב"ם כלישנא בתרא לחומרא, וקושיות תוס' אינ לחה לי הוא קאי להמקשה ותי' ראשון, אבל להלכה מודו תוס' להרמב"ם וסייעתיה עכ"ד.

ולע"ד הא דהקשה מאי פריך הגמ' לרב הא בריתא זו שבאה ר' יוחנן, זה תמוה מאד דאטו משום דר' יוחנן שבאה בריתא זו הלכך לא קשיא מבריתא זו לרב והאם חליצה שקר היא הם מלהזכיר ורק בלטרך לומר דרב תנא הוא ופליג דלא מתרצינן כן אלא מדוחק גדול כמש"כ בהליכות עולם עיי' יד מלאכי סי' תקכ"ד, ונם מצינו לרב ששת שאמר ביבמות (כ"ב:) יכן נבמה דוכתי בגמ' אחרינן על שמעתא דרב כי נייס ושכיב רב אמר להאי שמעתתא דתניא וכו' וראינו בספרים שכתבו ויש לייסב בדוחק, אבל ויש להקשות בדוחק לא ראינו, וכאן תהיה הקושיא דבלטרך לדחוק ולומר דרב תנא הוא ופליג. ואינרא דלק"מ דאין ראיה מהא דבדה שבאבסה להוכיח דרב ס"ל דלעולם מצות אי"ל כוונה וכמש"כ בח"מ דלא דמי מצות עשה לדבר שאינו רק הוצאה וסילוק מן האיסור או מן הטומאה כגון שחיטה שאינה רק הוצאה מידי איסור אבר מה"ת ואף דלא מכוונין מ"מ האיסור אוסר ליה דהרי שור שחוט לפניך, וכן טבילה דהיא הוצאה מן הטומאה משא"כ במצות עשה דצריך לגאת ידי חובתו י"ל דלא יצא עד שיכוין לזה וה"כ במצות חליצה דהוי מצות עשה, והפמ"ג באו"ח בחשבונות סי' ג' כתב לחלק דשחיטה וטבילה אפשר שלא לשחוט ולא לאכול ולא ליטבול ולא לשמש משא"כ במצוה שאי אפשר לפטור מחבה כגון תפילין ושאר מצות, וה"כ במצות חליצה ונפרט לאבא שאול דאמר מצות חליצה קודמת דהוי מצוה מחויבת.

ואיברא נגם הא דהחליטו הח"ל והנאון מהר"י מסאד, דאם נימא דבחליצה הוא כוונת הקנאה ניחא דהקנאה הוא מה"ת יש לדון בזה דבפ"ק דב"מ (י"א.) דפריך מתתיי' דראה את המליאה ונפל עליה וכו' דמשני כיון דנפל בלי דעתיה דבנפילה ניחא ליה לבקני בד' אמות לא ניחא ליה לבקני ובשט"מ כתב איכא תד"א (הובא בנמוק"י) דדוקא בקניה דרבנן אמרי הכי מטום דלא קני אלא מתקנת חכמים הו"ל כאומר אי אפשי בתקנת חכמים דשומעין לו, אבל בקניות דאורייתא אע"ג דבלי אדעתיה דלא ניחא ליה קנה, אבל הרשב"א כתב דה"ה בקניות דאורייתא חדא דאינו קונה בע"כ, ועוד דגרסינן בבמות פר"ג עשאה כעובר בנכסי הגר כסבר דשלו הן לא קני עכ"ל ולע"ד ליכא תנרא כלל מעובר בנכסי הגר דהתם דכסבר דשלו הן אינו מתכוין לשום קנין ולא לשום זכיה בעולם אבל היכא דנפל הרי מתכוין לזכות הוא ורק בבלי דעתיה דאינו מתכוין לקנות בקנין ד"א אבל מתעסק בזכיה הוא א"כ שפיר אולי י"ל דאם היה קנין דאורייתא בכה"ג הוי קונה אע"ג דלא ניחא ליה בקנין אחד דוקא וכ"ה בטור חו"מ סי' ער"ה בשם רבינו שמעיה והרא"ש בדין בונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד להן דלתות דהרמ"ה סובר אם הבנים היו של גר אע"פ שהבנים ראשון ראשון לא קנאם כיון שלא כוון לקנותם אלא ע"י בנין ובזה לא קנאה הילכך נתרה קנה הכל, ורבינו ישעיה

והרא"ש סברי דקנאם בהגבהה אע"פ שלא כוון לקנותם לו, והרי"ט בתשובה סי' ק"נ תמה על סברת הרמ"ה דאין לך חידוש גדול מזה שהבונה הזה ידע שהם נכסי הגר ומתעסק בזכיה הוא הואיל ולא היה בדעתו לזכות בנכסים אלא ע"י הבנין לא קנה כלום הא לא דמי לעובר בנכסי הגר וכסבור שהם שלו דלא נתכוין לזכות לגמרי אבל זה מתעסק בזכיה הוא. ובספרי שו"ת נ"א חמישאי סי' שכ"ה האריכתי בזה וישבתי הסתירה מדברי התוס' נ"ב (נ"ד.) לגיטין (ס"א.) בדברים נרורים בס"ד וכיוצא לזה כתב הרא"ש בתשובה כלל ט"ו סי' ב', ולפי"ז י"ל דבזה פליגי הני תרי לישני שם בינתות דהמקבל והתרבן בליבנא קמא ס"ל כדעת הרשב"א בשט"מ הנ"ל וליבנא בתרא ס"ל כדעת האיכא דאמרי והגמוק"י הנ"ל דבקנין דאורייתא גם בלי כוונה מהני וגם לליבנא בתרא מיירי מכוונת הקנאה ולאשתרויי לעלמא החמירו אבל לאחין מיפסלא מה"ת ונם בפלוגתא דר"ל ור"י בחליצה מוטעת כשרה דלר"ל זהו גם כשאומרים לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה י"ל דר"ל ס"ל דרק כוונת חלוה בעינן והוא מדרבנן ור' יוחנן סובר דבעי כוונת הקנאה והילכך בחלוץ לה ובכך אתה כונסה דהוי כוונה להיפך וליכא כוונה כלל הילכך פסולה אבל בחלוץ לה ע"מ שתתן מאתים זוז דהוי לענין חליצה כמו מתעסק בזכיה והלכך כשרה לגמרי, ויש להבדם בזה טובא ואין להאריך.

ענף ג'.

גם וגם"כ מהר"י אסאד ז"ל שם ועוד תימא דבתי על הח"ל הרי הא דקיימ"ל בקטן אין החליצה כלום היינו משום דאבן קיימ"ל כרבנן דר"מ אבל מתני' הרי בהדיא קתני חולצת מן הקטן חליצתה פסולה ואחריני עלה בגמ' זו דברי ר"מ דבכל מקום שאנו חכמים חליצה פסולה, פסולה ופוסלת מן האחין ואפילו בני מערבא בגיטין פרק ג' מודים אלינא דר"מ וכמ"ש בתוס' שם ריש דף כ"ה וא"כ שפיר הקשו התוס' לר"מ ל"ל קרא אים למעט קטן ותיפוק ליה משום כוונה אבל להלכה דקיימ"ל כרבנן לא הקשו כלל די"ל דבאמת להכי צריך קרא לומר שאין פוסל כלל דאלו שלא בכוונה פוסלת מה"ת עכ"ל, ואין נכון בעיני דהא דלר' מאיר חולצת מן הקטן הוי חליצה פסולה זהו מדרבנן בעלמא כמו שאמר עשו חכמים חלילת בן תשע כבר משמע דחכמים עשו זה להחמיר אבל מדאורייתא לאו כלום וא"כ מאי הקשו התוס' אים ל"ל תיפוק ליה דלאו בן דיעה הוא ואבן בחליצה עד שיתכוונו שניהם הרי איכא נפ"מ דתנא הכוונה הוי רק פסול דרבנן ומטעמא דאים כתוב בפרשה הבא באמת חלילת קטן אינה כלום לגמרי ורק עשו להחמיר שיהיה בם חלילת בן תשע כבר ויהיה פוסל גם על האחין והוא אינו רשאי ליבמה עוד ומוכח ודאי דהתוס' לא הקשו כלל על קרא דאים ל"ל רק הקשו דלדיין אי"ל טעמא דקרא מיעטו לקטן הא בל"ז נמי מדרבנן פסולה משום כוונה ובנמ' משמע דאי לאו קרא הוי חליץ ודלא כהבנת הח"ל וכמו שהאריך שם הגאון מהר"י אסאד ז"ל.

והמפרשים הקשו לר"ל דס"ל חליצה מוטעת כשרה גם אם אמרו לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה והא ר"ל ס"ל בפ' ערבי פסחים (קי"ד:) חלות צריכות כוונה עיי' ח"ם חאה"ע ח"ב סי' ל"ו, והגאון הגלי"ב ז"ל כתב דס"ל לר"ל דבעינן שהיא תכוין דהיא עבדה מעשה, ואפשר להוסיף דלהכי קתני בתחני' וקונה את עצמה בחליצה משום דבעינן כוונתה שהיא תקנה את עצמה וזהו בירושלמי קדושין פ"א ה"א ר' יצחק שאל ולמה לי בן אמרין בין בחליצתה בין בחליצת חברתה וכו' ומוסיק מתניתא בינתה אחת, מה צריכה ליה בשתי בינתות היינו מתני' מיירי בינתה אחת דהיא עבדה המעשה צריכה היא שתכוין לקנות את עצמה, אבל מה צריכה ליה כוונתה בשתי בינתות דהתם היא לא עבדה שום מעשה כלל והילכך לא שייך למתני בזה וקונה את עצמה דהתם התורה פטרה מחילא בינתות (מ"ד.) דרק בית אחד הוא בונה ובית אחד הוא חולץ ובהע"ז שם כתב דהשאילתות משוה חלוץ לה ובכך אתה כונסה לחלוץ לה ע"מ שתתן לי ר' זוז ומסיק סתמא דחליצה מוטעת כשרה וכן הבה"ג בה' ינום הביא בראיתא שניה ת"ר חליצה מוטעת כשרה בבר מוטעה פסול וכו' ולא הביא כלל דאיכא נפ"מ בחיזה אופן היה הטעות משמע דס"ל להלכה דכל טעות כשר בחליצה רק באונס פסול דאין זה חליצה כלל, ואני מוסיף דבפסיקתא זוטרתא לרב טוביה גאון כתב להדיא הבריתא השניה ת"ר חליצה מוטעת כשירה כגון שאמרו לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה, בר מוטעה פסול חליצה מעושה פסולה וכו' הרי הבינא הבריתא השניה וכתב להדיא דחלוץ לה ובכך אתה כונסה היא כשרה כר"ל ונראה דאיהו נרסי שם בסוף הסוגיא אלא אמר רבא חליצה מוטעת לעולם כשרה וכו' וכ"ה גירסת השאילתות שם וא"כ רבא דאמר סתמא חליצה מוטעת כשרה משמע דס"ל כר' לקיש ולא

ולא כר' יוחנן ורבא הוא נתרא דכוותיה קיימ"ל והייט מעוס דסבי לר"ל נכוונתה, ולפמ"כ נסוף ענף הקודם דר"ל ס"ל דרק כוונת מצוה בעינן והוא דרבנן והילכך אינה מעכבת וה"נ ס"ל לרבא.

ולדברי המני"ט בקרית ספר הכ"ל הא ר"ל ס"ל מצות קונשיות המפרשים הכ"ל הא ר"ל ס"ל מצות נ"כ, דחליצה בעי כוונה רק למצוה ולא לעכב והכא דאין רוצה לחלוץ כלל עד שצריכין להטעותו הוי בדיעבד דאין הכוונה מעכב וא"ב לר"ל, ואדרבה לר"י קשה למה פסולה, וכ"ל מעוס דכוונתו הוא להיפך דבזה כוגסה. ונאמת גם בגזיר (כ"ג.) דאמר ר' יוחנן דזה שאכל הפסח לשם אכילה גסה עליו נאמר ופושעים יכשלו בם א"ל ר"ל האי רשע קרית ליה נהי דלא קעביד מצוה מן המובחר פסח מיהא קעביד, והטו"א הקשה הא לר"ל ס"ל מצות נ"כ, ולע"ד יתכן דס"ל לר"ל דרק מצוה דרבנן בעי כוונה דאי לא מכוונין למצוה לא אמרינן בדרבנן סתמא לשמה קאי דבני אדם לא זהירי בדרבנן כמ"ש הרב המ"מ בפ"א מאישות והילכך בתרור דרבנן ס"ל לר"ל דבעי כוונה אבל בפסח וחליצה דהוי מצוה דאורייתא אמרי' דסתמא לשמה קאי, ואפשר לבשם עוד לפי דברי התנחומא בפ' נח דכפיית ההר כבנגית היה רק על תורה שבעל פה שלא רצו לקבל, אבל תורה שבכתב הרי אמרו כל אשר דבר ד' נעשה, וא"כ י"ל דלהכי בתנוה דאורייתא גם בסתמא אמרינן לשמה קאי דמאז קבלוה ברצון, אבל בדרבנן דמעיקרא היה ג"כ הקבלה בכפיה להכי בעי כוונה לגאת חובת המצוה, וזה נאה לדרשא.

והרבה מחברים ס"ל דמל"כ הוא רק מדרבנן ובת' שמש בדהה (אור"ח סי' כ"ט) הביא ראיה דהוא דאורייתא מהא דרה"ש (כ"ח:) היכן בשמיני בסוכה ילהה. ולאו מידי הוא דבל תוסיף הוא לאו שבכללות ואין לוקין עליו וכ"כ בת' בר"ו, וגם הרי הרמב"ם כתב בה' ממרים וז"ל חכם המורה בדבר עוף בחלב אסור מה"ת וכו' משמע דסובר דלא שייך איסור דבל תוסיף על אדם פרטיי רק על בית דין או דבר הנעשה בצבור וכמו בדבת בהנים מוטל האיסור שלא להוסיף או לגרע וכ"כ בס' תורת בגיאים להגאון רצה"ח ומוכרח דהאי ילקה דאמר הוא רק מכות מרדות וכמ"ש כה"ג התוס' ביומא (ל"ו:) ד"ה לאו דבגילה, וכ"כ התוס' ישנים ביומא (מ"ד.) ד"ה הכתוב דהא דקתשיב בחלו הן הלוקין חלוגה לכהן הדיוט בפרש דלוקין ר"ל מדרבנן מכות מרדות.

ומעתה להלכה לענין חליצה ע"י שליח הרי איכא ס"ם דילמא קיימ"ל כר' יוחנן לענין שאילה בנעלים וה"נ בזה לענין שליח של האשה (דליכא הטעגה דהוי מצוה שבגופה) ואפילו אח"ל כרי"ף ורמב"ם דפסקו שם כר' יאשיה הא י"ל דהא דצריך בחליצה שיתכוונו שניהם זהו רק מדרבנן ולא מן התורה וכן דעת השעה"מ בפ"ו מאישות דחליצה בלא כוונה רק מדרבנן פסולה וזהו דלא כהתוס' בגיטין, ואיכא ס"ם לבני הדאורייתא והוי כמו הס"ם שזכר האגור בני ציר דגים בסי' פ"ג בהערינגא דלמא לא מחלחו עם דגים טמאים כלל, ואפילו אם מחלחו דילמא ציר דגים קטנים היכא דליכא שמנונית אינו אלא איסור דרבנן ואיכא ס"ם לבני הדאורייתא וכן בסי' ס"ו בבילים שנתערב חד בחד ומצא ט"ד בחתת דאמרי' דילמא לא היה במקום האוסר ודילמא השנית יותר בדולה ואע"ג דאכתי גם מב"מ בעי ס' זהו מדרבנן ואיכא ס"ם לבני הדאורייתא וכבר האריכתי בס"ם זה בספרי שו"ת ב"א תליתאי סי' ק"ו וע"ז יש לסמוך ולהקל בידון החליצה בשלוחה של האשה דס"ם מהני גם באיסורי ע"ז וכ"כ בת' מים רבים דיש להקל גם בעניני איסות בס"ם ובהך ס"ם אין צריכין לס"ם המתהפך כיון דהספק הא' הוא דילמא אין כאן איסור כלל לפי הפוסקים דקיימ"ל כר' יוחנן והס"ם דהאגור בהערינגא וכן בדם בילים הכ"ל ליכא ס"ם המתהפך ורק דל"ל בזה לס"ם המתהפך כיון דהספק הא' הוא דילמא אין כאן איסור כלל הוי כמו ספק עאל הדורס כמ"ש הש"ך בכללי ס"ם וגם במקום חזקת איסור יהיה מהני כיון דהוא ספיקא דפלוגתא דדינא דבשביל החזקה לא יצתנה הדין כידוע.

ענף ד'.

ומה גם דענין יבמה לשוק דעת הגו"ג מהדו"ק (חאה"ע סי' ג"ד) דיבמה לשוק כיון דאינה ביתה ובכרת רק לאו בעלמא אינה בגדר ערוה ופליג על המרדכי בפ' מצות חליצה דחשיב היתר יבמה לשוק לערוה ולע"ד הבנר מפורש ברמב"ם פ"א מיבום הל' י"ב שכתב שמאחר שמת אחיו בלא ולד נסתלק איסור ערוה מעל כל בשיו וכו', ועוד ראיה עצומה לדברי הגו"ג מהא דאיתא בכתובות (ע"ד.) דפריך והא ביאה דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם וקא הוי תנאי ומשני שאני התם

התס משום דאיתקש הויות להדדי עיי' נפירש"י, ונשט"מ שם הגיא לשון רש"י נמהרו"ק שכתב ואע"נ דאיתקש יציאה להויות חלילה לאו יציאה מקרי לה ולא דיינין לה כדאפשר לקיומיה ע"י שליח נהויה עכ"ל, ונראה ביאור הדברים דחלילה לאו יציאה מקרי לה זהו משום דאיסורא דעריות כבר נפקע מחנה, דאינה אשת איש רק דצריכה חלילה לפטור איסורא דרביע עלה לא תהיה אשת המת החולה ואין זה ככלל נמאחר איתקש יציאה להויה דזהו בנט אשה דוקא. ובירושלמי פ"נ דיבמות (הל' א') איכא פלוגתא, רב אחר חלילה קנין שמואל אחר חלילה פטור ר' זעירא אחר חלילה קנין ור' חייא אחר חלילה פטור והיינו דרב ור"ז ס"ל חלילה קנין דהיא קונה את עצמה ומעיקרא היתה קנויה ליבם, ושמואל ור' הילא סברי דאינו רק פטור שתהא מותרת להבעל אבל אינה קנויה לגמרי גם מעיקרא להיבם, והיינו דפליגי אם איכא עוד עליה איסור ערוה והוא פלוגתא דרב ושמואל בגמ' דילן (יבמות נ"ה:) יבמה רב אחר הרי היא כאשת איש ושמואל אחר אינה כאשת איש ולאוקימתא דפליגי בדרב המנונא הא קיימ"ל יבמה שזיבתא מותרת ליבמה ואי פליגי אי תפיס בה קדושין ושמואל מסתפק (שם נ"ב) זהו מצד הקרא דכתיב לא תהיה דיתכן דהוי בזירת הכתוב לא תהיה בה הויה אבל לדינא ס"ל להבבלי ומסקנת הירושלמי שם דחלילה היא פטור, ובשו"ת זרע אברהם סי' ק"ע נדפסה בס' דובב שפתי ישנים (סי' כ"ב) בדין יבמה הזקוקה לחומר בלו עשרה רבנים עה"ח להצריכה חלילה והם מהר"י בן חביב, שלמה טאיטאצאק, אליעזר השמעוני, יהודה בן בנבנשתי, יוסף פאסי, מאיר בן ערמה, יוסף בן שלמה טאיטאצאק, מהר"ל בן חביב, שמואל עוזיאל, אברהם סירלאוו, והנה כולם לא הזכירו זהו היתר ערוה רק ר' אברהם סירלאוו האחרון שם הזכיר דזהו ערוה לשוק מכלל דכולהו ס"ל דליכא בזה ערוה רק היתר זיקה לבד ובאמת אם בם ניחא כשיטת רש"י דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת הוא איסור אבר מן החי ומחזיקין מאיסור לאיסור וכן הוא לשיטת הרמב"ם דס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא והקשו עליו דא"כ איך יפרנס כל הסוגיא דפ"ק דחולין דמוכח הגמרא דאזלינן בתר רובא מריבא של עולה וכיוצא שם ודילמא ניקב קרום של מוח וכן בהא דאמר אתיא משבירת עצם בפסח וכו' וניחוש שמא ניקב קרום של מוח, ולהרמב"ם קשה דילמא זהו מטעם ספיקא היא דסמה"ת לקולא וכן קשה בכל הסוגיא שם ומוכרח דהרמב"ם סובר כשיטת רש"י דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת היינו איסור אבר מה"ח ומחזיקין מאיסור לאיסור והוי בתקום חזקה וה"נ בזה בינמה, ואולם גם התס הנה האיסור הראשון ליכא עכשיו דעכשיו היא שחוטה רק מחזיקין האיסור של עכשיו שהוא בחשב בתקום חזקה וה"נ בינמה ניחא דהלאו דלא תהיה אשת המת החולה הוא הוי בתקום חזקה אבל חזקה דעריות ליכא דעכשיו מת בעלה ואינה אשת איש, ושוב ראיתי דברי אלה בת' מהרי"ט בשניות אה"ע סי' י"ח שכתב דקדושי ראשון הופקעה לגמרי בניתתו של ראשון והשתא ליתא אלא בלא תהיה אשת המת החולה לחלי דחשיב ליה לאו תדע שאינה נאסרת בזנות וכו' ואע"נ דאיסור א"ל פקע מינה בניתתו של בעל מ"מ חזקת איסור מקריא תדע מדאמרינן בפ"ק דחולין בני ספק דרס לו החליד דאסרינן לה מספק משום דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך בחה בשחטה ואיסור בהמה בחייה היינו משום אבר מה"ח והא פקע מינה בחירה והותרה לבן נח ואפ"ה מהניא ההיא חזקה דמחמתה עלה איסור בבלה מספק עכ"ל, ואינרא דדעת הנו"ב היא דכל יבמה אין בה חזקת איסור כלל דבשעת מיתת בעלה יש להסתפק עליה דילמא היא מעוברת ובמק"א האריכתי בזה, ולכן כיון דאינו איסור ערוה כלל ואינו בחזקת איסור (להנו"ב) לכן ודאי דיש להקל ולסמוך על הס"ם שכתבנו למעלה בדין חלילה ע"י שלוחה של האשה ובאמת גם המהרש"ם לא החמיר רק לכתחלה והעד דלא אסר ולא סתר פיסקיה דהרב מאדעם שעשה הלכה למעשה שהתיר חלילה ע"י שליח של האשה ולא פליג עליו המהרש"ם בתקום עינון **והעיקר** מה שהמהרש"ם ז"ל חזר להחמיר הוא מתלתא טעמי, הא' מדברי הרשב"א בשם מורו הר"י בחולין י"ב ובתשובותיו ח"א סי' כ"ו וסי' תקנ"ב, והשניה מהספרי ובבשה יבמתו אליו מלמד שמתיחדת עמו לעיני הזקנים, הג' מצד הרקיקה והקריאה דהוי בכלל אינו ראוי לבילה דמעכבת, והנה על הטענה הראשונה מדברי רבינו יונה כבר כתבתי דבדברי רבינו יונה אינו מפורש להדיא דגם בחרשת הטעם משום דאי אפשר בשלוחה ואפשר לפרש דרק בדידיה דאיכא מעט דברים הולרך לטעמו אבל בדידה דאיכא דברים הרבה יותר מבדידיה תהיה מבולבלת מזה שלא יהיה אפשר לה לכוין לדברי הבי"ד וזהו הכל אם היא בעצמה העושה אבל כשהוא ע"י שלוחה לבד כל החלילה הוא עדיף יותר, גם על דברי הספרי כבר השבתי בס"ד

דאין הכוונה בספרי כמו שהבין המהרש"ס ז"ל, וגם לא ראה דברי הפסיקתא זוטרתא.

והטענה דהוי אינו ראוי לגילה הרקיקה והקריאה הנה הרב מסלאנים נעתון שע"ת כתב דרקיקת השליח הוי כמו אם אכלה תומא וגרגישתא דאין הרוק שלה, ונזה י"ל דכיון דשלוחו ש"א כמותו הוי רקיקת השליח כרקיקתה ואינו דומה כלל לאכלה תומא וגרגישתא דלא אמרו נזה דהוי כמותה, ונערל"כ נראה דמסתפק ברקיקה אי מהני שליחות אמנם נעיקרא דהאי כללא דאינו ראוי לגילה גילה מעכבת הנה בהגהת מל"מ (פ"ג דבכורים) הביא דהכנה"ג בכללים כתב בשם הרד"ך דלא אמרי' כל הראוי לגילה וכו' אלא היכי דהש"ס קאמר כן להדיא והגם דמדברי התוס' בינמות (ק"ד:) ד"מ והא אמרי, מוכח דלא ס"ל כהרד"ך דלהרד"ך לק"מ קושיות התוס' כמ"ש הערל"כ שם דידע הגמ' כלל זאת במקום עינון אפשר לסמוך על דברי הרד"ך דאדם גדול היה והכנה"ג הביא דבריו בכללים שלו, והא קמן דהרמב"ם כתב והסומא אינו חולץ שנאמר וירקה בפניו ואין זה רואה הרוק וכתב הה"מ ז"ל אבל בדיעבד כשרה שהרי אין הרקיקה מעכבת עכ"ל, ובמל"מ כתב וטעם זה לא נרירה לי שהרי רקיקה עדיפא מקריאה תדע שהיבמה שרקקה ולא חלצה ולא קראה הרי היא כחליצה פסולה כמ"ש רבינו לקמן ואלו קראה ולא חלצה ולא רקקה לא עשתה ולא כלום, ואעפ"כ כתב בבאלם ואלמת שאינם יכולים לקרות דחליצתה פסולה ולא דחי לפקח שלא קרא, דכל הראוי לגילה אין גילה מעכבת בו וכ"ש בקריקה לפי דעת רבינו ז"ל דוירקה בפניו הוי כמו לעיניו כיון דלאו בר ראיה הוא עכ"ל, ולע"ד דשיטת הה"מ בזה הוא כדברי הרד"ך דהאי כללא דכל הראוי לגילה וכו' ושאינו ראוי לגילה גילה מעכבת, זהו דוקא היכא דהש"ס קאמר זה בהדיא ובאלם ובאלמת מצינו זה בגמרא ולא בקריקה וגם הראב"ד סובר הכי דכתב בהשגות דהא דהסומא אינו חולץ זהו היכא דיש שם אחר שיחלוץ וא"כ היכא דליכא אחר שיחלוץ יהיה חלינת הסומא כשרה גם לכתחלה מטעמא דאין רקיקה מעכבת ומוכח דגם הראב"ד מודה בזה דבקריקה לא אמרי' דאם אינו ראוי לגילה גילה מעכבת (והא דקשה יעשה הסומא שליח לחלוץ י"ל דסובר דאי אפשר בשליח בדידיה אבל אכתי י"ל דמודה בבדידה אפשר בשליח) ואולם בדעת הראב"ד ז"ל י"ל דסובר דהאי בפניו אינו כמו לעיניו ממש ועיי' תשובת מהרי"ל סי' קפ"ח מש"כ בדעת הראב"ד אבל בדעת הרמב"ם הנה להה"מ י"ל דסובר בדעת הרמב"ם כהרד"ך. אמנם אכתי י"ל דהאי בפניו דהוא כמו בעיניו זהו רק מדרבנן דהא להראב"ד דמחלק בין היכא דאיכא אחר או לא ודאי דסובר דהוא רק מדרבנן דאי מדאורייתא מה לי דאיכא אח אחר ומה לי דליכא אח אחר וכמש"כ המהרש"ס אאע"ה סי' ל"ו, וא"כ י"ל דה"כ להרמב"ם הוי רק מדרבנן דהא מ"מ רקיקה איכא וא"כ י"ל דס"ל כהמשאת בנימין סי' ס"ב דכתב דבדרבנן לא אמרי' כלל דאם אינו ראוי לגילה גילה מעכבת בו. ושוב ראיתי דגם בערל"כ בתוס' ד"ה והחולצת (ינמות ק"ב.) בתי' השני כתב דהרמב"ם סובר דהאי בפניו דהוי כמו לעיניו הוי דרשא גמורה ורק דהרמב"ם סובר כהרד"ך הכ"ל וגם בסוף ספרו בכורי יעקב הוכיח שגם דעת הרמב"ם כהרד"ך וא"כ במקום עינון פשיטא דיש לסמוך ע"ז, גם הגאון בעל יד שלמה כתב שם דבמקום עינון רקיקה לא מעכבא וגם ראוי לא בעינן עכ"ל, והגאון ר' מיכאל מוירוינא שליט"א רב דשאריגראד כתב אלי אפשר דכוונתו לסמוך על רש"י ומש"י בבי חדש, אבל עיין או"ת הגרע"א סי' ל"ב עכ"ל ולע"ד זה לק"מ דהגרע"א לא מיירי שם במקום עינון כלל וגם הא י"ל דכוונתו לדברי הה"מ בדעת הרמב"ם דמוכח דסובר כהרד"ך ובמקום עינון יש לסמוך ע"ז. וגם הגאון רלה"ח שם בעט"ל סובר דרקיקה אפשר ע"י שליח ולכן אין לחוש לזה במקום עינון, וגם בת' בית הלוי (ח"ב סי' ב') להגאון האדיר ר' יוסף דובער זצ"ל אב"ד דבריסק כתב ויש להסתפק בעיקר הכלל בדבר שהוא פרט במצוה ואינו מעכב ומ"מ בעינן שיהא ראוי לגילה דוקא ויש מקום לומר דזהו דוקא אם הפרט הוא קודם המצוה וכמו גילה דהוא קודם הקרבת המנחה ומשו"ה מעכב אם אינו ראוי אבל דבר הבא אחר שכבר נעשית עיקר המצוה ואח"כ יש פרט אחד שהוא מצוה לעשותו וגם אינו מעכב, אם לא עשאה אם גם בזה נאמר דאם אינו ראוי יהיה מעכב עיקר המצוה הקדום לה והביא דברי הרמב"ם דסומא אינו חולץ לכתחלה ודברי הראב"ד ודברי הה"מ הכ"ל וכתב דקושיות המל"מ ניחא דקריאה דהוא קודם החליצה שפיר מעכב בלאינו ראוי אבל הרקיקה דבאה אחר החליצה [דעיקר המתיר הוא החליצה וכדילפינן מקרא דבישראל בית חלוץ הנעל כיון שחלצה הותרה לישראל] נהי דהוא פרט ומצוה לכתחילה מ"מ

כיון

כיון דנדיעבד אינו מעכב גם אינו ראוי כשר וכו', והא דאלמא פסולה הוא משום אחירה הראשונה של מאן יבמי ולא משום אחירה של ככה יעשה ואם אחרה מאן יבמי ונשתתקה י"ל דכשר עכ"ל, והרי לפנינו דגם הגאון האדיר הזה פוסק כדברי היד שלמה הנ"ל דרקיקה לא מעכבא וגם ראוי לא בעינן וכ"ש קריאה דאחר החליצה, והן אמת דיסודו מדברי הה"מ ליתא לדברינו דהתם רקיקה היתה אלא דהסומא לא ראה א"כ הא י"ל דס"ל להה"מ דהאי וירקה בפניו דהוא כמו לעיניו אינו דרשא גמורה והוא רק מדרבנן כמ"ש המהרשד"ם וסובר בזה כהמשאת בנימין דבדרבנן לא בעינן כלל שיהא ראוי לבילה משא"כ היכא דנשתתקה ואינה ראויה לקריאת ככה יעשה וגם קריאת מאן יבמי ולא חפצתי לקחתה תלוי בפלוגתא דהרמב"ן והרא"ש אם בזה"ז הוא דאורייתא או דרבנן כידוע ומש"כ ע"פ דעת הרד"ך בעיני הוא יותר נכון. ואיך שיהיה פשיטא דיש להקל במקום עיגון. [ומה גם עתה כשהגיעני תשובת מהרי"ח מקיוב לצירף דקדושי טבעת כמנהגינו היום הוי דרבנן

וכבר ראיתי גם' שמחה לאיש סי' כ"ג שכתב משם הפוסקים לצרף זה והחזיק סברא זו בכל חוזק וכ"כ בספר עולת איש חאה"ע סי' א' להתיר אשה בלי בעל בצירוף ספק אחד משום דהוי ספיקא דרבנן וכ"ש בזקוקה ליבום דאינו אלא לאו, וא"כ עיקר הזיקה בינתה בזמן הזה הוי רק זיקה דרבנן], ובעיקר הרקיקה יש לצרף דעת המ"ב הנ"ל והגם דמהרשד"ם שם אינו סובר כהמ"ב הנה בצירוף הרד"ך איכא ס"ס כעין ס"ס דהאגור.

וגם מש"כ הגאון מסאכאטשאוו מהא דפסק הרי"ף ספמ"ח דאם אינה יכולה לומר לא אבה יבמי בב"א הוי בכלל אינו ראוי לבילה והרי בידה ללמוד, והיכא שבידה עדיפא ומחוסר זמן ובע"כ דגם בכה"ג שראוי לקריאה לאחר זמן אינו בכלל ראוי לבילה והגאון מהרש"ם הסכים לזה דיפה כתב, ואנכי בעניי לא ידענא מנ"ל דהרי"ף מיירי היכא דבידה ללמוד והא אפשר לומר דהרי"ף מפרש דאינה יכולה לומר לא אבה יבמי בב"א זהו מפני מיחוש חולי של קיצור נשימה דהוא חולי אזמא ואין בידה ללמוד כלל וליכא מהכא הוכחה להיכא דתליא בזמן ולכן במקום עיגון בהני נשים הזקוקות ליבם מתדינה למדינה דהדרך רחוקה ואין בידן להוציא ההוצאה הרבה והגדולה וכ"ש בהני נשים במדינתנו הזקוקות ליבם במדינת סאוויט ובפרט בחלה שיצאו משם שלא ברשות כידון השאלה שנשאלנו עליה דתנטרך האשה לעמוד בערכאותיהם על חטא זה שיצאה שלא ברשות ומשפטיהם הוא ספק נפשות להכי ודאי דיש לסמוך לעשות החליצה ע"י שליח שתהא היא קוראת מאן יבמי בפני בי"ד דפה וישלחו לשם מכתב להודיע כי הימה בעצמה קראה מאן יבמי (ומובן הדבר כי זה יהיה כאשר ישמעו במכתב מהבי"ד דעיר הינם כי לא יחפוץ ליבם) ויקרא הינם לא חפצתי לקחתה ואח"כ שלוחה של האשה יחלוץ נעלו של הינם והשליח יעשה הרקיקה ואחירת ככה יעשה לאיש וגו' זהו הנלע"ד וחתמתי שמי.

ענף ה'.

ועתה הגיעני מכתב שני דמר ושם הודיעני כי שלא תשובתי הנ"ל לעיר קיוב שם יש רב גדול בתורה, והוא הסכים ג"כ לעשות כל מעשה החליצה ע"י שליח, רק ע"י שני שיטוים, א' השליח יהיה שכור בתור פועל. ב' השליח תהיה דוקא אשה, ואי לאחת פקד מר על אמה של הזקוקה, שהיא בעירו, שתשכור אשה ע"ז, וכן עשתה, ושם האשה חנה בת לוי יצחק ומנקש אשר האשה נפה תאמר לפני בי"ד בפ"ק שהיא שוכרה את האשה הנ"ל מווארשילאווקא בתורת פועל שהיא תעשה בעדה כל מעשה החליצה. ודעת הרב מקיוב הוא דבחלת כל בא לרגות דאפילו הקריאה מאן יבמי להקים וכו' תהיה בבי"ד של כת"ר. וע"ז הבני להשיבו בקצרה. הרב מקיוב רוצה לצרף בזה דעת המחא"פ בה' שלוחין סי' י"א דפסק בעושה מעשה ע"י א"י יוכל הישראל לבדך אם העכו"ם הוא פועל שכיר אבל הישראל דאע"ג דאין שליחות לגוי אבל פועל שכיר שאני דיד פועל שכיר כיד בעה"ב דמי והוי כמו עבד כבעני בפ' השואל דאם אחר לעבדו לא והשאל עם פרתי אפילו לחד"א דשלוחו ב"א אינו כמותו הנה בעבד אחרינן דיד עבד כיד רבו דמי וה"כ אם אחר לשכירו לא והשאל עם פרתי הוי שאילה בבעלים וה"כ בחלילה אפילו אם ניחא דליתא בשליחות מ"מ פועל שאני, ומה דאמר הרב מקיוב שתהיה השליח דוקא אשה זהו לפי דברי הרי"ט אלגאזי בחידושיו על הרמב"ן בה' בכורות בדיני חלה בדין בלבל עיסה ע"י פועל עכו"ם והביא שם התוס' וריא"ז כתבו להדיא וכן נראה מסתימת כל הפוסקים דבבת אינו נעשה העבד שליח אפילו בעבד של האשה ובקשה אחאי לא ניחא דיד העבד כיד רבו והוי כמו שהאשה בעצמה קבלה גיטה ותי' דהפוסקים ס"ל דמה שאמרו בפ' השואל ה"מ שליח דבר מצוה הוא אבל עבד דלאו בר מצוה הוא לא. זהו

כפי'

כפי' הריטב"ל שם הובא בשט"מ עיי"ש ול"כ בעינן שיהיה הענין רצוי מצד השליח אבל אם השליח אינו רצוי לזה לא מהני הא דיד העבד כיד רבו ויד הפועל כיד נעה"נ עיי"ש ולהכי בעינן שיהא השליח בחלינה אשה דוקא דהיא רצויה לשליחות זו מצדה דשייכה בזה.

ולע"ד אחינא ראשית, כי דברי המחא"פ אינם עוד מוסכמים כלל דהשע"מ פ"ל דתרומות החליט דלא כוותיה מהא דנ"ק (נ'.) דהיכא דאין שליחות וכמו עכו"ם לא מהני פועל מידי, ועוד דהרי המחא"פ כתב שם לבאר דברי הראב"ד שהביא הכ"מ בפ"ל מתרומות שכתב דאם קנה מהכותי שבאים לערוך מצוה ומרחץ כותי בשביל ישראל אינ בתרומה דשלוחו ב"ל כמותו והרב בכ"מ תמה על זה דהא קיימ"ל דאין שליחות לכותי ותי' המחא"פ דהראב"ד איירי כשמרחץ ע"י פועלים כותים דפועל שאני משליח וכאלו מרחץ בעה"נ דמי והכי משמע בירושלמי דפ"ב דפאה דאמתני' דקנרוה בויס הר"ז פטורה (משום דקנירך אמר רחמנא ולא קניר כותי) אמרו עלה דאם קנרוה פועלים הר"ז חיינת, ואח"כ כתב המחא"פ ועוד היה נראה דהא דאין שליחות לכותי היינו במידי דבעי שליחות כגון תרומה וכיוצא אבל במידי דלא בעי שליחות וגם בלאו הכי היה יכול חבירו לעשותו ומה שעשה עשוי כגון אי תקן מעקה של חבירו שלא מדעתו הר"ז שפיר כי נמי עשהו בוי משיב כאלו עשהו ישראל, וכיוצא לזה כתב הרשב"א דטבילת כלים כיון דאי הטבילו ישראל אחר שלא מדעתו הנה מה שעשה עשוי להכי טבילת בוי נמי מהני, ואפשר לומר דזהו טעמו של הראב"ד ז"ל שכתב דשלוחו ב"ל כמותו עיי"ש. ונחזי אנן הנה סברא הראשונה בדברי הראב"ד דאיירי כשמרחץ ע"י פועלים כותים לע"ד הוא קשה מאד להעמיס בלשונו של הראב"ד ז"ל שסיים הטעם דשלוחו ב"ל כמותו והלא נאמת בכותי ליתא שליחות ורק דפועל שאני דידו כיד בעה"נ דמי, א"כ לא הוי ליה למימר משום דשלוחו ב"ל כמותו הא זה דמהני בכותי הוא אינו משום שליחות רק משום דהוי פועל דהוא כבעה"נ דמי, ולכן יותר נכון תי' האחרון, דהראב"ד אתי עלה משום דסובר דכי איימעיט רחמנא בוי משליחות היינו דוקא במידי דבעי שליחות ואי אפשר לעשותו שלא מדעת בעה"נ אבל מידי דיכול לעשותו שלא מדעת בעה"נ והרי הוא עשוי כסוכה ומעקה ומירות התבואה, בזה גם בוי נעשה שלוחו וא"כ הראב"ד לא אתי עלה כלל מצד חילוק הנ"ל דפועל שאני, וגם מצ"כ המחא"פ דחילוק זה הכי משמע מהירושלמי דפאה דקנרוה בויס הר"ז פטורה דלא הוי קנירך ואמרי' עלה דאם קנרוה פועלים כותים הר"ז חיינת ומוכרח דפועל שאני. הנה אין זה מפורש בירושלמי כלל רק דאפשר לפרש כן וכדברי הרע"ב שכתב נמתני', שדה שקנרוה כותים לעצמן, ולא שקנרוה פועלים כותים לישראל דאז הוי כאלו קנרוה ישראל ולפי"ז שפיר י"ל דזהו דברי הירושלמי שם דקאמר מתני' בשקנרוה לעצמן אבל קנרוה לישראל חיינת ותני כן אין שוכרין פועלים בוי מפני שאין נקיאין בלקט. ויש לומר דהא דקאמר בירושלמי אבל קנרוה לישראל חיינת היינו פועלים כותים ואולם הפר"ח בס' מים חיים כתב דמסתברא אף שאינם פועלים כותים כל שקנרוה לצורך הישראל אף בלא ידיעתו חיינ בפאה וזהו משום דמירות בעינן רק המעשה ולא בעינן שליחות כלל לזה והילכך מהני בם אם עשהו בוי וכסברא השניה בפירוש דברי הראב"ד הנ"ל ולפי"ז יתפרש מה שאמרו בירושלמי אבל קנרוה לישראל חיינת כפשוטו אפי' אם אינם פועליו כלל דבם בלי ידיעתו מהני כיון שלא קנרוה לעצמן הר"ז חיינת ולפי"ז יהיה תוכח מהירושלמי דקאמר ותני כן אין שוכרין פועלים וכו' וקשה הא ליכא ראיה מהתוספתא דקתני אין שוכרין פועלים דהא י"ל דפועל שאני ומוכרח דהירושלמי סובר דליכא חילוק בין פועל לאיש בעצמא וכיון דבפועלים חיינת השדה בפאה הוא הדין אם קנרוה בוי בעצמא ואפילו שלא בידיעת בעה"נ כלל.

וברבע אמרתי דהתוס' סבירא ליה כהמחא"פ הנ"ל והוא דהתוס' ביומא (נ"ד:) כתבו לבעשות שמשים שבחדור העליון אסור אף אם עושין לו עכו"ם דכתיב לא תעשון תרי זימני עיי"ש ותמה ע"ז בתוס' רעק"ל בחשבות בר"ה (פ"ב מ"ח) דא"כ למה לן האי דרשא דמה אתם ב"ב דאין שליחות לעכו"ם תיפוק ליה מדאינטריך לא תעשון לאסור ע"י עכו"ם מוכח דאין שליחות לעכו"ם דאלו יש שליחות מתילא אסור דהוי כשלוחו ובשליח עכו"ם לא שייך לומר דאין שליח לד"ע בין להאי ליבא דב"מ (י"ל) דבר חיובא דהעכו"ם לאו בר חיובא בלא תעשון ובין להאי ליבא דאינני עניד דבודאי עניד דשמע ליה ובס' פר"י (פסחים נ"ל) כתב די"ל דאינטריך האי גם אתם דאין שליחות גם לפועלים עכו"ם דלא ניחא דידם כיד רבם וסרה ק' רע"ל הנ"ל ולישא בזה גם לקושיות התוס' בנזיר (כ"ב:) ד"ה מה. דהקשו דבר"ש דלא דרש מה אתם ב"ב לתעבד עכו"ם משליחות מג"ל דעכו"ם אין לו שליחות לענין

זכיה ורינית נפ' אחזהו כשך די"ל לר"ש דזה ידעינן מדאיצטריך לא תעשון ולית ליה לחלק בין שאר עכו"ס לפועל ומדהקשו התוס' ולא גיחא להו בזה מוכח דס"ל כדעת המחא"פ הכ"ל דהחילוק פשוט ונרור דאיכא טונא לחלק בין פועלים לשאר עכו"ס וגם מקרא דמה אתם לא אפשר לתעט רק סתם עכו"ס ולא פועל עכו"ס דידו כיד רבו והוי אתם ולהכי שפיר הק' ג"כ הגרעק"א.

איברא דבפשיטות י"ל דמלא תעשון ליכא ראיה דאין שליחות לעכו"ס רק בדבר שהוא להונתו אבל אכתי יהיה קשה מכ"ל דאין שליחות לעכו"ס לענין זכיה ורינית דמדעתו יהיב לה וקושיות הגרעק"א לק"מ וליכא ראיה דהתוס' ס"ל כהמחא"פ, דהתוס' דייקי בלשונם מכ"ל לר"ש דעכו"ס אין לו שליחות לענין זכיה ורינית, ואינרא דלענין שאלתינו בחליצה הכא ליכא דברי המחא"פ הוא דבר חלוש מאד דבחליצה אם נימא דאינו מהני שלוחה של האשה הרי זהו משום דנימא דגם בדיבה הוי מצוה שבנופה ומ"כ נכה"ג לא יהיה מהני גם פועל מידי דאע"ג דאמרינן יד פועל כיד בעה"ב לזה לא מהני פועל דאטו אם הפועל יניח תפילין יהיה דומה כאלו הבעה"ב הניח, וביותר תמוה לע"ד מאי דהרב מקיונ אמר דהאשה השכורה תהיה קוראת מאן יבמי להקים וגו' וכמדומני דזה מבנא לידי ניחוך, דא"כ נראה מדעת הרב הזה דסובר דהאשה השכורה בתור פועל היא הוי ממש כמו הינמה עצמה, משום דיד פועל כיד בעה"ב דמי והרי א"כ יהיה יוצא בה הינם ממי מצות יבום. ולכן נראה אחרי העיקר הקולא מאי דאמרינן דמהני בחליצה שלוחה של האשה זהו משום דבדיבה ליכא מצוה שבנופה כמש"כ היד שלמה והילכך סני בשלוחה של האשה אפילו אם אינו שכור בתור פועל ואולם אפילו אם יראה להחמיר שיהיה גם שכור בתור פועל דבאמת זה עדיף שלא יהיה הדבר נגד הגמ' המפורשת דכתובות דלא מהני שליח בחליצה די"ל דהתם בשליח ולא בפועל וגם יראה להחמיר שיהיה שלוחה אשה דוקא דבזה ודאי נכונים דברי הגאון מקיונ דכן מצינו ביור"ד סס"י קל"ח דהש"ך סעק"כ הביא שם הגמ' דהיכא דאנסה חברתה ואטבלה כוונה דחברתה כוונה מעלייתא היא לכו"ע ובפ"ת שם סע"ק כ"ל כתב בשם החמודי דניאל דלכאורה נראה דדוקא חברתה אבל איש לא מהני עכ"ד והיינו משום דצריך שיהיה השליח שייך בזה והילכך דוקא אשה דשייכה בטבילת נדה א"כ מצינו בזה רב מובהק בהוראה דסובר כהרב מקיונ, אבל הקריאה דמאן יבמי תאמר הזקוקה בעצמה לפני הבי"ד בפי"ק וגם כת"ר הרגיש מעט כי דברי הרב מקיונ בזה אינם נכונים וכן עשינו והיא קראה בפ"ק מאן יבמי פב"פ שהוא בעיר פלונית להקים לאחיו שם ישראל לא אבה יבמי וגם האשה אמרה שהיא שוכרת את האשה חבה בת לוי יצחק מוואַרשילאַווקא בתדינת פאַוועט שתהיה היא שלוחה בתור פועל לעשות במקומה כל עניני החליצה שיאמרו לה הבי"ד שם, והיינו חליצת המבעל להינם ורקיקה וקריאת ככה יעשה ואבקש מכת"ר שישלח תשובתי זו להרב מקיונ וכן אבקש מכבודו כי אם ידפיס הרב מקיונ את תשובתו בענין זה יתחול ידידי לשלחה אלי ואראה כחו וחילו לאורייתא, ד' יזכנו שלא נכשל ולא נכשל בהלכה ויהיו דבריו מכוונים לאמיתה של תורה כהלכה ומורין, והנני ידידו דו"ש ומברכו בטו"ס

הק' **אברהם אהרן יודעלאוויץ**, רב הכולל לאגה"ק דבויאַרק מחבר ספרי **שו"ת בית אב** וספרי **דרש אב** וכו'.

תשובת הרב הגאון דקיאב על מה שהשבתי עליו בסיומא דפיסקא בדין חליצה ע"י שליח.

סע"ה א"ח שבועות תרפ"ו קיאב.

כבוד רב האי גאון רבן של כל בני הגולה נאמעריקה עתיר נכסין עתיר פומבי אריה לתקנת בנות ישראל וכו' הרב ר' אברהם אהרן יודעלאוויץ שליט"א.

הרב מוואַרשילאַווקא כתב לי כי כת"ר מתמה עלי בענין דרישתי בנוגע לחליצה מרחוק שיהיה דוקא ע"י פועלת ומקשה ממנ"פ אם חליצה מצוה שבנופה לא תועיל סברת יד פועל כיד בעה"ב דמי דאטו אם הפועל יניח תפילין וכו' ועל אשר דרשתי דהשכורה תקרא ג"כ בב"ד הינם מאן יבמי תמה וכתב שמביא לידי ניחוך דא"כ יהיה יוצא בה מצות יבום, ועל תמיהתו הראשונה אמינא לכת"ר דלא סיימוה קמיה אמנם בגון שכמותו ירבו בישראל כיוון לפרטים אחדים מסברותיי מדעת עצמו אבל אפס קצהו, וע"כ אני שולח לו קונטרסי ויוכח שגם

אני

אני לא אחשוב החליצה לחנוה שנגופה ורק כדי ללאת מחשש מילי לא ממסרן לשליח שהעיר הגאון רנה"ר שהוא אלינא דמהרי"ט לפי פירושם של החולקים עליו כמבואר אצלי נאות י"ב ומפני המבואר שם נאות י"ד שסוף סוף לא נאחר מפורש בני פועל לאסור נשוס מקוס ושם הרבה סברות לחלק בין שליח לפועל וברבות ד' יחנא מרבוע, אך בתמיהתו הב' לא ירדתי לסוף דעתו איזה דמיון מצא כת"ר בין הקריאה והיבום, בודאי יבוע לכת"ר תשובת הח"ל סי' ע"ז דכ"ף הדמיון אינו מחש, ואילו מיומא ל"ז ושאר מקומות בחז"ל ואני הפעוט העירותי כן בס מב"ח ל"ט ע"א כשבויין ולא שבויין מחש עיי"ש ולא"כ מה שהוא עושה רק בכח הגוף בקריאה בזה פועל כבופו שסוף סוף פועלת דידה בלה מכחה ולא כן היבום שהוא בגופה מחש ואפילו בימא דבגופו מחש בכל זה לא שייך יבום, אדא דכח יד פועל הוא רק על פעולה ולא על יבום דאשה קרקע עולם, ובגית שהמעלותא דפועל נגד שליח הוא שכח השליח הוא רק בגיווי בחשב כאלו עשה כיון שיש חזקה שליח עושה שליחותו שהבורא יתב' הטביע כן בטבע בריותיו שהגיווי הזה יגמור הפעולה ולכן בדבר עבירה שאין חזקה שליח יעשה השליחות בחמת אין שליח וזה הסביר לן רב סמא בבא מציעא י' ע"ב דפליג בין אי בעי עביד לאי בעי לא עביד דלכאורה כל שליח אי בעי לא עביד אבל היא הבותבת בכל מקום בטבע בריותו ליעבד ורק בדבר עבירה אפשר לא בעי ולא עביד, וכח הפועל לא בדבע הגווי כי אם בשעת הפעולה דפעולתו כפעולת רבונו. ובקונטרסי יחליץ שאני אולא אליו נאות י"ד יבואר שלכן אין זה מאחר זמן אלות הפעולה כי בחשבת ע"ב הבעה"ב בשעת הפעולה מפני שזה יותר ברור מסתם שליחות שכחו רק מחמת חזקה הב"ל, ובכן אלו יבויר שבם פעולת פועל אינה ברורה שתעשה ודאי שבם פועל לא מהני וא"כ בפעולה הבעשית דוקא ע"י שבים וספק אם השני יזדקק לזה בם פעולת פועל אינה ברורה ולא עדיפא מפעולת שליח היכי שאינה ברורה דמה לי אי בעי הוא לא עביד ומה לי אם בעי אחר לא עביד בם הוא, וא"כ בינוס שבריכין השתתפות הינם בפעולה, ודאי שלא יועיל בם כח יד פועל וק"ל, וכ"ז ע"פ סברא עיונית, אבל פשוט יותר ואמת יותר שלהקים שם לאחיו אי אפשר כי אם ע"י העולם כמנהגו, שכולי עלמא דלאו דינא בתירי יקראו הגולד על שם אחיו, ולא כן בהולד מהינם בן להפועלת, שלעולם לא לאחיו יהיה הזרע אע"פ שעל פי דרכי הליחוד אפשר היה להוכיח שבם זה בחשב על שם אחיו. ואחרי כל אלה בסור הבייחוס הלא ברויח הרבה ע"י הקריאה שבית בב"ד הינם, דלהרמב"ן שהקריאה היא בזירת הכתוב כבקונטרסי אות ט"ו מי יודע טעם לבזירת הכתוב ואולי בריכה להיות דוקא בשעה שעסוקין במעשה החליצה וכה"ג מצינו בינמות דף ק"ו שהקריאה קמייתא מועלת בם אחר החליצה ומה טעם לה אם לא בימא שבבזירת הכתוב אין משביחין על הטעם, וגם בלאת חובת ועלתה שהיא לקובלבא על הינם שיינם או יפטר. יותר מובן שהוא בפניו בחזני בית דינו, שבאתת מה שדימה המהרש"ם שם לקריאת הבכורים לדעת הרשב"ם, אין עולה יפה ששם הקריאה לפני ד' ומלא כל הארץ כבודו והכא לפשט השו"ע בס"ח סי' קס"ט סעי ב' ופס"ח סעי' ס"ח שבריך שיבין הינם דברי הינמה בריך להיות דוקא בני"ד שהינם עומד. הוא אשר אמרתי שטוב כי מוסף על מה שתקרא הינמה בב"ד שבעירה מאן ינמי פב"פ וכו' תאמר השכורה בני"ד הינם אשר רבותה פקדה לקרות ע"י הקראת ב"ד בזה הלשון מאן ינמי וכו' וזה מוטעם לא פחות מקריאת ככה יעשה אלא בשעת החליצה ע"י הקדמת שיהה מעבין החליצה כבמהרש"ם ובעיקר הדבר יבבך ד' חילו לאורייתא ויטיב בם לטובים בית דינו אשר הבטרפו עתו כי הראו בעצמם לקיים מצות לא תבורו ולא יחושו לקבאים שבמקריס כאלה פוגעים וכבר הרבינו לב אלחנה בוואריסיל ועכשיו תותרבה כמה וכמה עבונות ע"י הוראתו, ובמדיאתנו כמה רבבים שמחים על המקרה הזה וע"פ הסכמתו כבר שלחנו הרשאה מינמה מפראלס־קורלוו (והאריך בשבח מבוה זו) והמקום יאריך ימי כת"ר ויפות שלוס לכל הגלויס אליו כברכת מכבדו ומוקירו כערכו הרב.

יהושע חיים בלא"א הרב ר' זכריה מעבדל ז"ל מטוסלוו, רב בקילא פאדאלא.

תשובתי להרב הג"ל

נעתק"י ד"ב תמוז דהלי שתא תרפ"ו.

שפעת חיים ושלום וברכה משמי מעונים, למעמיק בראשונים ואחרונים ה"ה הרב הגאון מפורסם לתהלה בניתו יהיה לעולם שמחה וגילה, כבוד מ"ר יהושע חיים בהרב הגאון ר' זכריה מענדל ז"ל מטוסלאו שליט"א רב דקיאב יצ"ו.

תשובה לאחדשה"ט ושתה"ר הנה מכתבו ותשובותיו הגיעוני בזמן אשר הייתי חולה ל"ע בעיני השמאלית זה יותר מעשרה שבועות ות"ל כי זיכני ד' בחסדו אשר אור עיני הוא אתי ואקוה לד' המאיר לאישון בת עין כי עוד בלילה שבועות אוכל להבות בספר כמקדם, ולעת כזאת אשר קצת הוטב מצבי לקחתי עטי בעתי להשיב לכבודו וראשונה אבואה על מכתבו אלי מש"כ לתמוה עלי דאיזה דמיון מצאתי לומר דא"כ בפועל האשה יהיה היבם יוצא בה נמי מצות יבום דכ"ף הדמיון איבו מחש והוסיף להח"ב הגמ' דב"מ כשבויין ולא שבויין מחש. הנה כבר ת"ל זכיתי אני בגמ' זו ובדפסה בספרי שו"ת בית אב מחישאי סי' רס"ב האומנם בעיקר השבתי על כת"ר הנה אנכי שמרתי עטי וכתבתי כמדומני דזה מביא לידי ביאוך ולא האלטתי הדבר וגם זה הוא לא מטעמיה דמר דמש"כ מר דכח יד פועל הוא רק על פעולה ולא על יבום דאשה קרקע עולם, זה שגגה דלהתוס' בסנהדרין (ע"ד:) וכתובות (ב':) מהני הסברא דקרקע עולם לענין דלא ניחא תהרג ולא תענוד וזהו הכל בגיאת אונס וכן מפורש בהגהות רלה"ח בב"ק (ל"ב.) דזהו דוקא בגיאת אונס אבל גיאה בראון היא עושה מעשה דהא חיינת הטאת ומלקות.

ומש"כ עוד המעליותא דשליח אינו כמו פועל דכח שליח הוא רק מחמת חזקה שליח עושה שליחותו ובשעת הציווי נחשב כאלו עשה, כיון שיש חזקה דשליח יעשה שליחותו דכן הטביע הבורא ב"ה בטבע בריותיו והציווי הזה בומר הפעולה ולכן בדבר עבירה שאין חזקה ששליח יעשה השליחות נאמת אין שליח ובכן אלו יצוייר שבם פעולת פועל אינה ברורה שתיעשה כבון בפעולה הבעבית ע"י שבים מה לי אי בעי הוא לא עביד כמו בעבירה, ומה לי אי בעי אחר לא עביד וכבון בינוס דאיכא השתתפות היבם. והנה זהו הכל סברת הכרם ומתוך סתימת פירש"י והבנת רבותינו בעלי התוס' נראה דלא ס"ל סבי דהא לסברא זו דשלוחו ש"א כמותו הוא מטעם חזקה שליח עושה שליחותו ליתא קושיות התוס' בקדושין (מ"ה:) ד"ה מה. דבגמרא אמרו אלא הא דתבן האומר לשלוחו לא תתרום וכו' תרומתו תרומה, מבלן וכי תימא דילף מבירושין מה לבירושין שכן יבבן חול, והקשו בתוס' למה לא דחי דמה לבירושין שכן יבבן בעל כרחו כדדחי לעיל, ולפוס סברא הב"ל קושיות התוס' לק"מ דאם רצה לילף קידושין מבירושין דמהבי שליח ושלוחו ש"א כמותו שפיר דחי מה לבירושין שכן יבבן בעל כרחו וא"כ לא תליא בדאידך כלל ושפיר אמרי' בזה חזקה שליח עושה שליחותו ואמרי' בזה שפיר שלוחו ש"א כמותו, אבל בקדושין בבריך דעתה א"כ ליבא למיתר בה חזקה שליח עושה שליחותו, דבקדושין אין זה חזקה בבורה דאין ביד השליח לקדשה ע"כ. שמא לא תתרבה כמש"כ התוס' בביטין (ס"ד.) ד"ה אסור, ובבו"ב קמא תאה"ע סי' ב', והילכך לא מהבי שליחות, ויתיישב בזה בם קושיות התוס' שם ד"ה שכן יבבן במחשבה, דהקשו דקדושין הוו אתו מתרומה ובירושין דכי פרבת מה לבירושין שכן יבבן בע"כ תאמר תרומה יוכיח ולהב"ל דפירוש יבבן בע"כ היינו דתו אינו תלוי ביד אחר לבמור הענין ומחילא י"ל בזה בם חזקה שליח עושה שליחותו דכן הטביע הבורא ב"ה בטבע בריותיו א"כ הא ליבא למיתר כלל תרומה יוכיח דהא שם אינו תלוי ביד אחר, ומוכרח מזה דהתוס' דהקשו קושייתם לא ס"ל הכי כמ"ש מר דבאמת הרבבה זו שלוחו ש"א כמותו עם חזקה שליח עושה שליחותו הוא הרבבת שבי ענינים הרחוקים זה מזה, חזקה שליח ע"ש בביטין (ס"ד:) אמרו דזהו רק לחומרא ולא לקולא בדאורייתא, וכן פסק הרמב"ם פ' י"ב מה' בירושין הל' י"ב וכן בתרומות פ"ד הל' ו' שאין אומרים באיסורים חזקה שליח ע"ש להקל אלא להחמיר ושלוחו ש"א כמותו הוא בם להקל, ומוכרח דאינו כלל מטעם חזקה הב"ל, ועוד הרי חזקה מהבי רק לשעבר ולא להבא כמו שמא מת לא חייבינן ושמא יתות חייבינן ואין מעמידין אותו על חזקת חיים כלל ופרישה סמוך לוסת הוא רק מדרבנן ולא אמרי' חזקה אורח בזמבו יבא דיהיה חובת פרישה מדאורייתא כמש"כ הבו"ב ואלו שלוחו ש"א כמותו הוא לבתחלה מן התורה בם על להבא ואם כדברי מר יהיה חזקה מהבי מן התורה בם על להבא דהא שלוחו ש"א כמותו הוא מטעם חזקה דשליח יעשה שליחותו. ועוד לדברי מר היכא דהיבם הבטיח לבי"ד להיות בחלן משלוחה של האשה הרי יש לבו להעמיד את החולן על חזקת

כשרותו

כשרותו שלא יתחרט דחזקה מהני גם על להבא ושארית ישראל לא ידברו כזב ונפרט להתחרט מתנוה וא"כ הוי ודאי עניד ולא צריכין שהשליח יהיה בתור פועל כלל דהא בכל חליצה מסתמא כבר שמעו הב"ד ממנו אם יתן חליצה או לא וכיון שאמר שיחלוץ הרי נמנוה יש לנו לומר דודאי עניד ונסמוך על חזקת כשרות דמהני להבא לפוס שיטתיה דמר שיחיה.

גם מש"כ מר דפשוט יותר לאמת שלהקים שם לאחיו בישראל אי אפשר כי אם ע"י העולם כמנהגו שכולי עלמא דלאו דינא גמירי יקראו הגולד על שם אחיו ולא כן בהולד מהיבם בן להפועלת של הינמה שלעולם לא לאחיו יהיה הזרע אע"פ שעל פי דרכי הלימוד אפשר היה להוכיח שגם זה נחשב על שם אחיו לע"ד גם בזה י"ל כי בכל ינמה שנתינמה לא יהיה נקרא הבן על שם אחיו המת זולתי כאשר יספרו עוד כי היא ינמה ולקחה זה להקים לאחיו שם בישראל כי הבן הנולד מינמה הוא הקמת שם להמת וא"כ אפשר דגם אם יספרו כי זה הבן הנולד מהאיש הזה הוא לאשר האשה הזאת היתה בדין פועלת להינמה להתיבם ונחשבת כאלו הינמה עצמה הולידה אותו והוא הקמת שם להמת, יהיה ג"כ בזה הקמת שם לאחיו, ומה זה שאמר כי ע"י הינמה יהיה ע"י העולם כמנהגו נוהג שכולי עלמא דלאו דינא גמירי יקראו הגולד על שם אחיו בנאמת אין זה ע"י העולם כמנהגו כלל והאנשים דלאו דינא גמירי לעולם לא יקראו הגולד על שם אחיו רק כאשר יהיה נודע להם סיבת נשואין שלהם וכן הרי יתכן בנשואי הפועלת של האשה הינמה אם יספרו להם, והאמת כי ענין הקמת השם אינו תלוי כלל לפי בני אדם רק בשמים מתעל הוא הקמת השם כידוע ולכן אם ע"פ דרכי הלימוד יהיה זה נחשב לבן הינמה מטעם שלוחה ש"א כמותה ויד פועל כיד בעלת הבית א"כ אפשר ואפשר דהוא הקמת שם להמת ואין מקום לדברי מר.

וגם מש"כ דלפוס שיטתיה גרויא הרבה ע"י קריאת הפועלת מאן ינמי דלהרמב"ן הקריאה היא בגזירת הכתוב ומי יודע טעם לגזירת הכתוב ואולי צריכה להיות דוקא בשעה שעסוקין במעשה החליצה, אני אומר דגם עתה לא יתוקן זה דמי יודע טעם לגזירת הכתוב אולי צריכה להיות דוקא מהינמה בעצמה באותה שעה ממש אינרא דכל זה היה מקום לפקפק על דברי מר כפי אשר כתב לי הרב מוואַרשילאַווקי בקצרה ודמיתי כי כת"ר יחפוץ אשר רק האשה השכורה הפועלת תאמר לפני בי"ד מאן ינמי ואולם עתה במכתבו ותשובתו רואה אנכי אשר גם כ"ג כותב כי הינמה בעצמה תאמר לפני הבי"ד בעירה מאן ינמי פב"פ שבעיר פלונית להקים לאחיו וגו' והאשה השכורה תאמר עוד הפעם שנית כי בפקודת רבותה פלונית בת פלוני אשר מת איש פב"פ היא אומרת מאן ינמי וכו' בשעת החליצה וא"כ הוא רק לרווחא דמילתא שתאמר הדברים בפני הבית א"כ הא אין כאן חשש מידי וגם אנכי כתבתי להרב מוואַרשילאַווקא שיעשה כן. והנני ידידו דו"ש ומברכו בכל חותתי ברכות כחפצו.

נאום הק' **אברהם אהרן יודעלאָוויץ** רב הכולל לאגה"ק דגוילרק.

תשובת הרב מקיאב

בעה"ש חמשה עשר בחב תרפ"ו, קילב.

המאיר לארץ ולדרים, בתשובותיו המאירים ומזהירים, סיני ועוקר הרים, חונן בחכמה חבורים, הרב הגאון רשכבה"ג בבוילרק ה"ה הרב אברהם אהרן יודעלאוויץ, שלום.

נתכבדתי בקבלת יקרתו מן יום כ"ב תמוז, והנה תשובתו דמר כדי לקיים תפיסתו **לא** שוסבר לי שכתבתי אני דלהכי לא שייך בינוס יד פועל דאשה קרקע עולם וכתב מו"ר שזהו שגגה דלהתוס' בסנהדרין וכתובות הוא רק לענין יהרג ולא תעבור. והאמת שם לא מצאתי מאותה רק מה שהביא מר מהגאון רבה"ח ב"ק ל"ב, אבל אין מזה תפיסה כי מי סני לן פשט הגמ' והתוס' שם דהיא מחמת הבאה ואי משום הא לא אירא דהא בנמנוה אמרינן לאו ליהנות נתנו, ורק בעבירה בגזירת הכתוב הנפשות השעות שהבאתה מבטרפת למעשה אך אי קשיא הא קשיא מתוס' ע"ז (נ"ד.) ד"ה מתקיף שם מפורש דאלו ברצון לא שייך קרקע עולם, וכן משמע שם בתוס' ד"ה כגון

שאנסוהו

שלנסוהו, שלא כפף גרגון לפי' ע"י לחר שהוא לא עשה כלום נחשב לו מעשה, ומזה לכאורה יש תפיסה עלי, אבל נלחת כשנעמיק בזה נמצא שיש לחלק ההתם בלישורי גילה כיון שיש רגון הנלחה מלטרפת וכלן בינום הלא לחרתי שכיון שהוא מלוה לא נחשבה הנלחה כלום ובהשתחויה ודלי שם ליסור ההשתחויה לחד שזה שכפפו רגה שישתחוה חה שנתרגה התרגה להשתחויה, אבל בינום למה יגטרף רגוגה הן פעולת הנועל והנעלת שונות כמנואר בהשמטה לשיטה מקובלת כריתות דף ג' שזה נועל וזלת נעלת ולין רגוגה להיות נעלת מלטרפת למעשהו להיות נועל ושפיר לחרי' שוב לשה קרקע עולם

וד"ל כי קנרתי מפני החפזון מלפס הפנלי.

ואשר תפסני נסנרא שלחרתי ששלוחו ש"ל כמותו הוא מפני שיש נטנע ששליח עושה שליחותו סנרת הכרס ע"ז לחינא ומי סניל סנרתי סוף סוף תירלתי בזה היטב שיטת רב סמא בב"מ (יו"ד:) ובלחת יש נסנרא זו לתרן כמה מקומות כמו למשל דעת הריב"ש מובא בלה"ע סי' ק"מ ששליח קבלה שעשלו הבעל שליח הולכה שלע"פ שחזר ועשלו שליח קבלה לא מועיל כפי המבואר בתשובה והט"ז הקשה עליו דלמה לא יועיל. ולפוס סנרתי ניחא שכל עיקר שליחות הוא מפני שחזקה דעושה שליחותיה וזה שכבר חזר משליחותיה לקבלה פסק כח שליחותה והוא כבר עביד בכח בחירתו דע"ז לחריבן לי בעי עביד לי לא בעי לא עביד ולא מפני שליחות כיון שלין זה כבר בהכרח הטבעי, ובהכי ניחא פסק הרמב"ם בפ"ו מבירושין דפסול לעדות מד"ת פסול להיות שליח להולכה שתמהו עליו הרשב"א והר"ן והה"מ מפני מה לא יועיל שיתסור לה בפני עדים, אבל לסנרתי ניחא שלים לבר כזה לין הימנותא ביה ובשעת המינוי לבו מסופקים לם יעשה שליחותיה ולכן לע"פ שיעשה לח"כ לין זה בהכרח לבלו מכח המשלח ובדרך כלל כמה מקומות ושיטות מתישבים בסנרא זו ולין להשבה סנרת הכרס לך מה שהקשה דהא חזקה זו לין לומרים כי לם לחומרא ולא לקולא בדאורייתא ע"ז לחינא דהא לאו מילתא דפשיטא, יעיין בגו"ב קמא לה"ע סי' ב' ולא עוד אלא שזה הוא רק בספק לם עשה וזה נוגע לליסור לאפוקי מלחזה חזקה ע"ז לחריבן כך לדעת הסוברים כן. אבל לבי משתעי בהטבע בשעת קבלת השליחות שע"ז הטבע סמך משפט התורה לפסוק דשלוחו ש"ל כמותו ודעת כת"ר בזה לחזל בתר ליפכא דחזקה זה כחה רק לשעבר ולא להבא ומשוה לה לשמא יעבר דלא מוקמינן לחזקת חיב וע"ז לבי מתמה הלם בעלם מהד"ב שכל רז בחילי דאורייתא לא בעלם מלתו דברי התה"ד סי' ר"ז בשם לו"ז דחזקה כזלת שביל מחזקה שמוקמינן בחה שהיה מקודם שחזקה כזו נחשבת לחזקה שלינה פוסקת וד"ל, ומה שהקשה בסנרא שכתבתי מהעולם כמנהגו ודלי לין דומה שמנהג העולם עוד קודם קבלת התורה היה כן כבודע מיהודה לבל בתורת פועל שבתחדש ע"פ התורה ודלי לא יחלא רגון התורה ודי בב"ז כיון שלרווחא דחילתא הסכים לדעתי ולין עוד בפ"מ לדינא וכו' וכו' ובזה לסיים בלומר שלוס ובברכה ירפלהו ד' ויביב לו מלור עיניו הבדולחים כי בלורו ברלה לור ויתברך בכוח"ט, המחכה לתשובתו הרמתה

הק' **יהושע חיים** בלא"ל הרר"מ ז"ל מטוסלוו.

וזה שהשבתי לו מש"כ לייבב השבתי עליו דהא דקרקע עולם לא מהני רק לענין יהרג ולא יעבור וזהו בגיאה בלוכם ולא ברגון וכמ"ש הבלון רגה"ח וע"ז טען דבתוס' לימו מפורש זה, הבה מעודי לבכי מפרש כן דברי התוס' וד"ז לימו צריך כלל לרלויה לבשון הבמ' שם בסנהד' לסתר קרקע עולם היתה ולא בקבה לשה קרקע עולם מוכח הכי דלימו בכל הבילות רק בגיאה כמו ביאת לסתר שהיתה לבוסה וביד רמה לסנהדרין כתב וז"ל לסתר קרקע עולם הוא שהכל עושין בה מעשה בעל כרחו והוא לימו עושה כלום לף לסתר לא היתה עושה שום מעשה אלא הוא היה עושה בה מעשה בעל כרחה עכ"ל, הרי דמפרש דזהו בגיאת לוכם דוקא ודוחק לפרש הבמ' דהכל הוא משום הבלה כפשטיות הבמ' והתוס' בב"ק כי הוא דבר קשה לומר דבגיאה ברגון ליכא בה שום מעשה כלל ולע"ד כוונת הבמ' והתוס' בב"ק שם היינו דמבל הבלתה לי לפשר לומר דלינה עושה שום מעשה ולהכי כתבה תורה העושות דמשום דליכא הבלה לתרווייהו מסתמא בם היא עושה מעשה והוי מעשה זוטא בבד הבועל אבל היא עושה מעשה ממש דלהכי חייבה רחמבא מלקות וחטאת ולא משום הבלה לחוד כמו שהבין מר.

וגם מה שכתב כ"ת דלי משום הבלה הוא לא קשיא עליו מידי דזהו בעבירה בזירת הכתוב דהוי מעשה אבל בתלוה הא לחרי' מצות לאו להבות בתנו עכ"ד, ולא ידענא מלי סח דרק לענין קיום המצוה שתהיה הבהא

הגאה אחרי' מצות לאו ליהנות נתנו אבל אי מתהני נופיה נהדי קיום המצוה שלא יהיה הגאה הגוף נחשבת הגאה נזה ידוע הפלוגתא דרשב"א ור"ן נגדרים (ט"ו:) וגם להרשב"א מע"ב דסובר דהגאת הגוף נטלה לגבי המצוה ולא מקריא הגאה זהו הכל נחדא נופא דלה הוא ההגאה ואיהי מקיימת המצוה ונזה שייך לומר דהגאת הגוף נטלה לגבי המצוה אבל הכא נשלוחה דהשכורה תתיבס ותהיה לה ההגאה והיבמה האחיתית תקיים המצוה הכה נזה לא שייך כלל לומר דהגאת הגוף של השכורה נטלה לגבי המצוה של היבמה וגם י"ל דכמו דגם למד"א יש שליח לד"ע מודה בגא ונעול את הערוה דלא אחרינן זה נהנה וזה מתחייב ה"ב לא אחרי' זה נהנה וזה יהיה יוצא ידי חובת המצוה וכ"כ הח"ם בגאה"ע ח"ב סי' ג' והוא שכתבתי בתשובתי וכמדומני דזה מניא לידי ניחוך דא"כ יהיה יוצא בה מצות יבום ולא החלטתי הדבר דיהיה יוצא בה מצות יבום דזה לא ניתן כלל להאמר מטעמים הנ"ל ולא מטעמיה דמר וגם מש"כ מר דהגאתה מצטרפת למעשה הבה לשונו זה הוא מבומבס בעיני, דכיון דליכא בהאשה שום מעשה לא שייך לשון צירוף וכגראה דמר חושב שמצטרפת למעשה הבועל והא ודאי ליתא כלל, ואין להאריך.

גם מש"כ מר לחזק דבריו דשלוחו ש"א כמותו הוא מטעם חזקה שליח עושה שליחותו וכתב לייסב בזה דברי הריב"ש ופסק הרמב"ם בפ"ו מבירושין, מה לעשה כי בעיני לבם מתקבלים על הלב דמש"כ בדברי הריב"ש דכיון דחזר משליחותו לקבלה פסק כח שליחותה והוא כבר עביד בכח בחירתו דע"ז אחרי אי בעי לא עביד וכו' לא ידענא והלא גם תרא"ש ידע השליח דתליא הדבר אם הבעל ירצה לאסור לו הבע בבדר שליחות לקבלה ואלי רצה דחזר ועבד בכח בחירתו דלא יהיה מהני חזרת הבעל וגם מש"כ בישוב שיטת הרמב"ם דאין היתבותיה ביה, הוא דבר תיאה דכיון דכן הטביע הבורא ב"ה בטבע בריותיו שיהיה השליח עושה שליחותו למה ניחא דאיהו לא יעשה כטבע הבריאה וכי משום דהוא פסול לעדות מה"ת לא יעשה ג"כ מה שהוא בטבע כל אדם.

ועל מה שכתבתי דחזקה שליח עושה שליחותו אין אומרים כ"א לאומרא ולא לקולא בדאורייתא השיב מר דדעת הגו"ב איבו כן בשיטת הרמב"ם, ואני אומר ומה בכך הלא דעת המל"מ ומהרי"ט אלבאזי בס' קה"י הוא כמו שכתבתי ומוכח מהם דאי אפשר לומר כדברי מר. ומאי דאבכי השוותי חזקה זו דשליח ע"ב לכל חזקה דמהני רק לשעבר ולא להבא כמו דשמא מת לא חייבינן דמוקמינן אותו אחזקת חיים ושמא ימות חייבינן וע"ז תמה דבעלם מחני דברי התה"ד, לא ידענא בעניי הלא אין זה העלמה ותימה כלל דגם בחזקה דאינה פוסקת הרי לא בן התה"ד רק לשעבר לענין סבלונות שכבר שלא בזה כתב דשלות סבלונות תשבא ברורה כחזקה שאינה פוסקת שהיא בלה מכח הרוב כמו החזקה אין עדים חותמים על השטר אא"כ נעשה בדול וכן חזקה אין אדם פורע בבו זמניה וחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות דכל הני חזקות בלים מכח הרוב כלומר רוב בני אדם אין עושין אלא בענין זה אפילו בדיני נפשות סמכינן אחזקה כה"ג וחזקה הפוסקת כבון אשה זו בחזקת פנויה עומדת לו בחזקת אשת איש עומדת, וה"ב אית לן למימר דכל השולא סבלונות אחרי שידוכין הואיל וכן דרך חיתוניס ודאי בתורת קדושין שלא ואבן סהדי כאלו קידשה בפניבו ולא בעי עדים על הקדושין ואע"ב דבעלמא אפילו פי' להדיא לבם קדושין בלא עדים לא מהבי אפילו שביהם תודים שאני התם דליכא למימר אבן סהדי אבל הכא איכא למימר אבן סהדי ומהבי שפיר וכו' וא"כ מבואר דגם התה"ד לא בן אלא בחילתא דלשעבר ולא על להבא. ומה רואה לומר דחזקה שאינה פוסקת יהיה מהבי בם על להבא ואין לו עוד ראיה ע"ז, ומש"כ לחזק דבריו מהעולם כמהבגו דענין הינוס היה בהוב בם קודם ח"ת מה בכך אבל לעולם צריך להביא זה תמיד לחבן דבעי למידע ואם לא יבידו לא יהיה ביכר כי זהו הקמת שם לאחיו המת א"כ הרי ה"ב בשכורה אם ניחא דהוי מחש כמו הינמה משום דיד פועל כיד בעה"ב היה אפשר הקמת שם להביד לאבן דבעי למידע ויהיה בזה הקמת שם לאחיו — ואין להאריך כי דברי פשוטים וברורים בעיני בס"ד.

ובעה"ח בלוס הק' **אברהם אהרן יודעלאוויץ.**

קונטרס

קונטרס יחליץ

מהרב הגאון יהושע חיים נ״י בן הרב הגאון ר׳ זכריה מענדל ז״ל מטוסאָוו רב דק״ק קיאב, פאדאל.

בדבר נגות ישראל האומללות הזקוקות לינמיהן שנמדינת היס וגזירת המלכיות סגרה שערי ארצותיהן לפניהן ורבות נגות עשו חיל ותקרבנה חייהן להיות צרורות נאלמנותן כל ימיהן ויש אשר לא יכלו לעמוד בנסיון וקלקלו לעצמן וגם לאחרות לעבור דין החליצה אפילו שלא במקום עינון, וכה תגדל הפרצה לדאגינו מעת לעת עד שארבות נעשה הדבר להיתר ואפילו הכשרות התחילו ללבלב על דברי חכמים נאחרן וכי אלה דרכי נועם? ראיתי ושמתי אל לבי שכבר היה לעולמים במקרה אחד שינמה מאדעסא היתה זקוקה לינם מפאדטלאנד נקלה אמעריקה והרב הגאון מאדעסא עשה מעשה עפ״י הספר יד שלמה מהרה״נ ר׳ שלמה הילל דיין דק״ק וארשא להתיר חליצה ע״י שליח דידה, ושאל ע״ז את הרה״נ מבערזאן אם טוב הורה, והרה״ג מבערזאן אף כי פקפק בהיתר זה עכ״ז הסכים באחרונה להיתר בדיענד כמובא בספרו הבהיר שו״ת מהרש״ם ח״א סי׳ י״ד, ומביא שם גם מה שהרב הקדוש מסאל־כאטשאוו חפץ לסתור ההיתר וגם מה שהרב מסירעאנק חזא ביה תיהו ותירץ סתירותיהם בתירוצים מספיקים בכ״ז חזר מהסכמתו להיתר כנראה כדי להפיס דעת המערערים שהיו בשעתם מנהיגי כמה אלפים מישראל מדהדפיס שתי התשובות וההדפסה היתה אחר החזרה, וגם את התשובה שחוזר בה נכתבה להרב הק׳ הנ״ל ולא שלחה אליו כאשר מעיר שם בשעת ההדפסה בסופה ואות הוא שלא רצה שיפרסמו החזרה בלא התשובה שמתרץ בחמת כל דבריו ומה שהצריך בתשובה הראשונה הסכמת רבנים ודאי דיש לחשוב דעתו להיתר ורק מפני הטענה כתב כן ועי׳ בס׳ סדרי טהרה סי׳ ק״ן ס״ק נ״ב דמייתי הוראת הרב מעיל צדקה להיתר ומסיים בזה״ל, ואף שסיים שם הבני כותב דברי להלכה ולא למעשה עד שיסכימו עמי מבעלי הוראה המפורסמים ת״מ דבריו נכונים מילתא בטעמא ואין כאן מקום להחמיר וכו׳ עיי״ש הרי מפורש דבהאי גוונא אפשר לחשוב את הרה״ג דבערזאן לשר המסכים להיתר ואם בשעתו כבר יצאה הוראה זו בהיומא ק״ו בן בנו של ק״ו שבשעת חירום זאת היו הרבנים דרב גונרייהו מתירים לכתחלה, ובכן פניתי ללמוד הלכה זו וגם ב״ג הרב המנוח ר״ג ווייסבלאט ל״ע שהיה בעל הוראה מצויין התעורר על פי לעיין בזה ושניהו כתבנו תשובות להתיר אך תשובתי אחר שהיתה לעיני רבנים מובהקים ושבחוה בחבה ע״י ידידי הרה״ג מסמילאוויטש בקחתו אותה להראותה להרה״ג הרר״א ז״ל ממינסק טרם הביאה לידי הבדול, ותשובת ב״ג הנ״ל אעתיק כמי בזה בשולי מכתבי ולא אפלפל ביחוד בדבריו שאחרי תשובתי בעזה״ש אין צריכין עוד לדידיה ורק הבאתיו למען ידעו שכבר בא הסכמת שלשת גדולי הוראה לעשות חליצה ע״י שליח האשה, ואנכי ב״ה חדשתי שאפשר לעשות החליצה ע״י פועל דידה שע״ז לא בא ערעור מעולם ובכן אני מביא את דברי שבית בתוספות מרובה על הגליון ואת הבי״ת אבקש עזר שלא אכשל ח״ו בדבר הלכה.

(א) הנה ראשית דברי להוציא מלבם של טועים שאיסור חליצה ע״י שליח גמרא גמירי לה, מש״ס ערוך כתובות (ע״ד.) בגידן אחוליה אחליה לתבאה דהא כללא רבא כיילי לן הרשב״א בחידושיו לבדרים (דף פ״ח) דהיכא דלאו דוכתא דהאי דינא אין למילף מיניה ומובאים דבריו בהה״מ פ״ב דזכיה ומתנה הי״ב. והרמב״ן בחלחמותיו ברים פ׳ הנזקין שדרך התלמוד בכל מקום שאינו מש לפתר דבריו שלא במקום עיקרו וכן מובא באחרונים בשם הרבב״ז ח״ב קונן ג׳. דסוגיא שלא בדוכתא לא חייבינן לה דלא דקו בה כולי האי ובאמת הסברא נותנת כי דין חדש כזה משונה מכל התורה דלא ניחא בחליצה שלוחו ב״א כמותו צריך היה להאחר מפורש ביחוד בהסכתא דעסקא בה ולא דרך אגב בהסכתא אחרת ואליביה דהרמב״ם בפ״ו מה׳ אישות אין הדין העיקרי

העיקרי שם נעלמו אליבא דהלכתא ולאתיגן עלה הוא רק נכח הכללים המוזכרים בפוסקים בדרך כלל בדיני שליחות במצוה ולפי משום הא ביתי ספרי דרבנן ונחזי לת אשר ידונר בהם ורואה זה מצאתי בס' עטרת צבי למהרל"ה חיות שמביא חקירה זו בשם הג' הר' נער אופענהיים איך שיפה דייק בליבניה וכתב בזה"ל, ומ"ת לא מצינו שהאשה תעשה שליח לאחר לחלוץ, הרי שבא רק מכח לא מצינו שאפשר לומר ע"ז לא ראינו אינו ראיה ולא בא נכח איזה דין מפורש להיפוך, והנה נשמע מה נפי רבנן דעסקי בשמעתא זו דשליחות במצוה.

(ב) והנה הראשון אשר לן בעמק הלכה זו הוא התוס' רי"ד בפ"ב דקדושין מובאים דברי בקנה"ח בסי' קפ"ב בזה"ל, יש מקשים א"כ לכל מצוה יתיל השליח ויאמר אדם לחבירו שב בסוכה עבורי, הא תפילין עבורי ולאו מילתא היא שהמצוה שחייבו המקום לעשות בגופו האיך יפטר הוא ע"י שלוחו והוא לא עשה כלום ולפי בגירושין וקידושין מהני כי הוא המגרש ולא השליח שכותב הגט אבא פלוני פטרית פלונית וכן מי האשה לחי מקודשת כי אם לו וכן בתרומה הוא נותן התרומה מפירותיו וכן בפסח הוא אוכל ועל שמו ישחט ויזרק הדם אבל בסוכה ה"כ יכול לומר לשלוחו עשה לי סוכה והוא יושב בה, אבל אם ישב בה חבירו לא קיים הוא כלום, וכן ציצית וכל המצות, עכ"ל.

ובביאור דברי התוס' רי"ד הבין הרב בית אפרים בחלק חו"מ סי' ס"ז את כוונת הרב בקנה"ח בסי' בפ"ב שאפילו היכא דהוה עשיה אין שייך בשליח דהבריעותא היא פרטיות הגוף ורק בגוונא שיש איזה ענין השייך לגוף הפרטי בין ע"י זכרון שמו מפורש בחלק אחד מהמעשה כמו השמות בגיטין או ע"י התולאות שאחרי המעשה כמו בקדושין שהיא אשתו והוא דר עמה ובשחיטת הפסח שהוא האוכל אחר מעשה השחיטה ובתרומה שהוא חמון שלו אבל אם אין עוד שייכות מענין אלה כמו בכיסוי הדם אע"פ שהוא מעשה ובמצוה שעל האב למול אי אפשר ע"י שליח אע"פ שהוא מעשה אבל הפרטיות שבגוף מי ששחט שהוא יכסה חובתו, ובגוף האב שמצוה בו למול את בנו הפרטיות היא המעכבת את השליחות, והבית אפרים בעצמו משיב שם על הקנה"ח ומבאר דברי התוס' רי"ד באופן אחר, שהחילוק הוא בין חובת הגוף עצמו ובין ענין השייך לחפץ שלו שזקוק רק לעשיה שלו שחובת הגוף לא פקעה בעשיית השליח שעושה על גוף אחר הינו על גוף השליח ולא על גוף המשלח המחוייב, מידי דהוה מניח תפילין לאחר על ראש וזרוע האחר דלא סלקא אדעתא כלל שיפטר בזה המניח מחובת עצמו להניח תפילין בראשו ובזרועו ולא כן היכי שצריכין רק עשיית גופו אבל אין המעשה בגופו ממש שזה אפשר ואפשר גם ע"י שליח ולכן בכיסוי שמעשה גופו בחפץ ולא בגופו וכן במצות האב למול שחובתו רק המעשה ולא בגופו כי אם בבנו, ולביאורו זה בתוס' רי"ד כבר ישתנה הדין ובכיסוי ובמצות האב למול כבר אפשר ע"י שליח כיון שזה רק מעשה בגוף ולא על הגוף או כמבטא של הבי"א ע"י הגוף, והיוצא מזה שלביאור הקנה"ח מספיק מה שאחר המעשה ביכרת השייכות לגוף המשלח כמו בקידושין ולא יזיק לזה אפילו אם היה חובת הגוף דלדידיה גם פרטיות העושה מזיק ובכ"ז היכר ההמשך שאח"כ מסלק האי היזקא.

ולביאור הבי"א איפכא בלין חובת הגוף רק פרטיות העשיה אין בית מיחוש כלל וחובת הגוף לא תפקע ע"י הנעשה בגוף אחר ויש היכר שייכות לגוף המשלח ולהמעיין בקנה"ח בסי' בפ"ב ובבי"א יתבאר שהתנו"ם והש"ך פליגי בזה שלחילוק הקנה"ח שפתי כהן ישמרו דעת ומתורצים דבריו ודברי משיגו התנו"ם אינם עולים יפה, ולחילוק הבי"א לדק התנו"ם ולאיפרוך הש"ך הרי שהש"ך ס"ל כחילוק הקנות והתנו"ם כחילוק להדי הבי"א וכן להמעיין בכפות תמרים על סוכה (מ"ח:) בפיסקא המתחלת מנא ה"מ דת"ר ולקחתם לכם בראשה דיודע הסברא דמצוה שבגופו א"א ע"י שליח ירשה בעליל שהוא אינו מחלק בין מצוה שבגוף לחצוה שעל הגוף וסובר ב"כ דהבריעותא היא הפרטיות שבגוף המחוייב ולכן בשאר בקושיא למה איצטריך קרא שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד דאלו ירד לחלק בין בגוף לעל הגוף אין מקום לקושיתו דהא בטילת לובב הוא רק בגוף ולא על הגוף ואלמלא הקרא היינו שפיר אומרים שאחד מוציא את חבירו ואלו הח"ם (חא"ח סי' ר"ח) מבאר החילוק בין מצות שבגוף למצות שעל הגוף ומתרץ בזה קושיות הקנה"ח משלד"ע ואם רק בפרטיים אבל מהם יש להקים ולדון על הכלל כולו של שליחות בדבר עבירה ומזה מי ראיה למה שכתבתי בתחלת אות זה שהקנה"ח לא מחלק בין בגוף לעל הגוף דהא הוא מקשה על התוס' רי"ד משלד"ע ובשאר בקושיא ובא לכלל חילוק אחר כאשר יבואר באות ג' הרי שגם הם פליגי בביאור התוס' רי"ד כמו פלונתת הקנה"ח והבי"א אך הח"ם בסי' קפ"ב מרחיק עוד יותר ומתמה על עיקר כללא דמצות הגוף

הנוף עד שלעניין חלינה ע"י שליח שאמרו בכתובות ע"ד שאי אפשר ע"י שליח צריך לחדש טעם מדעתו שמחמנו בדבר להלן אי"ה בחות י"ב.

(ג) והקנה"ח בעצמו שם בסי' קפ"ג מחלק בין מידי דמחילה דלא שייך ביה שליחות לבין מידי דעשיה דאפשר ע"י שליח והרב רבה"ח בספרו עטרת צבי בקונטרס התשובות בסופו (סי' ד') העמיק והרחיב בהסברא בכוונה כדי שיתורצו כל המקומות ומסביר דכל המצות שבתורה בכלל יש להם זמן והמשך כגון תפילין וסוכה וכמ"ש הרא"ש בפ"ק דפסחים והר"ן שם ובחמת בכל מעשה המצות מהני שליחות אף במצות שבגוף וא"כ בתחלת הנחת תפילין דהוא מעשה בלי ספק דמהני שליחות מ"מ אחר זה במשך המצוה מה שמונחים התפילין על ראשו ועל זרועו זה מונח ממילא ואין כאן שום מעשה וכן בהעבנה בסוכה ובזה מתורץ קושיות הכפות תמרים מבלבל דכיון שאין לו שיעור ומשך זמן דהא מדאבנייה בפיק ביה בסוכה (מ"ב.) אלמלא קרא היה יוצא ע"י חבירו שהיא מצוה שבעשיה דוקא ובזה מובן לו מש"כ הרא"ש והר"ן בפ"ק דפסחים שב"ח אפשר ע"י שליח וכן מובן מהט"ז בחור"ח סי' תרע"ה שאשה שהיתה בחותו הבם מוציאה אפי' האיש דיש שליחות והוא מפני שאין המשך להמצוה שהלקה עושה מצוה וכבתה אינו זקוק לה — בחמת בם לחילוקו של הרי"ד לפירוש הקצות לא קשה כיון שיש תוצאות ניכרות שדוקים הברות בניתו ושהם משמן הבעה"ב. — והרב בי"א בספרו מטה אפרים בחלף למטה בדיני קדיש קלסיה מאד להסבר זה ומה שמשיב עליו אח"כ מדין הנחת תפילין דחה הרבה"ח שם בתשובתו בחמת הבנין וחזק את דבריו, ובסי' תלקת יואב בח' חו"מ סי' ד' מביא בשם קצת אחרונים לבאר החילוק בין המצוה שהיא מפעולה משכת כשחיטת הפסח ומילה מהני שליחות ובמצוה שאין במשך מפעולתה דבר רק עשיה בדידתא היא המצוה לא מהני ופריך עלה מסחיכה דלא הוה רק עשיה בדידתא ולמה צריכין לבזיה"כ, והבה מי המה אלה האחרונים ומה היא כוונתם א"א לדעת אך אם מכוין להרי"ד ומבארו בענין ביטין וקדושין ה"ה הקנה"ח ודעמיה ודאי שלא ירד לסוף דעתם דהא הם לא דברו מפעולה משכת כי אם מתולאות ניכרות לחשלא ולא תיקשי כלל מסמיכה שהתולאות שלהם הקרבן הקרבן שבא בחמתו ועל שמו ישחט, והבה הרב ההוא תלקת יואב חפץ לחדש חילוקים מדעתו ואלה הם א' שליחות מהני רק בדבר שהוא שלו או בדבר שאחר

(ג) והקנה"ח בעצמו שם בסי' קפ"ג מחלק בין מידי דמחילה דלא שייך ביה שליחות לבין מידי דעשיה דאפשר ע"י שליח והרב רבה"ח בספרו עטרת צבי בקונטרס התשובות בסופו (סי' ד') העמיק והרחיב בהסברא בכוונה כדי שיתורצו כל המקומות ומסביר דכל המצות שבתורה בכלל יש להם זמן והמשך כגון תפילין וסוכה וכמ"ש הרא"ש בפ"ק דפסחים והר"ן שם ובחמת בכל מעשה המצות מהני שליחות אף במצות שבגוף וא"כ בתחלת הנחת תפילין דהוא מעשה בלי ספק דמהני שליחות מ"מ אחר זה במשך המצוה מה שמונחים התפילין על ראשו ועל זרועו זה מונח ממילא ואין כאן שום מעשה וכן בהעבנה בסוכה ובזה מתורץ קושיות הכפות תמרים מבלבל דכיון שאין לו שיעור ומשך זמן דהא מדאבנייה בפיק ביה בסוכה (מ"ב.) אלמלא קרא היה יוצא ע"י חבירו שהיא מצוה שבעשיה דוקא ובזה מובן לו מש"כ הרא"ש והר"ן בפ"ק דפסחים שב"ח אפשר ע"י שליח וכן מובן מהט"ז בחור"ח סי' תרע"ה שאשה שהיתה בחותו הבם מוציאה אפי' האיש דיש שליחות והוא מפני שאין המשך להמצוה שהלקה עושה מצוה וכבתה אינו זקוק לה — בחמת בם לחילוקו של הרי"ד לפירוש הקצות לא קשה כיון שיש תוצאות ניכרות שדוקים הברות בניתו ושהם משמן הבעה"ב. — והרב בי"א בספרו מטה אפרים בחלף למטה בדיני קדיש קלסיה מאד להסבר זה ומה שמשיב עליו אח"כ מדין הנחת תפילין דחה הרבה"ח שם בתשובתו בחמת הבנין וחזק את דבריו, ובסי' תלקת יואב בח' חו"מ סי' ד' מביא בשם קצת אחרונים לבאר החילוק בין המצוה שהיא מפעולה משכת כשחיטת הפסח ומילה מהני שליחות ובמצוה שאין במשך מפעולתה דבר רק עשיה בדידתא היא המצוה לא מהני ופריך עלה מסחיכה דלא הוה רק עשיה בדידתא ולמה צריכין לבזיה"כ, והבה מי המה אלה האחרונים ומה היא כוונתם א"א לדעת אך אם מכוין להרי"ד ומבארו בענין ביטין וקדושין ה"ה הקנה"ח ודעמיה ודאי שלא ירד לסוף דעתם דהא הם לא דברו מפעולה משכת כי אם מתולאות ניכרות לחשלא ולא תיקשי כלל מסמיכה שהתולאות שלהם הקרבן הקרבן שבא בחמתו ועל שמו ישחט, והבה הרב ההוא תלקת יואב חפץ לחדש חילוקים מדעתו ואלה הם א' שליחות מהני רק בדבר שהוא שלו או בדבר שאחר

הפעולה יהיה שלו, ב', בכל דבר דמהני אף בטעות א"כ אין צריך בה רצון רק כונה בדידה לא שייך שליחות דדוקא בדבר שצריך רצון יכול לבטל רצונו בם ע"י שליח ולשני החילוקים אשכח פירכא ולע"ד החילוק השני ליתא בם בסברא דאחרבה כונה יש אפשרית לחסור בשליח שיכוין הוא אותה הכונה אבל רצון לא בחסר כי לא ירצו ע"פ מצות אחרים, וכידוע קושיות הא"ע על מצות ואהבת את ד' בם ראייתו מהלל שקידש כל החדשים ולא חסר שליחותי' לדידן כמו נרים וכופין על הבט אין מוסבר לי וכי כעורה זו שהסתכל בתפוטותינו בחרבע כנפות הארץ ובמקומות שלא יהיו בי"ד כלל ובאין שום חיבור למקום בי"ד ועיי' ברמב"ם בה' קידוש החודש פ"ה הל' י"ג שאין מעברין שבים ומקדשים חדשים בחוץ לארץ ובם' המצות הוסיף שאם לא מצא בי"ד בא"י אז סמוכים מהם לפחות בחו"ל לא יועיל לבו כלום שבאמר כי מציון תצא תורה ועי' לקמן בחות ו' בדברי הרבינו יונה רבו של הרשב"א ז"ל שם"ל מפורש דמהני שליחות לכונה, ובאמת היא פלונתא הב"י והב"ח בחור"ח סי' תל"ד לענין ביטול חמץ ע"י שליח ומבואר בב"ח דפלונתתם היא אם אפשר לכונה בשליחות ובנידון ההוא כל בעל ההוראה פוסקים כהשו"ע דאפשר ע"י שליח ולאחרונה מחדש סברא ישרה מאד דהסברא החילוקה דבשום מצוה לא תהני שליחות עפ"י דברי הר"ן סוף ר"ה בשם הירושלמי דבתפלה לא אמרינן שומע כעונה כדי שיהא כל אדם מבקש רחמים על עצמו וה"ב במצות שהתורה הטילה עול על האדם לא שייך שיעשה שליח והוא יעשה מה שלבו חפץ והא דמועיל שליח בשחיטת הפסח ובסמיכה צריכים קרא למעט, הוא כיון דהוא רק חלק מחלקי המצוה, והטעם הזה נכון בסברא מאד, אך סותרו מהא דחלינה אי אפשר ע"י שליח אפילו דידה, דבדידיה אפשר לומר שהוא משום דהוה דוקא באחר פרטי והחילוק הזה יוצא לו מדברי הרמ"ה מובא בטוש"ע אה"ע סי' קמ"א בבי אל תברשה אלא ביבמין אבל בדידה דחולצת אפילו בשביה למה לא תועיל שליחות למעשה החלינה שהוא רק חלק אחד מחלקי המצוה, זה תוכן דבריו, אבל הא בראה בעליל שתלה תניא בדלא תניא וסברה ישרה דוחה בדין דלא מפורש בשום מקום, דע"י שליח דידה דלא מהני לא הוזכר כלל בגד בדרך אגב בפרשה שבדבר הימנו להלן בחות ו' ועליו אמו דבין וא"כ ראוי החילוק הזה לתשומת לב ככל החילוקים שבזכרו בענין הזה ובם מסברתו אלינא דהרמ"ה בשליח דידיה יבואר להלן.

(ד) ואחרי אשר הודיעונו רבותינו כל זה בגנות לדין לפוס הלין טעמי מי רשאה לפחות הינמה לעשות שליח לחליצה והנה ע"פ סברת התוס' רי"ד לכאורה אין חילוק בין שליח דידה לשליח דידה דבשניהם כיון שחלוי המעשה בגוף מיוחד ופרטי אין גוף אחר יכול לעשותו, ולכאורה אפילו אם נימא שחליצה אינה מצוה אלא הקנאה כידוע החקירה בזה מימות הח"ל סי' א' מ"מ הא לא מצינו ענין שליחות בשום מקום בחופן זה שיהיה גוף השליח כגופו של המשלח וא"כ כשאמרה תורה הינמה קונה את עצמה בחליצתה לינמה א"א ע"י שליח שאין גופו ינמה ולא ע"י שליח דידה שאין גופה חולץ, ומעשה השליח אפשר דהוא רק מעשה קוף בעלמא והא דבגירושין וקדושין מהני שליח הוא משום דבגירושין לא אמרה תורה כלל רק שיבא מכח הבעל ולא יהא טלי גיטך מעל בני קרקע מבואר בתוס' גיטין ע"ז בד"ה ותיזל שאף אם הבע בא מרשות הבעל לרשות האשה הוא כאלו נותנו לה וכ"ש בקדושין שאף טלי קדושיך מע"ב קרקע יש שיטות שמכשירין כך היה אפשר לכאורה לומר אבל כד חזינן דהתוס' רי"ד מקשה מגירושין וקדושין ומוכרח לחלק דבגט כותב אבא פלוני וכו', ולא סגיא ליה דשליח ושליח בלא"ה וע"כ דקושטא קאמר שאין פרטיות הגוף מגרע היכא שיש היכר ויחס למשלח לגופו הפרטי. ואולי הוא לחד מדבריך קרא למעוטי שליח מסמיכה הרי דבלאו קרא היתה באה ע"י שליח אע"פ דהוה גוף פרטי, סוף סוף לדברי התוס' רי"ד בטעם גירושין וקדושין אפשר לחליצה גם ע"י שליח דידה דהא יש היכר ויחס גדול לגופו הפרטי של המשלח שנאסר בגרותיה בעשה ובקרובותיה מדרבנן ומכ"ש בדידה הותרה מזיקתה ובשני האופנים יש כ"מ בחמורו שבוטל חלק גירושה ע"פ התקנה והיא מפסדת מזונותיה מנכסי הבעל ועוד ועוד. ולסברת הר"ן עפ"י חלקת יואב שהבאתי בלות הקדוש אני בא למסקנא אחרת לבמרי והוא שלדעת הפוסקים שאין בחליצה כי אם כוונת הקנאה ואין גם בדידה מצוה ודאי דאפילו בדידה אפשר ע"י שליח אך גם להחולקים דכוותייהו אזלי רוב אחרוני ההוראה הא לפחות בני דידה ליכא מצוה, וכך הורה זקן רבינו הגלי"ב בהעתק שאלה וז"ל ה"ב מצוה עליו שיניח רגלו לפניה שתחלצנו אבל עליה אין מצות עשה אלא היא מסייעה שיבא הינם על ידה למצות עשה עכ"ל, וכיון שכן נרור שגם הבעשה ע"י שלוחה היא בכלל הסיוע ולדעת הרב כפות תמרים שאין מחלק בין בגוף לעל הגוף ולא בין מידי דעשיה לחמילא ג"כ לא מציבו לו שום חילוקים חדשים ולא קשיא ליה מגיטין וקדושין אין שום הכרח לדידיה לחלק בין גירושין וקדושין לחליצה וניסבור לו כתוס' רי"ד אלינא דהקנות לו כסברת הר"ן עם פי' חלקת יואב הנ"ל דלמה בשוי פלוגתא חדשה, ולפי פירושם של הרב בי"א הנ"ל והרב ח"ם בסי' ר"ל הנ"ל שהחלקים בין מצוה שבגוף למצוה שעל הגוף החילוק פשוט בין שליח דידה לדידיה שבדידה דחל עליה רק מעשה בגופה על גוף אחר אפשר ואפשר ע"י שליח ולפמש"כ הח"ם בסי' קפ"ג אפילו בדידיה אפשר מטעם שליחות במצוה דהא מתמה שם סתם על שליחות ולא פרש דוקא על שליחות דידה ע"כ דשני השלוחים שוים וחקוק לאיסורא הטעם החדש שמחדש מפני שהינום אי אפשר ע"י שליח שמזה הטעם נדבר אי"ה בחות י"ב.

(ה) ולהרב קצה"ח דמחלק בסי' קפ"ג בין מידי דמחילא ע"כ דס"ל דיש הפרש בין יש היכר ויחס להמשלח כנ"ל בחותיות הקודמות דהא בין לסברת הרב בה"ח בין לשום הסברא אחרת תיקשה הא בחילוק דמחילא תינא רק בשליח הולכה בגו"ק ומה נענה בשליח לקבלה הא לא קעביד מידי ואינו צריך לעשות דבר דהא כשבארקו הבע והקידושין לידו בגמר שליחותיה ואין להתעקש ולומר דההכנה לקבלה מיתשבה למעשה במה יתרץ מה שבשליח לקבלה מבואר בריש סי' ק"מ דסבי במה שזרקו בע לחבירו של השליח לקבלה ואפילו לחולקים שם הא אתי עלה מטעם דאיכא חשש בזיון יעויי"ש בע"ז אבל בלא"ה היה מועיל, וע"כ לומר דלא פליג אתוס' רי"ד בחילוק שביאר על גירושין וקדושין ואפילו במידי דמחילא אם יש היכר ויחס להמשלח מהני ורק בדליכא מחלק שאעפי"כ במידי דעשיה אפשר ע"י שליח וא"כ הא אפשר אפילו בשליח דידה, ולדברי הקנות שהחילוק הוא בין דבר שמחילא הא תיקשי מהמבואר בב"מ בא"ח סי' תל"ד שכל הענינים שאדם יולא בחבירו הוא ג"כ מטעם שליחות אע"ג דשומע הוא מידי דמחילא ואם בפשך לומר דשומע כעונה ולא חשיב מחילא אז דלא הוי לבמרי מטעם שליחות הא מבואר שם בב"מ דעם שבשדות שיולאין הוא ג"כ מטעם שליחות ושם אין בם שמיעה כלל וע"כ לומר דמה שלעם שבשדות יש חלק בבית הכנסת הוה ג"כ יחס בין השליח הש"ץ והמשלחים העם שבשדות וע"כ דס"ל לחילוק הרי"ד דביחס מהני זאת אפילו במידי דמחילא, ואם תאמר הרי אמר שאני דהוה אונס דרבים הא שמעינן לפחות דבאונס דרבים לא מגרע

מידי

מידי דמחילה בשליחות ולא"כ בנידון דידן בחלילה ע"י שליח אפילו בדידיה הא יש תולאות שעשים יחס והיכר להתשלח ולפחות בזמן הזה, דאניסי רבות בנות והוי אונס דרבים ודאי דאפשר ע"י שליח, וכן מפורש בת' הרלה"ח הכ"ל שמעשה חלינת הבעל וכן הרקיקה אפשר ע"י שליח אלינה דקנה"ת, ורק הקריאה לדעתו אי אפשר ולא הוי ראוי לבילה שמזה נדבר אי"ה הלאה.

בקצרה לכל הדברות אפשר ע"י שליח דידה, ושליח דידיה בחלוקת שבויה ולדעת הרי"ד והקנות והרלה"ח וכן עפ"י הר"ן לפי החלקת יואב אם אין צריכין רק הקנאה וכן להב"ח בסי' תל"ד וכבראה גם דעת הש"ך כן ולכולם שרי גם בשליח דידיה וגם הכפות תמרים דלא שמיע ליה בין בגוף בין על הגוף ולא עניין דעשיה ודמחילה ולא קשה ליה מניטין וקדושין נראה ג"כ דמסכים להרי"ד ולא"כ אפילו אם נחליט דלא נדחה יפה ע"י הרה"ג מברזאן ז"ל סברת הרב הק' מסאל־כאטשאוו שכתו שבינמות ק"ה לענין קטנה שחלצה הוקשה אשה לאיש ואין היקש למחצה ואשר באמת דחאה בשתי ידים, מטעם א' דיש שיטות ראשונים דלא קיים"ל כהיקש זה, ב', דבמילתא דסברא לא אמרינן אין היקש למחצה ולבד מה שבהמשך דברי יבואר אי"ה דלא אמרינן אין היקש למחצה רק היכי דיש יתורא דקרא ולבד זה מהקומו מוכרע דלא אמרינן אין היקש זה של אשה ואיש לכל מילי דהא יבם קטן אינו קונה את יבמתו בביאה והיא רק כמאחר בגדול וביבמה קטנה נקנית בביאה קנין גמור שיוצאה בגט ואינה צריכה חלינה, הנה עוד לבר מן כל דין אפילו אי איתא לן האי היקשא לא הוי יותר מספק פלוגתא דרבנתא, דהא רבים הם המתירים אפילו בשליח דידיה, זהו היוצא לנו בבואנו לדון ע"פ הטעמים בשליחות בחצה וגם מצד סברת הרמ"ה שהזכרתי לעיל בשות ג' אין ראיה שבדידיה אי אפשר ע"י שליח מצד פרטיות האחר שאפשר דבאל תברשנה אלא ביחין מצד קפידת הבעל בגעו בה כאשר העיר החלקת יואב בעצמו בסוף התשובה ותו לא מזיק לנידון דידן האי האיסא ועיי' בפתיחה כוללת להפמ"ג אור"ח ח"ג אות כ"ח ג"כ בענין זה שהבאתי בכאן בשם הב"ח.

(ו) אך הא אע"פ דדין חלילה ע"י שליח לא בדוכתיה תליא וכאמור באות א' סוף סוף למיחש מיבעי ומאן חשיב ומאן ספין לעבור על דברי הש"ם מפני שאינו יודע טעם לדבריהם ולא עוד אלא שבדול המתירים ה"ה הרב הגאון מבערזאן אחר מתלתא טעמי הא' מדברי רבינו יונה רבו של הרשב"א המובא מתלמידו בחידושיו לחולין ד' י"ב ובתשובותיו בסי' כ"ו וסי' תקל"ב שכתב דהא דלא מהני בחלינה חרש וחרשת עמידת הב"ד כמו שמהני עומד ע"ב בבט תשוב דשם אפשר ע"י שליח ובעשה הבדול העע"ב כשליח לכוין ולא כן בחלינה אלי אפשר ע"י שליח, הרי שבם בחרשת אי אפשר ע"י שליח הב' מדברי הספרי פ' תבא דאיתא התם לעיני הזקנים מלמד שמתיחדת עמו לעיני הזקנים והדבר יפלא איזה יחוד שייך לעיני זקנים וע"כ דרבה לומר שיהיו שניהם דוקא בעצמם ולא שלוחיהם לפני הזקנים הב' מצד הקריאה והרקיקה שהבם שהוכיח מסברתו דלא מיקרי זה אינו ראוי לבילה דאפשר בזמן אחר אבל בלחהו הרה"ק מסאל־כאטשאוו והוכיח מפסק הרי"ף פ' מ"ח דאם אינה יכולה לומר לא אבה יבמי בב"א הוי בכלל אינו ראוי לבילה והרי בידה ללמוד והיכי שבידו עדיף מתחוסר זמן וע"כ דבם בכה"ב שראוי לאחר זמן אינו בכלל ראוי לבילה ואני הפעוט מלאתי ב"כ מפורש בפריסה סי' קס"ט בביור דחלינה אי אפשר ע"י שליח שכתב בזה"ל, כבון חלינה דשלוחה לא יכול לעשות במקומה. והרב הח"ם העיר באור"ח סי' קפ"ב מאוס דינוס אינו אלא בביאה ולא שייכה שליחות בביאה מאו"ה החלינה שהיא במקום הינוס אי אפשר ע"י שליח, וכיוצא בזה הרחיב הדבריס בחאה"ע ח"ב סי' ל' בפיסקא ועוד ל"ל, והרלה"ח בתשובה הכ"ל העיר דכיון דהקריאה אי אפשר ע"י שליח מאוס דמילי לא מסרן לשליח והבם שאין הקריאה מעכבת אבל אין זה ראוי לבילה ומחילה כיון שצריכין להיות בב"ד מצוה בו יותר מבשלוחו וצריכה בם מעשה החלינה להיות דוקא בעצמה. ע"כ באתי לדון בכל פרט ופרט, ואתחיל מחה שפתחתי.

(ז) בחה שאמרו בבמ' דבעינן תבאה דאפשר לקיים ע"י שליח יש מקום עיון אם יש כחה פרטים בהשליחות אי בעינן שכל החלקים יהיה אפשר ע"י שליח או סבי באחד מהן, ולכאורה מפורש בתוס' מזיר (י"א.) בד"ה דהוה מתבה עתה"כ בתורה דסבי באחד מהן דהא הקשו על תבאי בבזירות דהא אי אפשר לקיים ע"י שליח ותירבו דמיירי שאחרים יכולים להביא קרבנות תחתיו בחשב כאילו כל המעשה יכול לעשות ע"י שליח עכ"ל, ועיי' בבוב"ת חיור"ד סי' קמ"ז מבן המחבר דמפרש קושיות התוס' שלא כדברי מר אביו ז"ל מהר"ק חיור"ד סי' ס"ז ולדבריו ס"ל דבם ההדרה אי אפשר ע"י שליח

וקיום המזירות לי לפסר ע"י שליח ות"ח כיון דהקרנות לפסר יכול כבר למרמי תנאה. אבל לפי ענ"ד נדקו דברי אביו ז"ל שא"א לפרש התוס' כן, דאשונה שלפי דבריו הא דלפסר בתנאי בשנועה דאכילה הוי משום דיש קרבן על ההעברה והקרבן לפסר ע"י אחר וזה דומה מאד שהקרבן אשר על ההעברה על המעשה יצטרף להמעשה, ושנית הא מבואר בתוס' גיטין (ע"ה.) בד"ה לאפוקי, דכיון דרוב מצות ע"י שליח אל התנאי הרי שהתנאי צריך להיות לפסר ע"י שליח. ושם בגיטין (פ"ד.) בתוס' ד"ה ע"ח שתעלי כתבו דלא חייבי כלל לתנאי וע"כ דפירושם דהיכי שבעלמו לפסר צריך להיות לפסר גם ע"י שליח ולפי"ז מוכח מכאן להיפך שצריכין לפסרית ע"י שליח גם למעשה וגם לתנאי ובדף ע"ה שהשכר שהוא המעשה ידעבו מעצמיבו שלפסר ע"י שליח כי הרבה שלוחים למקום ורק על התנאי שהוא מעשה המצות הוזקקו בעלי התוס' לתרץ מה שרוב מצות לפסר בשליח. וכיון שכן הא חזינן דלא סגי בלפסרות ע"י שליח בחד פרט דהא גם המעשה וגם התנאי חזינן דבעינן לפסרית בשליח ובשליחית קשה קושיות גליון הש"ס בגזיר שם דלמה לא פריך מבדרים מקומם רחילת עולם אם מרחק ותירוצו של הרש"ש דכיון דמצינו בבדרים שליחות תו לא צריכין בכל מילי כדרים, לא יתכן לפי הוכחת הרב בעל התשובה בעצמו שם מאוכל זה אם אוכל זה שאלו היינו מסתפקים בתורת שבועה בשליחות כלהרש"ש בבדרים אין לו עוד הוכחה יעויי"ש. רביעית, הבנו מעיר אחרי בקשת מחילה רבה מכ"ת שטעה בלשון הגמ' שמר אביו ז"ל העתיק כהלכה כדאיתא בגמ' שבועות כ"ח בלשון רבא בעל המימרא שבועה שלא אוכל ככר זה אם אוכל זה ובסוגית הגמ' מכבה אותו בשם איסורא אכליה לאיסורא והוא העתיק שבועה שאוכל ככר זה אם אוכל זה. לשון כזה ליתא בגמ' וע"כ אני אומר ששיטו הלשון הביאו לאפלוגי על מר אביו ז"ל חבם דבאמת מלא אוכל ככר זה לא תקשי כלל מחלק המעשה דלא שייך כלל לדרוש לפסרות ע"י שליח של שלילה והוא כ"ש מדבר חיובי שאינו בבבר הלפסרי בחליצות כנ"ל מתוס' גיטין פ"ד, והבו"ב בקמא. פריך רק מההדרה ומוכיח דההדרה לפסר ע"י שליח והשתא ניחא דברבא שהתוס' בגזיר ס"ל שכל החלקים צריכים להיות לפסר בשליח וההדרה ס"ל דלפסר וכדעת הבו"ב קמא. ואיסור היין והטומאה הוא שלילה ולא צריך היתבו כלל הלפסרות הזאת ורק מהבאת הקרבנות הוקשה להם דהא הקרבנות צריכים סמיכה וסמיכה לי לפסר ע"י שליח מבזה"כ, וע"כ תירצו אחרי שאחרים יכולים להביא קרבנות תחתיו ותהיה גם הסמיכה ע"י המביאים והא שמסיים התוס' בלשון נתבר כל המעשה הכוונה כלומר בכל חלקיו דהא לא הוי קשיא להו ג"כ רק מחלק אחד, ושפיר לא קשיא ג"כ קושיות גליון הש"ס דבהיא דבדרים ההדרה לפסר ע"י שליח ואיסור הרחילה הוא שלילי כאמור, ובכן יצא לבו דלדרבה כל החלקים צריכין להיות לפסר בשליח. והשתא יובן לבו פי' הגמ' כתובות הנ"ל דחלילה לי לפסר ע"י שליח וזה בחמת לא מוזכר בשום מקום ומאין לו להמקשה להקשות מדלא תניא, ולפי האמור ניחא דשפיר תניא דהא איתא בספרי ובחלמודן בינמות (ק"ח:) וקראו לו ולא שלוחם דהבי"ד צריך דוקא לדבר בעצמו עם הבנס וזה מוסבר גם בטעמו שעליהם לתת לו עלה הוגנת וע"כ לא יכול לשלוח אחר תחתיו שהכתוב אומר וקראו לו ולא לשלוחו, והלשון ולא שלוחם קאי על שני הבושאים, על הבי"ד ועל הבנס, ורק ע"ז סמיך ואחר דחלילה לי לפסר ע"י שליח ועיי' בח"ם אור"ח קפ"ב מפורש ג"כ שהוא מבזה"כ וקראו לו הרי דמסכים ג"כ שפירוש הגמ' הוא מבד העליה לבי"ד אע"פ שמעשה הקריאה החלילה והרקיקה כולם לפסר להם ע"י שליח.

(ח) וזיל בתר טעמא התוס' בארו דהיכי דהמעשה כ"כ בידו שיכול לעשות שליח יכול גם למירמי ביה תנאה, והקשה הרב הפב"י שהסבא"א מהופכת, דהיכי דלא הוי מעשה אלימתא אתא דבור ומבטל ליה ולכן פירש בגמ' דהיכי שלפסר עי"ש אינו בבבר מעשה כי אם בבבר רצון ולזה אתא דבור ומבטלו, וקשה למה בחמת לא בארו התוס כך, אבל לפי האמור שהחסרון בחלילה הוא רק בחלק העליה לבי"ד אתי שפיר דאי לפסר לומר כהפב"י דמה בכך שהתנאי לא יבטל חלק הזה אבל עיקרי המעשים, קריאה, חלילה ורקיקה הלא הם רק בבבר רצון ויתבטלו בעת התנאי וע"כ לא פירשו התוס' כך ובס הרמב"ן בחידושיו לב"ב המובא שם בפב"י כבראה ג"כ לא בחית לסברת הפב"י ובכדי לישב סברת התוס' ולהגילה מקושיות הפב"י בראה להסביר כך דהיכא דהמעשה כ"כ בידו שיכול בם לאחרה שתמול לאחר זמן כמו בשליח שתמול בחמת אח"כ על ידו יכול בם להטיל בה תנאי אע"פ שע"י התנאי תתאחר החלות לבוא דיהול רק כשיתקיים התנאי, אבל היכי שאי לפסר ע"ש שבריכה לבוא תיכף בעת עשיית הבעלים דוקא איך יכול למירמי

תנאה הלא תתאחר חלות המעשה וע"י מי תחול אז, ונכן כניס דברי דנחליצה שהני"ד צריך ליתן עצה הוגנת וניה תליא מילתא מונן שאין הני"ד נגילים ליען מה שיהיה אח"כ וצריכים אז שתחול תיכף, אז שהני"ד יתחיל אחרי קיום התנאי מחדש וכל הנעשה מקודם לנטלה ולזאת יפה החליטו דכיון שאי אפשר ע"י שליח שתחול אז על ידו ממניעת העליה לני"ד אין תנאי נחליצה שאסור לאחר חלות המעשה, וכן להסברא שחידש הח"ם אה"ע ח"ג סי' ל' דהמעשה שאין סובל שליח ואלו נעשה ע"י שליח היה נטל אין סובל ג"כ תנאי וגם התנאי מנטלו אך כיון שמנטל המעשה, הלא התנאי סותר אותו והיכי דהתנאי סותר המעשה התנאי נטל והמעשה קיים כמש"כ התוס' ניטין (ע"ה:) ד"ה דתנאי ומעשה וכו', גם לסברא זו אין חילוק בין אם סותר המעשה בכל פרטיו בין אם סותר נפרט אחד סוף סוף כיון שיש לד סתירה שוב התנאי נטל א"כ מובן שגם אליביה אפשר לקבוע מסמרות דאי האפשרות נחליצה ע"י שליח הוא רק מצד העליה לני"ד.

(ט) וכפי שבארתי נאות ז' שצריכים כל הפרטים להיותו אפשר ע"י שליח יוצא ומפורש ברש"י בהדורא קמא מובא בשט"מ בפ' המדיר שביאר בתנאי ג"ג וב"ר שבתיבת הארץ היתה ע"י שליח וגם עליית ג"ג וב"ר לכנוס הארץ היתה אפשר ע"י, דהייבו גם התנאי וגם המעשה וכו' ובזה יתורץ מי מאי דקשיא אי יליפינן כל תנאי מב"ג וב"ר מאן מפיס שדי באפשרות ע"י שליח ואמה לא כיחא שיהיה נאמת ע"י שליח כמו שם מחש, אבל לפי דברי א"ש דהא ודאי אין סברא שישתנה דין התנאי מדין המעשה וכיון שגם שם התנאי היה רק אפשר ע"י שליח ובפועל היה ע"י ג"ג וב"ר בעצמם שוב אי אפשר לומר דהקפידא הוא שיהא בפועל ע"ש דוקא וכן בביאורי בסברת התוס' דהשייכות של תנאי לאפשרות ע"י שליח הוא בסבת אחור הזמן יובן היטב למה אין צריכין במעכשיו אפשרות ע"ש דהדבר פשוט כיון שגם התנאי דמעכשיו אין מאחר חלות המעשה שוב אין מגרע כלום, ואולי זהו ג"כ הטעם של החידושי רשב"א והר"ן המובאים בב"ש אה"ע סי' ל"ח וכן דעת הרמב"ן בחידושיו לניטין (ד' ע"ה) דס"ל דבעל ידי שליח לא בעינן דיני תנאי דהייבו טעמא דכיון שהוא ע"י שליח גם בלא התנאי אין חל תיכף ולא יוסיף עוד לגרע איחור הזמן ע"י התנאי, ויוצא מכל זה לג"ד שבאם נאמת יהיה החולץ בעצמו בני"ד ויבוא שליח דידה לעשות כל מעשה החליצה הייבו הקריאה, החליצה והרקיקה בני"ד ההוא, מזה לא תיירי כלל בגמ' ולא נאמר ע"ז שהוא אי אפשר וסליקא לה החשש העיקרית שפתחתי בה בחות ו', ואל תשיבני דהא לפי דברי התוס' הא דילפינן אפשר ע"י שליח הוא בסברא א"כ קיום התנאי שיהיה אפשר ע"י שליח מה סברא אית בה, דלא קשה מידי דהא אי אפשר להסתפק כלל בדעת התוס' דס"ל שכל עיקר התנאי רק מב"ג וב"ר יליפינן וכן פירשו דבריהם בכתובות ד' כ"ו בד"ה הר"ז מקודשת דאי לא יליפינן מהתם לא הוי שום תנאי מועיל כלל, אך א"כ ילף מי קרקע ולזה צריכים סברא להבין איזה סוג יהפרטים דוקא ואיזה לאו דוקא, וכיון שענין אפשרות ע"ש יש בסברא לבני המעשה, אמרינן דהסוג הזה ישנו גם לבני התנאי, כיון שכבר הסוג הזה דוקא דתנאי צריך לאפשרות זאת ומאן פליג לן בין הפרטים, ובשט"מ שרצה לומר דהתוס' תולין רק בסברא בחמת מתמה על עצמו למה מקדים בגמ' דכל תנאי מב"ג וב"ר יליף לה, וד"ל.

(י) ועפי"ז אין עוד סתירה מרבינו יונה שבחה"ר מולין י"ג ותשובותיו דהא הוא בא לתרץ למה לא יהיה הני"ד בחליצה תשובים כמו עומד ע"ג כשליח בגט לכוין ואמר ע"ז שהוא מטעם דין שליחות בחליצה דכוונתו ג"כ כיון דאין שליחות בענין העליה לני"ד ורצה לומר בזה דכיון שני"ד צריך להיות דוקא בחליצה וא"כ אם יהיו הני"ד עצמם השלוחים שוב לא יוכשרו לני"ד וכמפורש בכנה"ג סי' קכ"ג בשם המשפטים ישרים לרש"ג וגם לתאי שיבואר לקמן אות י"ג דבין בתורת פועל ובין בתורת שליח צריך להיות דוקא ע"י אשה ממילא אין הני"ד דליתנייהו בתורת חליצה לבנם, ראויים לשלוחים ולא מיירי אפוא הר"ר יונה מדין מעשה החליצה ע"י שליח דידה בני"ד יפה, והגם שהיה לו לפרש דבריו ביותר אך בלא"ה הא אין זה עיקר טעמו דהא בלא"ה אי אפשר כלל לפרש בחרש וחרשת מטעם שליחות, שהם אין יכולין לעשות שליח, וכמבואר בחו"מ סי' קפ"ח סעי' ג' והא דתולה הדבר בחליצה, ע"כ הוא רק משום דהכי הוי קושטא דמילתא ע"כ לא חש להאריך.

(יא) ואשר חש הגאון מבערזאן לדברי הספרי לפי הגירסא שמביא לבר מן דין שלמעיין בספרי הבדפס ע"י הגאון מלבי"ם ז"ל בספרו התורה ומצוה יבורר שיש נוסחא אחרת דלית בה הלימוד הזה כלל ולבר מזה שהלשון שמתיחדת עמו לעיני הזקנים קשה להבין

להנין נאופן זה ויותר נוח להנין דעת הספרי דקאי לענין ינוס וס"ל דנעינן דוקא היחוד נעדים ולעדים שנשלחו ע"פ נ"ד קרי ג"כ זקנים או עיני הזקנים וגם לדברי הגאון מנערזאן נחשבתו אני מקשה אדרבה מכאן ראיה שכל מעשה החליצה זולת הרקיקה אפשר ע"י שליח דאי לא תימא הכי ואין שליחות נחליצה נכל פרטיה, למאי צריך ליחוד מיוחד על הרקיקה שמתיחדת עמו הא נלא"ה אי אפשר שלא יהיו יחד נני"ד, אלא ע"כ ששאר הענינים אפשר גם ע"י שליח ואי מטעם הרקיקה שוב חזר הדין דאם נימא דרקיקה אין מעכבת וריחוק המקום לא מיקרי אין ראוי לגילה או שכשר גם אם לא ראוי לגילה נגידון זה מפני שהוא מסנה מינונית כאשר ינואר הלאה נאות ט"ו נשם הנ"ח המונא נט"ז אור"ח סי' ל"ב. א"כ מאי איכפת לן שפרט אחד מדיני הרקיקה אי אפשר להתקיים ע"י שליח, ונדרך כלל אמינא שהלימוד נעניני לעיני הזקנים לאו לעיכונא כמו שאין מעכב שיהיה דוקא לעיני זקני עירו ולא עירה וד"ל וע"כ לפע"ד אין מדברי הספרי הללו כדאי להניא לידי חדרה. ומה שגונע לחשבת השליחית של הגאון מנערזאן כבר רמזתי שינואר נאותיות הנאות נסייעתא דשמיא.

(יב) ועתה נגוא לחשבת הרב חת"ם ואמינא דזאת ודאי שאין לו להחת"ם איזה לימוד לאקושי חליצה לינוס שאלו היה איזה היקש לא היה לו לב"ם לחדש הלמוד מקרא דלא יחפוץ ע"ז שכל שאינו עולה לינוס אינו עולה לחליצה, ולמוך זה ודאי אין לו שום שייכות לזה שנעת החליצה תהיה ראויה להתיינס דהא הפירוש של הלשון עולה לחליצה ועולה לינוס היא עליה לני"ד, והכוונה שנשעה שהיא קונלת לני"ד תהא יכולה לומר או חלוץ או כנס ומה איכפת לן אם נעת החליצה אי אפשר לינוס להיות ואדרבה אני תמה על עצמי מה דעתיה שכיון שאי אפשר לינוס להיות מפני דניאה אינה נשליחות אי אפשר נמי לחליצה להיות, הא לניאה נעצמה אין מזיק חסרון האפשרות נשליחות דאיתוקשי הויות להדדי כמפורש נס"ם כתונות נסוגיא זו, ואיך יהיה הלמד חמור מהמלמד, ואין לומר דהא דאיתקושי הוא רק נניאה דאירוסין ולא נניאה דינוס דהוי נשואין, ולכאורה יש עוד להניא ראיה לחילוק זה מסוגיא דלעיל דקאמר רב דיניה נקדשה על תנאי ונעל סתם ולמה לא נקט רנותא טפי דאפילו נכנס נמי על תנאי דאין אדם עושה נעילתו נעילת זנות אלא ע"כ דנניאת נשואין אין שום רנותא כיון דלא איתקש להויות ונעינן אפשר לקיים ע"י שליח, ולא הוי תנאי כלל אך הא חזינן דהמהרש"א פריך לה למה לא נקט רנותא דכנס על תנאי ונשאר נקושיא, וע"כ דקיס ליה דסגי נס נתורת תנאי נניאה נשום מקום דנימא הכי נמי נכל מקום, ומה גם שהרב הח"ם שם נסי' ג' נאה"ע ח"ב קאמר נעצמו מפורש הכי יעויי"ש נפיסקא המתחלת ועוד כדמות ראיה, וה"נ תייתי משמיה דהפנ"י ונכן דנרי הח"ם הא לא זכיתי להנין. ולא עוד אלא כשנעמיק נדברי הח"ם הא דאי אפשר לינס ע"י שליח משום דלא מצינו זה נהנה וזה יוצא ידי חובתו או קונה, וא"כ לדבריו רשאה חליצה להיות ע"י שליח דיהה דנדידה אפשר לינוס ע"י שליח דהא ניקנית אפילו נשלא כדרכה ונדרך עינוי שאין לה הנאה ולא חלי נהנאה כלל, ולמה כלל שם נאור"ח דכיון דחליצה נמקום ינוס אי אפשר לחליצה ע"י שליח ולא פליג נין דידיה לדידה וגם נה נזה"כ ועלתה השערה, נדרך כלל דנרי הח"ם תופלאים ממני, אך לו יהא גם למוד ע"ז הלא לא עדיף מהיקשא ונהיקש הא מוכרחים לומר דלא ילפינן זה מזה רק נמידי דשייך ניה רק יש איזה מניעה מצד הדין, אבל לא נמידי דלא שייך ניה דאלא"ה תיקשי נילף נקדושי כסף ושטר דלא חלו ע"י שליח כיון דנניאה אי אפשר ע"י שליח אלא ע"כ דכיון דהא דאי אפשר לניאה ע"י שליח אין זה אלא מפני שאי אפשר נמציאות ולא מישך שייכא לכן אין למדין היתנה והכי נמי אין למדין חליצה מינוס כיון דינוס הוא נלתי שייך ולא שהוא נמנע מצד איזה דין ונפרט לפי המנואר נס"ך חו"מ סוף סי' שמ"ח משמא דתוס' נ"ק ע"ט ד"ה נתנו לנכורות נגו, דלא אמרינן כלל האי כללא דאין היקש למחצה כי אם היכא דאית יתורא נקרא וא"כ נל"ד אפילו היה איזה למוד דנעינן חליצה דומיא דינוס אבל לא לכל מילי, וא"א לקנוע מסמרות נזה כדי לעגן נגות ישראל ועיי' נט"ז אה"ע סי' קס"ד סק"נ נאריכות נענין עולה לינוס ולחליצה.

(יג) ונדבר חשבת הרמה"ח דהקריאה אי אפשר נשליח משום דהוי מילי ומילי לא ממסרן לשליח ואזר הדין דאין ראוי לגילה ומעכבת הנה ידוע דהא דאפילו מנעלים לשליח אמרינן מילי לא ממסרן לשליח. הוא דעת מהרי"ט נח"א סי' קכ"ז ופליגי עליה הרב נתי כהונה מונא נגרכ"י אור"ח סי' תל"ד והרב מחנה אפרים נה' שלוחין סי' ז' ומר נריה דהגו"נ נמהד"ת חיור"ד סי' קמ"ז הנ"ל וכולהו ס"ל דלא נאתרו הדנרים רק משליח ראשון לשליח שני ולא מנעלים לשליח, ונאמת אם

אם לא נאנה לחשוב את סנאיה דהרב מהרי"ט לטועים מוכרחים אנו לומר דגם הרב מהרי"ט בעצמו לא אמר כך דהוי מילי גם בשליח א' ולא חלה השליחות אלא בנידון דידיה באפטרופוס שנדב נדקה לפדיון נפש היתום ומת היתום ופסק על סמך זה שאם לא נתנו עוד שאין צריכים ליתן המעות לעניים ואין כוונתו כלל משום דלא הוה שליח אלא כוונתו דהא דמועיל הקדש האפוטרופוס הוא רק משום דאנן סהדי שניחא ליה ליתום ויקר לו פדיון נפשו אבל כשלא הועיל הפדיון איזה רשות להאפוטרופוס להפריז מעות היתום. מה תאמר הא אמירה לגבוה כמסירה להדיוט והמעות נחשבים כמו כבר נמסרו ע"ז קאמר כיון דחזינן דמילי לא מחסרן לשליח והיינו משליח ראשון לשני שוב לא נחשבו המעות כאלו נמסרו ויכול לחזור דהא המקדש בעצמו הוא רק משום שדרשו בפיך זו נדקה והשליח אינו כפיו ממש, והא ראיה דלא יכול למסור לשליח ב' וא"כ לית כאן פלוגתא כלל דהבעלים יכולים למנות שליח על מילי, אך אם גם לא ניחא הכי ונאנה גם להחמיר בענוגא כדעת היחיד, בכל זה אשכחנא תקנתא שאפילו המהרי"ט יודה בהקדם דלכאורה קשה על המהרי"ט מחשנה ערוכה דפסחים (פ"ח:) האומר לעבדו לא ושחוט עלי את הפסח שחט בדי יאכל שחט טלה יאכל עיי"ש וע"כ דלא אקדשיה דהא תלה בדעת השליח אם בדי אם טלה ואיך יכול העבד להקדישו הא הוי מילי אלינא דמהרי"ט, ואין לומר דהעבד יקח משלו דהא מה שקנה עבד קנה רבו ובנמ' לא מקשה כן אלא אסיפא ומשמע דבריש ניחא וע"כ לומר דהגם דבשליח לדבר אחד מילי לא מחסרן אבל בעבד דידו כיד רבו ממילא ואין צריך שיחסור לו הדברים הללו ביה מודה הרב מהרי"ט שאפילו במילי הוה כיד רבו וא"כ הא גם יד פועל כיד בעה"ב, והיא התקנה שמצאתי אפשר להן הענוגות שתשכורנה פועל לחלוץ ליבמיהן דאז אפילו הקריאה תהא ראויה.

אך בדאתינן לכך, צריכות לשכור דוקא אשה, דהא אפילו ביד פועל כיד בעה"ב איתא פלוגתא בין הרב מחנה אפרים ה' שלוחין סי' י"א ובין הרב שעה"מ פ"א מה' תרומות והרב שואל ומשיב מהדו"ק ח"ב סי' ק' אמנם חי' פירכת שעה"מ והקשה מגיטין (כ"ב:) דמקשה ר"א טעמא בחילתא דליתא הא בחילתא דאיתא כשר והא נכרי והא כותי, ואם איתא לדין המחא"פ מה מדמה נכרי וכותי לעבד הא שאני עבד דידו כיד בעה"ב דמי וע"כ דבהס"ד שם דעבד ב"כ לא מיקרי בר שליחות ולא מהני מה שידו כיד בעה"ב, ובסוף דבריו שם הכיר בעצמו שמשם אין ראיה לסתור, דשם לא מיירי בעבדו כי אם בעבד של אחר, והבדק בולמי בדבריו האחרונים דפשיטא דר' יוחנן מיירי דוקא בעבד שאינה שלה דאלו בשלה לאו מילתא פסיקתא היא דהא בכפות מהני מטעם חבר וכדאיתא בדף (כ"ח.) יעוי"ש בתוס' ור' יוחנן דסתם דבריו לא מפליג בין כפות לבא כפות ע"כ בעבד דעלמא מיירי ושפיר פריך לר' אלעזר והרי כותי ונכרי אך סוף סוף דעתו של הרב שואל ומשיב דהיכי דהפועל אין ראוי לשליחות לא מהני יד פועל והרי"ט אלבאזי בה' בכורות פ"ד אות כ' מכריע דבמידי דהעבד והפועל מיבד שייכא אלא דלאחריני לא מישתווי שליח בהא אחרינן יד עבד וכו' ובמידי דלא שייכי דעת רוב הפוסקים דלא מהני, ורוב האחרונים ס"ל בהחלט כהמחא"פ אך ע"פ הכלל דהלכה כהמכריע הנכון הוא לעשות אשה לפועל שהיא שייכת בחליצה. ובלא"ה נמי הא הרבנים שהתירו שליח דידה בחליצה סתימותייהו כפירושא דמיירי באשה שליח דהא גם בגיטין ד' ס"ב הא דאיש כשר לשליח לקבלה ואשה להולכה הוא דוקא מדשייכי בהו דבאיש לקבלה אמרינן שכן האב מקבל בט לבתו הקטנה ובאשה להולכה הא האשה בעצמה מביאה ביטה, אבל איש שליח לחליצה דפעולה זו לא אשכחן באיש כלל, מאן יימר דחשוב שייך לזה, ואולי לא תהני גם סברת יד פועל כיד בעה"ב.

(יד) וכד קיימינן בתקנה שיהיה ע"י תורת פועל אמינא שבזה כל החשבות ליתנייהו מהש"ס לא תהיה סתירה אפילו אי ניחא דדינא קאמרי, דהא אחרי מפורש שאי אפשר ע"י שליח ומפועל לא קא מיירי, ואם ניזל בתר סברא הא לסברת הפר"י בולט ההבדל דשליח הוה כרצונו שבאמת אינו כגופו של משלח כי אם כמותו שבו בלוי רצונו, וכן לסברת הח"ם דהמעשה גרוע שאינו סובל שליח אין סובל גם תנאי ובמאא שהתנאי סותר המעשה ולכן התנאי בטל, גם זה שייך אפילו אם סובל פועל דהיינו התנאי לשליח שיתבטל אח"כ בלין עוד הבעלים הכא, ואינו כפועל שהוא בוף הבעלים, ולסברתי שהבשתי חסרון התנאי הוא מפני איחור הזמן פשוט ב"כ דהתי לשליח ולא כפועל דהוה כאלו הבעלים עושים מחדש ושפיר אפשר לומר דחליצה שאי אפשר ע"י שליח אע"פ שאפשר ע"י פועל אי אפשר עוד לשוויי בה תנאה מה תאמר הא אית בזה"כ שיהיו הם בעצמם בני"ד הא יהיו גם הוא וגם היא כל אחד בני"ד שבעירו ולא יהיה

עוד מקום לחוש לדנו של הרשב"ם כיון שהוא מיירי מפורש בני"ד שאין מקנלים שכר ולא הוו פועלים, וגם מהפרישה שהזכרתי לעיל דאות ו' דבדבריו שליח ובדיון פועל ונגוגע להפרישה אלולי דמסתפינא הייתי אומר שט"ם כפל בדבריו, דהא ליר ענין השליח וכותבי „כגון", ולאיזה טורך נותן אות ודגם והדברים פשוטים, ומה תפס שליח דידה הא בדידיה ודאי דג"כ אי אפשר בשליחות, ולכן נראה להגיה „דשלוחם" תחת „דשלוחה", „בתקומם" תחת „בתקומה", וכוונתו אדרבה תהא ראיה לדברינו שבתקשה בזה למה אי אפשר לחליצה ע"י שליח ולכן ליר נאמת „שלוחם" „בתקומם" להעיר על דרשת חז"ל בלשונם ולא שלוחם, ומכאן ראיה שבהיות כל אחד בני"ד כבר כל המעשים אפשר ג"כ ע"י שליח.

(טו) וטעם העיקרי של הרמה"ה שיסודו בזה שמיקרי אינו ראוי לבילה, אני רואה סתירתו בהקדם מחלוקת הרא"ש והרמב"ן בתשובותיהם מובאים בבריהם בב"י אה"ע סי' קס"ט שלהרא"ש שכותב לענין חליצת של איסורי מצוה וקדושה דהקריאה היא משום לא פלוג, א"כ גם בחליצות דידן דלא שבקינן לינם הקריאה היא מדרבנן משום לא פלוג ולהרמב"ן שכותב דבזה"כ היא שכל חולצת תקרא מאן יבמי, והוא יקרא לא אפבתי לקחתה, הנה לדידיה גם הקריאה בזמן הזה הוא דאורייתא והנה לדעת הרא"ש דהוי דרבנן הא מבואר בתשובת משאת בנימין סי' ס"ב דבמידי דרבנן לא אחרינן כל עיקר דאם אין ראוי מעכב ובתשובת קנאת סופרים למהרש"ק ז"ל סי' ק"ל הביא לסתור ראיתו מהא דכל הפוסקים ס"ל דבעומד בתפלה ושומע דבר קדושה דיעמוד ויסתוק עפ"י הב"ח מובא בט"ז אור"ח סי' ל"ב סע"ק י"ח דהיכי דאדי' רביע עליה לא מיקרי אין ראוי ומביא שהרשב"א לא ס"ל החילוק בין דרבנן ודאורייתא ושהרשב"ם ל"ל ב' החילוקים לא בין דרבנן ודאורייתא ולא בין אדי' דרביע. והנה זולת הרשב"ם הרי בכאן דבמי לאדי' דרביע עלה דמה לי בין איסור תורה או איסור מלכיות לענור הבנולים או גם לבין מרחק מקום שסוף סוף הוא סבה חיצוניית מחה נפשך אין אומרים כאן דבעינן ראוי — אבל לסברת אדי' נפלה תשבת הגאון מבערזאן והרב הר' מסלכלטשאלו שתשבו גם בנוגע לרחיקה מסבת מרחק המקום — ולהרשב"ם הא כבר הביא המהרש"ם בסי' קל"ה שיכולה לקרות בביתה בשאר לן רק לדעת הרמב"ן דס"ל דהוי דאורייתא הא חזינן דגם הרמב"ן ס"ל הטעם שאין שליח קורא פרשת בכורים מפני שאינו יכול לומר אשר בחתי לי, דהא לא יפלוג אמשנה מפורשת, ותקשה למה לן טעם זה ולא נאמר דמילי לא מתסרן לשליח וע"כ דס"ל דכיון דשליח הבכורים יש לו מילי דקריאה וגם מעשה ההבאה לא מיקרי עוד שליח למילי וא"כ גם שליח דחליצה שלה הא יש לו גם מילי דקריאה וגם מעשה דרקיקה וחליצת המבעל ולמה לא יועיל שליח דידה והרי שמכ"ז אין שום מניעה אם נגא ידי כל הדיעות שתקרא הינמה מאן יבמי בב"ד שבעירה וגם שכירתה תקרא בשמה בני"ד שבעירו.

(טז) ובעגם דעת הרמב"ן בענין מילי אם מתסרן לשליח אם דעתו כדעת מהרי"ט דאפילו ב בחינה אותו הבעלים לשליח מפורש על מילי בכ"ז לא מתסרן, הנה לכאורה נראה מדבריו בחידושיו לב"ב (קכ"ו:) שהקשה מתי כקושיות התוס' בזיר (י"ל.) תנאי שבזיר היכי הוה תנאה והרי כל תנאי שאי אפשר לעשותו ע"י שליח לאו תנאה הוא. משמע לכאורה דס"ל כמהרי"ט דקושיתו ודאי לא כקושיות התוס' על קיום הנזירות בהקרבת הקרבן כמ"ש לעיל אות ז' דהא מסיים שם ואחרים אומרים בזיר מתי משכחת ע"י שליח שאומר אדם לחבירו הריני בזיר על דעתך, שנראה בעליל שחבבר מהבדרה לנזירות שאינו אי אפשר ע"י שליח ולכאורה מה טעם יש בה אם לא שיסבור כמהרי"ט ומשום דהוי מילי והפלוגתא עם האחרים הוא בזה בלבדו מיקרי ע"י שליח ואינו מחשב מילי מתסרן כיון שאחר בעצמו הריני בזיר ולבדיה והי"א קודם אינו ע"י שליח כלל רק כנודר בעצמו על תנאי שיאחר חבירו הן, אבל ראיתי כי בנו של הגו"ב ז"ל בחשובה הב"ל מביא דברי הרמב"ן הללו ולא פליג עלייהו, ולאחרונה מביא דברי מהרי"ט ופליג עליו וע"כ דס"ל דהרמב"ן דעתו הוא דלא כדעת מהרי"ט ועיינתי בדברי הרמב"ן, ומצאתי שבאמת טעם אחר יש בם שאי אפשר לומר מטעם מילי דהא כבר הוכחתי בלות הקדוש דאם בידי השליח מתסרו מילי וגם מעשה לא מיקרי עוד מילי, ולא עוד אלא שעל המהרי"ט הקשו מבדרים (ע"ב:) דלר' יוחנן יכול הבעל להפר בדרי אשתו ע"י שליח, ור' יאשיה לא פליג אלא דס"ל דהוא בזה"כ דלא תועיל בהפרה שליח, ומשמע דבעלמא מודה ליה מע"ב דהוה מילי. ותירצו האחרונים דס"ל כמש"כ המרדכי ס"פ המקבל והיש"ש רפ"ב דקדושין דדוקא היכי דאין בשליחות ההוא גמר מעשה אחרינן מילי לא מתסרן לשליח כגון כתינת הגט דאסר עוד נתינה, ובהפרה הוי ההפרה גמר מעשה ולא בהקדש,

גד"ל, והא הדרת גזירות להפרה דמי, שאין עוד מעשה בהגזירות עצמה, ומעשה הקרבנות הרי אין מצטרף להגזירות כאשר העירותי לעיל שאין דעתו כדעת התוס' ואם ס"ל כמהרי"ט היה מוכרח לסבור דאפשר להזיר לאחיו וע"כ דס"ל דלא כמהרי"ט ומה דלא אפשר לדידיה להזיר לאחיו ע"כ מטעם אחר, ואפשר הוא ע"פ דעת הרמ"ה שהזכרתי באות ג' דהיכי דצריכין אצר פרטי, כמו יתין בגירושין אי אפשר לעשות ע"י שליח ובכל מיני גדר הא צריכין שיבטא בפיו דוקא, והוה אצר מיוחד ולכן אי אפשר להדיר ולהזיר ע"י שליח ובהא סלקינן דגם הרמב"ן פליג אחשב דמילי וכיון דבחליצה אין טעם אחר לדברי הרמ"ה גם לזה אין לחוש. ואין לומר דכל קריאה הלא היא דוקא בפה, ואדרבה נאמר דלהרמב"ן דסובר כסברת הרמ"ה יהא אסור מטעם הקריאה, דלא דמי הא דכל קריאה היא בפה היא מפני שאין מציאות אחרת, ורק בנדרים ובזירות דיש מציאות אחרת, ה ס כ מ ה נ ל נ , ובכ"ז לא חלו אלא בפה ויש ע"ז למוד מקרא, ודאי דאשוב שצריכין אצר מיוחד, והא ראיה דקריאה לא מיקרי שצריכין אצר מיוחד דהא בנכורים צריכים לטעם שאין יכול לומר אשר נתת לי

(יז) וגם בענין שחלקתי בין פועל לשליח מצינו להרמב"ן שס"ל חילוק זה דהא בענין נכורים בב"ב)פ"א כתב הרמב"ן דאם בגרן השליח אין הבעלים יכולים לקרוא בניתם דב"ל „הנה הנאתי" והוא לא הביא ומסיים שם ואם מפני הטעם שכתב שם (כוונתו להרשב"ם דשלוחו ב"א כמותו) הלא שוב הלקיחה וההנאה כחד ב"כ אינא, דהנאת השליח כהנאתו, עיי' באם"ז שם שמשם לקוחים דברי כי אין הרמב"ן ת"י, ושם אין הלשון מדוייק ובם נדפס בטעות רשב"א במקום רשב"ם והאמת כדברי, והנה נחזי אנן הא לית מאן דפליג אכללא דשלוחו כמותו, והאם בשביל קושיא בעזוב הכלל, וע"כ דהכוונה דהרשב"ם פירוש הדברים ששלוחו של אדם כמותו כגופו ממש. וע"ז פריך דא"כ הוה גם הלקיחה וההנאה כחד וע"כ דכמותו לאו כגופו ממש ורק שיא חובתו בעשה השליח וא"כ לא יכול לומר גם הנאתי, ולכן היכי דלית מאן דפליג דהוה כגופו וכמו יד פועל דכיד בעה"ב אפשר לומר גם הנאתי ובחליצה גם מאן יבמי.

(יח) ועוד כשאמרו עוללות, הקושיא מבידמת שהגאון מבערזאן ייבש בדוחק למה הזכירו הפוסקים דחולצת בשיניה, ומה שהביא עוד שם בסי' קל"ה ע"פ התוס' חולין (העיר הכנה"ג שבב"ם דיבן לא מוזכר) אין מספיק לפוס דקיימינן בשיטת הגלי"ב שעליה אין מצוה כלל, ולפי עב"ד אפשר לייבב דהא העיר הכנה"ג שבב"ם דיבן לא מוזכר כלל דחולצת בשיניה, ובתשובת הגאונים שבעקב זרועה ותמה הכנה"ג דהא אי אפשר להתיר הקשירה בתופן זה ולפי"ז נימא דהפוסקים הוצרכו לכתוב דחולצת בשיניה לא לאפוקי שליח או פועל כ"א לאפוקי היכי דאי אפשר ע"י אחר שהיא בשיניה דוקא ולא בעקב זרועה מפני ההתרה, וגם מה שהקשה הרב מקונצק מהכ"מ דה' מלכים דכותב הטעם דבגלי למלך שאשתו תחלץ בעל והקשה למה לא תעשה ע"י שליח ותי' המהרש"ם אין עולה יפה, כי אות דלשאר הטעמים אי אפשר ע"י שליח אבל מה הוסיף הכ"מ בטעמו, ולזה אמינא הא בכראה הרבים הרב המקשה שיש לומר דכיון שבלוחו כמותו אפשר הוי ג"כ בגלי, וע"כ הביא מהירושלמי שם דהקשה וימנה אבטלר ובאמת אין משם ראיה דהא שם הבגלי רק ההליכה לבי"ד עיי' פ"מ שם, וכיון דילך האבטלר אין עוד בזיון, אבל הכא חלינת המבעל הוא בזיון ולא יתקן האבטלר כלום.

(יט) ומצאתי להרדב"ז (ח"א סי' רס"ט) בבידון ינמה שהיא בא"י והיבם בחו"ל דמסיים שם בזה"ל: ואע"ג דאין כופין את האשה לבאת מא"י אבל יוציא ויתן כתובה מ"מ אין כופין אותו לעלות אבל אם אבל לה ביטה אבל חלינה אי אפשר ע"י שליח וכו' עכ"ל. הרי שבדידה כתב שאי אפשר ע"י שליח, ולכן הבני מעיר ע"ז שהרדב"ז בזה לשיטתו, — הא' דס"ל שם סי' ב"ט דמצות יבום קודמת ויש בזה תרתי דניחא ליה שתבא מא"י כדי לקרב האפשרות ליבום, ולדידיה הקריאה דאורייתא ובפל האי גירופא שבדפתי באות ט"ו דעת הרא"ש לדידן הקריאה רק דרבנן — הב' דהא הרדב"ז (שם סי' רפ"ג) מפרש את הרא"ה המובא בב"י בפ' זה בורר דהיכי דהיבמה יושבת מקודם בעיר אחרת בריכה דוקא לעלות לעיר היבם והב"ש בסי' קס"ו סעק"א מפרש דברי הרא"ה אפילו אם ישבה תמיד בעיר אחרת בב"ז כיון שיבא היבם ממקומו אין בריכה היא עוד לעלות, ויש לתבות פלוגתתם בחלוקת הבבלי והירושלמי בעיקר הילפותא דבירושלמי יליף לה מקרא ועלתה יבמתו ובבמרתינו בחרי לה מזקני עירו והרדב"ז אשר ראה בב"י שמסיים דכן משמע בירושלמי סבר לחיבר דבזה"כ הוא על העליה זולת היותה בבית דינו ולכן מחמיר בזה שאפילו יבא היבם אם אך ישבתה אבא בעירו תמיד מחויבת לעלות, והב"ש

והנ"ב אין מסכים שיסנור הרא"ה דלא כהכלל שהלכה כתלמוד דדין, סוף דבר הרדב"ז דפוסק נזה כהרא"ה לשיטתו אין יכול להסכים לפירוש הגמ' כתונות הכ"ל שהמניעה בחלינה ע"י שליח הוא רק מפאת ההויה בב"ד, כאשר פרשתי נאות ז', ואנן הא הנ"ב הוא עמוד הוראתנו ונתראה לנביה, גם נענין מילי לא ממסרן אשר ניאדנו נאדוכה נאות י"ג כנראה מהרדב"ז (שם סי' י"ח) סנירה ליה כפשטות דברי מהרי"ט דהא פסק שם נמשניע ע"י שליח ועונר דלא מקרי ענריין, וגם לדבריו אלה א"א לפרש דברי התוס' בנזיר י"א כפי שפירשתי אני נאות ז' לפי דעת הגו"ב קמא ורק כפי דברי מר בריה בתניינא וע"כ הרדב"ז בסי' רס"ט כשמעתיה בסי' י"ח ואין לו יסוד שמניעת העליה לבי"ד יכון בש"ם שא"א ע"י שליח בשביל זה לבד, וע"כ כתב מה שכתב אבל אין זה מכריח אותנו לפסוק כהלכה כך כיון שידענו טעמיו וידענו ג"כ שבאותן הסברות אין כדאי להכריע נגד כל הני רבנתא ולענן בנות ישראל למאות ונפרט לפי חידושי שאפשר ע"י פועל ואולי לא נחית לזה הרדב"ז ואם הוא ג"כ כדעת מאן דס"ל דפועל לא עדיף משליח, הלא דבים פליגי והכרעת הרי"ט אלבאזי הזכרתי כבר נאות י"ג.

(ב) ואחרי כל אלה בבואנו לפסק הלכה למעשה בנות לכללי ההוראה אשר מסרו לנו רבותינו שעל פיהם אנו חיים. ראשונה נאה"ע סי' י"ז סעי' ט"ו איתא פלוגתא בין הרב ח"מ ובין הט"ז ובכדו המגיה את דבריו דלהח"מ אפילו במקום עיגון אין סומכין על המיקל אם הוא בעל דיעה יחידית, והט"ז ס"ל דבמקום עיגון הוי שעה"ד דסומכין אפילו אדברי יחיד והנה ע"פ דהלכה כבתראי, יש לפסוק כותייהו בשגם ברבים ניהו, ובכל פלוגתא במקום עיגון הלכה כהמיקל ובב"ד כבר מבואר דיש כמה וכמה פלוגתות בכל חשב וחשב ולהמעיין בח"מ שם סע"ק ל"א יבורר כי גם דעתו נוטה להקל בשעה"ד הנעשה מחדש זולת אותו הדרך שבו היתה פלוגתת הפוסקים אמנם הרב מראות הצובאות פליג אט"ז דרק היכן דמנינו דאקילו חז"ל מפורש ס"ל כך ולא בפלוגתא דרבנתא שזה עצמו הספק אם אקילו ביה. ולפי דעתו רק בפלוגתא דרבנן יש להקל ולסמוך אחידאה, אך כבר הורה זקן שבבר ראה במראות הצובאות הלא הוא אדמ"ו ורבי המובהק בספרו הנהיר עתק שאלה בחאה"ע בסי' ל"ג ובכמה דוכתי דאף אבן סומכין להקל שאלה הדבר רק בפלוגתא שני הלשונות בבכורות דף מ"ו אי גם בתחלת עדות מקילים כהמקיל בעינון אבל אם אין ספק במציאות ורק בדין לדעתו ע"פ ב' הלשונות שבש"ם אפשר לפסוק כהמיקל אפילו בדאורייתא, וראה זה מצינו לרש המדברים בעינונא דאתתא ה"ה המוהרח"ם הובאו דבריו בס' חידושי טיב ביטין על חס' ביטין וז"ל בהא דמצינו בכמה דוכתי דהקילו רבנן טפי בממון מדבר שבערוה והיינו במשאל"ם וכה"ג יורדין לבחלה ואין האשה כשאת. ובע"א מצינו להיפך דבאמן להשיאה ואין יורדין לבחלה וכתב הוא ז"ל דבדבר שיש להסתפק בחתתות הענין ובמציאות הדבר אשו חז"ל טפי בחשה מבממון, ובממון לא אשו חז"ל לחשב רחוק כ"כ כיון שאין בוגע אלא לאיסור בזל וממון איתיהיב לאחילה משא"כ בדבר שאין להסתפק בחתתות הענין אלא משום בזה"כ אז באיסור הקילו חז"ל בכחס היפה שיש בידם לעקור דבר מן התורה עכ"ל, ואם כדעת המהר"ל בהדי כבשי דחז"ל למה לן, ואנו אין לנו אלא מה שאנו חכמים מפורש וע"כ ס"ל שגם אבן בדידן כואנו יפה להורות בעינונא דאתתא כדעת המיקל. ומסר לן האי כלל דכ"ז אינו אלא היכי שאין הספק בחתתות ובמציאות. והנה בבואנו לסכם כל האמור לעיל מצאנו ראינו שאין לף כל פרט ופרט משאילתן דלא נהוי ביה פלוגתא דרבנתא, ראשונה העירותי שאם מטעם שליחות במצוה גם בעיקר הדין כלומר אפילו בשליח דידיה יש פלוגתא וחכ"ב בשליח דידה, כמבואר נאות ה' ובפועל יש פלוגתא חדשה אי שייך היכי דליתא בשליחות נאות י"ג ובמילי לא ממסרן יש פלוגתא כמבואר נאות י"ג ובאות ט"ז ובדין אין ראוי לבילה בקריאה בהפרט אם הוא דאורייתא או בדרבנן ובקריאה ורקיקה בכלל כמבואר נאות ט"ו, והרי שלדעת המקילים בפלוגתא שכותייהו קבע אדמו"ר זללה"ה הילכתא יש להורות בשופי להתיר ע"י אשה בתורת פועל דידה בלירוף הקריאה בעצמה מקודם בבי"ד שבעירה, ובפרט אם עיקר החשב הוא מטעם ראוי לבילה וכהוראת הרבה"ת, והרב מבערזאן בבואו לחזרה מפני דעת הבי"י דחזר להיות אינו ראוי לבילה מפני מרחק המקום שבזה יש לצרף עוד סברת הרב ב"ל החדש חיור"ד סי' רי"ח שאפילו היכי דפלוגתא היא בדאורייתא אם המיקל אינו יחיד בהוראתו שוב אמרינן כדאים המקילים לסמוך עליהם בשעה"ד, והא דין זה דאינו ראוי לבילה אע"ב דהכי הילכתא אבל הלא מצינו תרי תנאי דפליגי עלי' ולית להו כלל דין זה הלא המה רע"ק ור' יוסי ברבי יהודה כתונא בב"י ביור"ד סס"י קב"ח בבי אספלגית ורטיה ולאו תנא

יחידאה

יחידאה מיקל בזה ולמה לא נסמוך עליהם בשעה"ד ועיי' בסוף ספר נע פשוט בכללים סי' ו' דמניא בשם הרד"ך סברא לחלק באיסור דאורייתא לענין לסמוך איחידאה בשעה"ד בין איסור ערוה לבאר איסור דאורייתא והא ידוע מסקנת האחרונים רונם ככולם דינמה לשוק לא מיקרי דבר שבערוה.

(כא) ועוד נראה לומר שיש כאן היתר מבורר מטעם ספק דרבנן וס"ס דאורייתא כידוע מחידושיו של הרב דברי רבינו בסי' י"ד והוא דרבותיו של רש"י בכתובות ד' ג' בד"ה שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות ס"ל בדרך כלל דקדושי כסף דרבנן אך רש"י חולק עליהם ובדעת הרמב"ם שסובר דקדושי כסף הם מדברי סופרים יש מבוכה רבה שידוע אשר הרמב"ם בימוקו עמו ע"פ השורש הב' מספר המצות ולפי הבנת הרמב"ן בהשגותיו ס"ל להרמב"ם דהוי דרבנן. אך רבים וכן גדולים מפרשים שגם הרמב"ם ס"ל דדינם שוה ממש כדאורייתא והרב הלח"מ בפ"ד מה' אישות בהגה"ת ובגם בשו"ת רעק"א סי' ג"ד בשו להסכמה דדבר הבלמד בגז"ש דחשינא מפי השמועה דאין אדם רן בז"ש מעצמו אא"כ קבלה מרבו א"כ הוי הלכה למשה מסיני ודינה דין תורה ובשארי מצות לא כן וכ"ז בכסף אבל בשוה כסף כמו שבהגין בזמנינו שמקדשין בטבעת הוי רק דרבנן כידוע דברי התוס' ריש קדושין דשוה כסף יליפינן מעבד עברי ועבד עברי בעצמו יליפינן ד' ט"ז מריבויא דקרא ישיב והוה לדידהו לדעת הרמב"ם קדושי זמנינו קדושין דרבנן (עיי' בהערה בסוף הקונטרס עוד מזה), ואלינא דהרבה מפרשים דעת הים מן הגאונים שמביא הרה"מ בפ"ד ה"ו ושמואלים דבריו בחו"מ סי' ל"ג ס"ל ג"כ דלחודי כל המצות דרבנן מכל הלין נקוט מיהת חדא בגירור שלדעת רבותיו של רש"י הוי אפילו קדושי כסף ממש דרבנן וא"כ בנידון דידן הוה בדאורייתא ס"ס דילמא אינה מקודשת לבעלה כלל מדאורייתא ודילמא מהני שליח בכלל או שליח של פועל דידה או דילמא לא אמרינן כל הראוי לבילה בכלל או לפחות בכאן—ובהירבא כד הוינא טליא למדתי בספר עני אברים בבית אדמו"ר זצל"ה וכמדומני שמקשה אלינא דהרמב"ם לדעת המפרשים דקדושי כסף הוי ממש כדאורייתא א"כ למאי בפ"מ לדינא בין הרמב"ם להרמב"ן ומתרץ בבפ"מ לענין אפקעינהו רבנן לקדושין מיניה ואם שאיני זוכר הפרטים בכ"ז נראה שהבפ"מ נמי בכל מקום שיש ספק אקדושין בגופייהו דילמא אדעתא דהכי לא קדשה בפשה דלהרמב"ם יש להקל, והבה ידוע דעת המהר"ם שבמרדכי פ' החולץ בינם מומר שמפרש הא דאמרו חז"ל ב"ק ק"י טב למיתב טן דוא הכוונה על הינם ופליג בבי אחילוקא דהתוס' שם שמחלקין בין אירוסין לבשואין. וזקן ההוראה בדורנו הגרי"א ז"ל בספרו עין יצחק חלה"ע סי' כ"ד מאות ל' עד ל"מ מפלפל בזה ומסיק דראוי לברף דעת המהר"ם להתירא וא"כ לדידיה נתוסף ספק אקדושין בגופייהו דילמא אדעתא דהכי לא קדשה בפשה דהא כמה דורות דלא שבקינן לינוס ולית הכא טב למיתב טן דו והיא חשבה שאפשר בחליצה ואם לא יראה הינם יכפוהו בי"ד אבל אדעתא דהכי שאי אפשר לא לחלוץ ולא לינס לא קדשה בפשה ואם כנים דברי בגוונא הדין ס"ל להרמב"ם דלענין זה הויין הקדושין רק מדברי סופרים ומבטלינן להו וגם בלא זה הא כבר יש ס"ס חוץ מכל הפלוגתות דרבנתא ספק כדעת רבותיו של רש"י ושמא אדעתא דהכי לא קדשה בפשה.

(כב) ואין לומר דהא דמתירים ס"ס הוא רק בדליכא חזקת איסור, די"ל דבב"ד הלא חזקת איסור א"א אזלה לה ובא לאיסור קל מחבו ועיי' בר"ש פ"ג דמקואות דאיתא התם בזה"ל ספיקא דטומאה חמורה אזלה לה ומספיקא לא מחתינן לה לטומאה קלה עכ"ל ואם גם בגוא לחלק דהתם הוי הטומאה קלה ענין בפ"ע שלא מחמת טומאה החמורה והכא האיסור נמשך מן הקודם דהתם אם גם טבל בכשרים תחלה ואח"כ בהשאונים היה זמן מה שלא היה עליו שום טומאה והכא לא היה הפסק לאיסורא אפילו רגע סוף סוף כבר פסק המל"מ בה' טומאת צרעת והכבה"ג המובא בפמ"ג שאין חזקת איסור מגרע ספיקא דדינא דבשביל החזקה לא ישתנה הדין.

(כג) בהא סלקינן שיכולה האשה לעשות החליצה ש"י שליח דידה שחמנה בחדינת הינם לשכור אשה בזמן מה שתעשה כל פעולותיה ולהאשה הפועלת תבוא לקרות ולחלוץ ולירוק כפי שיבוו הבי"ד דהתם וגם פה בחקומה תושיב בי"ד ותקרא מאן יבמי פלוני בן פלוני שבעיר פלונית וכו' והבי"ד יקיימו הקריאה בבעשה בי"ד ויבלחו להבי"ד של הינם אחר שיש כמה ספיקי דדינא ואחרי שבאה ע"ז הסכמת גדולי ההוראה ואחד מבהון עבד עובדא, אבי חוזר על דברי לחשוב את הרב הגאון מבערזאן ז"ל מכלל המתירים אע"פ שחזר שכן מבואר בב"ח אור"ח סי' רמ"ד לבני הר"ת בקבולת בית ולדעתי

העניה יש להתיר הצרורות נאופן הנזכר ומשך מזה כדי שלא לאורועי כל סנרות ההיתר שיש ליזהר מהיום והלאה נסדור קדושין שלא לצרף מטנע אל הטנעת וכן לנטל את המנהג נמקום שנהגו שהרב המסדר מוסר הכתונה להחתן והוא מוסרה תחת החופה להכלה שיהיה מזה חשש קידושי שטר ורק הרב המסדר ימסור הכתונה להכלה ע"י שמש שלו ויהיו כל סנרות ההיתר ראוין לאינטרופי וי"ר שלא תנאלה עוד נגות ישראל לא לידי חלילה ולא לידי ינוס, אמן.

הערה לאות כ"א

למעיין נת' רעק"א סי' הנ"ל נהראיה דמנינא דקדושי כסף דאורייתא מש"ס פסחים ד"ז דמייתי מרב ניהל אמר רב מהמקדש נחמן משמע שאפילו שוה כסף הוה דאורייתא, דאל"כ חזרה הקושיא דמאי ראיה הא התם דרנגן מנטל דרנגן. אך אחרי העיון נראה שנדקו דנרי לדעתו לחלק בין קדושי כסף לש"כ והוא נשוש לנ שלכאורה אין ראייתו ראיה אפילו לענין ק"כ דהא הנעה"מ קאמר שם נשיטת ר' יהודה אמרה ואפשר אמר גם זה היינו נטונע להקידושין נשיטת ר' יהודה והוא ס"ל שכל הלמודים חוץ מק"ו אין אדם רן מעצמו כמנואר נרש"י סוכה (ל"א.) ולדידיה הכל דאורייתא אך נאמת הלא נדקו דנרי הרעק"א דהא מנואר נירושלמי פסחים פ"א ה"ד דרב אמר לה להדא הילכתא מפורש אלינא דר"מ והנה הרב כ"מ נפ"ה מדייק מהרמב"ם דכתב דין זה של המקדש נאיסורי הנאה דרנגן דוקא נמקדש נחמן דאורייתא נשעות דרנגן ולא נמקדש נחיטי קורדנייתא נשעה ששית דהוה תרי דרנגן וקשה מה יענה נמימרא דרב דאיתא מפורש דאפילו נחיטי קורדנייתא, ואם אמנם על הדין לא קשה כי אפשר דיבו דהרמב"ם נפקא ליה מאידך דרב, כלומר מרב נירושלמי שלא מזכיר חיטי קורדנייתא אנל דיוק הכ"מ הלא יקשה זה נגירסת ש"ס דילן נדרב למה ליה הליור נחמן, ואין לייאש ברב נגירסת ש"ס דילן משמיענו להיפך שאפילו נתרתי דרנגן אין חוששין דא"כ הרי יש פלוגתא בזה בין גמרא דילן להירושלמי ולמה פסק הרמב"ם כמ"ש נירושלמי נגד גמרא דילן והנס דמהרי"ק נשורש ק' כתב דהרמב"ם פוסק כירושלמי היכי דתלמודא דילן מוקי נשינויא דחיקא אנל אין זה טוגע לשינוי נוסחאות, וכבר כתוב נתשובות המיוחסות להרמב"ן סי' נ"ו שרבו השינויים נירושלמי למיעוט הלומדים בו וגם קשה איך יפרנס קושיות הדיוק הזה נירושלמי נופא הלא אי אפשר דמיעט חמץ נוקשה דהא לר' מאיר חמץ נוקשה דאורייתא כדאיתא נש"ס דילן (פסחים מ"ג) אלא ע"כ לבו לומר דנירושלמי נותן ביור דוקא נמקדש נחמן לאורויי היפך מסנרת ש"ס דילן דדוקא נמקדש נש"כ דהוה דרנגן דאתא מלמוד שנע"ע ורב נגמ' דילן לשיטתיה אזיל דהוא יליף נקידושין (ג':) קדושי כסף מוילאה חנם וכתבו התוס' קדושין (ד' י"ג) דמאן דיליף מוילאה חנם לא ס"ל הלימוד דקיחה קיחה, ולדידיה גם הדושי כסף דרנגן וקמ"ל דחיטי קורדנייתא נשעות דרנגן אע"פ דהוה תרי דרנגן מנטלי קדושי חדא דרנגן ומזה יליף נגמ' דאיסור דרנגן הוה כעין דאורייתא וזכיבו דאדרבה מכאן ראיה דמאן דס"ל ק"כ דאורייתא שפיר יסבור דשוה כסף דרנגן.

העתקת תשובת ש"ב הרה"ג הר"נ וויסבלאט ז"ל

שאלה אם יש מקום לסמוך להקל נשעה"ד ונמקום עיגון לעשות שליח נחליצה לחולצת שהרב הנאון מהרש"ם (ח"א סי' י"ד וסי' קל"ה) שקל וטרי נזה עם הגה"ק הר"א מסאכאטשאוו ז"ל ואע"פ שהרבנים הנאונים הנ"ל דעתם להתיר מ"מ הרב המהרש"ם ז"ל מחר למנוא היתר ואולי נשוש לנ לחקר הלכה זו מסתיים שמעתתא דא להיתירא.

(א) **תשובה** הן גלוי וידוע תלמוד ערוך כתובות (ע"ד.) דחליצה אי אפשר לקיים ע"י שליח, אמנם י"ל דזהו דוקא ע"י שליח דידיה משום דנמידי דמחילה לא שייך מינוי שליחות דאין גוף השליח כגוף המשלח וכמ"ש הקצה"ח סי' קפ"ג אנל ע"י שליחות דידה שפיר אפשר לה לחלוץ ע"י שליח, דמעשה החליצה של השליח כמעשה דידה כמ"ש קדושין מ"א נכל התורה כולה

כולה שלוחו ש"ל כמותו וכ"ל שכן מוכח מדברי רש"י ז"ל שם בכתובות וז"ל אבל חליצה לא אפשר לקיימה אין יכול לומר לשלוחו וכו' חלון לה עכ"ל משמע דוקא הוא אינו יכול לומר לשלוחו אבל היא יכולה לעשות שליח לחלון והיינו טעמא משום דבדידה הו"ל חליצה מידי דממילא דלא שייך ע"ז שליח משא"כ בדידה דהו"ל מידי דעשיה דבכל התורה כולה שלוחו ש"ל כמותו וכתו שבנירושין הו"ל כתיבת הגט של שלוחו ככתיבת הבעל ממש גם לחד"ל דבעינן שליחות בכתיבה מ"מ עשיית השליח שלו היא כעשייתו ממש ה"כ נחשב כאלו היא עצמה חלצה.

(ג) **עוד** נלע"ד לעשות סמוכים לסברא זו דהא דאמרי' בחליצה אי אפשר ע"י שליח זהו דוקא ע"י שליח דידה אבל היא יכולה לעשות שליח מבחוץ יבמות (יו"ד) החולץ ליבמתו בין הוא בין האחים אינן חייבין לא על החלוצה ולא על צרתה כרת מ"ט מי איכא מידי וכו' אלא איהו שליחותא דאחים קא עביד ואיהו שליחותא דצרה קא עבדה עכ"ל הש"ס, הרי חזינן בהדיא דחליצה איתא ע"י שליחות אלא די"ל שאני התם דאית ליה לשליח שייכות בנוה כמ"ש בקידושין שם ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות וכו' ובכה"ג דאיהו נמי חייב בדבר יכול להיות שליח למידי דממילא וכעין זה מצינו דהא אמרו בירושלמי ברכות שניא היא ברכת המזון דכתיב בה ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל הוא יברך ואפ"ה קיימ"ל אור"ח סי' קל"ג שנים שאכלו כאחד וכו' סופר מברך ובור יוצא משום שהסופר ג"כ נתחייב כמ"ש הגר"א סי' תפ"ד הרי להדיא דבמה שהוא שייך ג"כ שהוא ג"כ חייב בדבר יכול להיות שליח למידי דממילא מי דאמרינא לאו מעשה היא כמ"ש בינמות ק"ה א' עיי' תוס' שם ד"ה ככה ודו"ק וכן לבהמ"ז דפיו כפיו ממש וכיון דקיימ"ל בכל התורה כולה במידי דעשיה דשלוחו כמותו ואין חילוק בין אית ליה שותפות ובין לית ליה שותפות וכו' דלא שייך ביה, בין כך ובין כך שלוחו כמותו א"כ מ"ט מחלקינן בחליצה דהיכא דשייך הו"ל חליצה ע"י שליחות כמ"ש בינמות י"וד הל"ל והיכא דלא שייך בנוה אי אפשר ע"י שליח כמ"ש בכתובות אלא ודאי נ"ל משום דה"ל מידי דממילא בני דידיה ובכה"ג אנו מחלקים בין היכא דשייך ביה שנם הוא חייב בדבר שפיר נעשה שליח לבין היכא דלא שייך ביה לא נעשה שליח למידי דממילא אבל בחידי דעשיה כמו בדידה דהו"ל מידי דעשיה שפיר אפשר לה לעשות שליח דמעשה השליח הו"ל כמעשה המשלח עצמו מחמ בכל התורה כולה ואין חילוק בין היכא דשייך השליח לבין היכא דלא שייך.

(ד) **האומנם** יש להעיר ע"ז איך קיימ"ל דאיהו שליחותא דאחים קא עביד וכמאן דחלצי כולהו דחו וכמ"ש להדיא בה"ג ה' עריות ואיהי שליחותא דצרות קא עבדה וכמאן דחלץ לכולהון דמי א"כ איך שנה רבי משנה זו יבמות מ"ד היתה אחת כשרה ואחת פסולה כשהוא חולץ חולץ לפסולה דלא יפסוך מי בורו ואחרים צריכים להם דהיכי דנפיל קמיה שתי צרות חדא חזיא לכהונה וחדא לא, אי חלץ נחלוץ להא דלא חזיא לכהונה ולא יחלוץ לצרתה שתפסול לכהונה הרי להדיא דכשחולץ לאחת לאו כחולץ לתרווייהו דמי, קושיא זו כבר הקשה בה"ג שם, ותירץ דכי אמרו כיון דחלץ לחדא כמאן דחלץ לתרווייהו דמי לקולא אמרינן הכי למיפק מאיסורא דא"א, אבל לענין לפסול לכהונה למיתר דכי חלץ חדא מנהון כמאן דחלץ לתרווייהו ותיתסר צרת חלוצה לחומרא לא אמרינן, כ"כ בה"ג שם, ולענ"ד י"ל דכבר מתורצת קושיא זו מעיקרא בדברי רש"ל (ספרא פ' אמור כ"א ז') וז"ל גרושה אין לי אלא גרושה חלוצה מנין ודין הוא ומה אם גרושה שהיא אסורה לתברא פסולה מן הכהונה, חלוצה שהיא אסורה לחזור לחולץ, א"ד שתהא פסולה מן הכהונה, צרה תוכיח שהיא אסורה לחזור לחולץ וכשרה לכהונה, הפרש גרושה עשה בה מעשה חלוצה עשה בה מעשה ואל תוכיח צרה שלא עשה בה מעשה, והרי לר' יוחנן יבמות (יו"ד:) דקיימ"ל כוותיה גם צרה עשה בה מעשה ואי משום שע"י שליחות היא הרי גרושה ודאי מגורשת ע"י שליח כמ"ש בקידושין (מ"א:) להדיא אלא נ"ל דה"ק בספרא שם גרושה עשה בה מעשה דיהיב לה ביטא חלוצה עשה בה מעשה דחלצה לו בעלו כמ"ש בה"ג שם אבל צרת חלוצה לא עשה בה מעשה ר"ל דלעולם ע"י שליחות החולצת ולא בה שתעשה היא מעשה דאם תעשה היא הו"ל חלוצה ולא צרת חלוצה ודו"ק ומסיק בספרא שם ו"ל ואם נפשך לומר ואשה לרבות את החלוצה יכול אף הצרה תהא כחלוצה ופסולה מן הכהונה דכיון שמרבינן חלוצה מקרא ולא מדין אע"פ שהיא אסמכתא בעלמא כינמות (כ"ד.) מ"מ כיון שמשמעות המקרא כך אי אפשר עוד להוציא את הצרה משום סברא בעלמא ובעינן נ"כ אסמכתא דקרא להכי, וע"ז משנינן שם ת"ל ואשה גרושה מאישה שבירושיה ביד אישה ולא שאין גרושיה ביד אישה (דצרה הרי היא

גירושין ע"י אשה אחרת ודו"ק) ואי"כ לק"מ דאע"פ שגם הנדה כמאן דחלצה דמי מ"מ כיון שחולצת רק ע"י אשה אחרת היא החלוצה לכך לא נפסלה הנדה לכהונה שאין גירושין ביד איש וכאמור, אבל לעולם נקטינן כר' יוחנן דגם הנדה כמו שחלצה ע"י שליחות וכמו שנתבאר.

(ד) **ובזה** יש מקום לענ"ד ליישב מ"ש בינמות (כ"ב.) רב אשי אמר וכו' בשם תנאי בחליצה וכו' ורבינא אמר דכו"ע יש תנאי בחליצה וכו' דרש"י ז"ל פירש דהני תנאי לא ס"ל הא דקיימ"ל שם (ק"ו.) וכתובות (ע"ד.) חליצה מוטעת כשרה והתוס' בינמות כ"ב. ד"ה רבינא תמהו ע"ז דהני אמוראי אתו דלא כהילכתא ודחקו לחלק דלענין התרה לשוק לכו"ע אין תנאי בחליצה והחליצה כשרה אבל אכתי הויא חליצה פסולה דלא מיפקא לה זיקא לגמרי וכו' שעכ"פ הדוחק מורגש בזה שהרי אמרו מפורש שם (ק"ו.) וכתובות ע"ד חליצה מוטעת כשרה משמע דלגמרי כשרה ומפורש אמרו שם דזהו משום דאין תנאי בחליצה אבן לפמש"כ לחלק בין החולץ דאי אפשר לו לקיים ע"י שליח ובין החולצת דאפשר לה לקיים חליצת המעשל ע"י שליח, א"כ שפיר י"ל אף דקיימ"ל שם ושם חליצה מוטעת כשרה הרי אמרו שם ושם איזו היא חליצה מוטעת וכו' כל שאומרים לו חלוץ לה ע"מ שתתן לך מאתים זוז, דהו"ל תנאה דלא אפשר לו לקיומי ע"י שליח שהוא אינו יכול לומר לשליח חלוץ ע"מ וכמ"ש שם ובגרש"י שם, אבל החולצת דאפשר לה לקיים ע"י שליח שפיר יכולה להתנות דהוי לה תנאי דאפשר לה לקיים ע"י שליח ושפיר קאמר בינמות כ"ב יש תנאי בחליצה ר"ל תנאי דידה שהיא יכולה להתנות שהרי אפשר לה לקיים ע"י שליח כדאתרן, וי"ל עוד טעמא דבב אשי שם דהני ס"ל דאין תנאי בחליצה משום די"ל רבי לשיטתיה דס"ל שם (י"ט:) מילי דינמה ממילי דינמה הו"ל למילף וא"כ י"ל נמי דמילי דחליצה ממילי דחליצה נעינן למילף וכמו שאמרו שם (ק"ה:) דמקשינן אשה לאיש דחליצת קטנה פסולה כמו חליצת קטן דמפורש בתורה עיי"ש בתוס' ד"ה קטנה כן יליפינן מילי דחליצה דמקשינן נמי אשה לאיש דחליצה אי אפשר לקיימה ע"י שליח וע"כ ס"ל לרבי אין תנאי בחליצה דאף תנאי דידה לאו כלום הוא דא"א לקיים ע"י שליח וחכמים לטעמייהו דלא יליפינן מילי דינמה ממילי דינמה וכ"ש דאין למילף מילי דחליצה נזה ממילי דחליצה דלא מקשינן אשה לאיש נדבר שאינו מפורש בתורה (דנדבר התלוי בסברא לא אמרינן נמי אין היקש למחצה כמ"ש מהרש"ס שם בשם הפ"י שכתב כן בחידושי כתובות ע"ד ד"ה בגמרא). ואם כן ודאי לא מקשינן אשה לאיש בחליצה דאי אפשר לקיים ע"י שליח ושפיר י"ל יש תנאי בחליצה בתנאי דידה דאפשר לה לקיים עי"ש דמעשה החליצה של השליח הוי כמעשה דידה ממש, ובכן יש ליישב עוד דרב אשי לשיטתו ורבינא לשיטתיה דרב אשי ורבינא פליגי עוד בינמות י"א דרב אשי ס"ל כר' לקיש דלא אמרינן דאיהו שליחותיה דאחין הוא קא עביד ורבינא ס"ל כר' יוחנן דאמרינן שליחותיה דאחין קא עביד וא"כ לרבינא שפיר י"ל דאפילו לרבי דס"ל דחליצה גם בדידה א"א ע"י שליח מ"מ יש תנאי בחליצה כגון שיש אחין ואחד מהם החנה עמה שאם תתן כך וכך יחליץ לה והרי נכה"ג הו"ל תנאי שאפשר לקיימה עי"ש שהרי רבינא ס"ל כר' יוחנן דאיהו שליחותא דאחין קא עביד ועכ"פ נכה"ג אפשר לקיימה עי"ש שאפשר לו לומר לאח החולץ (שהוא שליחותיה עביד) אם תתן לך כך וכך תלוץ לה וא"כ עכ"פ יש תנאי בחליצה נכה"ג משא"כ רב אשי לשיטתיה דס"ל כריש לקיש דלאו שליחותה דאחין קא עביד וא"כ ודאי בדידה אי אפשר לו לעולם לקיים ע"י שליח רק בדידה ולרבנן דרבי אין תנאי בחליצה גם בדידה ולרבנן דרבי (יבמות כ"ד) דקיימ"ל כוותייהו ודאמרי לשיטי' (שם י"ט:) דקיימ"ל גם שם כוותייהו יש תנאי בחליצה בדידה כאמור והכי נקטינן.

(ה) **גם** מש"כ מהרש"ס (סי' י"ד) דמדברי הרשב"א בחי' חולין י"ב בשם מורו הרר"י מוכח דגם בדידה לא מהני שליח שהרי טעם אחד להם בפסול חליצה בין בחרש בין בחרשת בין בשוטה חולץ וחולצת משום דלאו בני כוונה נינהו ונעינן כוונה בחליצה וע"ז כתב דלא מהני עומד על בניו משום דא"א ע"י שליח שמע מינה דגם בדידה ס"ל דא"א ע"י שליח עיי"ש לפע"ד י"ל דאין משם ראיה כלל די"ל דהרשב"א בשם מורו לא כתב אלא שהטעם בין בחרש וכו' משום דלאו בני כוונה נינהו ונעינן כוונה בחליצה אבל איה"ל דגם הרשב"א ס"ל בבדידה אפשר ע"י שליח ואיה"ל דס"ל דמהני בדידה עומד ע"ג ותדע שהרי הרשב"א בתשובה הובא בב"י אור"ח סי' ת"ם כתב להדיא בשם מורו הר"י ז"ל אבל חליצה דא"א ע"י שליח גם כוונת העומד ע"ג לא מהניא בין בשוטה בין בחרש וקטן עכ"ל. הרי י"ל דדוקא בדידה א"א ע"י שליח ולכך לא מהניא ביה כוונת

כוונת העומד ע"נ אבל נדידה אין הכי נמי י"ל דמהניא כוונת העומד ע"נ משום דאפשר ע"י שליח ולכך לא פרט נזה חרשת וכו' ועכ"פ אין משם ראיה דהרשב"א נשם מורו הר"י ס"ל דנדידה נמי לא אפשר ע"י שליח ונפרט לפי מה שכתבתי נעה"ב הרי מפורש כן נש"ס.

(ו) **גם** מש"כ מהרש"ס נשם שו"ת מהר"ח או"ז שכתב ג' טעמים על מה שחליצה אי אפשר ע"י שליח, חדא משום דנעינן חליצה דומיא דיבום, ועוד משום דנעינן וחלצה נעלו מעל רגלו, וע"ז כתב מהרש"ס ז"ל דנפ"מ לטעם הא' נס נדידה א"א ע"י שליח, ולטעם הב' רק נדידה א"א ע"י שליח אבל נדידה שפיר אפשר ע"י שליח עיי"ש, וע"ז אמינא דלא נגד דהעיקר כטעם הב' שכ"כ להדיא הרא"ש ז"ל בינמות פי"ב סי' ט"ו חלינה דא"א עי"ש דנעינן וחלצה נעלו מעל רגלו, אלא דטעם הא' דנעינן חליצה דומיא דיבום אף דהא"ם כ"כ נאור"ח סי' קפ"ב, לפע"ד ליתא שהרי נש"ס יבמות (ס"ח:) א"ל לר' מאיר יפה אמרת שאין חולצין וכו' אלא מ"ט אין מיבמין וכו' והשתא ליתא משום דנעינן יבום דומיא דחליצה שהרי נדבר המפורש נתורה ודאי אמרי' אין היקש למחצה אלא ש"מ שלא נאמר כלל חליצה דומיא דיבום נמי ודו"ק ומזה תדע שגם הא ליכא למימר דמקשינן אשה לאיש דכשם שחליצת מבעל נהאיש אי אפשר ע"י שליח כך חליצת האשה א"א ע"י שליח שהרי נש"ס שם אמרו מ"ט אין מיבמין א"ל וכו' קטנה וכו' והשתא ל"ל טעמא דקטנה הא קטנה י"ל נחליצה דמקשינן אשה לאיש אלא ש"מ דלא אמרינן הכי משום דלא מקשינן אלא למה שנאמר נכתוב זה איש וכמ"ש רש"י ז"ל (שם, ד"ה אשה) וז"ל דאיתקש לה דכתיב נהאי קרא ועלתה יבמתו, ולבד מש"כ מהרש"ס נשם פנ"י דנדבר התלוי נסברא לא שייך לומר כן שהרי מפורש נבה"ת כולה שלוחו ש"א כמותו אלא דנחליצה נדידה נעינן מעל רגליו ולכך א"א ע"י שליח דהוי ממילא נזה ודאי לא שייך דמקשינן אשה לאיש דא"כ נס נדליכא רגל לאשה נמי ניחא דמקשינן אשה לאיש אלא ודאי דנדבר התלוי נטעמא דלא שייך נבה ודאי לא מקשינן אשה לאיש וכן נני שליחות וכמו שנתבאר.

(ז) **והנה** מהרש"ס שם כתב דקריאה ורקיקה אף דא"א ע"י שליח מ"מ הא לא מעכבי כמ"ש בינמות (ק"ד:) ונס (ק"ה.) אלא דעכ"פ ראוי נעינן כמ"ש שם נש"ס וע"ז כתב מהרש"ס דמרחוק נמי הוי בידו כמ"ש התוס' נ"ב סד"ה מייתי כתא. אך אח"כ העלה מהרש"ס נשם הגאון הק' מסאכאטשאוו (סי' קל"ה) דלא הוי ראוי. כה"ג מדברי הרי"ף (שם פי"ב) שאם אינה יודעת לומר לא אנה ינמי נשיטה אחת לא הוי ראוי אף דהוי בידה ללמוד ונזה נתחזקה לו ראייתו של הגה"ק מהר"א מסאכאטשאוו מתוס' פסחים (נ"ב:) ד"ה ור"נ, דכל שהוא נרחוק מקום לא מיקרי ראוי שהרי כל שאינו יכול לבוא בשעת אכילה לא ראוי לאכילה הוא עיי"ש ולע"ד יש ראיה אליתא מבדרים ע"ב דנס נריחוק מקום הו"ל ראוי דאחרינן שם, ת"ש (דנעל לא בעי שמיעה) האומר לאפוטרופוס וכו' שאנא ממקום פלוני וכו' והא לא שמיעא ליה (דלשמיעה לא שייך שליחות דהוי מידי דממילא) והשתא אפילו אי נעל לא בעי שמיעא מ"מ הא ראוי לשמוע בעינן כמ"ש שם נש"ם (ע"ב.) אלא ש"מ דנריחוק מקום הו"ל ראוי לשמוע כל שאינו חרש וכן משמע להדיא מפסקי הרמב"ם ז"ל שפסק נפ' י"א דבדרים דבעל לא בעי שמיעה ופסק שם פי"ב דראוי לשמוע בעינן ואפ"ה פסק שם פי"ב דטעמא דשליח אינו מופר הוא משום דכתיב אישה יפירנו הא לאו הכי שלוחו ש"א כמותו ש"מ דס"ל נמי דנכה"ב הו"ל ראוי גם נריחוק מקום וכאמור ומש"כ הגה"ק מהר"א מתוס' פסחים דכל שהוא נריחוק מקום לא מיקרי ראוי י"ל שאני התם דבעינן שיהיה דוקא בירושלים ובכה"ב דבעינן שיהיה דוקא בהוא נם מחוסר קרבנה הו"ל מחוסר מעשה (עיי' תוס' שבת (פ' י') ד"ה בהעלם, דברי ר"י שם) משא"כ בהפרה שלא בעינן דוקא בהוא מקום ההוא אף דבעינן בפניו שישמע דבריה בכה"ב הרי קיימ"ל שבת (ק"ד:) מחוסר קרבנה לאו מחוסר מעשה וע"כ ראוי מיקרי וא"כ גם בחליצה ודאי ראוי מיקרי גם בריחוק מקום וכדמוכח מהש"ס דבדרים ומפסקי הרמב"ם הנ"ל ולפי"ז לפי מאי דקיימ"ל כמ"ש בתשובת שבו"י ח"ג סי' ק"י שכ"ה בתוס' כתובות (כ"ח:) ובפסקי מהרא"י סי' ק"ל ובתורת חטאת סוף סי' י"ז דין ד' דכל מה שמותר בדיעבד מתירין בשעה"ד לכתחלה, ואע"פ שאמרו שבת קל"ו מת בתוך שלשים וכו' הרי בדיעבד מקילים ואפ"ה החמירו בזה לכתחלה אפילו בשעה"ד כת"ש בעל משכנות יעקב חאה"ע סי' מ' ג"ל שאני התם דשם בשבת נאמר הלכה כרשב"ג ובמקום שבאמר הלכה אין להקל אפילו בשעה"ד כבבה (ט':) משא"כ בכה"ב דלכו"ע מותר בדיעבד י"ל דשעה"ד נמי יש להקל ועוד י"ל דהתם שאני דבעינן דיעבד שאין לו תקנה כאשה

כהן משל"כ נקריאה ורקיקה דקי"ל דדיעבד חליצתה כשרה גלא קריאה ורקיקה גם שיש תקנה אין צריך נכה"ג ודאי י"ל דשעה"ד הוי כדיעבד ומכן הלין טעמי יש לחזק דברי הגאון מהרש"ם סי' י"ד ודעמיה למה שהיה טוטה נתחלה להקל.

ע"כ תשובת הרב הג' **ר"נ וויסבלאט** זצ"ל רב דקיאב.

תשובת הרב הגאון הג' ר' אבא דוד פיינגאלד נ"י, רב דמאסקווא.

נע"ה

רב ברכות לראש ידיד עליון **הרב הגאון** וכו' כמ' הר' **יהושע חיים** נר"ו רב בקיוב, שוי"ר.

אחד"ש כת"ר שיחי'.

את מכתבו עם קונט' קבלתי קודם חה"פ אשר הייתי טרוד ואח"כ נחליתי ל"ע ולא היה באפשרי לעיין בכל פרט ופרט בענין הגדול הזה, וכאשר שמעתי כי כת"ר שי' מחכה על תשובתי, הנני מוכרח להשיבו מפני כה"ת.

זה איזו שנים אשר כתבתי בענין זה באורך ואכתוב מה שנתחדש לי בחסד ד' בעת עברי על דברי כת"ר שי', וזה החלי בעזר גואלי.

טועים האומרים דדין זה מפורש בכתובות ע"י וכו' הא כללא כייל הרשב"א בנדרים פ"ח וכו', והאמת דין זה תדש הסברא כותבת דצריך להאמר בתס' ינמות ולא דרך אגב בתס' אחרת ואלינא דרמב"ם פ"ו דאישות וכפי' כ"מ אין הדין אלינא דהלכתא וכו' זה תו"ד כת"ר שי', דברי הרשב"א בנדרים בודאי אין ענין לכאן לכל הרואה בדבריו, ויותר שייך דברי הרשב"א בביטין ל"ד לענין אנוס בביטין דלא סמכינן על הא דדחי ברים כתובות אלא מה שנאמר בדוכתא ע"ש, אבל בורחות נפלאתי אטו הכ"מ כתב דרמב"ם ס"ל דחלינה מהני ע"י שליח, רק תדש דרמב"ם ס"ל דלא בעי תנאי דאפשר ע"י שליח ולא כהה"מ בסברתו וטעם חלינה מוטעה כשרה הוא משום דאחליה לתנאי כמו בתקדש ובעל והאריך בזה ובלח"מ חיזק דבריו מהך דינמות (ג"ב.) דמהני תנאי בחלינה משום דהיה תנאי בשעת מעשה ואף דא"א ע"י שליח מהני, אבל לומר דמהני חלינה ע"י שליח זה לא אחר תדש מעולם, ודברי הרשב"א בביטין שאני משום דבדוכתא משמע דאין אונס אבל לדחות בחרא מפורשת דאחר בפשיטות דלא מהני ע"י שליח בלא דאיה ורחז דחיזא בסוגיא אחרת להיפך, זה בע"ה

רב ברכות לראש ידיד עליון **הרב הגאון** וכו' כמ' הר' **יהושע חיים** נר"ו רב בקיוב, שוי"ר.

אחד"ש כת"ר שיחי'.

את מכתבו עם קונט' קבלתי קודם חה"פ אשר הייתי טרוד ואח"כ נחליתי ל"ע ולא היה באפשרי לעיין בכל פרט ופרט בענין הגדול הזה, וכאשר שמעתי כי כת"ר שי' מחכה על תשובתי, הנני מוכרח להשיבו מפני כה"ת.

זה איזו שנים אשר כתבתי בענין זה באורך ואכתוב מה שנתחדש לי בחסד ד' בעת עברי על דברי כת"ר שי', וזה החלי בעזר גואלי.

טועים האומרים דדין זה מפורש בכתובות ע"י וכו' הא כללא כייל הרשב"א בנדרים פ"ח וכו', והאמת דין זה תדש הסברא כותבת דצריך להאמר בתס' ינמות ולא דרך אגב בתס' אחרת ואלינא דרמב"ם פ"ו דאישות וכפי' כ"מ אין הדין אלינא דהלכתא וכו' זה תו"ד כת"ר שי', דברי הרשב"א בנדרים בודאי אין ענין לכאן לכל הרואה בדבריו, ויותר שייך דברי הרשב"א בביטין ל"ד לענין אנוס בביטין דלא סמכינן על הא דדחי ברים כתובות אלא מה שנאמר בדוכתא ע"ש, אבל בורחות נפלאתי אטו הכ"מ כתב דרמב"ם ס"ל דחלינה מהני ע"י שליח, רק תדש דרמב"ם ס"ל דלא בעי תנאי דאפשר ע"י שליח ולא כהה"מ בסברתו וטעם חלינה מוטעה כשרה הוא משום דאחליה לתנאי כמו בתקדש ובעל והאריך בזה ובלח"מ חיזק דבריו מהך דינמות (ג"ב.) דמהני תנאי בחלינה משום דהיה תנאי בשעת מעשה ואף דא"א ע"י שליח מהני, אבל לומר דמהני חלינה ע"י שליח זה לא אחר תדש מעולם, ודברי הרשב"א בביטין שאני משום דבדוכתא משמע דאין אונס אבל לדחות בחרא מפורשת דאחר בפשיטות דלא מהני ע"י שליח בלא דאיה ורחז דחיזא בסוגיא אחרת להיפך, זה לא שמענו אף לראשונים שהיה כחס גדול, כ"ש אבן יתמי דיתמי, והאמת אבאר בעזה"י דדין זה מבואר בינמות מבנד הראיות שכתבתי מכבר.

(א) **משנה** בהחולץ (מ"ב:) בחלתה או חלילתה של אחת מהן פוטרת צרתה. הרי חלילה דומיא דביאה דוקא של אחת מהן ולא ע"י אשה אחרת והרי בני בט וקידושין ביאה המשנה דין שליח וכאן אמרה ביאתה או חלילתה של אחת מהן דוקא ולא ע"י אשה אחרת, וכן מבואר בהדיא בירושלמי פ"א דקדושין דמקשה מ"ט לא תני בחלילת חבירתה חזר ואמר מה תיבון בחלילה ולא בחלילתה וסתר זה הא תיבון ביאה אית לך למימר ביאת חבירתה מתניתא בינמות אחת מה צריכה ב' ינמות עכ"ל, הרי מבואר להדיא חלילה דומיא דביאה דוקא חלילתה או חלילת חבירתה ואם יימא דבני חלילה אלו דוקא חלילת חבירתה אלא אף אשה אחרת לא תירץ מידי דאף בינמה אחת לא הוי דומיא דביאה דהא מהני ע"י אשה אחרת ב"כ אלא ברור כשתש דוקא חלילתה או חלילת חבירתה ולא ע"י אשה אחרת דומיא דביאה ובינמה אחת הוא דוקא בחלילתה ולא ע"י אחרת ומעתה סרה תלונת כת"ר על בת' דכתובות דהא דין זה מבואר בתשנה ומה היה להמשנה לבאר יותר מזה שאחרה בפירוש חלילתה או חלילת חבירתה וברור כשתש דדין זה מבואר בתשנה ובירושלמי וכמש"כ בס"ד.

(ב) **וראיה** ברורה ועצומה דא"א ע"י שליח בס שליח דידה כפשטיות המשנה, מהך דחלילה פסולה צריך לחזור על כל האחין והבנות ואם ביאולה לעשות שליח למעשה החלילה דהוי כמו שחלצה היא היאך יתכן דבר זה דאשה אחרת יכולה לחלון עבורה והבנה דהיא שלוחה לא תהני ולמה נרעה הבנה מאשה אחרת, וזה ראיה שאין עליה תשובה והאיר ה' עיני בקונטרסי שם והאריכתי הרבה בזה.

(ג)

(ג) **עוד** ראיה אשר כתבתי מהא דריש החולין (ל"ו.) דלכן אין חולין אחר ט' משום דאתה מצריכה כרוז לכהונה ע"ש ובדף קי"ט ובר"ה שם וכ"י, וקשה מאד הרי מבואר בתשובת הרא"ש דגם ע"י תנאי לא מפסלא לכהן מהך דגיטין פ"א ויומא י"ג אף לכתחילה דתנאי שאני, א"כ מ"ט לא יחלוץ ע"י תנאי אם אין הולד של קיימא ואם יהיה הולד של קיימא לא מיפסלא לכהן כמו בגט ע"י תנאי וע"כ דשאני חליצה דלא מהני תנאי דא"א ע"י שליח והוי כחליצה בלא תנאי, ושפיר מיפסלא לכהן, א"כ ראיה ברורה כסברת הה"מ ולא כב"מ דמהני תנאי בחליצה בשעת מעשה דא"כ קשה טובא דיחלוץ ע"י תנאי וגם ראיה ברורה דגם היא א"א שתעשה שליח דא"כ תחלוץ היא ע"י תנאי וברור דא"א בין שליח דידיה ובין שליח דידה, ולא מהני כלל תנאי ושפיר מיפסלא לכהן. וגם ראיה ברורה דלא כסברת ברית אברהם דתנאי של ענר מהני בחליצה ולדבריו תיהה דהא שם הוי תנאי של ענר וזה ראיה שאין עליה תשובה דלא מהני תנאי בשעת מעשה ודלא כב"מ ולא מהני תנאי בין דידיה ובין דידה גם של ענר וכמ"ש והארכתי הרבה בסוגיא זו בחסד עליון.

(ד) **והאיר** ד' עיני דגם בסוגיא דינמות ק"ו שם מבואר בהדיא דלא כב"מ דמסיק בט מוטעה לעולם פסול חליצה מוטעת לעולם כשרה, למה נקט לעולם אלא ברור דר"ל דלא כס"ד דכתובות משום דאחליצה לתנאי ומהני תנאי בשעת מעשה אלא לעולם כשרה אף בתנאי בשעת מעשה וכדמסיק בכתובות משום דא"א ע"י שליח וכפירש"י שם וכל הראשונים ודלא כב"מ בסברת הרמב"ם ז"ל.

(ה) **ולכאורה** ראיה מהא דמבואר שם דחיינת לשלם בלא טענת משטה ע"ש ואי משום דאחליצה לתנאי מ"ט חיינת לשלם, וע"כ ג"ל דגם דאחליצה לתנאי הוא רק שלא לפסל החליצה אבל חיינת לשלם ועיי' מה"א מהלכות אישות בשם ר"ן, ואם זה אמת ניחא היטב קו' לח"מ על הכ"מ מה דבני מקדש ובעל הוי רק ספק וכאן ודאי כשרה ע"ש ולדברינו ניחא דבני חליצה שאני דהא דבהי דאחליצה לתנאי אבל אכתי היא חיינת לקיים מיהו לכן אמרינן דאחליצה בודאי שלא לעכב החליצה ולא דמי כלל למקדש ובעל וברור הוא אבל א"כ האיך אמרינן דיכולה לומר משטה הא כיון דחיבה חיינת. שוב הוי כמו מקדש ובעל דהוי רק ספק ובר"מ"ס לא ראיתי שכתב דחיינת לשלם מיהו כמו שכתבו הראשונים וכמבואר בירושלמי ואולי מחמת סברת כ"מ דאחליצה לתנאי, אבל זה תימה גדולה לדחות הסוגיא דינמות וגם הא חליצה בטעות דהא איהו סבר דהיא חיינת לשלם אבל כיון דפטורה הא הוי בטעות אלא ברור דלא מהני תנאי ואף דסבור דתשלם לא עדיף מתנאי דכשרה אבל אם כטעם כ"מ בודאי זה תימה מאד מ"ט חיינת ואם כמ"ש דלא אחליצה לבמרי א"כ מ"ט כשרה הא הוי בטעות וכמ"ש וברור כשמש דכל הסוגיא דלא כב"מ וכמ"ש.

(ו) **ובאמת** פלא על הס"ד ועל הכ"מ לפי האמת אם טעם חליצה דאחליצה לתנאי מ"ט בני בט פסול הא ג"כ אחליצה ורק תנאי הוא בשעת מעשה מהני וכמ"ש בתוס' שם ובלח"מ שם, וא"ל שמלאתי קושיא זו בשעה"מ בפ"ו דאישות ומה שכתב הוא דחוק מאד בסוגיא דכתובות יעויי"ש בזה, ועלה בדעתי לישב דשפיר משכחת דבט מוטעה פסול והיינו אם היה התנאי בשעת כתיבה וכרבי וכמבואר בירושלמי ריש כל הבט וכמו שפסק הרמב"ם בה' בירושין הובא בעיטור בשאמר תנאי והוסיף דאם מחל פסול ואם לא מחל כשר עיי"ש בזה היטב וא"כ בני בט פסול דגם אם אחליצה פסול דהוי התנאי קודם הכתיבה משא"כ בני חליצה כשרה, וזה כפתור ופרח בס"ד, ומעתה יתכן היטב מה דאמר בני בט לעולם פסול ובני חליצה לעולם כשרה ר"ל בני בט לעולם אף תנאי דבט ולאו דוקא תנאי בשעת כתיבה ובני חליצה לעולם ר"ל אף בשעת מעשה וכמ"ש למעלה וזה ברור בס"ד.

(ז) **והנה** בתוספתא חולין פ"א הובא בעיטור פרוזבול כשר בבט פסול בפרוזבול וכו' כשר בינמה פסול באשה, כשר באשה פסול בינמה, כשר בבירושין פסול בחליצה, כשר בחליצה פסול בבירושין, וההיא תוספתא איתשל קמי בתון ופי' כשר באשה פסול בינמה, האשה שאמרה מת בעלי תבשא וכו' כשר בחליצה פסול בבירושין, חליצה מוטעת כשרה ובט מוטעה פסול, חליצה מעושית פסולה ובט מעושה כשירה, ולא פי' פסול באשה וכו' ומסתברא כשר באשה וכו' ר"ל בט וכשר בינמה וכו' ר"ל חליצה וכו' עכ"ל העיטור, ובורלות נפלאתי הא זה לא כמסקנת הג' בינמות (ק"ו.) שם דליכא הבדל בין בט לחליצה בני מעושה דברולה אני

גם חלילה כשירה, ונלא רוצה אני גם גט פסול, ולא
ראיתי מי שהרגיש בזה, ופי' הגאון מרפסין איגרי, ואולי
אנב שיטפיה כתב זה, אז ט"ס, דזה נודאי נסתר מהסקנת
גמ' דינמות כאמור.

(ח) **והברור** דפי' תוספתא הוא דגני גט שליח
כשר וגני חלילה פסול וזה מעניין
כשר בחלילה פסול בגט מוטעה פסול וחלילה
מוטעת כשירה משום דגט כשר ע"י שליח וחלילה פסולה
ואא"ל ע"י שליח, וזה כשר בגט פסול בחלילה ר"ל שליח,
וזה ברור כשמש כפתור ופרח, וגם מהך תוספתא ראיה
דלא כב"מ בדעת הרמב"ם דע"כ הא דכשר בחלילה
הוא משום דא"ל ע"י שליח דאי כטעם כ"מ ליכא הבדל
בין גט לחלילה ובשלמא הך דינמות ק"ו כתבנו דר"ל
דהיה תנאי קודם כתיבה כרבי דאף אם מחל פסול
אבל התוספתא דאחר פסול בגירושין כשר בחלילה הוא גם
בגוונא דחלילה פסול בגט ע"כ כהסקנת גמ' כתובות
משום דא"ל ע"י שליח ולא משום דאחליה, וגיחא הא
דכשר בגט וכו', דר"ל שליח דמהני בגט ולא בחלילה,
וזה טעם להא דמוטעה וכמ"ש.

(ט) **עוד** תימה דברי הכ"מ מהא דכתב הרמב"ם
בפ"י דגירושין דלא אמרינן אלא בתנרש
אשתו וכו' ומקדש על תנאי ובעל וכו' ותימה גדולה
מה ענין זה לאין אדם בועל ג"ז הא בסוף פ"ז כתב
גם אם מקדש על תנאי וכנס, וכמ"ש ה"ה ור"ן דס"ל
דמחל וחל הקידושין לכן לא בעי עדים כלל עיי"ש,
ופליאה דעת דלא הרגישו בזה, ועיי' בס' משפט צדק
ח"ג שהובא תשובת ר"י לבית לוי שעמד בדברי הרמב"ם
ולא הרגיש בתמיה זו דקשה מאד ומצאתי בר"ן קידושין
בפ' האיש מקדש שכתב דראי' דרמב"ם ס"ל דחופה אינה
קונה, וא"א לומר דשאני גיאה דאיכא וכו' אבל חופה
דומה לסבלונות, דהא הרמב"ם כתב דאם כנס הוי
קדושין וכו' ע"ש ולכאורה א"א להלוס הא שם משום
דאחליה לתנאי וע"כ כוונת הר"ן דהא דאמרי' דאחליה
הוא ב"כ דאין עושה איסור ביחוד (ושוב ראיתי שכן
הבין השער המלך בכוונת הר"ן בפ"ו דאישות ע"ש
בזה) אבל לסברת כ"מ דס"ל דטעם חלילה כשירה הוא
משום דבמעשה החלילה אחליה לתנאי, ולא מהני תנאי
אלא בשעת מעשה וכמו בני מקדש ובעל א"כ הא דכנס
ובעל הוא משום דלא הזכיר התנאי בשעת מעשה א"א
להלוס כלל דברי הרמב"ם בפ"י דגירושין, דמה ענין זה
להא דאין אדם וכו' וכאמור, אלא כהה"מ וכמ"ש
למעלה ראיות דלא כב"מ מסוגיא דינמות ומתוספתא
דחולין שהובא בעיטור.

מסקנת הדברים דראיה ברורה ממשנה דהחולץ
ומירושלמי פ"א דקדושין ומהך דחלילה
פסולה ומהך דרש החולץ ומתוספתא דחולין פ"א
שהובא בעיטור דלא מהני שליח בחלילתה ודוקא חלילתה
או חלילת חבירתה וזהו הא דכשר בגירושין פסול
בחלילה כמ"ש בס"ד, ראיתי בת"ב בתוספתא דחולין ופי'
הוא ראוק דהא מדרבנן גם אחות תלוה אסורה
ואישתמיט ליה דברי העיטור בשם גאון שכתבנו בס"ד.

(י) **יש** להסתפק בחלילה מעושית ואמר רוצה אני
אני על תנאי מהו ומסתבר דלפי מה דמסיק
דתנאי בחלילה כשרה הוא משום דא"א ע"י שליח גם
בזה כשרה דהא אמר רוצה אני ותנאי לא מהני, אבל
לס"ד משום דאחליה לתנאי כשרה יתכן זה רק בחלץ
בלא כפיה אבל אם חלץ ע"י כפיה אין סברא כלל לומר
דאחליה לתנאי דהא עשה החלילה בכפיה והוה כמו
שהתנה בשעת מעשה דהוי תנאי ואם זה אמת יתכן
לקיים פי' הגאון שהובא בעיטור ולא קשה מהסקנת
ינמות דר"ל דבתרלה בתנאי דהחלילה פסולה ואם נימא
כן גם הגאון ס"ל כס"ד דכתובות ולא כמסקנא וס"ל
כב"מ בדעת הרמב"ם, אבל זה אינו דע"כ התוספתא לא
איירי בתנאי דאם ר"ל דפסולה מחמת התנאי הא בכה"ג
גם בגט פסול מחמת התנאי ובדור דא"א לפרש התוספתא
דחולין באופן זה אלא ע"כ פי' התוספתא הוא כמ"ש
למעלה מחמת דין חלילה לא מהני ע"י שליח ובני גט
מהני וכמו שביארנו באר היטב בס"ד ופי' גאון הוא
מרפסין איגרי כמ"ש וט"ס הוא.

(יא) **יש** לי ספק לס"ד דכתובות ולפי כ"מ בדעת
הרמב"ם גם לפי אמת דמהני תנאי בחלילה
בשעת מעשה או כפי שכתבנו במעושית ובתרלה בתנאי
דמהני תנאי אם היה אנוס בקיום התנאי דבני גט קיימ"ל
ברים כתובות ובגיטין ל' ול"ד דאין אונס כמו שכתבנו
האחרונים שם מהו בני חלילה אם הוא כשאר דברים
דיש אונס והנה התוס' ברים כתובות דף ג' הקשו במת
תוך יב"ח נימא דיהא בט ותירצו דמת קלא אית ליה
ובשיטה מקובצת שם תי' דבני מת לא שייך משום פרוצות
דהא קיימ"ל אין ממזר מיבמה ומשום נטועות לבד לא
תקנו עיי"ש (ועי' דו"ח שם וכבר מבואר זה בשט"מ)
ולדבריו בני חלילה יש אונס דלא שייך משום פרוצות
ומשום

ומשום נטועות לבד לא תקנו כמו בני מת ואם זה אמת יש, לפרש התוספתא כעין פי' הגאון שבעיטור אבל לא חליצה מעושית דזה נגד מסקנת הגמ' בנמות כמ"ש אלא ר"ל בתנאי והיה אומם דבני בט כשר ובני חליצה פסולה דיש אומם וכמ"ש וזה דבר נכון לדברי הש"מ אבל לתוס' דמשמע דס"ל דמשום נטועות ג"כ תקנו א"כ גם בחליצה אין אומם, ובאמת ברש"א שם כתב בהדיא בקושיות תוס' דאיכא גם משום פרוצות עיי"ש בזה ומתוס' שם שכתבו בני אומם דלא שכיח לא שייך לא משום נטועות ולא משום פרוצות משמע ג"כ לכאורה דגם משום חדא תקנו ודלא כשט"מ א"כ ה"ה בחליצה וכמ"ש אבל אחר העיון ק' תוס' הוא שפיר אף אם ניחא כשט"מ דדוקא משום נטועות ופרוצות אבל משום חדא לא תקנו אפ"ה שפיר הקשו וג"כ שפיר כתבו בני אומם דלא שכיח ליכא לא משום פרוצות ולא משום נטועות דאי הוי חשש עדיין משום נטועות או פרוצות הא לא תקנו בזה דאין אומם תקנתא דנטועות ופרוצות, וכמ"ש בהדיא החכם בני סי' ס"א לדחות דברי התה"ד בחלק כתבים . ומעתה דכוונת תוס' כן שפיר נריכה למימר דליכא חשש נטועות ולא חשש פרוצות אף דמשום חדא לא תקנו דאי אכתי ליכא חשש באומם דלא שכיח משום חדא דנטועות או פרוצות נהי דמשום זה לא תקנו אבל מעתה לעולם הדין דיש אומם בניטין כיון דאכתי ליכא חשש דאומם דלא שכיח א"כ לא תקנו החשש אלא לחדא לבד ומשום חדא לא תקנו, וזה כוונת הגאון מהר"ם ש"ף לפרש כוונת תוס' בני מת הא אכתי בשאר חשש נטועות ופרוצות עיי"ש, ולפי פי' אף אם ניחא כסברת שט"מ דליכא משום פרוצות אבל כיון דאכתי יש חשש לנטועות א"כ לא תקנו לנטועות אלא לפרוצות ומשום פרוצות לבד הא לא תקנו, וזה ברור כפתור ופרח דאף אם ניחא כסברת כ"מ שפיר הקשו תוס' ויתכן דג"כ ס"ל דוקא משום תרתי תקנו ולא משום חדא וכמ"ש ומעתה גם התוס' יתכן דס"ל דבני חליצה יש אומם דלא שייך בני חליצה משום פרוצות וכמ"ש ויש לפרש התוספתא כמ"ש למעלה בס"ד לענין אומם בתנאי.

(יג) **והנה** מה שתירצו קלא אית ליה שעמד בדו"ח שם הא פרוצות לא חיישי לקלא ולפי האמור בכוונת תוס' ניחא היטב וכמ"ש ובאמת גם אם נפרש קושיות תוס' כפשוטה כפי הבנת הרש"א ג"כ ניחא מה שתירצו קלא אית ליה גם בני פרוצות ולא דמי כלל מה דפרוצות לא חיישי לקלא דהתם ר"ל קול דלא איתחזק בני"ד דקיימ"ל דלא חיישינן ותבשא קודם ושוב גם אם יתחזק בני"ד הא הוי קלא בתר בתר כשואין ותיכף שיצא קול תבשא משא"כ בני מת דקלא אית ליה תיכף תוך יב"ח דעדיין אסורה להבשא מחמת התנאי עד אחר יב"ח ובתוך כך יוחזק הקול בני"ד ושוב לא תבשא דהא מפקינן ולא שכיח שיוחזק הקול עד אחר יב"ח ודמי לאומם דלא שכיח וזה כפתור ופרח בס"ד.

(יג) **והנה** י"ל עוד אף אם ניחא כפשטות תוס' וגם בני חליצה אין אומם מ"מ יש חילוק בין בט לחליצה בדין אומם והוא דהגמ' מביא ממת דאין אומם ומשני דשאני דניחא דלא תק"י עיי"ש ולכאורה אף דקיימ"ל אין אומם ג"כ ג"ל תירוץ זה דניחא וכו' דהא התוס' כתבו דבני מת לא שייך טעם דנטועות וכו' דקלא אית ליה ולפי פשוטו שכתבנו כפי הבנת הרש"א ע"כ בשאר טעם דלא ניחא דתק"י הוא גם לפי אמת ובזה האיר ד' עיני ליבב דברי הר"ן בניטין שכתב ליבב קו' תוס' (בדף ע"ו:) מה דמבני בעכשיו אם שרי לאלתר דהקשו מ"ט לא הא כיון דמת בודאי לא יבא, וכתבו מחמת גזירה, והר"ן כתב כיון דלא עלה על דעתו דימות א"כ לא רצה לפוטרה לאלתר עיי"ש בזה היטב ואי אפשר להלוס הא אכתי מה הועיל הא מ"מ אחר מעכשיו והבט חל מעכשיו מ"ט לא תהא מותרת לאלתר וע"פ הסוגיא דכתובות שכתבנו דהא הוי אומם אלא הטעם דלא ניחא דתפול ק"י א"כ שפיר כתב הר"ן דאפשר דניחא ליה רק שלא תפול אחר י"ב חודש וזה כפתור ופרח בס"ד בטעמו, ואם זה אמת יתכן דזה שייך רק בני בט אבל בני חליצה אם יש אחין אין טעם זה שייך דהא נופלת מחמת המת ולא מחמתו כלל, ושפיר י"ל אומם משום דקלא אית ליה, ואם זה אמת יש לפרש התוספתא כה"ג כמ"ש למעלה אבל כ"ז אכתי צ"ע במש"כ השט"מ שם בשם רא"ה מחמת לא פליג עיי"ש בזה וברור לי דכוונת תוספתא כמש"כ למעלה משום דין שליח וכבר ביארנו היטב ומסקנת דבריס דדין שליח תבואר בינמות כאשר כתבנו ודברי הכ"מ תימא גדולה כמו שביארנו בס"ד בתר היטב דוקא חלילתה אי חלילת חבירתה הוא דוקא מחלילה פסולה דצריכה חיזור ומריס החולץ דזה ראי' שאין להס תשובה כפי שביארנו בס"ד ובקונט' כתבנו ראיות רבות וכמדומה לי שדי בזה שכתבנו בס"ד בתר היטב דע"כ זה לא יתכן בכוונת הגאון דהא העיטור כתב בהדיא במאחר תבאי דטעם

חליצה

חליצה מוטעת כשירה הוא משום דא"א ע"י שליח א"כ לא יתכן זה וברור כמ"ש דא"א לפרש באופן אחר.

והנה מה דהקשה הירושלמי בקדושין מ"ט תני בחליצה וכו' לכאורה למד"א חליצה פסולה צריכה חיזור הוא דוקא וג"ל דדקדק למד"א אין צריכה חיזור, ואולי זה כוונתו מה דסים מה צריכה ליה בב' ינמות ואינו מובן כלל מה ספק הוא הא מבואר כן במשנה ינמות, אבל ר"ל משום חיזור ור"ל כתירץ גמרא ינמות כ"ז בין למפטר נפשה למיפטר צרתה עיי"ש וזה ינמה אחת אי"ל חיזור משא"כ ב' ינמות ואכתי יש להתיישב בזה.

והנה במקדש חליה שפחה וחליה ב"ח מבואר בא"מ דביאה שלה אינה פוטרת צרתה ולא כב"ח וב"ש דחליצה שלה אינה פוטרת ב"כ, א"כ משכחת שפיר לכו"ע דבעינן דוקא חליצה שלה וכמ"ש. ויתכן דירושלמי ס"ל שם דאינה מתברשת כמו דא"ע וחב"ח א"י לברש עיי"ש וה"ה דאינה חולצת מחמת ח"ש כמו בבט, אבל ברא"ש ביטין מ"ב מבואר בשם רמ"ה דמתברש בבט עיי"ש וכמ"ש הב"ש בהדיא דחולצת ב"כ אבל דאינה פוטרת צרתה משכחת כמ"ש, ויש לי עיון על תוס' קידושין (י"ד.) על דאמר שם דתהני חליצה בא"א מק"ו דינמה, דשאני ינמה דהוי רק לאו משא"כ א"א מיתה עיי"ש ברש"א, ולכאורה ניחא היטב דמשכחת בח"ש וחב"ח דהוי רק ל"ת לחוד ובזה שפיר מיכא ק"ו דתהני בם חליצה וכיון דהיא אינה לוקה לא יביא הוא אשם כמבואר בתו"כ וכריתות י"א ופלא על תוס' שלא תירצו כן, וניחא בזה בם קו' רש"א שם דכל חד וחד וכו' דק"ו הוא רק בח"ש וכו' ולא בא"א וניחא היטב. וסבור הייתי לומר דס"ל לתוס' דח"ש וחב"ח לא אפשר כלל בחליצה דמעשה החליצה פסולה מחמת החלי שפחה דפסולה לחליצה, וכהך דר"ה כ"ט אף לעצמו אינו מוציא וכהך ירושלמי דקידושין שכתבנו, ומעתה ג"כ מוכח מתוס' דא"י לעשות שליח דאל"כ ניחא דאיכא ק"ו בח"ש וחב"ח והחליצה תהיה ע"י שליח דידה וניחא היטב כמ"ש אף די"ל כיון דהיא אינה יכולה לחלוץ מחמת הח"ש א"א בם בשליח עיי' בקדושין (כ"ג:) בבי ענב, אבל אין זה הכרח אבל הב"ש הא כתב בהדיא דרק אינה פוטרת תבירתא זיקה גמורה אבל היא בפטרת בחליצתה, א"כ ניחא היטב קושיות תוס' בם"ד כמ"ש.

גם י"ל דר"ל בא"א דבן ט' שבא על ינמה דמבואר דף י"ט דפטור מחיתה וקונה מה"ת ושפיר איכא ק"ו, ותוס' ב"כ פירשו לקמן דר"ל א"א שבתיינמה עיי"ש, וגם זה נכון לפירש"י, ותוס' לא תירצו לסברתם שם, אבל מה שלא תירצו בח"ש וחב"ח לא אפשר להלוס אם הדין כב"ש וכמ"ש בם"ד דזה נכון מאד ויש לי עוד תריכות דברים מבואר אצליבו בא"א מזה.

(יד) **והנה** התוספתא דחולין שהובא בעיטור כשר בחשה פסול בינמה, כשר בינמה פסול בחשה דהבאון פי' לענין אם אמרה מת תבשא ולא פי' הא דכשר בינמה וכו', והעיטור פי' לענין בט וחליצה נראה עוד דר"ל בינמה לענין דבני ביאה דינמה לא מהני תנאי וכבר כתבנו בזה בתורך בקונט' דהא הגמ' פריך דביאה אי אפשר ע"י שליח ומשני דאיתקוש הויות להדדי וזה שייך בני אשה אבל ינמה הא ליתא אלא ביאה לבד ולא כסף ושטר לא שייך איתקוש הויות להדדי ולא יליף מאשה כלל. ועוד טעם דלא שייך תנאי בביאה דינמה דהא ביאה הוי ב"כ בע"כ, אמנם כפ"מ בטעם ראשון להא דמבואר בינמות כ"ו וכן פסק הרמב"ם דבנפלה מן האירוסין ביאה באונס לא קנאה לכל אבל לטעם ראשון דלא שייך איתקש להדדי ולא מהני כלל תנאי משום דא"א ע"י שליח קנאה לכל זה כוונת העיטור במאמר תנאי דאם א"א ע"י שליח לא הוי תנאי כבון חליצה וכדומה לה וזה סתום וכבר עמד בזה המכתב מאליהו להבאון רא"א ז"ל בעל סדר אלי' רבא, אבל ר"ל ביאה דינמה דהוי כחליצה ולא מהני תנאי כלל וכמ"ש וזה ר"ל התוספתא כשר בינמה פסול בחשה ר"ל ביאה מוטעה דבני ינמה כשרה ולא לבני אשה דאיתקש הויות להדדי משא"כ בינמה וכמ"ש וכשר בחשה פסול בינמה יש לפרש דר"ל דבני אשה כסף ושטר מהני ולא בינמה ומשו"ה כשר בינמה ביאה מוטעה דלא מהני תנאי ופסול בחשה דמהני תנאי דבני אשה שייך תי' דאיתקש הדדי משא"כ בני ינמה דליכא אלא ביאה וזה כפתור ופרח בס"ד, וגם יש לפרש לענין אשה בעי גמר ביאה כמבואר פ"ק דקדושין משא"כ בינמה דקנאה בהערלה כמ"ש הרשב"א ור"ן, ונכון בס"ד.

(טו) **והנה** מרש"י שהובא בשט"מ כתובות שם שכתב דלא שייך לומר בבי חליצה דאיתקש יביאה להויה דחליצה לאו יביאה משמע קנא דלא כמ"ש דאם ניחא דבני ביאה לא מהני תנאי דלא איתקש להדדי א"כ ניחא בם בבי חליצה דהא איתקש חליצה לביאה ולא להויה דשאר בשים כמו דלא יליפינן ביאה

גילה דינמה מגילה והויה דשאר נשים ה"ה חלילה ולו"ל לחירון רש"י ז"ל.

(טז) **והנה** נהא דמשני דאיתקש הויות להדדי כתב נשב"ת נשם רש"י וכן הוא שם בריטב"א דלא אמרינן להיפך דאיתקש כסף ושטר לגילה משום דזה הוי תרתי וגילה הוי חדא עיי"ש ונזה האיר ד' את עיני לפרש הך דרש כתובות ג' תינח קדש בכספא קדש בגילה וכו' דפי רבותיו של רש"י דכסף הוי דרבנן דל"ע הא שטר הוא מה"ת לכו"ע עיי' סהמ"ג ורמב"ם ורמב"ן שורש ג' נזה, אבל זה ברור דהך דמשני בכתובות איתקש הויות להדדי ע"כ גם כסף מה"ת דאל"כ ליכא סברת רש"י וריטב"א דזה הוי חדא וזה הוי תרתי וע"כ ס"ל דהוי גם כסף מה"ת ואיתקש חדא לתרתי, ומעתה הבואר היטב פי' הגמרא קדש בגילה מאי איכא למימר ר"ל נהי דמקדש על דעת חכמים הא אין תנאי בגילה דלא שייך לומר דאיתקש להדדי כיון דס"ל דקדושי כסף מדרבנן והוי רק שטר, משו"ה לא פריך משטר דשטר הא אפשר ע"י שליח וליכא תירוץ דאיתקוש להדדי כיון דס"ל דכסף מדרבנן וכמ"ש וזה כפתור ופרח נס"ד, אבל הך דכתובות ע"כ ס"ל דקדושי כסף הוא מה"ת דאל"כ ליכא תי' הגמ'.

ואזכיר מה דקשה לי טובא ברש קדושין דיליף מק"ו דיהא כסף קונה בשה ועיי"ש הא תחילתו להחמיר וסופו להקל לענין תנאי בגילה דאם כסף קונה מה"ת מהני תנאי וכמ"ש אבל אם אינו קונה לא מהני תנאי דלא שייך איתקש להדדי כמ"ש רש"י וריטב"א בכתובות ואף הבגאון רעק"א ז"ל כתב בכתובות דהיכא דנעשה החומר לא איכפת לן אם סופו הוי להקל ומיישב קושיות הגאון ש"א ז"ל לענין אפר כבר כתבתי בא"א דבריי תימה גדולה בגד התו"כ רש תזריע הובא בירושלמי רש כל שעה דגם אם נעשה החומר אמרינן אם סופו להקל לא אמרינן הק"ו עיי"ש בני ולד מת ועיי' תוס' זבחים (י"ב:) בני עולה שלא לשמה דהקשו דסופו להקל לענין פיגול עיי"ש כתבנו בא"א בזה.

נתבאר דבני גילה לא מהני תנאי אי משום דהוי בע"כ ובם משום דא"א ע"י שליח ולא שייך בגמה איתקש הויות וזה כוונת העיטור בטאמר תנאי וכוונת תוספתא דחולין פ"א כבר בגמה שהובא בעיטור כמ"ש למעלה בס"ד.

(יז) **ומש"כ** כת"ר שיהיה סברא דלא שייך איתקש כיון דהוי בשואה ולא קדושין ורוצה לייבש ק' רש"א על תוס' כתובות ע"ב ועיי"ש לא אבין הא שם בכתובות הגילה הוי רק אירוסין דהקדושין היו על תנאי וכמ"ש בתוס' שם דמקדש בגילה א"כ הוי רק אירוסה ולא בשואה ובם גילה דינמה הוי בם קדושין אלא שבמרה וכבר הביא הגאון שו"ת רי"ק מפ"ק דקדושין דזה ראיה ברורה, אלא כמ"ש למעלה בס"ד.

והנה בענין רחוק מקום אמרתי לכתוב דלכאורה מבואר בהדיא בתוס' זבחים (ע"ה) ומנחות (ס"ב:) שכתבו בהדיא דשקלים ובהדיא דבזיר וכריתות דאינו ראוי לסמיכה מחמת ספק נימא דמעכב וכו' ועי"ש, והרי הקשו בהך דשקלים אינו ראוי לסמיכה והרי מבואר דבם מחמת רחוק מקום אינו ראוי לסמיכה דהתם לא הוי ספק והא דכתבו מחמת ספק, ע"כ זה כהך דכריתות ובזיר אבל בהך דשקלים ע"כ כוונתם מחמת רחוק מקום וכמ"ש, אמנם התבוננתי דיתכן דכוונתם הוא מחמת ספק ע"פ הסוגיא דקדושין (נ"ה:) דמביא ב' בהמות וא"א לסמוך מספק ונימא דמעכב ואין לומר כיון דמחמת ריחוק מקום הוי ראוי א"כ יבואו הבעלים ויבררו א"כ בם קרבן שהקדיש ג"כ יהיה ראוי לסמיכה, אבל שפיר הקשו דהא התוס' כתבו בהך דביטין כ"ח דפריך הא בעי סמיכה, משום דיש חשש דילמא מת וא"א כלל ליקרב מחמת שמת שוב אין מקריבין בלא סמיכה ועיי"ש, א"כ לפי מה שהקשו דהיכא דאינו ראוי מעכב ופסול הקרבן וא"כ אם מת הבעלים שוב אינו ראוי לסמיכה בודאי מחמת ספק דמעכב וכיון דיש חשש דילמא מת ואינו ראוי לסמיכה שוב א"א להקריב בלא סמיכה כמו כהך דביטין בני חטאת כיון דאם מת א"א להקריב ה"ה הכא אם מת א"א להקריב, וגיחא פשטות דמשמע דהקשו בם בהך דשקלים מחמת ספק כמו בהך דכריתות ובזיר, א"כ אדרבה מתוס' מוכח דרחוק מקום הוי ראוי דהא הקשו כך מחמת ספק וכמו בהך דכריתות ובזיר, ור"ל לסוגיא דקדושין וזה כוונה עמוקה בתוס' בס"ד.

והנה מה שהביא הרה"ב המגות ז"ל מבדרים ומרמב"ם ז"ל הבה מרמב"ם פסק דלא כר"א וכבר הקשה הלח"מ שם ותי' דרמב"ם איירי אחר שבדרה וה"ה אחר ששמע אם בעי שמיעה, ובם מגמ' אין ראיה דתיפוק דקודם שבדרה בודאי אין ראוי לשמיעה אבל לא איכפת לן זה

בס"ד

נס"ד, וגם למסקנא נזה"כ הוא נחרש לגד ולא נכה"ג ויש לנו אריכות דברים כתבנו נמק"א. וגם מה שראה לסמוך על תשובת הרא"ש גודאי תמיהא גדולה, אם כן גם אנס יחלץ ופליאה נעיני איך כתב זה דברא"ש הא כתב מה"ת מינס אף דמדרבנן אינו מינס מ"מ לא פלוג, ויתכן נח"ע לא נעי קריאה ויש לעיין נסוגיא דיבמות ק"י ע"א דלא משכחת נחרשת חלילה הא משכחת נח"ע אם טעם חרשת הוא משום קריאה כמבואר שם נהדיא וכמ"ש תוס' דמהני בי"ד לכוונה.

וגם מה שכתב הכך תנאי דס"ל דלא נעי ראוי לבילת מיס הרי אינו נעי ראוי לבילה זה נעיני שבילה גדולה להעלות על הדעת דס"ל דלא נעינן כלל ראוי לבילה דלא ס"ל אלא בני ביהס"ת דליכא קרא כלל בבעי דהא כתיב בשרו והרי הריטב"א בקדושין כתב דבאמת הוי רק מדרבנן לכן ס"ל דגם מדרבנן לא בעי אבל לומר דפליגי על עיקר דין דבעינן ראוי לחצוה וראוי לבילה זה לא אמר אדם מעולם דא"כ מ"ט לא משני הך דיבמות (ק"ו) ולמה דחק בזה ולא משני כר"ע דלא בעי כלל ראוי אע"כ רק שם וכמ"ש ואתפלא מאד מה ראה על ככה ובאמת אין צריכין לכ"ז דכבר כתבנו דעיקר חלילה א"א ע"י שליח כמו שביארנו נס"ד.

והנה נמה שכתב דיש לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק והביא תש"כ הג"פ בשם הרד"ך הג"פ לא הביא כל דברי הרד"ך והרי כתב שם דאבן א"א לסמוך על דעת יחיד והובא דבריו בד"מ אה"ע סי' קכ"ז כל דברי הרד"ך וכמדומה לי שאשתמיט דברי הד"מ בשם הרד"ך, ועי' בס' כסא הרסבא סי' קכ"ז שכתב דא"א זה ע"ש, וג"כ לא הביא דברי הד"מ בשם הרד"ך, אף שהראיה שהביא מהך דיבמות ל"א ע"ב לסברת הח"מ דמ"ט לא סמך על רש"י אין ראיה כלל דהא אכתי בעי בט דלא לצריך בט לא הוי כלל שעה"ד אבל עכ"פ הרד"ך והד"מ כתבו בהדיא דא"א לסמוך על דעת יחיד וכ"ש אם כבר נדחה וכמבואר בבבא, והבה הראי' מעדיות וכפי' הראב"ד דמשמע אף בדאורייתא אמבם ברמב"ם שם פי' בהך דאמר למה הוזכרו כדי לבטלן דר"ל למה הוזכרו דעת יחיד היכא דלא סמכינן עליה אף בשעת הדחק עיי"ש הרי לדברי הרמב"ם אין לנו ראיה כלל לסמוך דהא פי' בהדיא דיש אשר אין סומכין עליו אף בשעת הדח"ק ולא ניאר אם ר"ל כעין סברת ח"מ אם הפלוגתא היתה בשעת הדחק דהו"ל לפרש זה וגם לא משמע דר"ל אם היחיד הוא מחמיר דלא שייך לומר דהוזכר לסמוך בשעת הדחק דלא משמע מדבריו, דמשמע דאף בתקיל יש אשר אין סומכין עליו ואנן לא בדע האיך לסמוך וזה כסברת הרד"ך שהובא בד"מ רק אחוראים יכולים זה לסמוך על דעת יחיד וכמ"ש.

וגם נראה ברור דהא דסמכינן על דעת יחיד הוא דוקא אם הורה לעשות וכמבואר בריש הוריות, דכ"ז שלא הורה לעשות לא בגמרה הוראתו, ואולי זה ר"ל הרמב"ם היכא דלא הורה לעשות למה הוזכר ובודאי אם חזר והוראתו אף אם ניחא דלא הוי חזרה כלל אבל בודאי זה לא מיקרי הורה לעשות ובני הוראת בי"ד בודאי בכה"ג לא הוי הוראה וא"כ א"א לסמוך עליו גם בשעה"ד כיון שלא הורה לעשות לא בגמרה הוראתו, זה כ"ל ברור אף שלא מצאתי זה מבואר בהדיא וגם יש לי ספק אם גם לרבים המחמירים איכא קולא ופסקינן להקל אם יתכן בכה"ג לסמוך על היחיד להקל דא"כ הוי כקולתן של זה וזה כמבואר בפ"ק דעירובין וכבר כתבנו זה איזו שבים לענין להקל בענין עבונה, והבאתי ראיה בפלאה מהך דיבמות קכ"א בני רעי' אם לחומרא כמאן עבדי יעיי"ש בזה היטב ומ"ט לא אמרי דסמכי על ר"מ דס"ל גם בבים שיל"ם ג"כ יכול לחיות א"כ הוי ספק אישתהי דהוי להקל וכן פסק מהרי"ט בח"ב היכא דהוי ספק אם מת אח"כ הוי ספק אישתהי עיי"ש אלא ע"כ כיון דקיימ"ל כרבנן דבים שיל"ם מותרת להבשא אם שהה עד שתצא ולא כר"מ א"א להקל לענין אישתהי כמ"ש וכתבנו בארוך בזה והענין צריך רוחב לבאר כל הפרטים ועכ"פ בדר"ך וד"מ ובכסא הרסבא מבואר דא"א לסמוך גם בשעת הדחק וגם כתבנו מפיה"מ להרמב"ם ויש לנו אריכות דברים בענין הרד"ך מה שהקשה מברכות כתבנו בבמק"א וכ"ז כתבנו להתלמד בבמק"א אבל כאן כתבנו ראיות עצומות דא"א ע"י שליח ולא הוי חלילה כלל.

סוף דבר לא מצאתי בדברי כת"ר שי' דבר אשר אסכים ואבקשו מאד לחמול על האמת כי אם יעיין בדברי אלו יראה שהדבר ברור דא"א לעשות מעשה חלילה ע"י שליח, אף שליח דידה, כפי שביארנו בחסד עליון ואבקשו אם יבצא מה לדחות את דבריו יכתוב אלי ובעיין עוד בזה.

והנני ידידו מכבדו ומברכו בכל מילי דמיטב כו"ה למען מצות חלילה שלא לעקור הלכות קבועות

בנמי

נגמ', והסי"ת יגחנו בתענגלי לדק לתען שמו הגדול.

אבא דוד נלא"ל הר"י ז"ל **מדווינסק.**

תרפ"ו עש"ק ג"ב פה מאסקאווא.

מש"כ בדברי מהרי"ט ח"ח סי' קכ"ז יתחול כת"ר שיחיה לעיין בדבריו שם שכתב בהדיא דא"י להקדים ע"י שליח, גם מש"כ בכוונת תוס' בזיר י"ל דר"ל מחמת סמיכה ותירצו דחביאים יסמכו אינו בכון המבואר בתמורה ו' דבתר מתכפר בבי קרבנות בזיר ב"כ לענין תמורה וה"ה לענין סמיכה וכמ"ש תוס' מנחות ס"ח ע"ב ועוי"ש ובגם בכוונת הקושיא מחמת סמיכה הא אינו מחמת סמיכה דאינו מעכב מיקרי א"ל ע"י שליח שלא יהא תנאי, הדבר מתמיה, ואכפול עוד הפעם שיעיו בתש"כ מתחלה ועד סוף ויחלא מרגוע.

הנ"ל.

כבוד רב האי גאון ורב רחומאי המאור הגדול מעוז ומגדל וכו' הר"ר **אבא דוד גאלדפיין** שליט"א אב"ד דק' מוסקבה.

רצוף בזה יקבל קונטרסו הנפלא והעתקת תשובתו אלי ומכתבי זה הוא תשובה מאהבה על כל דבריו בנוגע לדינן של האומללות. והנה בתחילת דבריו במכתבו הנהיר הביא תנא דמסייע לי, את דברי הרשב"א ניטין ל"ד דאע"פ שמפורש בכתובות ההיפוך ובניטין סתם אבל כיון דבכתובות לאו דוכתא לא משבחינן למילף דין. ועל דא אמינא ייסר אבל כהדר"נ מותר למנוע הדין גם בינמות בתשבה מ"ג ע"ב ביאתה או חלילתה של אחת מהן פוטרת צרתה הרי חלילה דומיא דביאה דוקא של אחת מהן ולא ע"י אשה אחרת ומתחזק ע"י הירושלמי פ"א דקדושין דמ"ט לא תני בחלילת חבירתה וכו' מתניתא בינמה א' מה צריכה ב' יבמות, ולכן מסיים דאם ביאת דגם חלילה לאו דוקא חבירתה אלא אף אשה אחרת לא תירץ מידי דאף בינמה אחת לאו דומיא דביאה, זה תוכן דברי מכתבו באות א' במכתבו, וע"ז אמינא:

(א) **לולי** פני האחת אני נושא הייתי אומר מכאן ראיה דאמה אשמועינן דין דלא מהני שליח דוקא בני צרה וע"כ שאדרבה לבני דידה מהני גם שליח והוא כדעת הרמב"ם הובא בקונטרסי המביעה מצד הקרייאה דהוי חילי וכדעת רוב הפוסקים דחילי לא מתסרן לשליח לא שייך כ"א משליח אחד לשני ולכן בדידה דהוה שלוחה שליח א' מהני ובצרתה שהיא בעצמה ע"כ אינה לא יותר משליח ושלוחה הוי שליח שני אשמועינן בתשבה דלא מהני והייתי מתחזק בראיה גדולה אבל באמת אין כאן לא ראיה ולא סתירה דגם הירושלמי לא בעי שיהא דין החלילה דומיא לדין הביאה רק בא לסתור הס"ד דגם סתמא הוה כמפורש בפירוש גם חבירתה וע"ז אמר בירושלמי דהא ליתא דגם ביאה באחרת סתמא ושם אי אפשר לומר שכך הדין גם בחבירתה, ומסקנת הירושלמי דמה צריכה ב' יבמות אני שונה פשוט דלהירושלמי מיירי כאן בקנינים ולא בקונים בנשואה ולא בנושא וא"כ אדרבה כי היכי דחבירתה שהיא נושא אחר בנשואה זה של קנין החלילה לא צריכה גם שלוחה שהיא נושא אחר בנשואה זה לא צריכה, ואם יש לא ראיה אדרבה יש לאידך גיסא דאלו אפשר היה כאן לומר סתמא קאמר היינו אומרים שכולל אחרת ב"כ וא"כ בכל המקומות בש"ס שנאמר חלילה בדידה ולית סתירה לאיתר סתמא קתני כולל גם חבירתה וגם שלוחה והוא עוד כ"ש מחבירתה שיש פלוגתא אי שליחותא עבדה.

(ב) **באות** ב' במכתבו מביא מהא דא"פ צריכה איזור ובקונטרסו כ' וכ"א מאריך טובא בזה, אבל אני הפעוט איני רואה סוף מאן אמר ליה דגם שליחות בפועל ממש לא מהני ואולי מהני וזה בעצמה היינו האיזור דמה לי היא בעצמה חוזרת על כל האחין או שלוחה בחריקאה, ואם כוונת תני"ר דלמה לא תהני גם בתורת זכות בזה אמינא שאע"פ שבש"ס אמרו לשון אחד שליחותייהו דאחין שליחותייהו דצרות מ"מ הא חזינן דשאני כבריטב"א שהביא מני"ר וההסבר לפע"ד דהא ודאי דלא מיירי בש"ס משליחות בפועל ממש דהא מהני אפילו בים אח קטן דלפי הרמב"ם בה' נירושין קטנה לא מצא למיעבד שליח מדאריך להיות בעדים ואין מעידין על הקטן וכן אפילו בים אח מומר אפילו להפוסקים דאין שליחות למומר, וע"כ דבש"ס מיירי רק משליחות בתורת זכות, וכן בבבא"ג בה' עריות בדף כ"ז פליג בני צרה בין לקולא בין לחומרא ואם הוי שליחות ממש מאן פליג ליה, וע"כ דהשליחות הוא מצד זכות ולכן לקולא דהוי לה זכות

אחרינן

אמרינן ולחומרא לא אמרינן דהוה לה לחוב וזה אמת אבל איזה זכות לא מצואר בש"ס ובאמת אין הזכיות שוות דבאחין הוה זכות פשוטה זכות דמצוה דאבן ספדי שזה זכותו אבל בגרה דמצוה ליכא בה כתו בינמה עצמה כמבואר בקונטרסי מסקנת בבולי ההוראה ואדרבה אשכחן בש"ס דזימנין דמרחמא לינס גם בדרך כלל שוס גרה לא תרצה לזכות גרתה ואדרבה בש"ס חשיב תמיד דסגיא ליה ויש גם שמכוונת לקלקלה ומאין לנו הפשיטות בכאן דעושה לה זכות וע"כ לומר דהזכות הוא שהתורה נמשפטיה הבודקים יחדיו זכתה לה וזכות כזה איכה באחין והוא ע"פ מה דאיתא בשו"ע חו"מ סי' קע"ו סעי' כ"ה דשותפים אם יודע השותף הא' שחבירו תובע בני"ד מה דמתעני מן דינא גם עליה דידיה הדר ולא כן הבתבעים ולכן הזקוקה שהיא התובעת כבוס או פטור זכתה התורה שכל מה שתעשה יועיל גם לחברותיה כיון שסוף סוף רק בית אחד בונה או חולץ ולא כן באחים שהם הבתבעים שאבולי זכות דמצוה שהאת מזכה את אחיו לא היה מעשהו שייך כי אם לבנפשיה ולכן החליטו רז"ל לפי"ד הריטב"א שבדידיה דהוה זכות מצוה גם בחליצה גרועה ופחותה מהני לאחין כיון דיש דעת אחרת מזכה ומדחשב ח"פ לבנפשיה למצוה מגו דזכי לבנפשי זכי גם לאחין ולא כן בגרות שרק התורה זכתה להן, ודאי לא זכתה כי אם בחליצה מעליא כרצון התורה זהו ההסבר לדעת הריטב"א לפע"ד ואין מכאן ראיה דלא מהני שליחות לגרה גם בפועל ממש.

(ג) **במכתבו** בגות ג' ובאריכות בקונטרסו בגות י"ט מביא כהדר"ג מהחולץ ל"ו. דאין חולצין אחר ט' דמגרכה כרוז לכהונה וטוען כת"ר הא תבאי בגט לא פוסל לכהונה וא"כ למה לא יעשה תבאי אחר ט' דאם יש במדה"י ולד של קיימא לא תהא חליצה וע"כ דאי אפשר בתבאי בחליצה מפני שא"א להתקיים ע"י שליח בטח ידוע לכהדר"ג דברי המל"מ פ"ו מבירושין בפיסקא המתחלת ורציתי להטור בגה"ע סי' ל"ח בדברי המניה שמייתי בזה פלוגתא היכי דהיה תבאי בקדושין אי יכול לברר קודם קיום התבאי בממ"ג ולדעת הב"ח והב"י ורמ"א אין יכול מחמת שיאמרו ברושה הותרה לכהן והמהרי"ט פליג ע"ז ועיי' מזה בב"ש סי' ל"ח סעק"כ שמביא ב"כ סברת הב"ח אך גם דס"ל בבט שאין חשש בתבאי אני שואל מבין לכהדר"ג שגם בחליצה היא כך ואולי בבט שהאיסור לכהן מדאורייתא לא החמירו כ"כ שלא יאמרו ובחליצה דרבנן

החמירו יותר אפילו בתבאי ולא אמרינן תבאי מידע ידיע כידוע מש"ך יור"ד סי' פ"ז ומכמה דוכתי שבדרבנן החמירו עוד יותר ואני מוסיף לשאול מטוגך ואף אם אין תבאי בחליצה מה בכך הא באמת גם בלי התבאי אין החליצה במקום ולד של קיימא כלום ורק אנו משתמשים בתבאי כדי דלהוי ידוע ויתפרסם גם לאחן דשמע בהא וזה בשיב גם בשאין התבאי עושה דבר תחבולה בנגד הטועים, ואף אם יאמר כהדר"ג שאם בעשה תבאי בחליצה זו שאחר ט' ינואו לעשות תבאים בשארי חליצות, קשה ג"כ למה דוקא תבאי מועיל יכריזו בעת מעשה שאפשר שהחליצה איבה כלום ושמע מאן דשמע מהחליצה וע"כ כסברת הרשב"א שכ"ז שאין הוכחה בכאן בזו המדינה אף בים לתלות בהיתר חיישינן לחשדא בחליצה וסרה גם קושיות מני"ר דגם התבאי לא יועיל כיון שהולד במדה"י, ואני מתמה עוד ביותר על סיום דברי כת"ר בקונטרסו שבין להרשב"א ובין להרמב"ם וכו' קשה, דלהרשב"א ודאי לא קשה כלום.

(ד) **באות** ד' בתכתבו מביא מהא דינמות ק"ו ליתא בט מוטעה לעולם פסול וחליצה מוטעת לעולם כשירה, בזה העירותי את אחן כהדר"ג בביתו דבשאילתות ליתא לתינת לעולם ואם גם הגירסא כך הסביר אותה הרב הגלי"ב דלעולם הכוונה אפילו בכך אתה כונסה עיי"ש בהע"ש פ' תבא.

(ה) **באות** ה' מביא מה דבלא טענת משטה צריכה לשלם ותי' יפה דשחליה לתבאי רק שלא תהא הכשר החליצה תלוי בתשלומין אבל עצם המתון לא מחיל וא"כ איכי מבין סיומא דתר דבטענת משטה הדרא הקושיא דלהוי רק ספק וכי איזה ספק יש היכי דהחליט בעצמו שהכשר החליצה יהיה מכל מקום ובעיקר הקושיא דמ"ש מקדש על תבאי ובעל סתם היא קושיות הלח"מ באמת יש לתרץ ע"פ הרשב"א בתשובה הובא בחל"מ פט"ו מטוען באחד שמכר כרם לחבירו וב' עדים מעידים שהיה תבאי במכירה וב' אחרים מכחישים אותם והשיב הרשב"א דכיון דהמכירה ודאי והתבאי ספק דחרי ותרי אין ספק מוציא מידי ודאי וא"כ שפיר יש לחלק דבחליצה שהיא ודאי והתבאי ספק דאיתר אחליה אין ספק מוציא מידי ודאי חליצה משא"כ במקדש על תבאי שאין עליה עדים או כדרים דהוי של ענר ואי לא אחליה לתבאי אין כאן קדושין כלל דהא בשעת הקדושין לא היה עוד ספק כלל והוה רק ספק ואין אם ודאי דיוצא מן הספק וד"ל ואפילו יהיבנא לחילוקו של המל"מ דדברי רשב"א

ר"שנ"ל אמורים רק בתרי ותרי אם היה כלל לתנאי אבל היכא דנם תנאי ודאי היה והספק אם נפטר ממנו שוה ממש כודאית המעשה נכ"ז יש לחלק דנקדש על תנאי הוה ספק מקודשת משום חזקת פנויה ורק דהחזקה איתרע כמ"ש התוס' כתובות כ"נ גבי נ' אומרים נתקדשה ונ' אומרים לא נתקדשה לא מוקמינן לה אחזקה לגמרי ולכן עכ"פ מידי ספיקא לא נפקא וחזקה דפנויה מועלת עכ"פ דניחוש דילמא לא מחיל אבל בחליצה דאיתרע חזקת זיקה טובא דקיימ"ל דאפילו בחליצה פסולה נפסלה עליו תו לא חיישינן לחזקת זיקה כלל ואם כי חילוק זה דוחק קצת נכ"ז עליכו להחזיקו כדי שלא לשוויה להרב הכ"מ טועה וכדי לתרץ הס"ד דש"ס ונמה שאכתוב נאות ו' על השגת מכי"ר יחנא תי' מרווח גם על קושיות הלח"מ.

(ו) **באות** ו' מביא הדר"נ קושיות השעה"מ ומביא שהוא פריך והוא מתרץ לה אבל לדעתו הרחבה התירון דחוק, ואני מבטל דעתי נגד דעת מכי"ר בשיעורין דאורייתא לומר לדידי מרווח ומספיק אבל האיר ד' את עיני ומצאתי תירון מספיק לשתי הקושיות שעל הכ"מ ואקדים דברי הר"ן בפ' המדיר וז"ל בקצרה דמסקנת הגמרא מוכחת דאחליה לתנאיה וא"ת היכי מצי מחיל לה בשלמא בתנאי של ממון מצי מחיל דהוי כאומר הריני כאלו התקנתי וכאלו נתקיים התנאי אבל הכא כי מחיל מה הוי והרי הקדושין נתבטלו מיד וי"ל דהוי כאומר הרי את עלי כאלו אין עליך נדרים ואע"ג דבני גט ע"מ שתתני מאתים זוז וחזר ואמר מחולים לך אינה מבורשת התם משום דלגעורה קא מכוין והא לא נערה אבל הכא מצי מחיל ותוכן כוונתו דכל שהוא להבאתו הוי כאלו היה ונתקיים התנאי, אחנם לתעיין בדרמב"ם בסוף פ"ז מה' אישות הל' כ"נ שכתב בזה"ל המקדש על תנאי וחזר אחר כמה ימים וביטל התנאי אע"פ שבטלו וכו' שלא בפני עדים בטל התנאי וכו' לפיכך המקדש ע"ת וכבר סתם או בעל סתם הר"ז צריכה גט אע"פ שלא נתקיים התנאי שמא ביטל הרי מפורש דלאו מתורת מחילה דהוי כמו קיום התנאי וכמו להר"ן קאתי הרמב"ם ורק שמתשב זה כביטול ועוקר התנאי בעיקרו והוה כמש"כ הרא"ש בתשובה כלל ל"ה סי' ח' דאתי דינור של ביטול התנאי ומבטל דינור של תנאי, הרי החילוק מחליצה לקידש על תנאי מבואר דבכאן בחליצה דהוה תנאי שבממון אמרי' דאחליה לתנאיה ומחילה סגי בלב והוה כאומר הריני כאלו התקבלתי אבל בקידש על תנאי אם אמנם מחיל אם הוי כקושיות הר"ן ותירוצו דהוה עליו כאלו אין עליה נדרים או מומין זה לא יסבור הרמב"ם ובחר בתירון דביטל התנאי וביטול הלא צריך להיות דוקא בפיו כי היכי דיהיה דינור מבטל דינור ובהי דמחל בלב אבל שמא לא אמר זה בפיו דלא אסיק אדעתיה אצריך לומר דוקא מפורש וע"כ לא פליג הרמב"ם על הראב"ד אלא דאין צריך לבטלו בפני עדים אבל בפיו ודאי צריך אם הוא בתורת ביטול וכיון דלא שמענו הדינור של הביטול מפיו אע"פ שבטלו אולי שלא בפיו ולא מהני ואבן דלא ידעינן אם ביטלו בפיו הוה לן ספק ומבואר בלשון הזהב של הרמב"ם בפ"ב אע"פ שבטלו שלא בפני עדים וכו' שמא ביטל, ובסתלקה קושיות הלח"מ שהיא בם קושיות מכי"ר באות ה' ומתורלת קושיות שעה"ת שהיא קושיות מר באות ו' דשאני בט דאפילו מחל בפירוש לא מהני משום דלגעורה קא מכוין ולא שייך לומר כיון דעביד מעשה ודאי מחל דהא מחילה לא מהני ואי למיתני שמא ביטל הא מיירי בשאומר הרי זה גיטך ע"מ שתתני הרי שמענו שלא ביטל ואדרבה בפיו אולא לומר שתתן וכיון שלא ביטל ומחילה לא מהני אין כאן אפילו ספק אבל בחליצה דלא שייך לגעורה קא מכוין עיי' רש"י גיטין ע"ד דסתם גירושין הם מחמת אינה דזה לא שייך בחליצה אמרינן דאחליה ומחילה הוה בלב והוה כאומר הריני כאלו התקבלתי אע"פ שודאי לא אמר כן בפיו וכ"ז ברור לי כנהרים ואיני מבין כלל במה בתלבטו הבאונים הלח"מ והשעה"מ וכהדר"נ וכל הבאים אחריהם.

(ז) **באותיות** ז' ח' בבכתבו מביא מתוספתא חולין פ"א עפ"י גירסת העיטור כסר בגירושין פסול בחליצה ומביא פי' הגאון שמביא העיטור כסר בגירושין בט מעושה פסול בחליצה, חליצה מעושה ומתמה ע"ז הא הוי היפוך מסקנת הגמ' יבמות (ק"ו.) דשוים באומר רוצה אני שביהם כשרים ובלא אמר רוצה אני שביהם פסולים, הבה אמרתי לבנוד הדר"נ פנים בפנים פי' דברי רבא בשאילתות שהם הם דברי הגמ' הכ"ל אשר בבט מעושה לא הוי כלל בט וכשרה לכהונה אבל בחליצה פסולה ואסורה לכהונה כמ"ש הגלי"ב ואפשר שלזה כיון הגאון דכשר בגירושין לבעלה כהן פסול בחליצה לבמה כהן וביאה יותר מלומר דלשכתן פירכא לגאון שלא כדברי הראב"ד מובא בראש"ש פ' ז"ב ובפרט שהעיטור הביא דברי הגאון ולא פליג עליו ולא פריך מידי ולדידי תרוצין דבריו ומחילא ראיית כהדר"נ בפירושו

בתוספתא

בתוספתא שפירש נגד דעת הגאון והעיטור אין נה כדי לסתור דיני ונם הוספתי אז לומר מדעתי דאפשר דהגאון יש לו שיטה אחרת וסובר דהש"ס נערכין שלהי פ' האומר משקלי פלגא אש"ם דינמות דקאמר שם לא צריכא דעשויי ואמרי מהו דתימא בטולי מבטל קמ"ל דא"כ ליתני עד שיתן מה עד שיאמר עד דמבטל מודעא ע"כ ואי ס"ד דנם בלא מודעא כל שכפו אותו צריך לומר רוצה אני מכ"ל לש"ם שצריך לבטל מודעא ודילמא עד שיאמר רוצה אני אע"כ דהש"ם נערכין ס"ל דבנט אל"ל רוצה אני וא"כ י"ל דזה דוקא בנט שאומר הר"ז ניטך אבל בחליצה שאין אומר כי אם השלילה ולא החיוב דהא אין אומר שחפץ בחליצה כ"א לא חפצתי לקחתה שם צריכין לומר דוקא רוצה אני וזה כשר בנירושין בלא אמר רוצה אני ולפע"ד תירצתי דברי הגאון שפיר ואין מקום עוד לחדש פירושים שונים בתוספתא דלא כהגאון והעיטור ולהוציא מהם דינים חדשים.

(ח) **משי"כ** הדר"ג בחות ט' הוא קושיא להכ"מ רק לשיטת מני"ר דהכ"מ מפרש דוקא כהתוס' בענין אחליה לתנאיה אבל אם נפרש דבריו כהשעה"מ שכוונתו דאחליה לתנאיה כדי שתהא החליצה כשרה וזה לא שייך בשאר מילי הא אין צריכין כלל לחלוק בין התנה בשעת מעשה שפיר יכול לסבור בהך דקדש וכנם כהר"ן ובחליצה הטעם שאין רוצה לבטל המצוה דהוה כאילו עשה איסור וד"ל.

(ט) **דבריו** במכתבו מאות י' עד אות י"נ הראשון הם בסיומות לתרץ התוספתא דחולין ואם כנים דברי אין צריכין לכ"ז אע"פ שכמה בופי תורה אמורים בהם וכשהם לעצמם כדאים הדברים להאמר משמא דבאון כמר ניהו רבא, ונם בחות י"ג הכפול מפלפל בהירושלמי דקדושין בלבדי הפעוט פירושו פשוט כאשר כתבתי כאן בחות ב' וכן דבריו בחות י"ד עד סוף ט"ז אינם נוגעים לדבריני הכל ומפלפל לתרץ התוספתא דחולין בהא דכשר בינמה אך מדבריו בסוף אות ט"ז המצאתי לי רא' דאפשר לחליצה עי"ב דהא בקדושין י"ד מקשה נ"כ ותהא ינמה יולאת בנט מק"ו ותהא א"א יולאת בחליצה מק"ו, והא בינמה יהא סופה להקל שתעשה ע"י שליח וע"כ דלעניין שליח בלא"ה שניהם שוים בט וחליצה, ובחות י"ז אם נימא כדברי כת"ר אדרבה דברי יותר. מתורלים. ואנכי בחשבי דהוה בשואה הוכרחתי לתלות דברי בהמהרש"א, ובאם כדברי כת"ר אדרבה בם בלי הוכחה קלושה דלמה מקשה המהרש"א אתיין דברי שפיר. ובמה דסיים שם בענין ריחוק מקום ברכת המתירין על רא"ש מני"ר תחולנה כי חיזק בראיה בדולה מן התוס' דאם כדעת מהרל"ח אז כפי שפלפל הדר"ג בקונטרסו שהמניעה מצד הקריאה שפיר דמי למיענד ע"י שליח בריחוק מקום שאין הקריאה מעכב ולא מיקרי אין ראוי לבילה, ואשר פלפל שם וסתר הרבה דברי ש"ב המנות אין אני אחראי בעדו ואדרבה בכלל דברי סתירות יותר בדולות לדבריו, אך סוף סוף כמה מילי מעלייתא בהון שמכריעים להיתר, ותמיהתו עלי דידי מהא דהרא"ש, לא זכיתי להבין מה מקשה, א"כ בם אבל יחלוק דהא בזמן שהיה ינוס היה א"ד דהקריאה היתה מה"ת, אין לומר מטעם דפומייהו הוא דכאיב ואשר תפסני בסוף דבריו בחות ההוא דלמה דחק הש"ם בינמות ק"י ולא משני דאתיא כר"ע דלא בעי כלל ראוי, לא ירדתי לסוף דעתו דהא ידוע דשקלא וטריא בש"ם מיקרי סוגיא דעלמא כמבואר בחו"מ סי' כ"ה, ואיך יתרץ בגמ' שלא אלינא דהלכתא, ואשר האריך בדברי בגירוף דעת הרד"ך יעיין כת"ר בדד"ך בנופן של דבריו ימצא מפורש הסברא שבדרתי, ובכלל מה שחידש בענין סמיכה אדעת יחיד אם כי דבריו מאירים ומזהירים וטוב טעמם בסברא, אבל להלכה הלא כבר הבאתי אמבוהי דפוסקים בדולי הוראה האחרונים דלא נחתי לזה כלל וכשיבא מכשורא מטיבא עמהון, במהרי"ט בפנים אפשר מאד להדחיק פירושי וטוב יותר מלהניח דבריו מופרכים, ובנוגע להיתרי הלא הוכחתי שאפילו אם המהרי"ט בעצמו לא יחלק בין שליח א' לב' מ"מ מתיר ע"י פועל. ולפירושי בתוס' בזיר י"א איני רואה סתירה מתמורה ו' דבתר מתכפר אחלינן דמאן אמר ליה שכן הוא בם לענין סמיכה, ובתוס' מנחות ג"כ סמיכה מאן דכר שמיה, ונוסף יותר לומר דס"ל לתוס' לענין סמיכה כאשר כתבתי ולהלילן מכל הני קושיות שהבאתי בקונטרסי.

(י) **ועתה** אבוא לומר שבדרך כלל מתורתו של מני"ר מתחזק היתרא דידי דהא כל דבריו הן במכתבו והן בקונטרסו בנוים בסתירת הכ"מ זאת אומרת שאלו כדברי הכ"מ אין כל איסור בחליצה ע"י שליח, ממש כי היכי דלדידיה ליתיה לדין תנאי שאפשר ע"י שליח, ופיקו חזו מאן בגרא רבא דס"ל ב"כ כהכ"מ, הלא הוא רבינו ירוחם בנתיב כ"ה שכותב בזה"ל דאם אמרו לו משטים היינו, לא יתנו לו שום דבר, וסיים דבמשרים כתב דאם מקבה ביותר מהראוי בשכירות אינו שום דבר, אבל אם התנה בדבר הראוי

לתן לו שחיינת לו כגון ינמה שיש בידה מעות מהיכם ואמרו לו חלוץ לה ע"מ שיחזירו לך שלך וכו' אם יחזירו הרי החליצה חליצה ואם לאו אינה חליצה וכ"כ הרמ"ה עכ"ל ומאן יפרש פסק זה אם לא מצד אחליה לתנאיה דניותר מהראוי אחרינן דמחיל, וגראוי ומגיע ליה אחרינן דלא מחיל, ולפע"ד דברי רבינו ירוחם הללו הם ראיה נאחת להכ"מ.

(יא) **ואדרבה** דברי הה"מ נפלאים מאני, דזאת ודאי דבחליצה אין מקום כלל לתנאי דאם, רק לתנאי דמעכשיו, דהא גם בגט אחרינן נקדושין דף ס' דלר"י דע"מ לא כמעכשיו כשנתקרע הגט לו שאנד לא הוי גט דאין לה נמה להתגרש בשעת חלות הגט וה"ה בחליצה בשעת קיום התנאי ליתא לחליצה וכן מפורש בתנני מילואים בסי' ל"ח סוף אות ג' וליף לה דהא בתשוך פרה ולא תיקני עד לאחר שלשים יום אינו קונה דכלתה משיכתו והא הרמב"ם ס"ל דמעכשיו אי"נ משפטי התנאים והאיך אפשר אליביה לומר דאין תנאי בחליצה משום המשפט בדיני התנאי דצריך להיות אפשר ע"י שליח ואע"פ שהלח"מ חידש מדעתו דמעכשיו אין מועיל כי אם לאותן משפטי התנאים התלויים בחתירה אבל הא הראב"ד והגאונים לא ס"ל חילוק זה והם ס"ל דכיון שאין בא לדאות המעשה מעכשיו לא מקרי זה דאתא דינור ומבטל מעשה ודברי ראב"ד אלו מובאים גם בר"ן פ' מי שאחזו ועיי' בהה"מ בפ' זה בה' י"ח שגם הוא מביאם ולכן אם אני ולא אדע איך יכולכל דבריו בשיטת הרמב"ם שלפי האמת אין להם מציאות כלל, והא דבש"ם אחרינן דהוי משום דאין תנאי בחליצה הוא אליבא דר' מאיר דס"ל גם במעכשיו צריכים למשפטי התנאים כמ"ש הרמב"ם בפירוש המשנה בפ' האומר וז"ל והוא מחויב אפילו באומר ע"מ כמו בנבות הקודמות וכו' ואין הלכה כר' מאיר עכ"כ וא"כ לדידן אי אפשר לומר משום דאין חליצה ע"י שליח להכי אין תנאי בחליצה ובגיטין ע"ה מוקי ר"א הא מני רבי הוא דס"ל ע"מ כאומר מעכשיו דמי ושיטת הרי"ף והרמב"ם דרב אשי ס"ל אליבא דרבי דע"מ כמעכשיו אי"נ לדיני תנאי וא"כ בחליצה דאי אפשר כי אם במעכשיו אז ע"מ היכי קאמר דאין תנאי וע"כ דרב אשי ס"ל דטעמא דאין תנאי בחליצה הוא לא מפני משפטי התנאי כי אם מפני דאחוליה אחליה וכיון דרב אשי דהוא בתרא ס"ל כן אף אנו נפסוק כוותיה, זהו לפע"ד ראיית הכ"מ והוא יסוד נריא וחזק שמכריח גם אותנו לפסוק כהכ"מ.

(יב) **ולא** עוד אלא שמני"ר מסכים להיתרא ע"י שליח דידה דהא בקונטרסו בשות ד' מסיק דמדברי הגמ' והרשב"א משמע רק דאין האיש יכול להיות שליח דידה אבל מסיים דלא מצא טעם לזה ואף דבניטין ס"ב הסלקא דעתא דגמ' דלכן איש יכול להיות שליח לקבלה שכן מצינו וכו' הא לא קאי המסקנא הכי, וע"ז אמינא גם טעמא רבא איכא וגם במסקנא הכי איתא לן הטעם הוא כמ"ש התוס' דהשליח צריך להיות דוקא בזה דשייכא גביה ובמסקנא העתיק הרי"ף שכיהם להיתרא גם איש לקבלה וגם אשה להולכה מדשייכי גבייהו שכן האב מקבל ושכן האשה עצמה מציאה ביטה ורואיתו דהרי"ף הוא דהפירוש הוא כך היא פשוטה מדהוסיף ר"א לומר מסיפא נמי ב"מ וכו' ואוקימנא בהולכה דלכאורה מה אתא לאשמועינן דאי מדרישא ידעינן סיפא למה לן ואי מדבר מפורש במשנה ידעינן למה לן מדבר דאתא רק מאוקימתא וע"כ דר"א בא לומר דלא בטעה שבפשט מרישא דלא בעינן כלל בשליח דלהוי שייך בגיה לזה אמר דמסיפא נמי ב"מ הדין הזה שכיון שמצינו שיכולה האשה להביא ביטה שוב הוי גם אשה שייכת בהולכה, והיוצא מזה דבחליצה אפילו אם אפשר ע"י שליח דידה הוא דוקא באשה ולא באיש וממילא דאי אפשר דהני"ד יהיו שלוחי דאשה.

(יג) **וגם** בשלהי אות ה' בקונטרסו הטהור ומעיר בדברי הרמב"ם בפ"ו מה' יבום דמחלק בין יבם לינמה ומאריך באותיותיו הנאות אח"כ להשוות דעת הרמב"ם לדעת הרשב"א בשם רבו הר"י רק בשות י"א חזי פירכא מהא דס"ל לרמב"ם גם בגט דלא מהני עומד ע"ג לתורף ומהא דפ"א מפסה"מ, אבל באמת אי משום הא לא איריא דלבני גט ידוע דאיתא פלוגתא בדעת הרמב"ם אי בעי שליחות בכתיבה ועיי' בחא"ה ובב"פ ואם כדעת הסוברים דבעי שליחות ודאי דלא שייך כלל לג"ד דבתורף לא מהני עוש"ג שאין יכול בעצמו לכתוב דלאו בר שליחות הוא, והא דבטופס צריכין עוש"ג הוא מבזירה אטו תורף ר"ל שלא יבאו לכתוב גם התורף והעוש"ג ישמור אותו שלא יכתוב התורף ואי דעתיה דלא בעינן שליחות בכתיבה יעיין בקרבן נתנאל על אתר בתירוץ קושיות הר"ן דהא דבתורף לא מהני הוא רק מדרבנן ובטופס מהני דלא בזרין בזלב"ז ומזה בעליל דמהדין מהני עוש"ג ואפשר לסבור כהרשב"א ומהא דפסה"מ לא קשה דאטו הר"י רבו של הרשב"א יפלוג אבמ' דמחלק בין שיטת תולין למוקדשין דהא כך איתא בחולין

נחולין י"נ מאן דלא נעי כוונה לשחיטה ומשמע מזה דנמוקדשין דנעינן כוונה לשחיטה שאני וכשם שיתרץ רבינו יונה כך יתרץ הרמב"ם וכן מי הא נריכין תירוץ לשחיטת חולין שעפ"י הש"ם דוקא אלינא דר"נ דלא נעי כוונה אנל לרבנן פסולה ונרבינו יונה למה פסולה ודברי הרמב"ם יתורצו מי נתירוצו, ואולי מה דמסיים הרשב"א ומסתברא לי וכו' הוא אלינא דרבינו יונה ובין חלינה לשחיטה יש הרבה חילוקים, דבחלינה מה שנאה לבי"ד משוי אותם לשלוחים ובשחיטה מאן שלח להעומד ע"ג וד"ל ומ"כ לפוס שיטת מבי"ר דאיה נאחת מהרמב"ם דאיהי משוי שליח ודוקא אשה ולדידי הא ניאדתי בתשובתי שהרב ר"י רק חלינה תפס דהא בלא"ה אין חרש ואחרשת יכולים לעשות שליח.

(יד) **הוא** אשר אמרתי, בדברי מר ורב גדלו לע"ע לא נכויתי, וכדי לענין בנות ישראל וכדי **יהושע** חיים בלא"א הרב ר' זכריה מענדיל ז"ל מטוסאוו רב **בקיאב** פאדאל.

מלואים

זה לשון הרב הקרית מלך רב, בה' אישות פ"ו, אין שיהא הרב המזכר לעיל (הוא הרב אליהו אלפנדרי בספרו מכתב מאליהו) לייבב דברי הרב העיטור ורבינו ירוחם כתב דהם ס"ל דאין תבאי בחלינה אין הכוונה כמו שהבינו כל הראשונים משום דאין מעשה החלינה יכול לעשות עי"ש אלא דוקא כשאין התבאי יכול לעשותו ע"י שליח ועפי"ז פי סוגיין דפ' המדיר נאופן אחר וז"ל דאעיקרא דדינא מאן דסבר דהמקדש ע"ת ובעל דריכה בט דזו היא דעתו של מקשה הבה הוא טעמא משום דמעשה הבעילה מוכיח מתוכו דאחולי אחליה לתבאיה דאל"ה האיך בחר ובעל בתקוס ספק שאפשר שלא יתקיים התבאי והקדושין אינם כלום ובעילתו ב"ז, וכדי לקיים סברתו מייתי הא דחלינה מוטעת כשרה ופי' ר"ל שאמרו לה חלוץ לה ובכך אתה כונסה ואף ר' יוחבן לא פליג אלא מפני שלא מתכוין לפוטרה וכל כי האי הוי פסולה דרבבן ואיך תבי כשרה אבל הא מודי מיהת דהוה חלינה מדאורייתא והשתא איך הוה חלינה כשרה לר"ל וחלינה פסולה מיהת לר' יוחבן הא ע"מ לכונסה חלבה וכיון דלא חבי כונסה ליתא לחלינה כלל אלא ודאי כיון דהתבאי סותר המעשה דאם יש כניסה אין חלינה אמרינן דאחולי אחליה לתבאיה ומשני דלעולם לא אמרינן אחולי אחליה לתבאיה וטעמא דחלינה ע"מ לכונסה הוי חלינה לחר כדאית ליה ולחר כדאית ליה היינו משום דתבאי כזה א"א לקיימו עי"ש לבטל מצות יבמין בכל מאורע, ואולי שלא יהיה חו"ש עיקר מצות יבום וחלינה נסכנה בחדינתינו ושלא יהא אחריתה כאיסור פריעת ראש לאשה, או כקליפת הסרכות שבדאין הבבור יכולים לעמוד בהם התירו לעבמם, להכי בריכין ראיות יותר וחזקות לאסור, ואם רק יבבן בודאי יבבא אותן כהדר"ב בכל רז לא אנים ליה וכן על כהדר"ב לדבר בם מתורת פועל אשר זה כל חידושי וכת"ר לא בבע ולא פבע ומה שהביד לי בע"פ מתוספתא דבכורים חפשתי ולא מבאתי ובבקשה להראות לי המקום וינאר דבריו שם, כן אחרי בקשת סליחה רבה יטריח כהדר"ב לביין לי התוספתא אשר העיר כ' אותנו רשבבה"ג ומטי לה בם מהבאון הר"י מפאבאוועז כי אשר הביד לי בע"פ בעלם מחבי וכו', המחבה לדברי בחורנ ולקבלה על מכתבי.

בקיאב פאדאל.

דאין שליח כוכם אשה בעד משלחו ואבן ילפינן מבני בד וכו' ופריך עלה והרי ביאה דא"א לקיימו ע"י שליח וכו' פירוש דמפרש המבבר תבית הר"ז ביטך ע"מ שתבעלי לפלוני בתקיים התבאי הר"ז בט ומשני דאיתקוש הויות להדדי עכ"ל.

וכל מי שעינים לו יראה שראש המדברים בעיבוכא דאתתא אומר בשם שני עמודי הוראה דלית לן כלל בשום מקום דחלינה א"א ע"י שליח ומי יכחיש שבעל העיטור ורי"ו לא חזי לאינטרופי להיתר או לחשב לפחות דעתם כדי לעשות ס"ם דפלוגתא ותיתי לי שבתשובתי להרה"ב מהאסקאווא קייבתי מסברא דהרי"ו לא ס"ל הא דכתבו שאין חלינה עי"ש מדין תבאי בחלינה יעויי"ש.

עוד יעיין בראב"ד ומלחמות בפ"ב דבילה לדף כ' וירא אחיתת סברתי מה שכתבתי בקונטרסי בחות מ' דאם לא חלה עדיין המעשה התבאי קיים ואחלות המעשה קודם מזיק לתבאי ולכן אם אי אפשר לעשותו עי"ש, כמובן לעת קיום התבאי ובריך לבחור המעשה בעבמו דהיינו תיכף קודם מילוי התבאי א"כ התבאי בטל ועיי' בתפארת ירושלים פי' המשניות דפ' המדיר אומר ב"כ סברא זו שהיא יסוד בדול בהיתרי ואם כי בלשון אחר אבל הכוונה אחת ויעויין ב"כ בתשו' שאילות שמואל לבעל תבא תוספתא חא"ח סי' ד' שחושב ב"כ עיקר להלכה הטעם דאחולי אחליה לתבאיה ודלא כהרה"ב רא"ד שלותם בכל כחותיו להוכיח שעיקר להלכה הטעם שא"א לקיים עי"ש.

תשובה

כבוד ידידי וידיד כל יודעיו ומכיריו ה"ה הרב הגאון המפורסם לתהלה ונדיק נשגב וכו' מו"ה יהושע חיים נהרב הגאון רז"מ מטוסלאו שליט"א רב דקיאלב פאדאלב, יהי ד' עמו וינוב נשינה טובה. ולכל החונים על דגלו דגל התורה והירלאה שלום וברכה עד העולם.

תשובה עברתי על דברי כ"ב בתשובתו הארוכה וערוכה בדין חליצה ע"י שליח ולדינא הוא אומר כוותי בס"ד דיש להקל במקום עיגון בשליח דידה ואולם בעניני הפלפול בתשובתו, לע"ד יש להעיר, ואבואר על סדר דבריו.

ענה א

הנה באות א' כתב כי ראשית דבריו הוא בא להוציא מלבם של טועים שאיסור חליצה ע"י שליח בגמרא בחירי לה מס"ס ערוך כתובות (ע"ד.) בנידון אחולי אחליה לתבאיה משום דכללא רבא כיילי לן הרשב"א בחידושיו לבדרים (פ"ח) דהיכא דלאו דוכתא דהאי דינא אין למילף מינה והאריך בהאי כללא, ולע"ד בשונו דקראים טועים הוא הפרזה גדולה דהן אמת דבהא דבדרים דחיכן שתי בגמרות מבן סורר ומורה, ומבזיר פ' מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו, מצד הגמ' דבדרים דהוי בדוכתא אבל היכא דליכא בגמרא בדוכתא אבר תסתור להג' דלאו בדוכתא, ובודאי תהיה הלכתא כהך בגמרא שהיא גם לאו בדוכתא, ובפט"ו מאיסורי ביאת הל' ב' דפסק הרמב"ם אחד מחזר שבשא ישראלית, או ישראל שבשא מחזרת, כיון שבעלו אחר הקידושין לוקין וכו' בעל ולא קידש אינן לוקין משום מחזרות שאין לך בכל חייבי לאוין מי שלוקה על בעילה בלא קידושין וכו', והראב"ד בהשגות כתב דאין זה מחוור וקשיא ליה מחזרת דאלו בערות (ל"ה:) דפריך התם אי ר' יצחק קשיא מחזרת והתם באונס ומפתה שלא ע"י קדושין, וכתב הה"מ דזו הקושיא כבר בשאל הרמב"ם מהכמי לוניל והשיב דזאת בגמ' ערוכה בפס' קדושין (ע"ח.) דאבייי אמר קידש לוקה בעל לוקה ורבא אמר בעל לוקה וכו' והייבו בעל אחר הקדושין (וכן פירש"י, ובתו' ר"י הזקן נראה דהגירסא היה קידש ובעל לוקה) וידוע דהילכתא כרבא לבבי אבייי ואי בקשיא מחזרת, משקלא וטריא לא ניקום וגסמוך דמבי אתי כאבייי, ובאמת לפבינו הגירסא שם בכתובות א"ל רב פפא לאבייי לרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס דאע"ג דמקטל משלם מתני' כמאן מוקים לה וכו' אי ר' יצחק קשיא מחזרת ומיושב בזה קושיות התוס' ד"ה מתניתין שכתבו תיבת תיקשי ליה לרב פפא בופיה דאיהו סבר כרבה דאמר היתה פרה בבונה לו וכו' ולק"מ דר"פ יסבור כרבא דאמר קידש ובעל לוקה וא"כ הא שפיר מתוקמי מתניתין כר' יצחק ולא קשיא מחזרת מידי ורק לאבייי לשיטתו קשיא כמאן מוקים לה, והבדרים עתיקים, כי בס' אגרות הבדפס בפאריז בשבת תרל"א להרב רמ"ה הובא דהרב ר' אהרן בר' משולם ז"ל מלוניל תי' כן לשיטת הרמב"ם, והרב ר' מאיר בר' טודרוס הלוי ז"ל דחה תי' זה דבכולהו בוסחי דידן עתיקי וחדתי לא גרסי להא שמעתתא דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס לרבה אלא לרבא גרסינן לה, דהוא בר פלוגתא דאבייי בבי שמעתתא דקדושין ומבדרי הרמב"ם בתשובתו לחכמי לוניל ראינו דגם לדחות רק שקלא וטריא הובדך הרמב"ם לגמרא ערוכה ובולא זאת אי אפשר לדחות וכ"ש היכא דהגמרא סוברת לדין פשוט וכבון בחליצה ע"י שליח איך יתכן לומר דמשום שלא בדוכתא לאו דסתכא היא, וכבראה דרבינו לומר דגם שליח דידה יהיה מהני בחליצה ובזאת הובדך שיהיה בדחה הגמ' דכתובות לבמרי ואולם לפוס דרבבו להלכה כסברת הערל"ב שהסתפק וכדברי הי"ב דהסכים להלכה לחלק בשליחות דחליצה בין דידיה לדידה אין אבו צריכים לומר כלל לדחות הסוגיא דכתובות לבמרי ואין אבו צריכים לומר כלל דטועים העולם שאיסור חליצה בשליח בגמרא בחירי לה מס"ס דכתובות אלא דהתם מיירי בשליח דידיה.

ועוד אמינא דהתוס' כתבו בב"מ (ל"ב.) דטעמא דר' יאשיה בבדרים משום דכתיב תרי זיתבי אישה, אישה יקיתבו ואישה יפירבו למעוטי שלוחו וה"ב כתיב בשאילה בבעלים בעליו תרי זיתבי ומהרש"ם בתשובה סי' י"ד כתב דה"ב י"ל דכתיב ועלתה יבמתו ובו' ובבשה יבמתו דאתי למעט שלוחה ואולם ר' יונתן אמר מבינו בכל מקום שבשלוחו ש"א כמותו ולא דייק

תרי

תרי זימני בעליו דאע"ג דכתיב תרי זימני בעליו הא בגמ' ל"ה:) אם בב"מ אמרו דזה קאי לדייק דאי"ל להיות שאול עמו גם בשעת שבורה ומתה דלהכי כתיב תרתי בעליו עיי' מלבי"ם אם בגיאור המכילתא וא"כ ה"כ תרתי יבמתו לאו מידי הוא דהא בינמות (כ'.) אמר רב על קרא ועלתה יבמתו השערה שאין תלמוד יבמתו (ופירש"י דבריאת דקרא כתיב לקחת את יבמתו) מה תלמוד לומר יבמתו יש לך יבמה אחרת שעולה לחליצה ואינו עולה ליבום ואיזה זו חייבי לאוין והפסוק ובגשה יבמתו אליו י"ל דזהו דאמרו בפ' החולץ (מ"ד.) דפריך ואימא כי איכא חדא תתקיים מצות יבום כי איכא תרתי לא תתקיים מצות יבום ומסיק אלא יבמתו יבמתו רינה, ובחידושי הריטב"א הק' הא יבמתו מיבעי ליה לרבות חייבי לאוין ועשה להעלותם לחליצה אע"פ שאין עולין ליבום י"ל דהשתא ס"ל דחליצתן דרבנן הוא וליתא להאי דרשא כלל, והנכון דתרווייהו יבמתו מייתרי דמסתייע דלכתוב ואם לא יחפוץ ועלתה השערה עכ"ל והנה שני התירוצים דאוקים גדולים אבל להאמור הרי י"ל דאין כוונת הג' כלל ליבמתו המיותר בפסוק ואם לא יחפוץ אלא ליבמתו השלישי והוא בפסוק ובגשה יבמתו אליו וע"ז אמרו יבמתו יבמתו רינה וא"ש ואולם אפי' אם נימא כהריטב"א דהג' בפ' החולץ יבמתו יבמתו רינה מיירי רק מפסוק ואם לא יחפוץ אכתי י"ל דהאי יבמתו דפסוק ובגשה יבמתו אליו אינו מיותר כלל וכמ"ש בתשובתי הראשונה בענף א' דגם לגירסתינו בתשובה נקטנה דאם לא חלצה גם בדיעבד פסולה, מ"מ י"ל דהאי ובגשה אליו בעי לדייק שתהא יבמתו שוה אליו לענין הכרת בי"ד דלא כמש"כ הב"י בשם הר"א בן אסמעאל וזהו דברי הספרי פ' תצא ובגשה יבמתו אליו מלמד שמתיחדת עמו לעיני הזקנים כמש"כ שם בס"ד, וא"כ גם יבמתו השלישי לא קאי למעט שלוחה כלל ולפי"ז לפוס שיטת הרא"ש והרשב"א והר"ן דפסקו בב"מ שם כר' יונתן דאמר שתמא מצינו בכל מקום שלוחו ש"א כמותו ולא דייק תרי זימני בעליו למעט שלוחו כיון דאיכא לאחרש דרשא אחרת הרי ה"נ לא דייק תרי יבמתו למעט שלוחה כיון דאפשר למוקי זה לדרשא אחרת והגמ' דכתובות (ע"ד.) דאמרה דחליצה א"א ע"י שליח זהו כר' יאשיה דדייק אישה איש ה"נ תרי זימני בעליו וה"נ תרי יבמתו למעט שלוחה אבל לפוס שיטת הפוסקים דקיימ"ל כר' יונתן יש לנו לומר דלא קיימ"ל כלל כסוגיא דכתובות ואפילו שלוחו דידיה היה מועיל ורק דהתם איכא גריעותא דכתיב וחלצה בעלו מעל רגלו א"כ חלצה המגעל מצד הינם הוא גילתא דמילתא ואי אפשר ע"ז לעשות שליח כמש"כ הקצות לפי שיטת התוס' רי"ד אבל בדידה דאיכא מעשה

מש שעושית שפיר אפשר לה לעשות שליח.

ומה שהאריך כ"ג בפלוגתת האחרונים הקצות ות' נית אפרים בהבנת דברי התוס' רי"ד, ועוד הביא לנו דברי המלקת יואב ובנה דיק ושפך סולנה ברדת לעומק הדברים והגפ"מ בין זה לזה אבכי (מלבד שאין לי הספרים) מבעתי את עצמי מרדת בעומק דברי האחרונים הללו ואחזתי דרך קצרה וישרה כאשר הורו לנו רבותינו מאי בפש ז"ל וכאשר כתב הבאון מהר"ע ז"ל הראב"ד דק"ק קראשניק הובא בשו"ת פרי תבואה סי' ג' כי מדתו להתרחק מפלפול ושקלא וטריא להרבות המשא ומתן בדרך שבבשוה רבים בני עליה ודשו בה דישא אחר דישא, עד ירכה עד פרחה מעשה מקשה, זה מקשה וזה מפרק, זה בונה וזה סותר, זה חולם וזה פותר, זה מוטע וזה עוקר, זה מיישר וזה דוקר, זה מניח וזה מניע, זה מפזר וזה מלגיע, ואין קץ למרבה משרה אשר ידיו רב לו בגמרא וסברא לנטות לכל אשר יחפוץ בדמיונו להקים אלומותיו ולסתור את שלעומתו וכמוהו כנגדו יולא לקראתו וסוף כל אין אחד רואה חונתו וע"כ בהקוס שאינני אוכל לחרוש ולשדד בחקור נפתח לעומת היסוד בעיקרא דדינא אוהב אני את ההסתפקות לבמגס הליכותי בעקבות הראשונים והאחרונים והיה לי למחיה כל היולא מפיהם ובגל כנפיהם אחסה ע"פ כללי ההוראה המסורים לנו להלכה ולמעשה וכן עשיתי אבכי בזה כי פניתי להלכה בקצרה מצד ס"ס שזכר האגור דס"ס בדאורייתא וספק אחד בדרבנן סני וכמדומני כי זהו דרך קצרה וישרה להכריע הדבר לנועשה בעגם הענין מלבד הרבה שיטות הראשונים אשר זכרנו בזה וכמו שיבואר עוד לפנינו בס"ד.

ומש"כ בסוף אות י"ב דבהיקש לא יליפינן זה מזה רק בבידי דשייך ביה אף יש איזה מציעה מצד הדין אבל לא ממידי דלא שייך ביה דאלת"ה תיקשי בילוף בקדושין כסף ושטר דלא חלו ע"י שליח כיון דבביאה אי אפשר ע"י שליח אלא ע"כ דכיון דהא דאי אפשר לביאה ע"י שליח אין זה אלא מפני שאי אפשר במציאות ולא מיבעי שייכא לכן אין למדין הימנה, וה"נ אין למדין חליצה מיבום, כיון דיבום הוא בלתי שייך ולא שהוא נמנע מצד איזה דין עכ"ד, וכבר כתב כן

הרב

הדג מסלאנים נעתון שע"ת שנה י"ד חוברת א' סי' נ', ואולם נעלם ממנו וגם מכ"ג דמר דברי הריטב"א בכתובות ע"ד, שהקשה נאמת למה לא נילוף כסף ושטר מניאה ותי' דעדיף לומר דניאה דהוא חדא יהיה נמשך אחרי שניס ולא תרתי אחרי חדא, ומוכח דלא ס"ל כללא דמר והרב מסלאנים, ואמנם יש לדון לפי שיטת רבותיו של רש"י נרים כתובות, דקדושי כסף הוא דרבנן, ולא נשאר מדאורייתא רק חדא, דהוא שטר, וליתא תי' הריטב"א הנ"ל, ויהיה הקושיא למה לא נילוף שטר מניאה דא"א ע"י שליח, וא"כ לפוס שיטת רבותיו של רש"י וכ"ה להרבה גם שיטת הרמב"ם כידוע, מוכרחים אנו לסברתו דמר והגאון מסלאנים שיחיה.

ואמינא עוד דגם דברי הר"ן תבוא בסברא זו, דהר"ן נפ' האיש מקדש מקר לי הרמב"ם ס"ל כרב הונא דחופה קונה והוכיח דאינו סובר כרב הונא דאם לא כן היה לו להרמב"ם לכתוב שאם קדש בחלוה ופחות משוה פרוטה וכבר נעדים בריבה גט מספק, וקשה אמאי לא הוכיח מהא דלרב הונא דאמר חופה קונה והוי קדושין ולא נשואין וא"כ מהני תנאי בחופה דבקדושין אמרי' איתקש הויות להדדי ואי אפשר עוד לומר דלהכי לא איתקש כסף ושטר לניאה משום דזה הוי תרתי וניאה חדא דהא לרב הונא איכא ניאה וחופה דגם בחופה אי אפשר על ידי שליח דאין אדם מתיחד בשביל אחר וא"כ הא דגמר רב הונא קו"ח דחופה קונה יהיה סופו להקל לענין תנאי והאיך ילף קו"ח כלל, והעיר בזה הגאון מהאסקנה בחכתבו השני אות י"ב ואני מוסיף דאם כן היה להר"ן להוכיח מזה דהרמב"ם אינו סובר כרב הונא דאליביה יהיה גם בכסף ושטר לא מהני שליח ותנאי דהא בהיקש לחומרא מקשינן ואולם אם נימא דהא דלא מקשינן כסף ושטר לניאה זהו מפני דאי אפשר בחלוה הנה גם לרב הונא כסף ושטר לא שייך לומר דנקיש זה לחופה וניאה כיון דאגלם אין בחלוה ע"י שליח ולא שהוא בחנע מצד איזה דין אלא דאין אדם בועל ומתיחד בשביל אחרי, ולא שייך היקש זה לגבי כסף ושטר וא"ב דברי הר"ן.

ואיברא דאינו מוכרח כלל סברא זו גם לשיטת רבותיו של רש"י והרמב"ם דס"ל קדושי כסף לו שוה כסף דרבנן די"ל דבזה פליגי שם בכתובות הני שני סברות בטעמא דחליצה מוטעת כשירה דלסברה האחרונה פריך והא ניאה ומשני דאיתקש הויות להדדי וזהו לי קדושי כסף הוי דאורייתא דבמשך חדא אחרי תרתי אבל אי נימא דהוי דברי סופרים לא מיבעיא אם נימא כהבנת הרמב"ן ברמב"ם דהוי דרבנן לגמרי רק אפילו אם נימא כהבנת הכ"מ ריש הלי' אישות דסובר כהה"מ דכל דבר הנלמד בי"ב מדות דבר תורה הוא ממש וסוקלין על ידו ומביאין קרבן על שגגתו ככל דברים המפורשים בתורה ולא קרי להו דרבנן אלא לומר שאלמלא שהם קבלוהו מסיני לא היינו מפרשים אותו כך (הובא בש"ך נחו"מ סי' ל"ג) מכל מקום הרי הוא כהלכה למשה מסיני ואין לחדין מהלכה ואף על גב דקיי"ל כמ"ד ספר תורה שתפרו בפשתן פסולה אם כן לכאורה קיי"ל דגם להלכותיו איתקש לתפי' אבל הא הרי"ף והרמב"ם סברי כהירושלמי דהלכה זו בס"ת נאמרה, וכבר כתבתי בזה דברים נעימים בספרי שו"ת ב"א חמישאי סי' רפ"ו, וגם הכ"מ סובר הכי להרמב"ם דהכי ניין שם המקור מחבילה ולא מחכות ואם כן לענין ההיקש בזה לא בשאר אלא שטר דהוי דאורייתא ואם כן אית לן למימר דלחומרא מקשינן ולא יהיה מהני תנאי גם בקדושי שטר כמו בניאה וא"כ י"ל דבזה פליגי הני שני סברות בטעמא דחליצה מוטעת כשירה דטעמא קמא ס"ל דקדושי כסף הוי דברי סופרים ומעתה בתחזק דברי הכ"מ בשיטת הרמב"ם דס"ל כטעמא דחליצה מוטעת כשירה משום דאחולי אחליה לתנאה דהרמב"ם לטעמייה אזיל דס"ל קדושי כסף הוי דברי סופרים ואי אפשר דס"ל כלל כטעמא בתרא דזהו משום דאי אפשר על ידי שליח דיהיה בשאר קושיות הגמרא והרי ניאה ותי' הגמ' דאיתקש הויות להדדי א"א להרמב"ם וכן יהיה לרבותיו של רש"י דיסברו הלכה כטעמא דאחולי אחליה וגם דברי הר"ן הנ"ל א"ב ודו"ק.

ענף ב'

ובאות י"ב הקשה מר על המהרי"ט דסובר דאם אמר לחבירו לא והקדש שור משוורי דאינו הקדש משום דמילי לא מתסרן לשליח והיינו דסובר דהאי כללא דמילי לא מתסרן לשליח זהו אפילו מבעלים לשליח ולאו דוקא משליח לשליח והקשה מר דהא משנה ערוכה בפסחים (פ"ח מ"ב) האומר לעבדו לא ושחוט עלי את הפסח שחט גדי יאכל שחט טלה יאכל עיי"ש וע"כ דלא אקדשיה האדון דהא תלה בדעת השליח אם בדי אם טלה ואיך יכול העבד להקדישו הא הוי מילי אלינא דמהרי"ט ואין לומר דהעבד יקח משלו דהא מה שקנה עבד קנה רבו ובגמ' לא מקשה כן אלא אסיפא ומשמע דבריש ניחא ומזה הכריח מר דעל

כרחך לומר דהגם דמבעלים לשליח אמרינן כמי מילי לא ממסרן לשליח אבל בעבד דידו כיד רבו ממילא ואין צריך שיתסור לו הדברים הללו, גיה מודה הרב המהרי"ט שאפילו במילי הוי כיד רבו וא"כ הוא הדין יד פועל כיד בעה"ב דמי והיא התקנה שמצאתי וכו', והנה מר הוא שב ושמח כי מצא יסוד להתקנה שהמציא דפועל שאני ולדידי לאו מידי הוא דגם המהרי"ט הוא מיירי רק במילי לחוד דאמר לשליח לא והקדש לי שור אחד משוורי ולא יותר אבל היכא דעשאו שליח גם על מעשה ולא על מילי לחוד הגה לא אמרינן בזה גם על המילי לא ממסרן לשליח כדמוכח משנה מפורשת בכורים פ"א מ"ה דקתני טעמא בשליח דמציא ואינו קורא מפני שאין יכול לומר האדמה אשר נתת לי ולמה ליה האי טעמא תיפוק ליה דקריאת הפרשה הוי מילי ומילי לא ממסרן בשליח אפילו מבעלים לשליח, אלא ודאי כיון דהתם איכא גם מעשה הייבו ההבאה לירושלים הגה בכה"ג תו לא הוי על המילי דין מילי וכ"כ מר בעצמו בחות ט"ו וא"כ התם דאמר לעבדו לא ושחוט עלי את הפסח הרי עשאו שליח גם על מעשה השחיטה ולא למילי לחוד ובכה"ג שפיר מודה המהרי"ט דלא הוי מילי ולא יוטעמיה דמר דעבד שאני דלעולם ליכא בזה חילוק בין עבד לשאר שליח ורק דהתם לא הוי מילי כלל, ופלא אגלי אוך לא הרגיש מר דאיכא סתירה בדבריו.

שוב התבוננתי דאפשר לקיים דברי מר והוא דגם אם נימא דהיכא דאיכא גם מעשה בשליחותו והוא שליח ג"כ על המעשה תו לא הוי הקריאה בשם מילי זהו הכל היכא דהמעשה הוא לראשונה וכמו דהבאה לירושלים בבכורים ואמרי' דהקריאה אין בה דין מילי גם למהרי"ט דעקימת שפתיו הוי מעשה והיא סוף למעשה הראשונה שהיתה ממש מעשה אבל אין מזה הוכחה דנימא דלמהרי"ט גם היכא דאמר לא והקדש שור אחד משוורי ושחטאו דעשאהו שליח להקדיש וגם על מעשה השחיטה דנימא גם בזה דלהמהרי"ט אין על ההקדש דין מילי כיון דבזה הוא ההקדש ראשית הדבר וטרם המעשה א"כ בזמן שהוא מתחיל להקדיש השור הוי דין מילי למהרי"ט ורק הא דלא ושחוט עלי את הפסח שחט גדי יאכל וכו' זהו משום דעבדו שאני דיד עבד כיד רבו דמי וה"כ בפועל וליכא סתירה בדברי מר אבל אין בזה הכרח כלל גם לשיטת מהרי"ט דודאי אפשר לומר דהתם אין הטעם משום דמיירי בעבד אלא משום דעשאו שליח גם על מעשה השחיטה וגם איך שיהיה מש"כ מר בסוף אות ט"ז ראיה דקריאה לא מיקרי שצריכן אבר מיוחד דהא בבכורים צריכין לטעם שאין יכול לומר האדמה אשר נתת לי עכ"ל והא ליתא דקריאה דבכורים לא מיקרי מילי כלל משום דהשליח הוא שליח גם על מעשה ההבאה שהוא מקודם הקריאה

ואפשר גם להסביר הדבר עוד יותר דהא גם מר הבין דעל המהרי"ט הקשו מבדרים (ע"ב:) דלר' יונתן יכול הבעל להפר נדרי אשתו על ידי שליח ור' יאשיה לא פליג עליו אלא דס"ל דהוא גזירת הכתוב איזה יקימנו ואיזה יפירנו ולא מועיל בהפרה שליח, ומשמע דבעלמא מודה ליה גם בגוונא דהפרה אע"ג דהוי מילי, ותירצו האחרונים דס"ל למהרי"ט כמו שכתב המרדכי בגיטין סוף פרק האומר התקבל והיש"ש רפ"ב דקדושין, דדוקא היכא דאין בשליחות ההוא גמר מעשה אמרינן מילי לא ממסרן לשליח וכגון כתיבת הגט דאסרה עוד הכתיבה ואע"ג דהם שלוחים על הכל מ"מ שליחות הכתיבה מילי בינהו אבל בהפרה הוי ההפרה גמר מעשה ואי"ל יותר, וא"כ בני בכורים הקריאה היא בסוף וגמר הדבר הילכך ליכא ע"ז דין מילי אבל בהקדש אם אמר לו לא והקדש שור אחר משוורי זה לא הוי עוד גמר הדבר דהא צריך עוד לשחוט אותו ולהקריב ולכן הוי זה כדין מילי ובמתני' דאמר לעבדו לא ושחוט עלי את הפסח דמה דמקדשו אין זה עוד גמר הדבר א"כ הוי על הקדש זה דין מילי ומוכרח לומר דזהו משום דיד עבד כיד רבו ממילא ואין צריך שיתסור לו הדברים הללו גיה מודה המהרי"ט שאפילו במילי הוי כיד רבו, וא"כ הא ה"נ גם יד פועל כיד בעל הבית דמי.

ואולם עוד קשה לי על חילוקא דמר דטעמא דמתני' דפסחים זהו משום דעבד שאני מהא דקדושין (מ"ב.) דלר' יונתן דהוכיח מקרא דושחטו כל קהל עדת ישראל את הפסח וכו' וכי כל הקהל שוחטין והלא אחד שוחט אלא מכאן שכל ישראל יוצאין בפסח אחד ופריך שליח בהקדשים מנליה ומשני מיניה, ופריך דילמא שאני התם דאית ליה שותפות בגויה אבל לשויה שליח היכא דלית ליה שותפות מצ"ל ד"ה דילמא כתבו דאין לומר ה"כ דהיכא דלית ליה שותפות בגויה לא מצי משוי שליח דהא תנן הרי שאמר לו רבו לא ושחוט עלי את הפסח שחט וכו' א"כ קושיות הגמ' הוא רק מצד משנה זו דפסחים ואי נימא דעבד שאני מכל שליח דעלמא א"כ הא ליכא פירכת הגמ' דהא אכתי י"ל

דאין ה"כ היכא דלית ליה שותפות גנויה לא מצי משוי שליח ונמשנה דפסחים התם שאני דיד ענד כיד רבו דמי ולא שאר אדם ומוכח דתוס' ס"ל דלא אמרינן נזה דענד שאני מכל שליח דעלמא ודלא כמר. אמנם י"ל דתוס' נאמת לא ס"ל כסברת מהרי"ט דגם מנעליס לשליח אמרינן כמי דמילי לא ממסרן לשליח ולמהרי"ט מוכרח כמש"כ מר איהיה, ועוד י"ל דתוס' כתבו זה רק לר' יונתן דס"ל אכילת פסחים לא מעכבא וכל ישראל יוצאין בפסח אחד דאליביה פריך הגמ' ודילמא שאני התם דלית ליה שותפות גנויה ואנן קיימ"ל דאכילת פסחים מעכבא וכר' יהושע ב"ק דהוכיח מקרא זה דושחטו אותו כל קהל עדת ישראל דאחד שוחט הרבה פסחים ומוכח מכאן דשלוחו ב"א כמותו גם אי לית ליה שותפות גנויה כמש"כ התוס' שם וא"כ לא צריכין אלינא דרב"ק להוכיח זה ממתני' דפסחים הנ"ל ושפיר י"ל כמהרי"ט דגם מנעליס לשליח איכא דין מילי ורק דהתם משום דענד שאני דידו כיד נעה"נ, **ואיבא** דקשה על דברי מר דחידש דה"כ דפועל דידו כיד נעה"נ הוא עדיף משליח דעלמא דא"כ מכ"ל לרב"ק דהא דאחד שוחט הרבה פסחים זהו משום דשלוחו ב"א כמותו ודילמא זהו נפועל שנוטל שכרו וידו כיד נעה"נ ולא היכא שאינו נוטל שכר ומוכח מזה דפועל אינו עדיף משליח נחנם ואם שליח נחנם לא הוי כמותו לא היה מהני גם פועל וקשה מזה להמח"א ולמר. שוב ראיתי נס' למודי ד' למהר"י נאנר ז"ל ליתוד קמ"ג שהקשה על התוס' דקדושין הנ"ל דניחא להו דקושיות הגמ' ודילמא זהו מצד המשנה דפסחים הרי שאמר לו רבו וכו' והא י"ל דהתם שאני משום דיד ענד כיד רבו דמי יתו ק"ל משנועות (ל"ה.) שלא ניד ענדו וכו' פטורין, ונמר זה מקרא אם לו לא יניד אז ונשא עונו וקשה מנליה דנא למעט גם ענד דידו כיד רבו דילמא ממעט רק שלוחו ולא ענדו ולכן חידש שלא אמרו יד ענד כיד רבו אלא לגבי ממון כגון שאילה נבעלים דשייך ניה דין יד וזכיה לזכות ולחובה אבל נמצות ממש לא אמרו, ונסתר כל בניינו דמר ואם חלינה א"א ע"י שליח לא מהני יד פועל מידי דנמצוה לא אמרינן ידו כיד נעה"נ.

ענף ג'

ובהא דינמות (ק"ל:) וקרלו הן ולא שלוחן וכ"ה נספרי וכפי פשטיות הדברים הכוונה דקאי על הני"ד שהני"ד נעצמם יקרלו לו ולא ע"י שליח ני"ד עיי' נס' התוהמ"ל דדייק זה דהיה מהנכון לכתוב וקרלו זקני עירו לו שזקני עירו מוסב על וקרלו ולמה הספיק נאמצע נתינת לו להכי פירשו דהקריאה יהיה לו נעצמם, וע"ז הוסיף מר דאפשר לפרש דהא דאמרו בנמ' ונספרי ולא ע"י שלוחם קאי על שני דברים דהני"ד לא ישלחו שלוחם כנ"ל וגם הינס לא ישלח שליח וזהו ולא שלוחם רק הוא נעצמו ינוא לני"ד, וזהו מקור גדול להגמ' דכתובות דחליצה אי אפשר ע"י שליח עכ"ד מר נאות ז', והנה נאמת יפלא הרמב"ם לא הניא דין זה כלל שהני"ד נעצמם יקרלו לו ולא שלוחן רק כתב סתמא שהני"ד קורלים לו ונותנין לו עצה, וניותר יש לתמוה על השו"ע אה"ע סי' קס"ו שהשמיט דין זה לגמרי שהני"ד קורלין לו, ולא הניא רק שהני"ד נותנין לו עצה, גם בסדר חליצה לא הוזכר מזה שהני"ד נעצמם צריכים לילך אל הינס ולקרוא אותו והעיר נזה בערל"כ שם בינמות, ותירץ כיון דתנן בינמות (ק"ו:) מצות חליצה בא הוא וינמתו לני"ד עיי"ש משמע מזה דהם נאים בלי קריאה כלל מזה הוכיחו הפוסקים דמה דאמרינן הכא וקרלו לו ולא שלוחן לאו קריאה לני"ד קאמר אלא היינו הדיבור של ודברו אליו דזהו לדרשא דעצה זו ההנוגה הם בעצמם יתנו לו ולא ע"י שלוחם וכיון שהפוסקים הניאו הך דני"ד נותנים לו עצה הוי ממילא הך דרשא דוקרלו לו ולא שלוחם ג"כ בכלל עכ"ד, והנה זה יספיק לייאב אם ניחא דדרשא דוקרלו לו הן ולא שלוחן קאי רק על הני"ד, אבל אם ניחא דקאי גם על הינס והינמה, א"כ יקשה טובא למה השמיט הרמב"ם והשו"ע הך דרשא דאיכא בזה האי חידוש דין דמוכרחים הם בעצמם לבוא לני"ד.

ברם אם ניחא דטעמא דחליצה א"א ע"י שליח הוא כדברי הגאון רבה"ח בס' עטרת בני דהקריאה אי אפשר ע"י שליח משום דהוי מילי ומילי לא ממסרן לשליח ואפילו מנעליס לשליח והוי אינו ראוי לבילה ומעכבת, אפשר לומר בזה דהגאון רבה"ח חשב קריאה דידיה דינס דאומר לא חפצתי לקחתה ודינה דקורלת מאן ינמי וקורלת ככה יעשה הנה שניהם דינם ודינמה חשב הגאון רבה"ח כחדא דהוי מילי ואולם כיון דנחליט דמהרי"ט מודה דהיכא דאיכא בם מעשה בהדי מילי והשליח הוא שליח לשניהם יחד לא הוי תו דין מילי לא ממסרן לשליח גם למהרי"ט א"כ בדידה דאיכא בם מעשה חליצת המנעל לא הוי הקריאה דילה דמוסרת לשלוח כדין מילי ויתבטל בזה הא דדרשו וקרלו לו הן ולא

ולא שלוחן דהייטו לעולם קורלין לו ולא לה ולא מעשה דהיא כבר נאה ועומדת בני"ד דהיא עשתה הקונלנא מלן ידמי להקיס לאחיו שם ישראל ורק הוא לא היה בני"ד להכי קורלין לו ולא לה, אלא דגם אם הינמה הלכה לה אח"כ מהני"ד הנה לעולם קורלין לו ולא לה לאשר אנלו, הייטו קרילת הינס, הוי מילי דנו ליכא מעשה כלל דחליצת הנעל מעל רגלו הנה לגניה הוי מידי דמחילא דכבר המנעל מונח על רגלו והוא אינו עושה שום מעשה בשעת החליצה להכי הוי קרילתו רק מילי ואינו יכול לעשות שליח למילי לאחוד אבל קרילת הינמה דאיכא בשלוחה גם מעשה א"כ גם הקרילה דילה איגה בכלל מילי לא ממסרן לשליח ואין צריך לקרותה שתנא היא בעצמה, דהא אפשר לה לעשות שליח.

ומעתה י"ל טעם נכון להשמטת הרמב"ם דרשא דוקרלו לו ולא שלוחן דהרמב"ם אזיל בזה לטעמו דהשמיט ג"כ בדין עיר הנדחת, דאמרו בסנהדרין (קי"א:) וילאו הן ולא שלוחן ובנו"ב קמא תאה"ע (סי' פ"ב אות י"ט) הקשה דהרמב"ם בפ"ד מע"ז העתיק כל האמור בברייתא שיהא מדיחין שנים ושיהיו אנשים ולא נשים ולא קטנים ושיהיו מדיחיה מתוכה ולא מעיר אחרת הכל העתיק ודבר זה שדוקא הן ולא שלוחן לא העתיק, והגאון ר' בני הירש אב"ד דבראד וגלונא רבתי אשר אליו כתב הגו"ב התשובה הנ"ל השיב לו בספר תפארת בני ח"ב (סימן מ"ז אות ט"ז) להש"ם דבקט הך דרשא י"ל דאתיא כמד"א מילי ממסרן ושפיר עשה הרמב"ם דהשמיט כיון דפסק דמילי לא ממסרן לשליח הרי אין צורך להשמיענו דין זה עכ"ד וזהו ג"כ כפי שיטת מהרי"ט הנ"ל דמילי לא ממסרן לשליח הוא אפילו מבעלים לשליח וא"כ מעתה י"ל דהרמב"ם סובר דהך דרשא בחליצה הוצרך כמי רק למד"א מילי ממסרן דהוצרך למעט דהינס יבא בעצמו לבי"ד ולא ע"י שלוחו אבל לדיבן הא קיים"ל בכל מקום דמילי לא ממסרן לשליח וא"ב, וזהו הכל בדיליה בינס ולא בדיליה דאיכא בשלוחה גם מעשה החליצה תו לא הוי הקרילה דשלוחה בכלל מילי ואפשר בשלוחה, וכת"ר הרגיש דהח"ם חא"ח (סי' קפ"ב) כתב ג"כ מפורש שהוא מגזירת הכתוב וקרלו לו הרי דהוא ג"כ הסכים דפי' הגמרא וקרלו לו הן ולא שלוחן קאי גם על הינס והינמה שלא יעשו שלוחים ולפי"ז יש לדון על הח"ם דלמה הוצרך שם הח"ם לחדש עוד דחליצה דומיא דינוס דנילה א"א בשליח, ולדברינו א"ב משום דאי מקרא וקרלו לו לאחד הרי אפשר לומר דזהו לו ולא לה להכי הוסיף הח"ם דחליצה הוא דומיא דינוס ללמדינו דגם בדידה ליכא שליח בחליצה ואולם על היקש זה כבר טען המהרש"ם שם וגם מר טען הרבה.

והתוס' כתבו בערכין (ג'.) בהא דדרשו קרבנו ולא קרבן חבירו וא"ת בילוף מהכא בכל התורה דאין שלוחו ב"א כמותו וכו' וי"ל משום דסמיכה וינמה ובגל"ע שלשה כתובין הבאין כאחד דכתיב בינמה וקרלו לו הן ולא שלוחן וכן בבגל"ע ומדבו וכו' ומדלא הזכירו התוס' בי"ד משמע דס"ל דדרשא דוקרלו לו הן ולא שלוחן לא קאי כלל על דרשא דובברו אליו דמהתם ידעינן דהעבה להינס צריכים בני"ד בעצמם להגיד להינס והדרשא דוקרלו לו הן ולא שלוחן קאי על הינס והינמה שבריכין הן בעצמם להיות בני"ד ולא שלוחם, ובהגהות רבה"ח שם בערכין כתב דברי התוס'' תמוהין מב"כ דבינמה דרשינן וקרלו הן ולא שלוחן לא נמצא בשום מקום וכו' והבה מצאנו עוד בסנהדרין (קי"א.) בעיר הנדחת דרשו וילאו הן ולא שלוחן והקרוב בעיני כי לדרשא זו כוונו התס' ומ"ב ינמה ט"ס וצ"ל עיר הנדחת וכו' והבה כבר נוחו עליה בני מדרשא דשכח דברי הגמרא דינמות (ק"א:) ולדברינו סרה תמיהת העולם על הגאון רבה"ח דאיהו פי' דברי התוס' ג"כ כמו שכתבנו דמיירי מינס וינמה בעצמם ותמיהת הברבה"ח מב"כ דבינמה דרשינן וקרלו לו הן ולא שלוחן דגם אם נפרש הגמ' דינמות דקאי למעט הינס אכתי מב"ל להתוס' עוד דגם בינמה הדין כן דלא נמצא בשום מקום, ומצד הסברא הא איכא לאחלק בין דידיה לדידה והקרא דייק וקרלו לו ולא לה כב"ל ומדוייק מאד לשון הברבה"ח שכתב דברי התוספות תמוהים מב"כ בינמה דרשינן וקרלו לו הן וכו' משמע דרק משב' התוס' דזהו בינמה ע"ז תמה דלא נמצא כן בשום מקום בינמה וזהו כדברינו ואולם מודינא דאינו מוכרח כן בכוונת הברבה"ח דאפשר דהבין דברי התוס' כדברינו בינס וינמה ומקשה דלא נמצא כן בשום מקום דהגמ' יבמות קאי רק על בי"ד בין הבעה שלא ישלחו שלוחים אליו ולא בכלל בזה כלל בענין הינס והינמה שלא יעשו שלוחים במקומם וכמו שהבינו כל המפרשים פשטיות דברי הגמ' דיבמות והספרי ואיך שיהיה מובן הוא לאותו בדיק הבהרבה"ח ז"ל ממאי דנוחו עליה בני מדרשא דשכח דברי הגמ' דינמות דהא ליתא דשפיר תמה.

וברוך פוקח עיני עוריס כי פקח ד' את עיני
ורליתי נשאילתות פ' תצא כתוב וז"ל כך
תנו חכיריא נתתניתא דילנא, מצות חליצה נא הוא
וינמתו לני"ד שנאחר וקרלו לו, ת"ר וקרלו לו
הס ולא שלוחס, ודברו אליו דברים שמהוגנים
לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה לו הוא זקן והיא
ילדה אומרים לו כלך אצל שכמותן ואל תכניס קטטה
לתוך ביתך עכ"ל, ולפי הברלה מדברי השאילתות דעל
הא דתנן נתתני' מצות חליצה נא הוא וינמתו לני"ד
הניא קרא שנאחר וקרלו לו משמע להדיא דזה שינא
הינס והינמה נעצמס ולא שישלחו הינס והינמה שליח
לני"ד נמקומס זה ידעינן מקרא דוקרלו לו הס ולא
שלוחס ולא"כ אחר הכתוב ודברו אליו דברים שמהוגנים
לו שאם היה הוא ילד וכו' דזהו העצה שנותנים לו ני"ד
זה ידעינן מודברו אליו דברים המכוונים והגונים אליו
ונמשנה שלפנינו בינמות ספמ"ח הגירסא מצות חליצה נא
הוא וינמתו לפני ני"ד והס משיאים לו עצה ההוגנת
לו שנאחר וקרלו לו זקני עירו ודברו אליו. הנה גירסא
זו אינה נגד דברי השאילתות אלא דהפסוק וקרלו לו
וגם ודברו אליו קאי על שני הדינים האחורים נמשנה
מקודם דנא הוא וינמתו נעצמס לני"ד זה ידעינן מקרא
דוקרלו לו והא דמשיאים לו עצה ההוגנת לו זה ידעינן
מודברו אליו, והגאון הגני"נ לא הרגיש בזה כלל.

ומעתה נהגלות לנו דברי השאילתות מובן הדבר
דהתוס' ריש ערכין הכ"ל שכתבו להדיא
דכתיב בינמה וקרלו לו הן ולא שלוחן דמשמע להדיא
דס"ל דהדין כן גם בינמה דהא לא הזכירו ולא דברו
מני"ד כלל הנה מי ישמע להגאון רבה"ח זצ"ל דהוא
ט"ס בתוספות דודאי ס"ל כדברי השאילתות המפורשים
הכ"ל ואפשר דס"ל דהא דכתיב לו אינו לומר לו ולא לה
כל"ל אלא משום דהיא כבר היתה לפני ני"ד דהגיסה
הקונלנא שלה מאן יבמי להקים וגו' ואח"כ כתיב בתורה
וקרלו לו ולהכי כתיב לו משום דהוא לא היה עוד כלל
לפני הני"ד אבל הינס והינמה שביאס שויס בזה דצריך
שיהיו נעצמס בפני הני"ד.

וראיתי בקונטרסו של הגאון הגדול רא"ד גאלדפיין
שליט"א רב דמאסקנה (שאלה לי מר)
שהביא בשם ספר ספרי דבי רב פי' על ספרי להגאון
בעל חסדי דוד על תוספתא ושושנים לדוד על משניות
ושו"ת מכתב לדוד שכתב בפ' תצא על הספרי הן ולא
שלוחן זה לשונו, ובפ' מצות חליצה איתא וקרלו לו
וכו' הס ולא שלוחס כלומר אף בבכל התורה שלוחו
ב"א כמותו ואף בקדושין ובירושין יכול לעשות שליח
לקדש לברש מיהו בחליצה צריכים הינס והינמה בעצמס
ואין לעשות שליח לחלוץ לה ולא הינמה לחלוץ לו עכ"ל,
הרי דגם הינמה א"י לעשות שליח ולפיכן זה מקרא,
אף דדבריו נ"ע דשם בפ' מצ"ח ר"ל על בי"ד דהס ולא
שלוחס אבל הא כתב בהדיא דהינס והינמה א"י לעשות
שליח ואפשר דכמו דמתעט בני בי"ד כ"ב בני ינס
וינמה עכ"ל של הגאון רא"ד הכ"ל, והנה הלי כ"ב
שכתב הס דברים של תהו דבני בי"ד הסברא נותנת
דהעצה להינס יתנו הבי"ד בעצמס ולא ע"י שלוחס דודאי
יותר יתקבל על בב הינס אם ישמע הינס העצה מפי
הבי"ד מאשר ישמע הדברים יוצאים מפי המשרת של
הבי"ד ולהכי התורה הקפידה שיאמרו העצה הס, הבי"ד
בעצמס, ולא ע"י שלוחס אבל איזה ענין הוא לגוף
החליצה דבכל התורה שלוחו ב"א כמותו, וגם בקדושין
ובירושין יכול לעשות שליח לקדש ולברש ומאי שנא
חליצה וליתא לדברי הרא"ד הכ"ל ואולם הדבר ברור
דרוח השאילתות דובר מתוך גרונו של הגאון מחבר ספר
ספרי דבי רב והתוס' ריש ערכין כן הוא כב"ל.

ולפי"ז ליתא תקנתא דבר שהמציא דהשליח יהיה
שכור בתור פועל דגם פועל יהיה בתמעט
מפסוק וקרלו לו דייקא והגאון הבני"נ העיר
דבהכתב־יד ליתא זה, ואם כן להכתב־יד יתפרש הלי
וקרלו לו דקאי רק על בית דין בין העצה וכמו
שהביאו כל המחברים הגמרא דינמות (ק"א:) וכמש"כ
מבני"ס שם בביאור הספרי והשאילתות שלפנינו
והתוס' דריש ערכין קאי רק על בבס וינמה והעצה
הוא מודברו אליו וכיון דספק הוא י"ל דבקדושין שלא
שבהגו כהיום לקדש תחת החופה בטבעת דלהרמב"ם
שזה כסף הוא דרבנן א"כ הוי ספיקא דדרבנן וגם י"ל
כי השאילתות קאי לזיקה דאורייתא וכבר כתבתי בתשובתי
הראשונה דהגאון הגדול ר' יעקב שאול אליאשר בספרו
שמחה לאיש סי' כ"ב וכן הובא בספרו עולת איש חאה"ע
סי' א' דבירה דעת הרמב"ם הכ"ל להקל אם יש עוד
ספק משום דיהיה ספיקא דרבנן ומתיר לאשה להנשא
בלא גט וכ"ב בזקוקה לבבס דאינו אלא לאו בעצמא
ואינה אשת איש.

ואיברא דיתכן לומר דגם השאילתות והתוס' דריש
ערכין מודים דאפשר לעשות בגוף החליצה
ע"י שליח דידה והוא לפימש"כ לעיל דאיכא לאחלק לענין
מילי

מילי לא מתסרן לשליח דלפום שיטת מהרי"ט הוא לפילו מנעלים לשליח מ"מ זהו דוקא היכא דהיה מילי לחוד אבל אם היה מקודם מעשה ממש אז גם על המילי אין עוד דין מילי ולהכי בנכורים צריך טעמא דנשליח מי לאפשר מגום דאינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי ולא מגום דהוי קריאה דהוא מילי דזהו מגום דמקודם היה מעשה ממש ההבאה לירושלים ולהכי אין עוד על המילי שאחרי כן דין מילי ולפום דברי המרדכי והיש"ש תליא הדבר היכא דהדיבור הוא גמר הדבר ואין אחריה עוד שום דבר כמו בהפרה י"ל דמודה מהרי"ט דלא הוי דין מילי בזה ומעתה לדבריו גבי חליצה הבה החולץ דצריך שיאמר רק לא חפצתי לקחתה ואין עושה שום מעשה וגם מאמרו אין עוד גמר הדבר דהא עוד לא חלצה נעלו כלל, הילכך הוי שלוחו שליח רק למילי דלא מתסרן לשליח אפילו מנעלים לשליח, אבל בינמה הבה קריאת ככה יעשה דהוא אחרי מעשה ממש חלילת הנעל דהיא וכן שלוחה עושה בזה מעשה ממש להכי ליכא דין מילי גם על קריאת ככה, וגם הוא גמר הדבר דאין אחריה עוד שום דבר והיכא דהוא גמר דבר ליתא בזה דין מילי כמו בהפרה, אבל קריאות הינמה מאן ינמי להקים וגו' דהוא עוד קודם מעשה החליצה וקריאה מאן ינמי אינו עוד גמר הדבר כלל, א"כ איכא בזה דין מילי דאינו נחסר לשליח אפילו מנעלים למהרי"ט ושפיר י"ל דלהכי תנן בחתני' מנות חליצה, בא הוא וינחתו לבי"ד שנאמר וקראו לו בבינם כל מעשה החליצה שלו אין בו מעשה וקריאה דלא חפצתי הוא מילי, וגם הינמה אם דאפשר לה שתעשה שליח על החליצה וקריאה וקריאת ככה יעשה, אבל לקריאת מאן ינמי מחויבת היא בעצמה לבוא לבי"ד ולא שתשלח שליח שיאמר מאן ינמי להקים וגו'.

ואמנם גם לפי"ז אכתי מב"ל דמחויבים להיות הינם והינמה שניהם כאחד לפני בי"ד אחד בזמן שהיא קוראת מאן ינמי והא ליכא הוכחה מקרא דוקראו לו רק שלא יעשה הינם שליח וינא הוא בעצמו לפני הבי"ד וכן היא צריכה לבוא בעצמה לפני בי"ד לומר מאן ינמי דעל זה נאחר ועלתה השערה שתעשה בעצמה הקונבלא ולא ע"י שלוחה אבל מ"מ יתכן שהיא תהיה לפני בי"ד אחר בעיר אחרת ותאחר בעצמה מאן ינמי פב"פ להקים לאחיו שם בישראל, והבי"ד יכתבו זה לעיר הינם כי הינמה בעצמה קריאה מאן ינמי להקים וגו' והבי"ד דעיר הינם יקראו להינם ויספרו לו שהינמה שלו פלונית ב"פ שהיתה אשת אחיו פב"פ נאה בקונבלא לפני בי"ד דעירה ואחרה מאן ינמי וכו' והוא בעצמו יקרא לא חפצתי לקחתה, ושלוחה של הינמה תחלון בעלו וירקה בפניו בשליחות של הינמה ותקרא ככה יעשה דמגד הינמה לאפשר בשלוחה, ולית בה דין מילי כל"ל.

ענף ד'

ובירושלמי דינמות פרק י"ג הלכה ו' ופרק ג' דסנהדרין הלכה ח' רבי יוחנן בעי בינמה מי מרבף אחרי מי התיב ר"א והכתיב ועלתה ינמתו השערה, אמר ר' יוחנן יפה לימדני ר' לעזר ועיי' מרה"פ תש"כ בזה, ואפשר דהבה בגמ' דילן בסנהדרין (ל"א:) גמר דהינמה הולכת אחרי הינם מדכתיב וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה וא"כ שפיר י"ל דהזקנים דכתיב בקרא ועלתה ינמתו השערה אל הזקנים אינם זקני עירו כלל ורק דהינמה בעצמה צריכה לעשות הקונבלא בבי"ד ולא ע"י שלוחה והבי"ד יכתבו זה להבי"ד דעירו ומדכתיב זקני עירו דשמע ולא זקני עירה ידעינן דאין הינם מחוייב ללכת אל הזקנים דעירה דהינמה הולכת אחרי הינם אם אין לה שליח ובספרי אמרו בפסוק ובעשה ינמתו אליו דמכאן דהינמה הולכת אחרי הינם אם כן גם מאמר לא חפצתי לקחתה אומר הינם שלא בפני הינמה רק בפני הבית דין ואולם להירושלמי דגמר דהינמה הולכת אחרי הינם הוא מקרא דועלתה ינמתו השערה אל הזקנים א"כ מבואר דסובר דהאי הזקנים הוא זקני עירו וכמ"ש הרלב"ג א"כ מחויבת לעשות הקונבלא לפני בי"ד דעיר הינם וכיון דהוא פלונתא דהבבלי והירושלמי הא קיימ"ל לעולם כהבבלי.

ובזה אמינא בהא דירושלמי בינמות שם פרק י"ג הלי' ח' דאמרו מנוה בזקנים, מבין אפילו הדיוטות תלמוד לומר אלון הנעל מכל מקום, ובגמרא דילן גמרינן הדיוטות מזקני עירו, ואולם הירושלמי לטעמו דסובר דהאי הזקנים הוא זקני עירו אם כן מי אפשר לומר דזקני עירו הם הדיוטים דהא בקרא המוקדם דהם זקני עירו כתיב השערה דשמע סנהדרין כמ"ש התוספות בינמות (ק"א.) ד"ה מינעי והילכך להירושלמי מוכרח ללמוד מהמקום אחר מחלון הנעל דבני בהדיוטים ובמ' דילן סובר דזקני עירו אינם הזקנים דלעיל וא"ש.

ובזה אתי שפיר הא דכתב הב"י והטור דהינמה הולכת אחרי הינם אפילו מבי"ד הגדול לקטן ממנו דלכאורה הוא פלא דבשאר משפטים כתיב בדק בדק תרדוף הלך אחרי בי"ד יפה ובינמה היא צריכה לילך אחריו

אחריו אפילו מני"ד הגדול לני"ד הקטן מתנו והפוסקים נתנו זה מהא דסנהדרין (קל"א:) דאחר הינמה הולכת אחרי הינס, עד כמה אמר ר' אמי אפילו מטנריא לנפורי והיינו אפילו מטנריא שהיו שם כמה נ"ד תשונים ושינתם היתה גדולה לנפורי אלא היו שם נתי דינים תשונים ושינה תשונה כאותם שנטנריא, וקשה מנ"ל לר' אמי האי מילתא ונתשונות הרינ"ל ח"א כלל נ' סימן י"ד כתב דשתא אמר זה ר' אמי מיתורא דקרא דפשיטא דאם היו הנתי דינים שקולים לא אצטריך קרא למיתר דתלך הינמה אחרי הינס אלא דקרא אתא לאשמעינן אפילו כשאין הנתי דינים שקולים, ומזה הוליד הרינ"ל דזה נאמר דוקא כששניהם מותחים אלא שזה גדול מזה וכמו מטנריא לנפורי אבל כשאין נית דין מותחה נעירו כלל, לא אזלינן נתר זקני עירו דאי לאו הכי לאשמעינן רבותא טפי דאפילו דליכא שם נעירו ני"ד מותחה כלל, דנפורי ודאי היתה שם ני"ד מותחה ושינה אלא שינת טנריא היתה גדולה היתנה עכ"ל. ולע"ד הנה תש"כ דאם היו הנתי דינים שקולים לא אצטריך קרא למיתר דתלך הינמה אחרי הינס דפשיטא הוא, גראה דסברתו דפשיטותא הוא זהו תשום דהתונע הולך אחרי הנתנע והינמה היא התונעת או כנום או פטור, וזה אינו הכרח כלל דהא י"ל דתיירי נענין זה שיש אח קטן נעירה ורוצה לפוטרה ואי לאו זקני עירו הו"א דכיון דאין הגדול רוצה לנוא אחריה הוי כמו שאמר איני רוצה כלל לא לינס ולא לחלוץ דהוא מחויב לנוא אחריה דמצוה עליה רמיא והרי הקטן לפנינו וזהו כדאיתא נתתני' לא רצה מהלכין על כל האחין להכי כתב זקני עירו דנכה"ג דהגדול לא סילק עצמו לגמרי אלא דאין רצונו ללכת אל הינמה, נכה"ג אחרינן דהיא מחויבת לנוא אחריו ולא תחלוץ מן הקטן וכתש"כ נתשונות נ"ח החדשות סוף סי' נ"ה והדרא הקושיא מנ"ל לר' אמי הא מילתא, ואולם לדנרינו א"ש דכיון דנגמי' דילן נמרינן מזקני עירו דהם הדיוטים ואינם הזקנים דכתיב נקרא ועלתה השערה אל הזקנים דהתם הוא סנהדרין דכתיב השערה והינמה אינה מחויבת לעשות הקונלגא נפני הני"ד דהינס רק שמחויבת ללכת לפני ני"ד נעצמה לעשות הקונלגא אבל הוא ני"ד שנעירה והם יכתבו זה להני"ד של הינס וקראו לו זקני עירו ואינו מחויב הינס ללכת אחריה רק לנוף החליצה הינמה הולכת אחרי הינס ומהאי קרא דזקני עירו ידעינן דגם נהדיוטים סגי אם כן הא מנואר זה נפסוק דאפילו אם ני"ד דעירה הוא גדול יותר לענין נוף החליצה מוכרחת ללכת אחרי הינס אפילו אם הני"ד דעירו הוא קטן מהני"ד דעירה ומתחילא דליתא חידושא דהרינ"ל דזה דוקא כששניהם מותחים אלא שזה גדול מזה כמו מטנריא לנפורי אבל כשאין נית דין מותחה לא אזלינן נתר זקני עירו אלא דגם אם הני"ד דעירו הם אינם מותחים כלל מ"מ הינמה הולכת אחרי הינס כיון דתלמודא דילן סונר דהאי זקני עירו לא קאי על קרא המוקדם דכתיב שם השערה, והכא הוא הדיוטים מתש, ומהאי זקני עירו ידעינן דהינמה הולכת אחרי הינס. והא דהקשה מהרינ"ל דאי גם כשאין הני"ד דעיר הינס מותחים כמי מחויבת לילך אחר הינס למה אמר מטנריא לנפורי לאשמעינן רבותא טפי דאפילו ליכא שם נעירו ני"ד מותחה כלל, דנפורי ודאי היתה שם ני"ד מותחה ושינה אלא שינת טנריא היתה גדולה היתנה י"ל דאיכא נפ"מ נזה להיכא דהינס הלך מעירו דהרדנ"ז ח"א סי' רפ"ג כתב דכל זמן דלא קנע שם דירתו נמקום שהלך לשם הרי הינמה הולכת לעירו שהיה נה מקודם וכופין את הינס לנא גם הוא לעירו לחלוץ או לינס ונזה נעינן שיהיה שם ני"ד מותחין לכל הפחות וכמו מטנריא לנפורי, ולהירושלמי דגמר דהינמה הולכת אחרי הינס מקרא דועלתה השערה אל הזקנים אם כן לא ידעינן דצריכה שתלך רק אם יש שם ני"ד מותחה דהשערה הוא סנהדרין ורק דידעינן הדיוטים מחלוץ הנעל מכל מקום אבל לא ידעינן שמחויבת ללכת אחריו נזה ולכן גראה דגם לתלמודא דילן איכא כפ"מ נזה לענין אם הלך הינס מעירו דאם הוא כמו מטנריא לנפורי דאיכא גם נפורי ני"ד תלך לעירו והוא ינא שם אבל אם הם נ"ד הדיוטים כופין את הינס לנא אחריה ודו"ק ואתי שפיר. ועיי"ת ר"י מיגאש סי' מ"ה שכתב דרבותא קמ"ל אפי' מטנריא לנפורי דשניהם נתוך תחום שנת קיימי וליכא טירחא גדולה מ"מ אין כופין אותו לנוא אצלה, ויש לפלפל.

ובזה מתנאר יפה נהא דפי' החולץ (ל"ט:) ואקרינהו מה דכתיב נס' אורייתא דמשה דפירש"י דזהו לא חפצתי לקחתה וקשה אמאי לא פירש"י דקאי גם על קריאה דינמה מאן ינמי להקים וגו' וגם על קריאה דינס לא חפצתי לקחתה, ולדנרינו מנואר יפה ויפה דכיון דנגמי' דילן נתר דהינמה הולכת אחרי הינס מזקני עירו ולא זקני עירה ומקרא דזקני עירו ידעינן דסגי נהדיוטים וא"כ האי קרא דזקני עירו אינו קאי על הזקנים דכתיב נקרא המוקדם דהתם כתיב השערה דהם סנהדרין ולא כהירושלמי, ומוכח דהינמה דעלתה השערה אל הזקנים

הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים וגו', זהו לפני בי"ד שבעירה ולא לפני הבים כלל רק הבי"ד הודיעו זה להבי"ד של עיר הבים, וא"כ בשעת חלילה, הקריאה התמידית זהו קריאת הבים דהוא לפני בי"ד שבעירו דהם מותבים השטר חלילה דבפניהם החליצה, אבל קריאת מאן יבמי אינה תמידית דאם הבמה אינה מעיר הבים הבה זה ידעינן דצריכה שחלך רק אם בי"ד שם בי"ד מומחה אומרת מאן יבמי לפני בי"ד שבעירה וא"ב. (ושוב ראיתי בתשובות האחרונות של הגאון מקיאב שליט"א שגם הוא העיר בזה אבל לא הרגיש כלל בפלוגתת הבבלי והירושלמי, ולפום דברינו הדברים מאירים ושמחים כבתיבתן מסיני).

וביר'שלמי מוע"ק פ"ג הל' ג' וכן בינמות פי"ב הלכה ו' וכן בסנהדרין פ"א הל' ג' לא נזכר בשטר חלילה רק דאמרה ככה יעשה, וקשה הא בירושלמי נמר דהבמה הולכת אחרי הבים מקרא דועלתה השערה אל הזקנים דזהו זקני עירו וא"כ מאי טעמא לא זכרו דקריאה הבמה בהאי בי"ד גם פסוק מאן יבמי והבים אמר לא חפצתי לקחתה, ואי משום דס"ל קריאה אינה מעכבת הלא כ"ב דקריאת ככה יעשה דהוא אחרי החליצה פשיטא דאינו מעכב, ובשביל שלא קראה אחרי מעשה החליצה ככה יעשה לא יהיה נפסל החליצה שכבר קבס לה, ואולי דבירושלמי שם בינמות פי"ב הל' ג' קאמר ר' הילא בשם ר' ליעזר חלצה אבל לא קראתה ולא דקקה חלילתה פסולה עוד הוא דר' ליעזר והיינו דר' ליעזר סובר דגם קריאה מעכבת ולפ"ז ג"ל דרישא דמתני' דקתני חלצה ודקקה אבל לא קראתה חלילתה כשירה זהו לאו דר' ליעזר וכ"כ הפ"מ שם אולם י"ל דר' ליעזר סובר דקריאת הראשונות אינם מעכבים אבל קריאת ככה יעשה הלי קריאה דככה הוא מעכב ואע"ג דאינה מעשה אלא דיבור בעלמא ואתיא רישא דמתני' גם כר' ליעזר וסרה בזה חומר תמיהת התוספות בסוטה (ל"ב.) על ר' יהודה דס"ל דחלילה בלאמרה דוקא בלשון הקודש מדכתיב ככה, ותמהו התוספ' דאיך יהיה ר' יהודה סובר דדוקא בלשון הקודש מעכב ואם לא קראה כלל אינו מעכב דהוא סברא תמוה שאם לא קראה כלל אינו מעכב ואם קראה בלשון חול מעכב ומסתברא טפי לאימר דס"ל דקריאה מעכב ופליג אתנא דמתני' דפ' מצות חלילה דר' יהודה סובר דלא כחלקו ר"ע ור"א בדבר זה עיי"ש. ולדברינו י"ל דר' יהודה סובר כהירושלמי דר' הילא בשם ר' ליעזר דחלצה ודקקה אבל לא קראתה חלילתה פסולה ורישא דמתני' אתיא ג"כ כר' אליעזר דר' ליעזר מחלק בין קריאת הראשונות לקריאת ככה דהאי קריאה דכתיב בה ככה היא מעכב ואע"ג דאינה מעשה אלא דיבור, וא"ב. אך ג"ע דא"כ הרי אפשר לחלק לר' יהודה בין פסוק ככה יעשה לשאר הקריאות גם לענין לשון הקודש, דבשאר הקריאות גם אם אמרה בלשון חול יצא, וזה אינו בחשבע כלל מדברי כל הפוסקים.

ענף ה'

ודר"ש ה' מצ"ח (סי' ט"ו) כתב דחלילה א"א ע"י שליח דבעינן וחלצה בעלו מעל רגלו ולהמבואר בדברינו הרי אין בזה הוכחה דהרא"ב בא גם למעט שליח של הבמה מדכתיב וחלצה די"ל דאין כוונת הרא"ב בזה לדייק כלל מלת וחלצה דמשמע הבמה דוקא דאם יהיה שלוחה לא הוי כמותה אלא דבא לדייק הא דכתיב מעל רגלו וא"כ מצד הבם דאין השליח צריך למעשה דהמבעל כבר הוא מוצא על רגליו והוא מידי דממילא הרי ע"ז לא שייך שליחות כמ"ב הקנות ואי אפשר שהבם יעשה שליח כיון דליכא מעשה בהשליחות מצד הבם אבל הבמה שפיר אפשר לה לעשות שליח למעשה החלילה והרקיקה והקריאה וכ"כ להדיא בת' מהרש"ם סי' י"ד דלטעם וחלצה בעלו מעל רגלו י"ל דוקא בחלון ובס' חוסן ישועה להגאון ר' יצחק בהרב"ח בסוגיא דבמה שהבדילה בין האחין (בינמות ק"ב:) כתב דיש לראות בעיקר הדין דצריך כוונה בחלילה אאי טעמא הוא ואין לומר דזהו משום מצות ג"כ דהא לכמה קיים"ל דמצות אי"צ כוונה ובחלילה משמע דכולי עלמא מודים דצריך כוונה, לכן נראה דהיינו טעמא הוא משום דכתיב וחלצה בלשון ציוי ומשמע שיהא בכוונת הלב והכי נמי יליף בפ' השוחט (ל"ח:) לרבנן דר' נתן דבעי כוונה בזביחה משום דכתיב וזבחת בלשון ציוי ומשמע שיהא בכוונת הלב והכי נמי יליף התם ר' יוחנן בן יוסף מדכתיב וכיבס בלשון ציווי דבעינן כיבס לדעת, ודעת הרי"ף והרמב"ם דמן התורה לא בעינן כוונת הבם כלל אלא בכוונת הבמה סבי דהא קרא בדידה כתיב וכוונת הבם הוא מדרבנן בעלמא עיי"ש שכתב לישב בזה שיטת הר"י בן מיגאש מקושיות הרמב"ן עליו ואולם גם לפי"ז י"ל דמכל מקום אפשר להבמה לעשות שליח דאינו בשחיטה לרבנן דר' נתן דבעי כוונה בזביחה מדכתיב וזבחת בלשון ציווי מחויב האדם בעצמו בשחוט הא אדרבה בשחיטה לא בעי כלל שליחות וגם אם ישחט בהמת חבירו שלא מדעתו כשרה ואע"פ שלא בתכוין לה כלל בעל הבהמה ואע"ג דכתיב וזבחת שרי ע"י

אחר וה"ג נהאי וחלצה אפשר ע"י שלוחה ורק דהינס א"א לו לעשות שליח למידי דמחילה משא"כ בינמה, כנ"ל.

ובס' חוסן ישועות הנ"ל בינמות (ק"ד:) נתוס' והא אמרי, הניא שם דברי הרשב"א בשם מורו דכל דבר דאפשר לעשותו ע"י שליח הוי עמידת ע"ג כוונת העושה ומדין שליחות אבל דבר שאי אפשר לעשותו ע"י שליח אף עמידת בן דעת ע"ג לא מעלה ולא מוריד במקום שצריך כוונה והילכך חליצה שא"א לעשותו ע"י שליח לא מהניא עמידת בי"ד ע"ג וכו', והקשה על תי' זה דהרי טבילה דא"א לעשותו ע"י שליח ואפ"ה כוונה דחברתה כוונה מעלייתא היא כדאיתא בפ' השוחט שם בני בדה שבאבסה וטבלה דקאמר אי דאבסה חברתה ואטבלה כוונה דחברתה כוונה מעלייתא היא ואפילו בתרומה במי אכלה כדתנן החרשת והשוטה שבטרפה דעתה אם יש שם פקחות מתקנות אותן לאוכלת בתרומה

וראיתי להגאון רא"י בליק אב"ד טאלטשאווא במדינת אונגרין בס' באר יצחק על חולין חי' דבגדה בלי לן רחמנא רק דבריך שתבוא הבדה לו שאר חייבי טבילות במים להכי כל שבאו במים סבי ואפילו צריך כוונה מ"מ מבטרפין כוונת הטובל אותם אפילו יהיה אחר כמו בטובל כלי לו תיבוק בן יום א' שמטמא בזיבה מבזה"כ וע"כ דאחר טובלם ומתכוין להטבילם אבל בשחיטה אי בימא דצריך כוונה מקרא דובבחת שפיר צריך שיכוין רק השוחט דוקא אבל כוונת אדם אחר לא מבטרפין למעשה דידיה עכ"ד, ולדעתי האי חידושא דחידש לן דבגידה כל שבאו עליה מים סבי זה תליא באשלי רבבי בלפוס שיטת ר"י בתוס' בינמות (מ"ז:) ד"ה במקום, דידעינן טבילת בדה מדרשא דר"ע בשבת (ס"ד:) והדוה בבדתה בבדתה תהיה עד שתבוא במים, וכן לפירוש ר"ת שם בתוס' דבפקא לן מהא דדרשינן בע"ז (ס"ד:) אך במי בדה יתחטא מים שהבדה טובלת בהן, וכן להי"מ שם בתוס' ישבים דידעינן טבילת בדה מדכתיב ומזה מי הבדה מכאן לבדה שצריכה מים שפיר י"ל דבעינן רק שתבוא הבדה במים ואדרבה יהיה קשה מב"ל כלל דבעי דעת לזה אבל לרב יהודאי בגאון שם בתוס' ובחגיגה (י"א.) ד"ה לא בגרכה, דבפקא לן בק"ו דהשתא לטהרות כתיב ורחץ, לבעלה דכרת לא כ"ב, ובתמב"ם פ"ד מאיסורי ביאה (הל' ג) שבאמר ורחצו במים זה בגין אב לכל טמא שהוא בטומאתו עד שיטבול, א"כ לרב יהודאי בגאון דבפק מורחץ ולהרמב"ם דבפקא מורחצו שפיר י"ל דבעי דעת הטובל וכמ"ש הלבוש בסי' ק"כ ובסוף סי' קנ"א בדה שטבלה בלא כוונה וכו' שבפלה לתוך המים ולא היתה כוונתה כלל מתחלה לבוא במים הר"ז מותרת לבעלה דהא מכל מקום נרחצה כל בשרה ויש מחמירין ומצריכין אותה טבילה אחרת דהא ורחץ כתוב משמע מדעתו עכ"ל, ואמנם קשה לי על הלבוש דאלי טעמא דמחמירין משום דהא ורחץ כתוב והרי הרמב"ם כתב דבפקא מורחצו ות"מ אינו פוסק כרב דטבילת חולין לא בעי כוונה וכל לבעלה חולין הוא ומוכרח דאין הטעם כדברי הלבוש אלא משום דהרמב"ם פסק כרב והמחמירין כר' יוחנן.

ועיקר הקושיא על רבו של הרשב"א הוא אינו מטבילת כלים כלל דאין האזהרה על הכלי רק על האדם שירצה לטבול אותה דהוא טובלה והוא מכוין הכוונה וה"ב בתיבוק בן יומא שמטמא בזיבה אין האזהרה כלל על הקטן, דאינו בר מצוה וה"ב בחרשת ושוטה שבטרפה דעתה הרי הם פטורין מן המצות רק דהטבילה צריך לבעלה א"כ שפיר אמרי' דפקחות מתקנות אותן ואוכלת בתרומה והטובלן יכוין הכוונה והיא אינה צריכה כוונה כלל כתו הכלי שטובלין, ורק עיקר הקושיא על רבו של הרשב"א הוא מהא דקאמר הבמ' אלימא דאבסה חברתה ואטבלה כוונה דחברתה כוונה מעלייתא היא דהתם האשה בת דעת והיא אינה מכוונת כלל ומב"ל דמהבי לה כוונה דחברתה, ומאי דהניא הבמ' דאיה מהא דתבן החרשת והשוטה שבטרפה דעתה, לאו דאיה היא כלל, דהם אינם בני מצות, והוי כמו כלים, וקרוב לזה הקשה בם בראש יוסף עיי"ש שבאאר בל"ע ויתכן לייבב זה אם נימא דפלוגתא דרב ור' יוחנן בבדה שבאבסה וטבלה זהו היכא דאי אפשר לה עתה לטבול שנית וא"כ הא אפשר לומר דמורו של הרשב"א סובר כשיטת רש"י וב"י והרע"ב שכתבו בתתי' דהחרש שבאלן חליצתו פסולה דזהו שאינו פוטרה בתקום שיש אח אחר כשר, ומשמע דאם אין כאן אח אלא הוא לא תבן בתתי' ועיי' תוס' יו"ט שם ובס' ח"י הב"ל כתב דלפמש"כ הרשב"א דחלינת חרש פסולה ופוסלת ומשמע דמדאורייתא לאו חלינה היא כלל כיון שאינו בשמר ואמרה ואם רוצה ליבבם רשאי אלא דרבנן החמירו לפוסלה וס"ל דכי החמירו דוקא בתקום אח כשר דאפשר בחלינה אבל בתקום שאין אח אלא הוא לא החמירו שתהא חלינה פסולה ופוסלת דשוב לא יהיה תקנה לא בחלינה ולא בבעוס עכ"ד וא"כ י"ל דה"ב לרשב"א בשם מורו בדין שוטה שבאלן דלא מהבי בדול עומד ע"ג מטעם שליחות

שליחות זהו רק נשים אם כשר ואי"כ אם היא שוטה דהמציעה מצדה הרי לא תהיה לה תקנה לעולם גם נשים אם אחר הילכך לא נזרו כלל וע"כ דנתוספתא דקתני וכן שוטה שחלצה הוא חטעם אחר לפי שהיא מנולבלת נריגוי דברים כמ"ש בתשובותי הראשונה והגמ' דקאמר נכוונה דחברתה מהני זהו היכא דאי אפשר עתה שתטבול עוד דבזה פליגי רב ור' יוחנן ולהכי הוי כמו דאם היו להם פקחות בראשונה והלכו להם דליכא עצה לה עתה שתטבול עוד, ואולם מדברי הפוסקים משמע דס"ל דפלוגתא דרב ור' יוחנן בבדה שבאנסה הוא גם היכא דאפשר לה גם עתה לטבול עיי' בש"ך סס' קל"ח וגם עיקר דברי החוסן יעזעות הכ"ל אינו נהירא לי דא"כ מ"ט דנזרו בחרשת והא היכא דהמציעה מצדה לא מהני לה מה דאיכא אם אחר ולעולם לא תהיה לה תקנה, והרשב"א בשם מורו כתב וה"ם דחרש וחרשת, ואינרא דבפשיטות י"ל בישוב הקושיא הכ"ל דהיכא דהטבילה בלא ב"כ מכח חברתה ולולי חברתה לא היתה טובלת מהני כמי כוונת חברתה ובשוטה שחלצה הבה מעשה החליצה הרי היא עשתה הילכך לא מהני כוונת העומד ע"ב לזה לחוד, ואפשר לדון דא"כ היה לתורו של הרשב"א ז"ל בשחיטה לומר דבחרש שוטה וקטן ואחרים רואים אותם החסרון הוא דלולי האחרים כמי היו שוחטין וכיון דלא בלא השחיטה מכחם לא מהני כוונתם ובת' בית יצחק להגאון מלבוב מאה"ע ה' יבום וחליצה סי' קי"ז תלי הסוגיא בפלוגתא דבין אפשר משאי אפשר עיי"ש, וגם זה רחוק ובע"ב לייסב הסוגיא לפוס שיטת הרשב"א בשם מורו.

ענף ו'

ויש עוד להעיר בדברי מר ורק לאשר הבני אוהב לפרק ושונא לטעון לזאת אקצר בזה וגם בדברי הרב הג' ר"ב ווייסבלאט זצ"ל הבני להעיר מעט הראיה הראשונה שהעיר מהא דפירש"י בכתובות (ע"ד.) אבל חליצה אי"א לקיימא ע"י שליח אין יכול לומר לשלוחו חלוץ לה וכו' משמע דוקא הוא אינו יכול לומר לשלוחו אבל היא יכולה לעשות שליח לחלוץ וכו' לכאורה הערה זו נכונה וי"ל דרש"י אזיל בזה לטעמו דבקדושין (מ"ב.) דפריך הש"ס שילא ביד פיקח חייב, ואמאי נחא שלוחו ש"א כמותו ובתוס' רי"ד פי' דודאי השליח חייב אבל דקושיות הגמ' היתה שגם המשלח יהיה חייב ואולם מדברי רש"י ז"ל פי' דקושיות הגמ' יתחייב שולחו ולא השליח דמדברי רש"י ז"ל סובר דחשיב שהשליח לא עשה שום עבירה כיון שבשלוחו ש"א כמותו ובאמת כן הוא דעת הקצה"מ סי' ק"ה סק"א דהיכן שאבל המשלח אינה עבירה רק להשליח לא אמרי' בה אין שליח לד"ע משום דליכא עבירה כלל להשליח דהשליח בחשב כהמשלח וכ"כ הגאון הערק"א בתשובה (סי' קל"ד) דכה"ג לית בה משום אשלד"ע ולהכי רש"י לטעמו פי' הסוגיא דכתובות דחליצה א"א ע"י שליח זהו בשליח דידיה דהתם בעינן שיהיה רגל השליח בחשב כרגל המשלח וחליצת המבעל מעל רגלו הוא מידי דמחילה שמונח על רגלו והחלון אינו עושה אז שום מעשה וא"כ בזה אי אפשר שיהיה השליח כהמשלח דאין כח בחשלח לעשות שליח על מידי דמחילה שהוא אינו עושה שום מעשה כלל אבל בדידה דעושית מעשה ופעולה מחשית שפיר אפשר לה לעשות שליח במקומה לחליצת המבעל ולקריאה ולרקיקה אינרא דאין כאן הוכחה מידי דזה דעת רש"י בזה די"ל דרש"י פי' הסוגיא בשליח דידיה דהא כן מיירי בגמ' מפורש בשליח דידיה והגמ' ליכא למידק מידי דזהו אורחיה דמילתא דהיכם מבקש ממון ומתנה תנאים ולא הינמה וכמו שינואר בסמוך, ושוב ראיתי כן בעתון שע"ת.

ומש"כ הרב ר"ב ז"ל להוכיח דשליחות בחליצה מהני מינמות (יו"ד) החולץ לינמתו בין הוא בין האחים אינן חייבין לא על החלוצה ולא על צרתה כרת מ"ט מי ליכא מידי וכו' אלא אינו שליחותא דאחים קא עביד ואיהי שליחותא דצרה קא עבדה עכ"ל הרי בהדיא חזינן דחליצה איתא ע"י שליחות והאריך בזה, ובע"ד הלשון דשליחותא דאחים וכו' ואיהי שליחותה דצרה קא עבדה אין פירושו שליחות ממש כלל רק ענין גילוי דעת דניחא להו וכמו בפ' ר' ישמעאל בתס' ע"ז (כ"ג) כי עבדו ישראל לעבל גלוי אדעתייהו דניחא להו בע"ז וכי אתו עכו"ם שליחות דישראל עבדו דזה תיתה הא קיימ"ל דאין שליח לד"ע וגם מעכו"ם לישראל ליכא שליחות כלל, אלא דכוונת הגמ' לענין איסור דבר הנעבד בגילוי דעת בעלמא סבי וכ"כ הברכ"י בא"ה ע"ב סי' ה' ובפ' עין זוכר וכ"כ הרב מהר"י עייא"ש ז"ל בעפרא דארעא מערכת א' אות ו' וכ"כ בבו"ב תניינא סי' קמ"ח וה"כ בסוגיא דינמות הכ"ל אין שליחות בתס דהא האחים לא עבו אותו לשליח בפירוש וכן הצרות לא עבו אותה לשליח בפירוש ורק דהכוונה דזהו כמו גילוי דעת דניחה להו שיפטרו האחים והצרות והוי כמו שליח ושוב מצאתי בס' בית יצחק להגאון מלבוב בא"ה ע"

בא"ה ע"

נאמ"ע ה' ינוס וח' (סי' ק"ה) הגאון מהרש"ק מנרלאב הביא כן דהתם לאו שליחות ממש הוא והגאון מלבוב הסכים לזה מטעמא דגם אם לא ירצה האחר לעשות אותו לשליח חולץ ושליחות בע"כ לא אשכחן רק מאב לבתו וגם דהא החלון לא עביד מידי ולמידי דממילא אי אפשר לעשות שליח כנ"ל.

וגם בזה דברי הרה"ג ווייסבלאט ז"ל תמוהים במאי דכתב דמהסוגיא דבמות איכא איכא ראיה דשליח דידה מהני ולא לדידיה, ולכאורה היה לו להוכיח משם דגם שליח דידיה מהני דהא אמרו איהו שליחותא דאחים קא עביד ורק דדחה זה די"ל דזהו משום דאית ליה לשליח שייכות בגוה ובכה"ג דאיהו נמי חייב בדבר יכול להיות שליח למידי דממילא וכעין זה מצינו באור"ח סימן קנ"ג שנים שאכלו כאחד סופר מברך ובור יוצא משום שהסופר גם כן בתחייב כמ"ש הגר"א סי' תפ"ד הרי אף ע"ג דאמירה לאו מעשה הוא כמ"ש בבמות (ק"ה.) ובתוס' שם ד"ה ככה, וה"כ בחליצה בשליח דידיה דהוי למידי דממילא י"ל דאיכא חילוק בין היכא דגם הוא חייב בדבר שפיר נעשה שליח והיכא דלא שייך בזה אי אפשר על ידי שליח דידיה משא"כ במידי דעשיה כמו שליח דידה עיי' לעיל בח' הר"כ ווייסבלאט ז"ל אות ב' ולע"ד מהא דסופר מברך ובור יוצא ליכא ראיה למידי דממילא דמהני שליח דהתם הא י"ל דזהו משום דשומע כעונה ומהתם נופיה מוכח דאמירה אינו עוד כלל כמילי דממילא דהא עם שבשדות מוציאין הש"ץ בתפלתו משום דאינשי הרי אע"ג דליכא שמיעא כלל מוציאין הש"ץ ומוכרח לומר דאמירה דהוא תפלה אינו מידי דממילא כלל דהרי הא דהש"ץ מוציאין זהו מטעם שליחות כמ"ש הב"ח באור"ח סימן תל"ד ולמידי דממילא אי אפשר שיהיה שליחות דעל מה יחול השליחות וא"כ כיון דתפילה הו"ל מעשה ואינו מידי דממילא הרי גם במידי דמעשה אפשר לחלק בין היכא דהוא נמי חייב בדבר יכול להיות שליח ולא היכא דהוא אינו חייב בדבר א"כ מהסוגיא דבמות ליכא ראיה דשליח דידה מהני היכא דאינו מחוייב בדבר לענין קרילת מאן יבמי וקרילת ככה דהתם בבמות זהו משום דאית ליה לשליח שייכות בגוה.

ומה שהעיר הרב ר"כ ז"ל בסוגיא דבמות (כ"ג.) לפרש דהא דאמרו דבים תנאי בחליצה קמפלגי זהו בתנאי דידה דהיא התנתה שתקבל חליצה ע"מ שיתן לה מאתים זוז דתנאי דילה מהני דהיא יכולה לעשות שליח הנה גם אנכי העירותי בזה והבאתי מאה ראיה דרש"י ותוס' דלא פירשו כן דמיירי בתנאי דידה מוכח דס"ל דגם תנאי דידה לא מהני משום דגם היא אין יכולה לעשות מעשה דילה בחליצה ע"י שליח ואולם דחיתי זה די"ל דרש"י ותוס' מודים דהיכא יכולה לעשות שליח ומחילא דתוכל להתנות תנאי בחליצה ומיאנו לפרש הסוגיא בתנאי דידה משום דסתימת הדברים דבים תנאי בחליצה פליגי עדיפא לפרש דהיכא התנה תנאי שיתנו לו כסף וכן אורחא דמילתא דהיכא יש לו טענות בענין הירושה והוא מתבזה דהיכא רוקקת בפניו וקורא ככה יעשה לאיש והעומדים קוראין חלוץ הנעל ג' פעמים והוא מתבזה, וגם הוא אינו משיג שום טובה והיתר על ידי החליצה כמו האשה, שבשת ההיתר להבשא, ולכן הוא מבקש שיתנו לו איזה סכום כסף, אבל מעולם לא שמעו דהיכא תבקש מהיכא כסף שתחלוץ לו ובדחיים דברי הרב ר"כ בזה.

ועוד דאכתי יש אמר קושיות התוס' הבייה אדמיפלגי בים תנאי בחליצה לענין מאמר שאחריה ליפלגו לענין התרה לשוק ולתרץ כעין שכתבו התוס' דלענין התרה לשוק לכו"ע לא הוי חליצה משום דיש תנאי בכה"ג ורק לענין חליצה פסולה פליגי, זה לא ניתן כלל להאמר דאם לא הוי חליצה להתירה לשוק פשיטא דלא נפקעה זיקה לגמרי ויועיל לאחריה מאמר בלשון זיקת יבמין לכו"ע ובזה נדחה נמי מש"כ הגאון מלבוב בס' בית יצחק חאה"ע סי' ק"ה וסי' קי"ז לפרש דהא דאמרו בכתובות דחליצה מ"מ בשליח משום דהתנאי מ"מ לקיים ע"י שליח זהו היכא שאין אח אלא הוא והסוגיא דבמות כ"ג מיירי שיש לו אחין ומיקרי תנאי בדבר שאפשר לקיים ע"י שליח דשליחותא דאחים קעביד דא"כ בשאמרה קושיות התוס' יפלגו לענין התרה לשוק ואם לענין התרה לשוק לכו"ע לא הוי חליצה פשיטא דלא מפקע זיקה לגמרי ומהני לאחריה מאמר בלשון זיקת יבמין וכן נדחה נמי מה"ט מש"כ שם לפרש הסוגיא לפי דברי רבינו ירוחם עיי"ש ולכן נדחה נמי מה"ט פי' הלח"מ בפ"ו מאישות דמיירי דהתנה התנאי בשעת חליצה עיי"ש ואין להאריך ח"נ ופשוט.

ענף ז'

ובידון תשובת הרב הגאון חריף ובקי נפלא, נעלה ונשגב, מו"ה ר' אבא דוד פיינגאלד שליט"א רב דמאסקבה, חתנו של הגאון רשכבה"ג ר"י דאזין שליט"א מדווינסק, מה אומר ומה אדבר הנה כתב

קונטרס

קונטרס נפלא לאסור וגם מכתב ארוך לכת"ר, ולדעתי הגאון הזה הוא בעל התפעלות עצומה וכותב על כל דבריו כי הוא ברור וברור כשמש ואני אומר עליו כי יומא דעינא הוא כולו שיחשא רואה הוא בעב הענן אבל לא מעל הכפורת ואעיר מעט בדבריו. הנה באות ז' במכתבו למר הביא התוספתא דחולין פ"א כשר בגירושין פסול בחליצה, כשר בחליצה פסול בגירושין וכו' ותוספתא זו הובא בעיטור מאמר פרוזבול וכתב דהביא תוספתא איתבל קמי גאון ופי' כשר בחליצה פסול בגירושין חליצה מוטעת כשרה ובט מוטעה פסול, חליצה מעושית פסולה ובט מעושה כשר וכתב ע"ז הגאון רא"ד כ"י ובורלות נפלאתי הא זה לא כמסקנת הגמ' בינמות (ק"ו.) דליכא הבדל בין בט לחליצה בני מעושה דברוצה אני גם חליצה כשירה ובלא אמר רוצה אני גם בט פסול ולא ראיתי מי שהרגיש בזה ופי' הגאון מרפסין אינרי ואולי אבב שיטפיה כתב זה, או ט"ס דזה בודאי בסתר מתסקנת בגמ' בינמות כאמור, והברור דפי' תוספתא הוא דבני בט שליח כשר ובני חליצה פסול וזה מעבין כשר בחליצה פסול בבט דר"ל בט מוטעה פסול וחליצה מוטעת כשירה משום דבט כשר ע"י שליח וחליצה פסולה וא"א ע"י שליח וזה ברור כשמש כפתור ופרח עכ"ל, והנה לא ראה הגאון רמ"י בגיאור העיטור הרגיש בזה ורשם הגמ' בינמות הכ"ל וכתב שזה מיותר, כי למסקנא שוים המה ועיי' לקמן בה' חליצה אות ע"ח עכ"ל והיינו דשם פסק העיטור עצמו כמסקנת הגמ' בינמות דחליצה מעושת ובט מעושה שניהם שוים נאמר רוצה אני שניהן כשרים, לא אמר רוצה אני שניהן פסולים ולכן כתב רמ"י דזה מיותר הכא בעיטור דאין הדין כן בתוספתא זו, וזה היה בהעלם עין מהגאון רא"ד דהו"ל להקשות דבדברי העיטור סתראי בינהו, וגם בעלם ממנו דכן תמה הפב"י בכתובות (ס"ד.) בתוס' ד"ה ודיני חליצה. על מרן הרשב"א ז"ל בינמות (ל"ט:) האומנם אחרי המחילה אני אומר דבעלם ממר ומהגאון רא"ד, דבפסיקתא זוטרתא פ' תצא המיוחסת לרב טוביה גאון כתוב ג"כ כדברי העיטור בשם גאון וז"ל חליצה מוטעת כשרה כגון שאומר לו חלון לה בכך אתה כונסה, בט מוטעה פסול, חליצה מעושה פסולה בט מעושה כשר ובלבד כדין עכ"ל. ומבואר הביטול לדברי הגאון רא"ד דבשני ספרים אי אפשר לומר דהוא ט"ס ואי משום הקושיא דזהו נגד מסקנת הגמ' בינמות הנה בהך סיומא בדברי הפסיקתא ובלבד כדין יתיישב הכל והיינו דאיכא שני מיני עישוי האחד כדין היכא דהיא אסורה עליו דבכה"ג הוא מצוה עליו לברשה כמש"כ הטור בסי' קכ"ד ובכה"ג הוי הא דאיתא בגיטין (פ"ח:) אנוי תשכחיה לרב יוסף דיתיב וקא מעבי אגיטי ויש כפיה שלא כדין דבי"ד היו הדיוטים או שטעו ומבסוהו לברש אשתו וא"כ הגמ' דינמות י"ל דמיירי היכא דהכפיה היתה שלא כדין דבזה נעינן שיאמר רוצה אני וזהו כמ"ש בהגמ"', ספ"ו מה' מכירה בשם רשב"ם והתוס' וס"ה וכ"כ הבמוק"י בפ' חזקת הבתים בשם רבינו יונה ורבותיו וזהו דברי הרא"ש שם. וזהו דברי הטור בלה"ע סי' קל"ד דלא כהרשב"ן דחשב שהוא ט"ס כמ"ש בהרשד"ם בלה"ע סי' ס"ג דהם פרשו דבט מעושה שלא כדין היינו שאבסוהו לברש סתם אבל אם כפוהו לברש ולבטל כל מודעא ברצונו הוי בט דאבב אבסיה בבר ומבטל. והתוספתא דכשר בגירושין פסול בחליצה מיירי היכא דהיתה הכפיה כדין דחייב להוציאה הנה התם בם אם נתן הבט בשתיקה ולא אמר רוצה אני להדיא בפירוש מ"מ הבט כשר וזהו שסיים הפסיקתא ובלבד כדין היינו דהכפיה היתה כדין חז בבט כשר ובחליצה פסול דבעינן שיתכוין להתירה וכל זמן שלא אמר רוצה אני א"כ הרי הוא נותן בכפיה ואינו מכוין להתירה ולפי"ז א"ש דברי העיטור שהביא הכא דברי התוספתא ופי' הגאון ולקמן בה' חליצה הביא לחלכה דברי הגמרא דינמות דשניהם שוים דלכאורה הוא סתירה בעיטור ולהכי כתב רמ"י דזה מיותר בעיטור כב"ל ולדבריו א"ש. והב"ח בסי' קל"ד סובר דהטור מיירי היכא דלא מסר מודעא דבזה איכא חילוק אם היתה הכפיה שלא כדין צריך שיבטל מודעא ויאמר רוצה אני אבל היכא דהכפיה היתה כדין אז הוי בט ואי"ל ביטול מודעא דכיון דלא מסר מודעא אי"ל ביטול מודעא וכיון שאבסוהו כדין אין כאן בית מיחוש ומתילא א"ש הא דס"פ האומר משקלי דהתם במסר מודעא מיירי הילכך בם אם הכפיה היה כדין צריך שיאמר רוצה אני ולפי"ז י"ל דבם הגמ' בינמות מתוקמא דהכפיה היתה כדין אבל דמיירי במסר מודעא והעיטור והפסיקתא זוטרתא מיירי היכא דלא מסר מודעא ובם הרשב"א בינמות א"ש, ודו"ק כי קצרתי, ועיי' רינ"ש סי' תפ"ב היכא דהאונס במקומו עומד ועי' בסמ"ב עשין כ"ב.

וממילא מוכרח מזה דהגאון דלא פירש להתוספתא כמש"כ הגאון רא"ד הנה מזה מוכח דס"ל דחליצה ג"כ אפשר ע"י שליח ובאמת בם אם נימא דכשר בגירושין פסול בחליצה הוא כפי' הגאון רא"ד הנה אכתי י"ל דזהו לענין שליח דידיה דכשר בבט שליח

שליח להולכה ופסול בחליצה שליח דידיה משום דלית ניה' מעשה שיחול השליחות עליו לו משום דהוי מצוה שנעופו אצל שליח דידה בחליצה כשר גם להתוספתא.

ובאות י"ד ט"ו ט"ז גלל נמים אדירים וכתב שני פעמים על דבריו דזה כפתור ופרח, ונעיני יש לדון טובא דמש"כ לפרש התוספתא דחולין כשר בינמה פסול נאשה לענין ביאה מוטעה דגבי ביאה דינמה לא מהני תנאי משום דאי אפשר על ידי שליח דשיוויא דגמ' איתקש הוויות להדדי שייך גבי אשה אצל ינמה הא ליתא בה אלא ביאה לבד ולא כסף ושטר, ואני נבוך בזה דאפשר דאין צריך כלל שיהיה שייך באשה זו כסף ושטר, אלא כיון דאיתקש הוויות להדדי הבה כל קדושי ביאה גם בינמה מיקרי יכול לקיים על ידי שליח ומהני בה תנאי וקלא משמע כן מהתוספתא דפ"ג דקדושין ה"מ דקתני כל תנאי שיש בו מעשה בחחלתו תנאו בטל כיצד הריני חולבך על מנת שירצה אבא אף על פי שלא רצה האב כו' הריני בועלך ע"מ שירצה אבא כו' ולמה לא קתני בבא דהריני בועלך דאשונה נראה פשוט דזהו משום דאז הוי מפרשינן דקאי באשה דעלמא להכי נקיט דאשונה בבא דהריני חולבך ואחר כך בבא דהריני בועלך ללמדינו דגם בינמה התנאי בטל משום דהוי מעשה קודם לתנאו ולולי זאת לא היה התנאי בטל משום דאיתקש לקדושי כסף ואע"ג דבינמה ליכא קדושי כסף ושטר מכל מקום הא איתקש הוויות להדדי ומ"כ כל קדושי ביאה מיקרי יכול לקיים על ידי שליח וזהו טעמא דרש"י ז"ל במהדו"ק שכתב ואע"ג דאיתקש יציאה להוויות חליצה לאו יציאה מקרי לה ולא דיינין לה כדאפשר לקיומים על ידי שליח בהויה עכ"ל דלכאורה הא בחמת פלא למה הוצרך רש"י ז"ל לזה הא אף על גב דבינמא דחליצה יציאה מקרי לה הרי נקיט אותה להויה דינמה וביאה דינמה אי אפשר על ידי שליח דבינמה ליכא קדושי כסף ושטר ולהאמור ביאה דמה בכך דבינמה ליכא קדושי כסף ושטר מ"מ ביאה דינמה יש בה תנאי דכל קדושי ביאה הוי כדאפשר לקיומיה על ידי שליח בהויה ובריכין אנו לסברתו של רש"י דחליצה לאו יציאה מקרי לה ודלא כמש"כ הגאון הכ"ל בחות ט"ו ומחילא דלפ"ז ליתא למש"כ בחות ט"ז לפרש פירכת הגמ' קדיש ביאה מאי איכא למימר דכיון דס"ל לרבותיו של רש"י דקדושי כסף דרבנן תו אי אפשר דבינמא דמשך חדא אחרי תרתי וליתא בביאה תנאי משום דלא הוי ע"י שליח וא"ש הא דפריך רק קדיש בביאה מאי איכא למימר ולא פריך משטר, דשטר הא אפשר על ידי שליח, וזה שבבה דודאי אי בשאר שטר וביאה עדיפא דבינמא דמקשינן שטר לביאה ויהיה ההיקש לחומרא וגם בשטר לא יהיה מהני תנאי ולא שליחות כמו ביאה ואכתי יהיה קשה דהיה להגמ' לומר קדיש בביאה ובשטר מאי איכא למימר, דעיקר הקושיא של הראשונים דבינמא דכסף ושטר מקשינן לביאה זהו משום דיהיה ההיקש לחומרא ותי' משום דהוי תרתי אחרי חדא אבל אי שטר לחודיה הוי דאורייתא ודאי דבינמא דלחומרא מקשינן ואם כן תירוצו בשאר מעל, ואין כאן לא כפתור ולא פרח.

וראיתי עוד דברים תמוהים בקונטרסו של הגאון רא"ד שליט"א, בחות י"ז כתב וז"ל, ובתוס' יבמות (כ':) בבי אשה דעלמא לא אחרינן דיאחרו מדחליצה לא מהני בם בט לא מהני דפשיטא דבאשה דעלמא לא שייך חליצה וקריאה כלל עכ"ל, ואם ביתא דלמעשה החליצה מהני שליח ולא בעינן דוקא שהינמה בעצמה תחלון אלא הוי ככל דיני תורה דאפשר ע"י אחר אינו מובן כלל דברי התוס' דפשיטא דחליצה לא שייך באשה דעלמא, מ"ט לא שייך בשלמא קריאה ביתא אבל כתבו בם חליצה אלא ברור דלמעשה החליצה בעינן דוקא ינם וינמה בעצמם ולא ע"י אחר א"כ שפיר לא שייך היתר חליצה באשה דעלמא, דהא לא בעשה החליצה ע"י ינמה ובלא ינמה ליכא כלל חליצה ובם הא בט מהני ע"י שליח וחליצה לא, מ"כ לא יאחרו מדחליצה לא מהני בם בט לא מהני דהא חלוק טובא בט מחליצה דחליצה דוקא ינמה ולא ע"י שליח ובט מהני ע"י שליח אבל אם בם ינמה יכולה לעשות שליח ולא בעינן ינמה למעשה החליצה אינו מובן דברי התוס' כלל וזה ראיה ברורה עכ"ל. והם דברים תמוהים מאד דמש"כ התוס' דבאשה דעלמא לא שייך חליצה וקריאה כלל היינו מבעלה כל זמן שהוא חי אבל מה שהאשה דעלמא תהיה שליח לינמה אחרת לאו מידי הוא דהתם האשה דעלמא אינה חולצת מבעלה רק מהינם של הינמה בשליחותה דינמה ורק אשה מבעלה שלה בחייו בזה אחרו התוס' דבאשה בעלמא לא שייך חליצה וקריאה כלל ויעויין בתוס' יבמות שם דברי התוס' ביתר ביאור אבל הוא פשוט כמש"כ, ואינו ענין כלל להוכיח מדברי התוס' הללו דאשה דעלמא אינה יכולה להיות שליח של ינמה לחלוץ להינם של הינמה ולא לבעלה ואטו בזה יאחרו מדחליצה לא מהני לה בם בט לא מהני הלא החליצה שעשתה אשה זו אשה דעלמא אינו מבעלה כלל רק מהינם של הינמה ואיך ס"ל דיועיל לאשה זו שתצא בם מבעלה בחליצה זו שיאחרו

שיאמרו מדחלילה לא מהני לה הילכך גם גט מנעלה לא מהני לה, הלא החלילה היתה לאיש אחר והגט יהיה מנעלה ומחם לחוק עשה לנו הגאון הזה לדבר דברים תפלים כאלה ולכתוב ע"ז שהיא ראיה ברורה.

גם -מש"כ עוד שם נאות י"ז דרב אחד העיר לו מפ"ק דקדושין (י"ד.) דליף ק"ו דתיהני חלילה נאשה והגאון רא"ד כתב ע"ז אבל לק"מ דהא התוס' כתבו שם דר"ל ינמה שבתיינמה ושייך שפיר חלילה דעדיין יבומים הראשונים עליה כמבואר בדי"ט ודל"א ובריך מיעוט דלא מהני אבל באשה דעלמא שפיר כתבו עכ"ד. ונם זה שבנה, דמה דכתבו התוס' שם דר"ל ינמה שבתיינמה זהו באיבך בגמרא שם דקאמר ותהא ינמה יולאה בגט מק"ו ומה אשת איש שאין יולאה בחלילה יולאה בגט זו שיולאה בחלילה אינו דין שיולאה בגט ומשני אמר קרא ככה וככה עיכובא הוא וע"ז הקשו התוס' האיך רצה כלל לעשות ק"ו מאשת איש הא י"ל מה לאשת איש נקבית בשטר ולכך דין הוא שתצא בשטר אבל ינמה לא וכו' וע"ז תירץ הר"מ דעביד ק"ו מינם וינמתו וקורא לה אשת איש דכתיב ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר להיות יולאה בגט אע"פ שאינה נקבית בשטר עכ"ל, אבל בגמרא הראשונה דקאמר ותהא אשת איש יולאה בחלילה מק"ו מינמה, התם מיירי באשת איש גמורה ולא בינמה שבתיינמה כלל ואולם נזה י"ל דאפשר מ"מ לפרש דגם בגמרא הראשונה דמיירי מאשת איש מיירי מינמה שבתיינמה דתהא יולאה גם אח"כ בחלילה כדמעיקרא קודם שבתיינמה מק"ו ונס' גהור שרגא בינמות הקשה על הגמ' דקדושין קושיות הרב הכ"ל בעמק יותר, דהרי התוס' בקדושין (ל"ד.) ד"ה בגרי כתבו דאתי סברא דבגרי בעו חיי כשי לא בעי חיי ומפיק מהיקש מזוזה לת"ת ומחיינים בשים במזוזה עיי"ש, והיקש עדיף מק"ו כמ"ש המהרש"א שם בקדושין ד"כ בתוס' ד"ה שאינו, וא"כ כיון דמבטלים היקש מפני הסברא כ"ש ק"ו וא"כ ל"ל קרא דאשת איש אין יולאה בחלילה תפ"ל דליתא לק"ו מסברא דלא שייך חלילה וקריאה באשה דעלמא כמ"ש התוס' הכא עד דליכא למיתב לטעות דשמא יאמרו מדחלילה לא מהני בגט ל"מ וע"כ דסברא פשוטה היא עיי"ש מאי דתירץ בזה, ואם באמר דהגמ' מיירי בקדושין מאשת איש שהיתה ינמה ונתיבמה א"כ אין אשה דעלמא וא"ש, ואולם מדברי כל המפרשים משמע דהסוגיא מיירי בקדושין מאשת איש גמורה ולא ינמה שבתיינמה, ורק בגמרא השניה דקאמר ותהא ינמה יולאה בגט מק"ו ומה אשת איש וכו' התם מיירי באשת איש מינמה שבתיינמה לינס ולא בגמרא הראשונה דקאמר ותהא אשת איש יולאה בחלילה — ודלא כהגאון רא"ד.

ובאות י"ח כתב וברורה ראיה ברורה דלא מהני חלילה ע"י שליח גם בינמה מהא דינמות (קי"ח:) דנעי נמזכה בגט נמקום ינס אי הוי זכות ומסיק דהוי ספק ופירש"י דחולצת ולא מתיינמת עיי"ש ופלא מ"ט לא נקט נעיא זו ולא נזכר זה בפוסקים בינמה אם חלצו ענורה אם מהני מדין זכות או לא, ובדור דלא מהני ע"י אחר ולא מהני גם מדין זכות רק בני בט דמהני ע"י שליח אבל אם ינמה איבה יכולה לעשות שליח בודאי אם חלצו ענורה הוי ספק חלילה מדין זכות כמו בט ולא בזכר זה בגמ' ולא בפוסקים אלא ודאי דלא אפשר חלילה אלא ע"י ינמה עצמה ולא ע"י אחר וראיה ברורה היא בס"ד עכ"ל, ואיתמיטתיה דברי הט"ז סי' ק"מ סעק"ה שכתב דבני בעלה מומר ודאי יש זכות גמור ואין חוב כלל בגט זה כי אין לה חיבור אליו והילכך הורה רש"י במומר שבתרבה לתת בט לאשתו דאחר יקבל בשבילה שלא מדעתה משא"כ לעניין זיקה שתקבל בט מבעלה כדי להפטר מזיקת ינס אין זה זכות גמור דבעלה חביב לה ואע"פ שהוא חולה ומסוכן מ"מ היא מצפה שמא לא ימות וקשה לה הפירוד ובזה אחרינן דמהני קנת סברת טן דו אפילו בינס מומר עיי"ש בט"ז וא"כ לפי"ז אילתא דפשיטא ליה להרב רא"ד שליט"א דבינמה אם חלצו ענורה שלא מדעתה הוי ספק חלילה כמו בזיכה לה הבעל בט למיפטריה מינס לאו מידי הוא דהתם דהבעל חי ועודו עמה הבה בט זה כדי להפטר מזיקת ינס אינו זכות גמור לה דבעלה חביב לה וקשה לה הפירוד ממנו דאע"פ שהוא חולה ומסוכן תצפה שמא לא ימות משא"כ היכא דכבר מת הבעל והיא זקוקה לינס דודאי רצונה להפטר מזיקתה ובהדיא כתב הט"ז ספי' קמ"ה על דין הש"ס דזיכה לה הבעל בט כדי שלא תפול לפני ינס דהאידנא דאין מוהבין בינוס כלל והני"ד כופין ומוחין בזה אם בא ליבנס האידנא א"כ בודאי זיכוי בט מהבעל הוא זכות גמור לה שלא תצטרך לידי חלילה וכבר כתב כן הש"ס והב"ח והיד המלך הובא בפ"ת שם סס' קמ"ה וא"כ ליכא ראיה דלא מהני שליח בינמה דאם חלצו בענורה י"ל שפיר דמהני היכא דהינס מומר גם בזמן התלמוד והאידנא גם בינס שאינו מומר משום דלא אפשר כלל בינוס והבעל כי לא אתינא עוד דבר זה להלכה לעשה להקל,

אמנם

אמנם להוכיח מזה להיפך כדברי הגאון רא"ד הנ"ל גדולי ליתא ולית. ועי' שו"ת זכרון יצחק לבנו של הגאון בעל משנת חכמים סי' קי"ז מש"כ בדברי הש"ס והנ"ח הנ"ל.

ובדבר מה שהאריך הגאון רא"ד נ"י דלהמסקנא לא אמרי' אחליה לתנאיה ודלא כהכ"מ נפלאתי מאד דאטו תנאי שקלת מעלמא הרי המאירי ליגמות (ק"ו.) בדין חליצה מוטעת כשירה כתב דבפ' המדיר אמרי' בזה תרי טעמי חד מדאחלן אחליה לתנאיה ולטעם זה אם הזכיר התנאי בשעת חליצה הרי היא פסולה ואין הלכה כן אלא כאידך טעמא שכל תנאי בדבר שא"א לקיים המעשה ע"י שליח אינו תנאי ובמלא שהמעשה קיים והתנאי כמי שאינו ואפילו הזכירו בשעת מעשה וכן הלכה. אלא שגאוני ספרד ז"ל פסקו כדעת הראשון וכבר ביארנו בפ' ר"ג שלא נאמר כן אלא כשמתנה בדבר שאלמלא התנאי לא היתה היא חיינת בו אבל כל שהתנה דבר שאף בלא תנאי היתה חיינת בו כגון ע"מ שתחזירי לי כיסי הר"ז תנאי וכל שאינו מחזרת לו אין חליצתה כלום ואין לה לטעון נהשטאה כלום עכ"ל ונהשקפה ראשונה תשבתי דטענת השטאה לבטל התנאי זהו אם נימא דתנאי בחליצה מהני ובעינן מחילתו אבל אם נימא דתנאי בחליצה לא מהני משום דאי אפשר לקיים גוף המעשה ע"י שליח א"כ מה בכך דהיא לא תוכל לטעון טענת השטאה הרי מ"מ תנאי בדבר דא"א לקיים גוף המעשה ע"י שליח אינו תנאי ובמלא המעשה קיים והתנאי בטל ולפי"ז דברי המאירי בסוף קאי לפוס שיטת הגאונים בספרד דפסקו כטעמא קמא בכתובות (ע"ד.) וביטל דעתו שהוא פסק כטעמא בתרא דכתובות נגד גאוני ספרד ופסק להחמיר היכא דהתנאי היה בדבר דמחויינת בו וזהו כמ"ש כבוד גאונו על דברי רבינו ירוחם בחלק או"ה בתיב כ"ה מ"ב ז"ל ובמשרים כתבתי כי כל מי שמתנה יותר מן הראוי בשכירות אינו שום דבר אבל אם התנה בדבר הראוי ליתן לו שחיינת לו כגון יבמה שיש בידה ממון מהיבם ואמרו לו חלוץ לה ע"מ שיחזירו לך שלך וכו' אם יחזירו הרי החליצה חליצה ואם לאו אינה חליצה וכ"כ הרמ"ה, ובתוס' דבידה הוא תרלה תקיים התנאי ויתקיים המעשה ואם לאו המעשה תלוי ועומד עד שתקיים התנאי ומ"מ לא הכריחו אותה לתת אם לא תרלה היא אלא כשתרלה תקיים התנאי עכ"ד וכתב מר בתשובתו להגאון רא"ד בלות יו"ד דגם רבינו ירוחם סובר טעמא דאחליה לתנאיה, אינרא דהוא פלא דהא רי"ו אזיל תמיד בשיטת

רביה הרא"ש ז"ל והרא"ש סובר כטעמא בתרא דכתובות דחליצה א"א לקיימה ע"י שליח והילכך אפילו התנה בשעת מעשה דלא שייך לסברא דאחליה לתנאיה מ"מ התנאי בטל והמעשה קיים וכ"כ הרא"ש בתשובה כלל כ"ג וכ"כ גם רבינו ירוחם שם בסמוך להדיא דבעינן אפשר לקיימו ע"י שליח וחליצה א"א לקיימה ע"י שליח יעויי"ש לשונו, ואמנם האמת הוא דהאי חילוקא בין תנאה לתנאה שכתב המאירי ורבינו ירוחם אינם דוקא לפוס טעמא קמא בגמ' דכתובות הנ"ל. וכדאיתא שם בגמות בעובדא דבת חמוהי דרב פפא דנפלה לפני יבם שאינו הגון לה אתא לקמיה דאביי וכו' אמר ליה חלוץ לה ע"מ שתתן לך מאתים זוז לבתר דחלץ אמר לה זיל הב ליה ופירש"י דהא קבלת עלה ואע"ג דחליצה בהכי לא מיפסלא מיהו איחיינה לקיומי תנאה מדינא כשאר שכירות דעלמא וכו' יעויי"ש. הרי דהאי חילוקא הוא אינו ענין כלל לגוף החליצה ולמחילתו אלא דאע"ג דאיהו לא מחיל כלל מ"מ אם הוא יותר מהראוי תוכל לומר משטה אני בך כמו במי שהיה בורח מבית האסורים דמייתי שם, ומעתה דברי המאירי אינם דוקא לפוס שיטת גאוני ספרד וכן דברי רבינו ירוחם א"ש גם אם נימא דבחליצה ליכא תנאי משום דא"א לקיים ע"י שליח מ"מ אם התנאי היה בדבר שנתחיינה בו דלא מני טעין משטה אני בך מחויינת לקיים משום שפסקה כן והוי שכר טרחתו, ודלא כמ"ש מר בתשובתו להגאון רא"ד נ"י בלות יו"ד כנ"ל.

ברם אכתי יש כאן להעיר דבר חדש בדברי המאירי וכן בבבינו ירוחם דהנה בחידושי הרשב"א שם בגמות כתב וז"ל ואיכא למידק היכא הוה מחייב ליה אביי למיתן לה ור"פ למאי אילטריך לאתויי ראיה מבורח מבית האסורין והא הכא כיון דאתני ליה בלשון על מנת אין לא מחייב ולא מידי משום דכל האומר על מנת אין מחיינין אותו לקיים המעשה אלא אם רוצה לקיים יקיים ואם ירצה לא יקיים לפי שכבר נתפרשה כפייתו אם יקיים התנאי יקיים המעשה, ואם לא יתקיים התנאי לא יתקיים המעשה. וכיון שכן ה"נ האשה ליתא ליה לא בעינא בחליצה ולא יהיבנא ליה והרי החליצה מחילא קיימת (משום דליכא תנאי בחליצה) והיא פטורה מליתן וי"ל דכיון שאי אפשר לה לחליצה להתבטל הר"ז כשכירות ולפיכך אי הגון לה מחיינין ליתן ליה מדין שכירות דלאו אנוסה היא ולא דמיא לבורח מבית האסורין. והיינו דאמרינן בירושלמי אמר ר' מנא אם אמר על מנת

נותנת

נותנת וכ"כ מדברי רש"י ז"ל וכו' וכן דעת מורי הרמב"ן נר"ו עכ"ל וכ"כ הרא"ש וכן פסק הקצות החושן סי' רמ"א אות ט' וזהו דלא כהמאירי ורבינו ירוחם דכתבו להדיא דאם לא נתנה החליצה בטלה וגם דבריהם מוכרח אם נפרש הסוגיא דיבמות (כ"ג.) דבהכי אמר רבינא דכו"ע יש תנאי בחליצה דמיירי שהתנה תנאי בדבר דגם בלא תנאי היתה חיינת בו עיי"ש במאירי, וא"כ הרי אמרינן יש תנאי, ומוכרח להתקיים התנאי, ובקיום התנאי תלוי קיום החליצה, ולכן משום זה היה נראה דהמאירי ורבינו ירוחם חשו להחמיר לענין קיום החליצה כטעמא קמא דגמ' בכתובות דתליא במחילתו ובכר טירחתו והראוי לו אינו מוחל והילכך מחויבת ליתן והחליצה תליא בזה בקיום התנאי, ולפי"ז הלא אם היה הינם הבון לה דהוא מפסיד הינמה צריכה ליתן לו כל מה שהתנה ולא תוכל לומר משטה אני בך וכמ"ש הרשב"א הנ"ל וא"כ בזה ליכא חומרא בדברי המאירי ורבינו ירוחם דאע"ג דמוגילין ממון מיד המוחזק הרי זהו גם לפוס טעמא בתרא דגמ' דכתובות דכיון דהחליצה א"א לה להתבטל, מחוייב הוא לשלם כל מה שהתנה כנ"ל, ואולם מה דתלוי המאירי ורבינו ירוחם בוף קיום החליצה בקיום התנאי זהו משום דחשו להחמיר כמו גאוני ספרד וכ"ה דעת הרמב"ם להכ"מ כנ"ל, וכת"ר לא הרגיש כלל בזה.

ולהגאונים בספרד בעצמם דס"ל כטעמא קמא דגמ' דכתובות נ"ל דמהני לדידהו בחליצה שליח דידה דכיון דלא קיימ"ל כטעמא בתרא דגמ' דכתובות הנ"ל א"כ מנ"ל לחדש מעצמינו דין כזה דחליצה א"א ע"י שליח, דכל הסברות והטעמים שנאמרו בזה המה רק להטעים דברי הגמ' דחליצה א"א ע"י שליח כמו טעמא דמקשינן חליצה ליבום שכתב הר"ח אר"ז והה"ם וכן מדכתיב וחלצה נעלו בגיווי וכדומה הוא הכל לבאר הא דאמרו בגמ' דחליצה א"א ע"י שליח אבל אם אכן לא קיימ"ל כטעמא בתרא דגמ' דכתובות ואין לנו גמ' זאת אשו מעצמינו בבוא להחמיר ולחדש דאמרי' חליצה דומיא דיבום דהיקש זה לא שייך כלל בדבר דהתם אינו פסול מצד. הדין רק אי אפשר זה מצד הטבע כמ"ש המהרש"ם שם אר מצד וחלצה נעלו דהוא גיווי והלא גם וחבחת הוא גיווי ומ"מ גם לרבנן דר' נתן דבעי כוונה לשחיטה אפשר בשליח ואפילו שליחות אי"ל כלל לשחיטה דגם אם שחט בהמת חבירו שלא מדעתו השחיטה כשרה וה"ל בכינוס בגדים דכתיב וכינס בגיווי, אשו יהיה הוא בעצמו מחוייב לכנס בגדיו וא"כ ה"ל בוחלצה בעלו ראוי דבימא דמהני שליח ורק בדידיה י"ל דמצד הסברא דאין בו מעשה אין לו על מה דתחול השליחות אבל בדידה דעושית מעשה ודאי דמהני שליח וא"כ במקום עיגון יש לצרף דברי הגאונים אשר בספרד דקיימ"ל כטעמא קמא בכתובות ואין טענה מתה הרמב"ם לא כתב זה להדיא, והרי סובר הסברא דאחליה להכ"מ, דהרמב"ם אין דרכו לכתוב דין שאינו מפורש להדיא בגמ' כידוע.

והרב הגאון רא"ד שליט"א מתאסקנה בתחלת מכתבו לחר כתב על דברי כ"ג שכתב אלינא דרמב"ם פ"ו מאישות וכפי פי' כ"מ אין הדין אלינא דהילכתא וכו' וכתב הגאון רא"ד בורחות נפלאתי אשו הכ"מ כתב הרמב"ם ס"ל דחליצה מהני ע"י שליח רק חידש דרמב"ם ס"ל דלא בעי תנאי דאפשר ע"י שליח ולא כהה"מ בסברתו ובעם חליצה מוטעה כשרה הוא משום דאחליה לתנאיה כמו בחקדש ובעל ובלח"מ חיזק דבריו מהך דיבמות (כ"ג.) דמהני תנאי בחליצה משום דהוי תנאי בשעת מעשה ואף דא"א ע"י שליח מהני אבל לומר דמהני חליצה ע"י"ש זה לא אמר אדם מעולם עכ"ד. והנה לא התבונן דודאי הא בהא תליא דכל הסברות והטעמים שנאמרו בהא דחליצה לא תהיה אפשר ע"י שליח הוא רק להטעים טעמא בתרא דגמ' דכתובות אבל אם באנו לפסוק כטעמא קמא דגמ' דכתובות וכדעת גאוני ספרד הרי מחילא אין לנו בתרא כלל דחליצה א"א ע"י שליח, וא"כ אשו מעצמינו בבוא להחמיר ולחדש דחליצה הוא דומיא דיבום וכדומה זה ודאי לא ניתן להאמר כלל דבכל התורה שלחו ש"א כמותו ולכן הדבר בזה כדברי מר שיהיה ואין לנו עוד לומר דחליצה א"א ע"י שליח זולתי אם נאמר כדברי הספרי דבי רב וכדברי האמילתות וכבר בירבו זה בס"ד בעבף ג' ופה תהיה שביתת קולמסי והבני מברכו בחיים ושלום, יהי שלום בחילו בגופו ובפשו שלום בהלו שלום בקהלתו בחפצו ובחפץ ידידו מברכו בהבה רבה ומאן דתבי אהבת עולם לא משתנים.

בשלום הק' **אברהם אהרן יודעלאוויץ**, רב הכולל לאבה"ק דבוימרק יצ"ו.

תשובת הרב הגאון הצדיק מהרי"ח שליט"א רב דקיאב, פאראל.

בע"ה יום ג' ושלא תרפ"ז נחדוה ושמון לפ"ק קיאב.

כ' מו"ר אלופי ומיודעי רב האי גאון אשפול הכופר עתיר נכסין עתיר פומני אומר נלום, מדברנא דאומת', אין נומרין עליו את ההלל, הרב ר' אברהם אהרן יודילעוויטש, רבן של בני הקהלות בנוישארק, יבוא בשינה טובה ויהי' כזית הודו.

הגיעני אמש מכתבו הנהיר ושמחתי על תורתו ונלטערתי על ירלאתו הקודמת לחכמתו. אמנם כן ירלאה לאו חלתא זוטרתא, אבל הני מילי להחמיר לעצמו כבית ר' גחליאל, אבל להחמיר לאחריני במקום שאין איש חליצה וחלילה, ואיה הוא קושי הברזל הרלוי לחכם ואם חלילה וחלילה אותו כתב הפלסתר שהגיע לידי מני"ר מההוא נור והדיוט שאין בו שמץ מדברי תורה בכל הגליון שלו, ואומר שהרב מדוויכסק כתב ד"ת ומרלאה על עיקר דבריו שבא בכח התוספתא דפ"ג דקדושין שבר בי רב דחד יומא ירלאה בעליל שאם משם רלאיה הוא אדרבה להתירי. אך בחמת התוספתא משבשתא האם מזה חלילה בא להרהר אחרי מידות עצמו שהן בחמת מתרומות המידות של כל חכמי ישראל בכל הדורות, אם חלילה וחלילה כך הדבר, בחמת אני מרשה לעצמי להוכיח את מי שגדול הימני במלאכת החכם האבן עזרא שכתב לרבינו תם וחלילה למלאך אלקים (ע"פ דרשת חז"ל בנדרים מאן מלאכי השרת רבנן) שיכרע וישתחוה לבל—עם, אך אם בחמת דן בם הדר"ג את כתב הפלסתר הזה במה שיש לדונו וגם כת"ר הבין מדעתו כמוני היודע שיש בודאי בכאן הרבה זיופים כי לעווילקי הכותב אתמחי לזייפן, וכבר קבל ממי שסמכהו להורלאה אר"ה ע"פ הדחק ה"ה הרב הגאון ז"ל רי"מ עפשטיין מבאוהרדאק, בזיפה בזה הלשון שהוא בחרם דאורייתא ולטותא דרבנן. וכבר הודה לי הרב מאוורוטש שלא כתב לו ולא אמר לו בשם הרב ווייסבלאם ז"ל שהתיר רק בינם מומר, וכבר כתב לי הרה"ג מבאבריוסק שכתב לו רק שמונע עצמו מלהורות היתר ולי במכתב הסביר שהוא מרוב כעס ודאבון לב כי חבר קונטרס מעט הכמות ורב האיכות להיתר ע"י אלית דידה ורבני ליטא דמוהו בני תורה כ"א בחלילה כי לא תהיה תפלרתו על הדרך, ובי מאין הרב הנ"ל להדפיס קונטרסי ומבטיח לחזור לדון בזה לכשיפבה. והוא כותב בשמו שחזר מדבריו ואסר, ובדי לי שיש כמה זיופים. ועוד זיף אחד שכתב להרב מווילבא שהתרתי ע"י אליה ואני הוא המחבר הקונטרס אשר ראו עיניו אלא שבים וזהו שקר כי חברתי קונטרסי בחורף העבר, ואם אמנם בינתו הרחבה השיבה כל הזיוף ורק מפני חשש הפירוש בשאילתות ותוס' ערכין. אני שואל מחני"ר וכי עדיפא הוא מתיוהא דחזא בספק שאין לקורעו כמבואר בב"ב ק"ל ואיך אפילו עלתה בדעתו להדפיס לאסור הינמה שבחלבה לדעת הי"ב והמהרש"ם כד"ת ובפרט שהתיוהא דחזי ג"כ אין ביכולתא לפסול ע"פ כללי ההורלה כאשר סיים מר בכבודו בעצמו. אולם מו"ר אני כשלעצמי איני רואה אף בל פירכא כלל דזה ברור שענין הכתוב וקרלו לו הוא עוד קודם זמן החליצה וכמו שבראה שברמב"ם מביא הא דמשיאין לו עבה ההובבת שהיא ודאי אחר הוקרלו לו, קודם קביעת המקום וקודם שחלמדין אותה, הרי ע"כ שהוא ענין קודם החליצה כמו ועלתה ואחרה מאן יבמי להקים דהוא הקובלבא, וע"כ נראה שהקרלה לו איבו לסדר החליצה תיכף דוקא, ובקונטרסי כתבתי שהיא לתבן לתת לו עבה ההובבת, אבל אם בימא שבירסת השאילתות בכובה ושהיא ענין אחר מן הכתוב ודברו צריכים אבו לומר כדעת הרב מעקלבנבורג בס' הכתב והקבלה שהיא כדי להוכיחו על אשר מחאן לעשות מצוה כי היא קובלת עליו שלא יאבה לבם ולא שלא חפץ לקחתה מבד עצמה. ושפיר בזרה התורה הן ולא שלוחן, כלומר שהבי"ד יכבסו עם הקרוא לבד בבית הבי"ד ולא יכבס עמו בם שליח הבי"ד שהזמינו והוא כדי שלא לבייבו בשעת התוכחה, ואין זה ענין כלל לשאר מעשי החליצה לא רק שאינו מכל שכן כדברי הרב מחאסקבה אלא שאף לחשבת מביר אין לחוש כלל וכלל ולכן לא בחבא לא ברי"ף ולא ברמב"ם ושו"ע הא דוקרלו ולא שלוחם, מפני שאין זה ענין לחליצה כ"א לענין תוכחה לקיים הא דבזרה התורה ולא תשא עליו חטא וזה מבואר ברמב"ם ה' דיעות פ"ו ה"ז דבריך להוכיח בינו לבין עצמו ועכ"ז אין זה פותר לסברתי בקונטרסי שזה שחליצה א"א ע"י שליח הוא בשביל הקרלה כיון שסוף סוף א"א לחליצה עד שיקדימו לה תוכחה ועבה הובבת וד"ל.

ועתה

ועתה אנא למה שנא חכם על סדר דברי. נסוף ענף א' נפיסקא המתחלת ומש"כ נסוף אות י"ג, הניא לי משופרא רלי' שכן כתב גם הרב מסלאנים בעתון שע"ת אך תופס את שינוי מדברי הריטב"א שהקשה למה לא נילף שטר וכסף מניאה ומתרץ דילפינן חדא מתרתי ומשמע דלא ס"ל חילוקא דידן, הנה הריטב"א כתובות איכו תמ"י וכבר העירני על זה הרב הגאון ממאסקנה כמנואר בהכתבים שתחת ידי מר אבל החילוק הזה בכ"ז זה ידעתי מהשמ"ק בשם הרא"ה אבל היה קשה לי על דבריו דא"כ אם זה הוא בתורת היקש בגמור אדרבה תקשה נילף הניאה מניאה דאפשר להתבטל אפילו היכי דא"א ע"י שליח וכן הק' בחמת בדו"מ להגרעק"א על דברי רש"י והוא ז"ל מפרש משם עצמו שאין זה לימוד בתור היקש ורק הכוונה כיון דאקושי הויות להדדי והרי כל עניני הויה אחד ונהי דמעשה הניאה א"א לקיים ע"י שליח אבל כיון דקדושין אפשר ע"י שליח כגון בכסף ושטר מיקרי יכול לקיים עי"ש, ובאמת הק' קושיא זו הרב פני יהושע ומפרש דברי רש"י ג"כ שכוונתו כסברת הרע"א ומסבירה יפה מאד דכיון שעיקר המעשה שאנו דנין עליו אם יתקיים או לא לא על הניאה אנו דנין אלא על מעשה הקדושין א"כ מיקרי שפיר דבר שאפשר לקיים עי"ש דהא קדושין אפשר דהא יכול הוא לקדשה ע"י שליח בכסף או שטר ושם קדושין חדא גינהו וזהו בשביל דאיתקשי להבדי. וכבראה יפה כוון דברי רש"י שכן נראה מדברי רש"י בבהדורא קמא מובא בשטמ"ק שם בזה"ל וכיון דרוב הויות אפשר לקיומיהו עי"ש ניאה נמי כדאפשר לקיימא דמיא ואע"ג דאיתקוש יניאה להויה אבל אנו יניאה מיקרי לה עכ"ל, הרי שמפרש דרק מפני שניאה נחשב כדאפשר והוא כב"ל, וע"כ תשבתי שגם הרא"ה מתפרש כן ואין זה בתורת היקש וכן אני חושב אולי אפשר לישב גם דברי הריטב"א כן לא שהוקשה לו דבקש ניאה לכסף ושטר דהא ודאי אבוק כאשר אבלתי אך כיון דכל עיקר מפני שמצינו קדושין ע"י שליח תקשה אדרבה הא מצינו קדושין עי"ש וקדושין אלא עי"ש ונילף מכאן לכל מקום אדרבה שאפילו א"א עי"ש וע"ז תי' כלשון רש"י בבהדו"ק הכ"ל דרוב הויות אפשר ע"י שליח ודעת לנבון נקל שזה אני משער בע"פ ואפשר שלשון הריטב"א לא יסבול פירושי הנה די יתר ההערות וניחוד מש"ך בחו"מ לקיים קושייתי.

ובענף ג' מראה הדר"ג סתירה בקונטרסי מאות י"ג שתירצתי את המהרי"ט דהא דפסחים שאני דיד ענד כיד רבו ולכן מצאתי תקנה להאומללות ע"י פועלת — לאות ט"ו שחילקתי לדעת המהרי"ט בין מילי לאוד למילי בהצטרפות עם מעשה והעיר כג"ת שא"כ אין ראיה דיד ענד עדיף, אמנם כן בדקות שכלו הנהיר דבני לבף זכות שמסתמא אני מחלק גם אם המילי קדמו למעשה אז מעשה קדים, וע"ז אמינא שכרו משלם מן השמים שדינו גם את הדר"ג לבף זכות, אבל אני הפעוט אולה שלא ירדתי לחילוק זה ורק כוונתי פשוט שאם כפי החילוק דאות ט"ו ולפוס טעמא דהגאון רלה"ה אין צריכין לשום תקנה להתיר עי"ש דידה כיון דיש גם מילי וגם עשיה אבל הלא החילוק הזה חלקתי מעצמי ואולי יבוא אחר ויטעון בחילוק הזה אמרתי שלפחות תועיל תקנה זו שעל עצם הסברא דיד ענד כיד רבו עדיף מסתם שליחות לית מאן דפלג ובשלהי ענף הג' מעיר רוס גאונו על ראייתי נסוף אות ט"ז דבקריאה לא מיקרי שצריכין אבר מיוחד דהא ליתא דקריאה דבכורים לא מיקרי מילי מטעם הכ"ל דקדמה מעשה למילי, ותפיסתו זאת אינה מובנת לי כלל דהא אדרבה שם דברתי לפוס שיטתי ברמב"ן דלא ס"ל כמהרי"ט ולא אתיבן כלל מטעם מילי כ"א מפני שצריכין אבר מיוחד כימין בגירושין והיא דעת הרמ"ה והוכחתי דקריאה לא מיקרי שצריכין אבר מיוחד ומה זה ענין למילי ולמעשה.

ועוד הערה להערה של כהדר"ג בענף ג' מדברי הרא"ש בפ' מ"ח שלמעיין בש"ש פ' הכ"ל סי' ל' יראה שכותב כלשון הרא"ש מהכתוב וחלצה נעלו ומסיים שכן פירש"י והא רש"י ודאי יהיה מאיזה טעם שיהיה נייר הענין בהיפס, ע"כ דהלימוד מסיפא דקרא מעל רגלו וכפירוש כתה"ר, ואין להתעקש עוד לומר דהרא"ש מפרש הלמוד דוקא מוחלצה.

יתר הערותיו המזהירות ונילין ופרחים דעניד לאורייתא הגאוני מאד שגרמתי לחדותא דקונ"ה שחדי בפלפולא ומי יתן יגדיל תורה ויאדיר, ועוד האריך הגאון הכ"ל להלהיב את לבבי למצוה זו לרחם על האומללות מבנות ישראל.

עוד מכתב מהגאון הצדיק מהרי"ח שליט"א, רב דקואב פאראל.

בע"ה עש"ק ויקהל תרפ"ז, קיאב.

למאיר ובא, הראה אומר ברקאי, אע"פ שאינו צריך לאורו של דואה וכל רז לא אנים ליה ה"ה מורי ורבי, גאון מובהק בתורה, סיני ועוקר הרים, נור

סיד ומעין המתנגר וכו׳, הרב ר׳ אברהם אהרן יודע־לאוויטש, רבן של בני הקהלות בנויארק שליט״א.

דברי תורה פרים ורבים והאיר ד׳ עיני ומצאתי חד מן קמיא שבילה רז פירש מפורש טעם לדבר שאין חלילה ע״י שליח, ויולא מפורש וכן מבאר בלשונו שרק בינם נאמרו הדברים ולא בינמה והבני מעתיק בזה הדברים ואסדרם לדפוס ואקוה ברצות ד׳ שכת״ר והדר״ג ישמח על זה כמובא שלא רב, וכך נוסח התום׳ בביטין לדבריו מקור נאמן ותשובה נאמת.

הפולמוס הגדול שנעשה במחנה ישראל בדין חלילה ע״י שליח הינמה, עוררני לחפש בחפש מחופש בדברי הראשונים כמלאכים באמונה תקועה בלבי שא״א אשר כולם יעברו בשתיקה ויעזבו אותנו למשש בחשכה, ואינה ד׳ לידי תורה שלמה מתורתו של ר׳ מאיר מהר״ם מרוטנבורג והיא בחלק הג׳ שהוציא לאור הרב רפאל נתן נטע רבינאוויטש בלבוב בשנת כת״ר בסי׳ קכ״ו בנידון אם מותר לאמנויי אבטלר לעמוד בדין וכותב שם בזה הלשון: מיהו בהא כל אפיא שוין דודאי לא שבקינן לינם למנויי אבטלר במקום איסור שהיא תובעתו לקיים מצות עשה או חבוק או יינם וקורא אני על המתמנה להיות אבטלר בשביל ינם אשר לא טוב עשה בעמיו כי הוא בא לטעון ברמאות ולעבוד הינמה ולשהויי מצות עשה השתא מכין אותו עד שתצא נפשו (כתובות פ״ו) אבטלר משוינן ליה עכ״ל ופשוט הדבר שהא דכל אפיא שוין הוא מפני שמבואר בש״ס כתובות ע״ד או בש״ס וספרי הן ולא שלוחם ומפרש דאי אפשרות ע״י שליח הוא מפני שהשליח בא לעבוד החלילה ולשהויי אותה, ואלו היה הינם בעצמו היו מכין אותו לקיים המצוה תיכף, והטעם הזה שייך רק בינם ולא בינמה, ומובטחני שפירוש הש״ס תבאה דלא אפשר לקיומיה ע״י שליח, מלת לקיומיה רצונה לומר לקיים תבאי ביניהם ובחלילה א״א לו לשלוח אבטלר להתבות אם תתן לך מאתים זוז חבוק לה, דהא בזה ישהה המצוה ואולי יבטלה אם לא תתן ולא משוינן ע״ז שליח ואבטלר. ובדי לי שזהו כוונת התום׳ בכתובות שם ד״ה תבאי שכתבו בזה הלשון דהואיל והמעשה כל כך בידו, רבונם לומר בידו ברשותו שיש לו ע״כ רשות לעשות או שלא לעשות עד שיכול אפי׳ לשלוח שליח ואבטלר ולקבוע תבאים שאם יבלבו אותם יעשה ואם לא יבלבו אותם לא יעשה ובחלילה א״א שאין בידו שכופין אותו ומכין שיקיים בלא שהייה וא״א לו מפני טעם זה לשלוח שליח ותסור ממילא קושיות

נפ״י שהסברא איפכא. ולא יהיו דברי התום׳ בם סיתרא להא דביטין ע״ה ד״ה לאפוקי, שכתבו ואם בחוקותי תלכו ואם תאבו ושמעתם בבי רוב מצות ע״י שליח שלכאורה סתרי אהדדי דהא בכאן איירינן מהמעשה ובמצות איירינן בתבאי, אבל לפי האמור כאן וכאן מיירינן מהתבאת התבאי, דלכאורה לרבון כל העולמים המצוה א״א לומר אבבי הוי״ה אלהיך ע״י שליח ומשיגים דרוב מצות ע״י שליח ר״ל שבאמרו בפועל ע״י שליח שרק אבבי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעבו ויפה דקדקו שלא כתבו דרוב מצות אפשר לקיים ע״י שליח, רק רוב מצות ע״י שליח והיינו דהתבאי היה ע״י שליח ושפיר בבי הא דוקראו לו ולא שלוחם שא״א להם לשלוח שליח בי״ד להכות ולהכריח, ולא תהיה הכפיה ביניהם ולעיניהם ולכן כשבאו שניהם לבי״ד בדבון הטוב אין מקום לדין של וקראו לו הן ולא שלוחם ולא תקשי ג״כ מהשאילתות ולא כלום עיי׳ לעיל בתכתב האדוך של הרב הבאון המובהק מבויארק.

ודברי המהר״מ מרוטבנבורג האלו היו בהעלם דבר מכל בבאוני דור הקדוש הת״ם והרבה״ת והב״ת וכן מבאוני דורבו המהרש״ם וחלבת יואב וכאשר זיכבו ד׳ לבצות מציאה זו בדי לי שאלו ראו כל הבאונים מאן בברא רבא דאחר מילתא דא לא היו מפקפקים בהיתר חלילה עי״ש הינמה.

וקודם השבת הייתי בבוסקבה ודברתי שבית עם הרב הבאון האב״ד דשם ר׳ אבא דוד פייבבאלד שליט״א והוא העירבי ע״ד המהר״ם הב״ל שבמצא בבדרכי בפ׳ המפקיד בבות רע״ו ושם באמרו בקיצור לשון. והרב הבאון ההוא קיים בעצמו הוכח בדבר לא יסכון, וכבורל כל הויכוחים שעמד בדעתו ואמר ע״ד המהר״ם שהם לו מדרש פליאה ואולי מפני שאין לו אז״ת מהר״ם ב״ב ולא ראתה עינו בבופן של דברים אבל האמת עד והדברים פשוטים וברורים ואמתיים ושמחים כבתיבתן מסיני...

הפעוט יהושע חיים בלא״א הרב ר׳ זכריה מעבדל ז״ל מטוסאוו רב פה קיאב פאדאל.

וזה תשובתי הבה אם היה המהר״ם מרוטבנבורג אומר להדיא דזהו הבא׳ דכתובות (ע״ד) דחלילה א״א ע״י שליח היינו שיהיה השליח אבטלר להתבות התבאים בבאיזה אופן תקבל האשה החלילה ומבוף החלילה מי יהיה העושה זה, אין המדובר שם בכתובות דמיירי דהינם בעצמו יתן החלילה, א״כ בודאי היה מרן המהר״ם

מרוטבנבורג

מרוטנבורג סיוע גדול לגמור כל הויכוחים בזה והיה מקור נאמן ותשובה נכונה דרך שיהי' השליח מתנה התנאים זה לי לאפשר מפני שיתאחר הזמן ויהיה שהוי מצוה, אבל אם השליח לא יהיה מתנה שום תנאי והוא בא רק ליתן החליצה להיבמה היה מהני גם שליח של היבם, ואולם לדאבון לבבי הנה זה עוד לא יצאו מפורש בדברי מהר"ם ולא הזכיר בזהו הגמ' דכתובות, רק הוא מיירי מדין אדם אם רשאי להיות אבטלר של היבם לגמור התנאים והסכסוכים והיבם יתן חליצה בעצמו א"כ הרי מהר"ם לא מיירי כלל מדין חליצה שתהיה ע"י שליח רק זהו חידושא דמר שחידש מדעתו לפרש כן הגמ' דכתובות, ואמנם לפרש כן בדברי התוס' דביטין הוא דבר נכון וא"כ להתוס' דביטין דהזכירו שם הגמ' דכתובות יהיה זה כוונת הגמ' דכתובות, אבל להעמים זה בדברי התוס' דכתובות זהו דבר שאינו מתקבל כלל על הלב דסברת התוס' יהיה - מהופך מדברי מהר"ם מרוטנבורג ז"ל דמהר"ם מוכיח דאין לתנות אבטלר משום שיהיה שהוי מצוה ואם הוא בא להתנות תנאים שיתאחר הזמן מכין אותו לקיים תיכף המצוה ואיך יתנה אבטלר שיתנה תנאים להכי גם הוא אין נכחו להיות מתנה תנאי ואם כוונת התוס' דאע"ג דהוא יתן החליצה תיכף ויתקיים המצוה בלי שהייה, הלא ע"ז ישאל השואל איזה הוכחה היא והלא אם הוא מתנה אבטלר שיתנה התנאים אפשר שיתאחר ויהיה שהוי מצוה משא"כ אם היבם יתן חליצה תיכף וליכא שהיה מצוה כלל מכ"ל דאין נידו להתנות תנאי, וגם בדברי התוס' דביטין יש לדון דהתם אם רוב התנות נתקייתו ע"י שליח שהתנה התנאים הנה התם לא היה בזה המשא דיתאחר הזמן ושתהה המצוה ואינו ענין לשליח דחליצה.

ולהלכה נקדרה הנה הגמ' דכתובות דחליצה א"א ע"י שליח היא סתומה ואינה מובנת למה הוא זה והלא בכל התורה כולה שליחו ב"א כמותו, והרבה סברות וטעמים נאמרו בזה להטעים דברי הגמ', והמאירי בינמות (ק"ו.) בדין חליצה מוטעת כשרה כתב דבפ' המדיר נאמרו בזה תרי טעמי חד מדאבלן אחליה לתנאיה ולטעם זה אם הזכיר התנאי בשעת החליצה הרי היא פסולה, וחד טעמא שכל דבר שא"א לקייתו ע"י שליח אין תנאי, ונמצא שהמעשה קיים והתנאי בטל ואפי' הזכיר התנאי בשעת מעשה והרב המאירי הסכים כתי' בתרא אבל כתב דבאחוני ספרד ז"ל פסקו כדעת הראשון ודעת הכ"מ הוא דכן דעת הרמב"ם כמו באחוני ספרד וא"כ לדידהו דס"ל כטעמא קמא דגמ' דכתובות הרי י"ל לכאורה לדידהו מהני בחליצה גם שליח דידיה דכיון דלא קיים"ל כטעמא בתרא דגמ' דכתובות מכ"ל לחדש זה מעצמינו האי דינא דחליצה א"א ע"י שליח דכל הסברות והטעמים שנאמרו בזה הוא רק להטעים הגמ' דחליצה א"א ע"י שליח כמו טעמא דמקשינן חליצה ליבום שכתב הר"ח אור"ז והה"ם מדנפשיה וכן מדכתיב וחלצה נעלו בציווי שכתב הרא"ש הוא הכל לבאר הא דאמרו בגמ' דחליצה א"א ע"י שליח אבל אם אנן לא קיים"ל כטעמא בתרא דגמ' דכתובות ואין לנו גמ' זאת, אטו מעצמינו בנוא להחמיר ולחדש דאמרינן חליצה דומיא דיבום אשר ע"ז ההיקש טענו הרבה והרבה המהרש"ם והגאון מהרי"ח מקיאב דהיקש זה לא שייך כלל בדבר דהתם אי אפשר זה מצד הטבע רק היכא דא"א מצד הדין, וגם חזינן דחליצה איכה דומה ליבום דיבום הוא גם בעל כרחה משא"כ חליצה, וגם הטעם מצד וחלצה נעלו דהוא ציווי הנה גם וזבחת הוא ציווי וא"מ גם לרבנן דר' יתן דבעי כוונה לשחיטה אפשר בשליח ואפילו שליחות אי"ל כלל לשחיטה דאם שחט בהמת חבירו שלא מדעת בעל הבהמה הוי נ"כ שחיטה כשרה וה"נ בביבום בגדיס דכתיב וביבם בציווי אטו לא מהני שליח שיבבם ורק הוא בעצמו צריך שיבבם אתמהה וא"כ ה"נ בחליצה בעלו ודאי דמהני לכל הפחות שליח דידה וא"כ שפיר י"ל דבמקום עיגון אפשר לסמוך על הגאונים דספרד והכ"מ בשיטת הרמב"ם דקיים"ל כטעמא קמא דגמ' דכתובות, ואם ניחא דטעמא דחליצה א"א ע"י שליח זהו משום דהוי מצוה שבגופו הרי ודאי איכא לחלק בין דידיה לדידה כמ"ש הערל"ב להסתפק והיד"ש פסק כן, וגם בל"ז הסברא פשוטה לחלק משום דאיהו לא עביד מידי הילכך לא מצי משוי שליח דעל מה יחול השליחות ואיך יהיה רגל השליח כרגל המשלח אבל האשה עושית מעשה החליצה ושפיר מצית משוי שליח, ולהמכתב מאליהו (אלפאנדרי) וקרית מלך רב שיטת העיטור ורבינו ירוחם דהא דבעינן שיהא אפשר לקיומיה ע"י שליח זהו שיהא התנאי אפשר להתקיים ע"י שליח וא"כ מצד החליצה עצמה גם לטעמא בתרא דגמ' דכתובות אפשר ע"י שליח וכ"ה דעת התוס' בביטין ע"ה דבעינן דהתנאי יהיה אפשר לקיומיה ע"י שליח ולא דברו התוס' שם מהמעשה כלל והפ"י והמר"ם שיף הרגישו בזה והניחו בל"ע, אבל בהתבלות שיטת העיטור ורי"ו לדעת המכתב

מאליהו

מאליהו וקמ"ר מ"כ הדבר ברור דזהו דברי התוס' דביטין הכ"ל הוא כשיטת רבינו העיטור ורי"ו, [ומה גם דבשט"מ כתובות מפורש בהכרח גדול דגם דעת רש"י הוא רק על מעשה התנאי ולא על מעשה החליצה וכמש"כ הגאון מטוסאוו לקמן בתשובתו האחרונה להרב מהאסקבה]. ובאמת לדברי השאילתות דזהו מבד הכתוב וקראו לו לאחרו הן ולא שלוחן דקאי על הבעם והבעמה וכן הוא נוטה פשטיות דברי התוס' ריש ערכין וזהו דברי הספרי דבי רב, דרוש השאילתות דובר מתוך גרונו, ולא כהגאון רא"ד שליט"א שכתב דזהו כש"כ דודאי הם דברים תפלים כמש"כ לעיל, ואולם הגאון מהרי"ח מקיאב העיר דהרמב"ם הזכיר קריאה זו קודם מעשה החליצה וא"כ אפשר דבשאילתות הכוונה להוכיחו כפירוש הכתב והקבלה ואנכי כתבתי די"ל דזהו רק לענין קריאה של מאן יבמי דאינו בחר הדבר וגם הוא קודם למעשה החליצה הילכך הוי בזה דין מילי דלא מתסרן לשליח ואפילו מבעליס לשליח לשיטת מהרי"ט אבל כל שאר החליצה והקריקה והקריאה דככה יעשה אין בה דין מילי דהוי בחר הדבר וגם אחרי המעשה דחליצת המבעל דבתבלה הדבר דאינו שליח למילי לחוד ובזה מבעליס לשליח לכו"ע ליכא דין מילי כמו קריאת פ' בכורים דאין בה בם דין מילי גם למהרי"ט ואפשר ע"י שליח גם להשאילתות, וגם הקריאה דמאן יבמי דא"א בשליח להשאילתות יתכן דזהו רק דמחויבת הבעמה בעצמה לעשות הקובלבא ולא ע"י שלוחה, אבל אין ראיה דמחויבת דוקא לבוא לבי"ד שהבעם שם, והגאון הבלי"ב זצ"ל העיד דבכת"י חסר זה לבמרי וגם י"ל דבמ' דילן פליג ע"ז כמ"ש הגאון מהרי"ח מקיאב.

והגאון מהר"י בחבר בם' לחודי ד' הקשה על הבמ' ~~בתקוס עינבן יש לפתוך על בחוני ספרד~~ דילמא רק ענד דלאו בר מצות דליתיה בחליצה אבל שלוחו לא וסיים והדבר צריך לבלי תלמוד, והנה לפי מה שהבינו כל המפרשים פשטיות הבמ' דקאי על הבי"ד שלא ישלחו שלוחם רק הם בעצמם יקראו לו ויתנו לו ענה ההובבת ולא ישמע זה משלוחם וא"כ מבד הסברא הוא דהמיעוט קאי לשלוחא דבי דינא כמו לענד, דיותר טוב שישמעו הענה מפי הבי"ד ולא מענד ושליח בי"ד ואולם כפי השאילתות והתוס' דערכין דהבעם והבעמה יבאו בעצמם לבי"ד ולא ישלחו שלוחם שפיר יש להקשות מב"ל למעט שלוחם דילמא המיעוט קאי רק למעט ענד ושפחה ~~דליתייהו במצות~~ ולא שליח בן חורין וגם לפחש"כ הגאון מקיאב שיהיה דמהרמב"ם משמע דזהו אינו עוד בגוף מצות החליצה כלל רק שיוכיחו אותם וכן לדידי דזה קאי רק על קריאה דמאן יבמי כב"ל, מ"כ מבד הסברא המיעוט לענד ושליח שוין ולב"מ, ואולם אם בתא דקאי על בגוף מעשה החליצה אלא יהיה ע"י שליח וכדברי הספרי דבי רב אז שפיר קשה קושיות מהר"י בחבר ולית בבר דיפריקינה, ולכן מחוורתא אז כמש"כ דזה קאי רק על הקובלבא דמאן יבמי בב"ל אז דקאי רק על התוכחה, אז כעדות של הגאון הבלי"ב זצ"ל דבכת"י חסר זה הלשון לבמרי והתוס' דערכין אפשר לפרש דכוונתם בענין יבמה דכתיב וקראו לו הן ולא שלוחן וקאי לבי"ד כפי הבנת כל המפרשים שם בבמרא דיבמות (ק"ל:).

ואיבא כמה וכמה ספיקי בשאלתינו, חדא דילמא בתקוס עינבן יש לפתוך על בחוני ספרד והכ"מ בשיטת הרמב"ם דקיים"ל כטעמא קמא בבמ' דכתובות להלכה ואפילו להפוסקים כתי' בתרא דכתובות אכתי י"ל דילמא כהמכתב אליהו וקמ"ר בשיטת העיטור ורבינו ירוחם והתוס' דביטין ע"ה דרק על התנאי בחברו הדברים דבעינן שיהיה התנאי אפשר לקיומיה ע"י שליח ובגוף החליצה אפשר לכו"ע ע"י שליח וס"ם דפלוגתא מהני אפילו בתקוס חזקת איסור וכ"ב בינמה דלהבו"ב אין לה חזקת איסור כלל כמ"ב למעלה ואפילו אמ"ל דלא כהמכתב מאליהו וקמ"ר אכתי דילמא איכא חילוק בין דידה לדידה, ודילמא גם בשאילתות העיקר הבירסא צריך להיות כמו בהכת"י, וגם דילמא גם להשאילתות זהו רק דהקובלבא דמאן יבמי תעשה הבעמה בעצמה בבי"ד וסבי גם בבי"ד דעירה ואינה צריכה להיות עם הבעם בבי"ד אחד והבי"ד דעירה יכתבו זה לבי"ד דעיר הבעם, מכל הלין טעמי בלע"ד דבתקוס חשב עינבן דאי אפשר שיהיה הבעם והבעמה בתקוס אחד מחמת ריחוק המקוס ההולאה רבה וטלטול הדרך קשה מאד אפילו בבדינה אחת וכ"ב ממדינה למדינה וכ"ב בבדינת הים כמו מיורקא לאפריקא לארגנטינא וכ"ב לאמריקא, אשר כפי העת הזאת שערי המדינה דאמריקא סגורות בפני בר הבא ממדינה אחרת ובריך רשיון מיוחד שיביאוה לרדת מספינה, הבקרא ויזא וכ"ב לבסוע לאשה מהבא להתם למדינת סאוועט, אשר יתכן מאד שתהיה בזה לפעמים סכבת נפש כידוע מבשפטיהם ולכן בללא הוא דבתקוס חשב עינבן דהבעם או הבעמה אי אפשר שיבאו שניהם בתקוס אחד ובקל הדבר דבשאר האשה עבונה רשאי

דשלי ליתן חליצה ע"י שליח דהיינו שהיא בעצמה תאחר לפני בי"ד שבעירה מאן יבמי פב"פ הדר בעיר פלונית להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי והבי"ד יכתבו זה שאחרה להבי"ד שבעיר הינם, והיבמה תמנה בפני בי"ד בעירה שליח לחלוץ הבעל להינם ולעשות הרקיקה וקריאת ככה יעשה, ושלוחה יהיה בתור פועל דכל מה דאפשר לעשות שלא יהיה להדיא נגד הגמ' דכתובות ודאי עדיף ובתור פועל עדיף די"ל דהג' דכתובות מיירי בשליח שתתא והכא הוא בתור פועל דידו כיד בעה"ב דמי, וגם השליח תהיה לוקח אשה דשייכה בחליצה, כמש"כ הבאון מהרי"ח מטוסאו שליט"א, ואכבי כבר הראתי תכא דמסייע לו רב נאון מובהק בהוראה והוא החמודי בגיאל זצ"ל ולע"ד עכן הוראה זו בכלל חזק ואמיץ במקום חשב עינון, ויחד היא שלא תמוט, ולרמ' בעה"מ יום חמישי בשנת ז"ך אדר שני שנת תרפ"ז לפ"ק.

נאום הק' **אברהם אהרן יורעלאוויץ**, רב הכולל לאבה"ק דבוילרק.

מה שהשבתי על תשובת הגאון החריף ר' איסר זלמן מעלצר שליט"א אב"ד ור"מ דסלוצק.

(א) **משי"כ** בחות א' דהא דהחליטו המחברים דאם כסניר דחליצה אי אפשר ע"י שליח ע"פ דברי התוס' רי"ד יב כפ"מ בין הינם והיבמה דהיא עבדה מעשה החליצה ולהכי אפשר לה לעשות שליח בחריקאה לדעתו אינו כן אלא דבס להתוס' רי"ד ליכא כפ"מ בחליצה בין הינם להיבמה משום דמעשה החליצה אינו דומה לשאר מעשה דמהני בה שליחות משום דמעשה החליצה אינה פעולה שבמשך מתבה תועלת ויציאת דבר לפועל כמו בט שקבלה עכ"פ מחבו ספר שכתוב בו כריתות בין שבתבו בעצמו או ע"י שלוחו בין שקבלה בעצמה או ע"י שלוחה בס שחיטת קדשים שהבהמה עכ"פ נשחטה או תרומה שהטבל עכ"פ נתרם בכח השליחות אלא דבכל אלו גריכים הבעלים לעשותן בבט ובתרומה לעיכובא ובשחיטת קדשים לאכלה ואחרה תורה דשלוחו ב"א כמותו אבל עכ"פ בכל הדברים יצאה הפעולה לתכליתה ע"י השליח אבל חליצה הא אין הכוונה שהינם יבאר בלי מבעל שזה בעצמו אינו כלום ואין בזה שום תכלית אלא העיקר כאן מעשה החליצה בעצמה מה שהיבמה חולצת רגלו וא"כ בחליצת הינם בלי קרא דמהני ולא בחליצה אחרת שאינה יבמה דלא שייך שליחות על בופה שאחרת תעשה כמו היבמה (מלבד דאפשר דאם חליצה הוא בזיון כמו רקיקה אינו דומה מבזה בעצמו למבזה ע"י אחר) דהא לא דמי חליצה לכל הבך דבתרינן מיבייהו שליחות שיש שם הוצאת דבר לפועל כמש"כ ובזה אשכחן דמהני שליחות במקום הבעלים אבל חליצה שאין בה שום הוצאת דבר לפועל ולתכליתו לא אשכחן בזה שליחות דבבהמה אחרת תורה ולא בחברת ובמעשה האחרת כמו הבהמה זהו שליחות על בופה וכמו דלא מהבי דרבל של אחר יהיה כמו רבלו של הינם, ולא תיקבי ממה דדרשינן וסמך הוא ולא שלוחו משום דכיון דרבתה תורה שליחות בשחיטה הו"א דשלוחו כמו הבעלים לסמוך משום דהיינו אומרים דרבתה תורה דין שליחות בשחיטת קדשים דיש להשליח דין בעלים על הקרבן ומחילא הוא דיכול לסמוך ומה דמטעינן מוילאו וקרבו הן ולא שלוחו משום דס"ד דשליח בי"ד נמי מהני דהא שם יש דבר תכליתי עכ"ד.

ואני תמה דשכח יסוד הפלוגתא דר' יאשיה ור' יונתן דפליגי בהפרה ור' יונתן סובר דהבעל יכול להפר ע"י שליח משום דשלוחו ב"א כמותו ובס ר' יאשיה לא קאמר אלא משום דבאירת הכתוב הוא אישה יקימנו ואישה יפירנו אבל דכו"ע שלוחו ב"א כמותו ואיזו פעולה ותכלית יוצאת בהפרה הרי בהפרה בס כן אינה נראית הפעולה שבמשך מתבה תועלת ויציאת דבר לפועל כמו בט ובשחיטת קדשים דאיכא קבלת הבט שכתוב בו כריתות וכן הבהמה נשחטה על ידי השליח מה שאין כן בהפרה איזו פעולה נראית יוצאת לפועל על ידי שליח, ומוכרח לומר דמ"ח הא ודאי איכא פעולה יוצאת שהותר נדרה וא"כ ה"נ בחליצה נימא דזהו הפעולה דבאסר בבורותיה בעשה ובקרובותיה מדרבנן וכש"כ בדידה דבסתלק מתבה זיקת יבמין ותהיה מותרת לעלמא וגם איכא כפ"מ בבמון שבוטל אלא בירושה ע"פ התקנה והיא מפסדת מזונותיה, וכרבע רציתי לבדד בזכותו של האי בבר לפמש"כ בס' שבט שמעון בסוגיא דשלוחו ב"א כמותו שכתב להקשות על המהרי"ט (ח"א סי' קכ"ז

קכ"ז) שכתב דעל הקדש א"א לעשות שליח משום דמילי לא מתסרן לשליח דזהו אפילו מבעלים לשליח וקשה מהפרה הא הוי מילי ותי' די"ל כיון דקיימ"ל שם כר' יאשיה משם ילפינן לכל דבר דבמילי לי אפשר לעשות שליח, ועוד יש לתרץ לפי מה דאמר ר' פנחס בנהה (מ"ו:) דבעל דרבנן יכול להפר נדרי אשתו אף שהם מדאורייתא משום דכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת עיי"ש ה"כ י"ל לענין הפרה אף דבכל התורה לא מהני במילי שליחות בהפרה מהני דכיון דעושה שליח להפר נדרי אשתו בזה מגלה דעתו שאינו רוצה בנדריה וגילוי מילתא בעלמא מהני כעין שכתב הב"י באור"ח סי' תל"ד אף דבכל התורה לא מהני שליחות להפקיר נכסיו כיון דאמן בלא"ה אינו ברשותו רק שעשאו הכתוב כאלו הוא ברשותו במה שעושה שליח לבטל מגלה דעתו שחפץ בביטולו ובגילוי מילתא בעלמא סגי וא"כ ה"כ י"ל דאע"ג דבשליחות בעינן שיהיה פעולה ויציאת דבר לפועל כמו בגט ושחיטת קדשים ותרומה ובהפרה אינו נראית יוצאת הפעולה כהני, מ"מ בהפרה מהני שליחות משום דכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת והוי גילוי מהבעל שאינו חפץ בנדריה, אבל האמת הוא דגם דברי הבעל שמעון נסתר מהסוגיא דנדרים הנ"ל דגם ר' יאשיה לא קאמר רק בהפרה דהוא גזירת הכתוב אבל בעלמא מודה לר' יונתן דשלוחו ש"א כמותו והקושיא למהרי"ט בעלמו מהש"ס דברי המרדכי בגיטין ס"פ האומר התקבל דכל היכא דהוא גמר הדבר ליתא בזה דין מילי וכתיבת הגט שאמר לעדים תשיב מילי משום דאין הדבר נגמר עד כתיבת הגט ואע"ג דהם שלוחים על הכל מ"מ שליחות הכתיבה מילי נינהו וא"כ בהפרה הרי נגמר הדבר משא"כ היכא דאמר לשליח בא והקדש שור אחד משוורי דלא נגמר עוד ההקדש עד שיקרינבו וכמ"ש בתשובתי לעיל בשם האחרונים שכתבו ליישב כן דברי מהרי"ט הנ"ל.

(ג) **באות** ג' כתב דבאמת מה דבעינן בחליצה דעתו אינו משום שצריך רצונו וכוונתו להתירה כמו בגט, וכן בדידה שתצטרך כוונה לעצם ההיתר אבל משום דבעינן שיתכוונו לחליצה של יבמין היינו דאם תחלוץ נעלו בלא כוונה לחליצה זו שצוותה תורה בחליצת יבמין לא מהני ולכן ע"כ שצריך שיתכוונו לשם חליצה זו אבל לא בעינן שיכוין הוא להתירה לעצמה כמו בגט וכן בדידה אינה צריכה לכוון עצם ההיתר אבל דצריכה רק לכוון שיעשו חליצה כזו שצותה התורה ביבמין, ורא"י לזה מתה שכ' התוס' בגיטין כ"ג דבחליצה היה מהני עע"ג משום דבי"ד מלמדין אותם לכוין ומשו"ה פסלינן בחרש וחרשת רק משום דאינם נאמר ואמרה אבל דבשוטה לא מהני משום דלא מוכח שפיר וגבי גירושין אפילו אם מהני בחש"ו גדול עע"ג בכתיבת הגט, מ"מ חרש אינו יכול לגרש אשתו, ובחליצה הוי מהני אף שהיבם חרש וזהו משום דבגירושין בעינן כוונתו לפטור ובעינן בזה רצונו ודעתו ולא שייך בזה עומד ע"ג דבמה שילמדוהו לכוין לא יקבל בזה דעת ורצון אבל בחליצה לא בעינן אבל כוונה וההיתר הוא מדין התורה, ובזה מבואר דברי הרמב"ם בפ"ד מיבום וח' הל' כ"ד שכתב אבל אם הטעוהו ואמרו לו חלוץ לה ע"מ שתתן לך מאתים זוז או על תנאי כך וכך אע"פ שלא נתנה ולא נתקיים התנאי חליצתה כשרה שהרי נתכוין לחלוץ לה ולא הזכיר הרמב"ם בטעמא דלא מהני תנאי משום דא"א ע"י שליח ונריך לומר דסובר דהא דלא מהני שליח הוי הוכחה דלא דמי לתנאי ג"ג וב"ר אבל האמת יש לזה טעם וסברא וכתב הרמב"ם בטעם זה שהרי נתכוין לחלוץ לה והיינו דתנאי לא מהני אלא לבטל רצונו דעל דעת כן היה עושה ואלא על דעת כן לא היה עושה אבל כאן בחליצה לא בעינן רצונו כלל דלא הינם הוא הפוטר אותה מדעתו אלא דאם עשו שניהם מעשה חליצה כדין התורה, התורה היא שפטרה אותה מחמו ולא צריך דעתם אלא שיכוונו לעשות חליצה זו וכיון שעכ"פ עשה חליצה כזו אין בכחו לבטלה במה שיתנה שאם לא תתן לו מאתים זוז לא תהיה פטורה דהרי עכ"פ עשה חליצתה שצותה התורה לענין התרת יבמין, ולפי שהסברנו מקודם הא דלא מהני שליחות בחליצה הוא ג"כ משום הך מילתא דלא נעשה בהחליצה שום דבר תכליתי דיעשה ע"ז שליח אלא מעשה החליצה בעצמה ובזה התורה פטרתה מחמו ומשום זה נופא לא מהני תנאי דלא דמי לגט דהבעל פוטר אותה ושפיר תלי הנתרא תנאי בחליצה משום דא"א ע"י שליח ואם לא היה כאן סברא לחלוק דשייך לשני העושים ביחד לא היה היה שום סברא לחלוק זה בזה אף דאשכחן בתנאי ג"ג וב"ר אבל מכלל דהקפידה התורה בכל תנאי שיהיה אפשר לעשות ע"י שליח, ולדבריו מיושב שפיר, וזהו שכתב הרמב"ם שהרי נתכוין לחלוץ לה ולפי"ז מוכח מדברי הרמב"ם דאין בפ"מ בתנאי אם הינם מתנה או הינמה, דאם נימא דבדין שליחות יש בפ"מ בין יבם לינמה היכי תלי הנמ' דין תנאי בדין שליחות כיון דתנאי

לא

לא מהני מטעם סברא דמעשה החליצה היא הפוטר
והוא בין בינם ובין בינמה ודין שליחות דלא מהני הוא
רק בינם א"ו דגם בינמה לא מהני שליחות.

ואנכי נעניי הנני תמה על ענמי דב נאון בא לכתוב
תשובה לדיגא למעשה ושכח או לא ידע כלל
דברי הפוסקים מורינו מאוריגו, והלא הטור כתב להדיא
דצריך שיכוונו שניהם בזה שבחליצה זו ניתרת לעלמא,
וכן כתב מרן הב"י בשו"ע סי' קס"ט סעי' מ"ד וגם
בס"א סעי' ל' וכן כתב ר"י מינאש סי' קט"ו אפי' אם
נתכוין למעשה אם לא נתכוין להתירה חליצתה
פסולה, ולדבריהם הלא בלי כוונותיהם התורה לא
פטרה אותה כלל והאיך הוליד הסברא דהוי מצוה
שבגופה גם בינמה, ולכמה פוסקים הינמה אינה עושה
מצוה כלל וכ"ד הבני"ב כתב"כ למעלה ומדוע לא זכר
מחלוקת המהרי"ט עם החכ"ל, אין זה אלא פלא
ולדבריכו למעלה גם המהרי"ט והרמב"ן ס"ל דשניהם
בעו כוונה ורק דאין צריכין הכוונה להתירא לעלמא
רק דמן הינם היא נפטרת בזה ואיכא על מה שיחול
השליחות וגם מאי דהעיר דהרמב"ם בפ"ד מיבום וחליצה
הל' כ"ד לא הזכיר בטעמא דלא מהני תנאי משום דאי
אפשר לקיים המעשה ע"י שליח, הוא פלא אצלי והלא
הרמב"ם לא הזכיר כלל בדיני תנאי דבעינן שיהיה אפשר
ע"י שליח דסובר דפרט זה אינו לעיבובא כלל בהשפטי
התנאי ומה גם היכא דאמר על מנת ולא בא וכמו
שהיה תנאי ב"ג וב"ר דהא קיים"ל דכל האומר על מנת
כאומר מעכשיו דמי ובמעכשיו לא בעינן משפטי התנאי
כלל ובכתובות (ע"א:) אמר לה על מנת שתאמרי
לפלוני מה שאמרתי לך וכו' או שתהא ממלא ומערה
לאשפה יוצא ויתן כתובה ובתוס' יו"ט הביא דברי הטור
שבדרה בדר של עיבוי בפש או מדבריס שבינו לבינה
שעליו להפר ואמר לה אני מיפר לך על מנת וכו' והיא
אינה יכולה לעשות זאת ואין בדרה מופר והרי בדרה
היא וקיים לה הוא דיוניא מיד עכ"ל ובתוס' רעק"א
הקשה הא קיים"ל דא"י להפר ע"י שליח וא"כ מעשה
ההפרה דא"א לעשות ע"י שליח יהא התנאי בטל והמעשה
קיים כדקיים"ל בחולץ ע"מ שתתן לי מאתים זוז דאי"ל
לקיים התנאי כיון דהמעשה א"א לקיים ע"י שליח
כדאמרי' בכתובות ע"ד, והביא בקושיא ולק"מ דבעל
מנת לא בעי' משפטי התנאי והגמ' דכתובות על כרחך
כר' מאיר אתיא דגם בעל מנת בעינן משפטי התנאי
ואנן קיים"ל כרבי בביטין ע"ד דכל האומר ע"מ כאומר
מעכשיו ובחליצה הרי מוכרח שיהיה התנאי מעכשיו
דאל"כ הוי כאומר משוך פרה זו ולא תקני אלא אחר
שלשים יום כמ"ש בחבני מלואים סי' ל"ח ולכן הקושיא
על הרמב"ם דלא הזכיר בחליצה הטעם דא"א ע"י שליח
הוא רק לפוס מה דחידש דבחליצה לא בעי כוונה כלל
לפוטרה דהתורה פטרה אותו וא"כ הוי כמצוה שבגופו
דא"א בשליח וזהו אפי' בינמה והא לאו מידי הוא כמ"ש
לעיל, גם מש"כ בחות ה' לענין רקיקה דא"א לה
בשלוחה משום דדוקא רוק דידה אמרה רחמנא ולהדיא
אמרינן אכלה תומא וכו' ולאו דאיה היא מידי דהתם
לא אמרו דהוי כמותה משא"כ בשלוחה דקיים"ל דשלוחו
ש"א כמותו וכמ"ש למעלה להשיב בזה על הבאון
מסלאנים, ומש"כ לענין ריחוק מקום דלא הוי דאוי
לרקיקה כלל הנה לא ידע דברי הרד"ך שהבאתי בתשובתי,
ועוד דאיתי שם בחות ד' שכתב דהקריאה והרקיקה אף
דאינם מעכבים מ"מ אם בשעת מעשה תכוין לחבון אלא
לשם מצות חליצה ודאי שלא תצטרף עשייתה על כל
ענין הבי"ד וזהו שמעכב בחליצה ולע"ד זוהי הגזמה
יתירה דאיך אפשר דכלל הדבר אינו מעכב ואם עשתה
הדבר בלי כוונה מעכב אתמהא, ושוב היה בביתי הרב
הבאון החריף העילוי ר' שלמה פאליאניק שליט"א שהוא
ר"מ דאשי בישיבת הבאון ר' יצחק אלחנן זצ"ל בפ"ק,
וראה תשובת הבאון ר' איסר זלמן הכ"ל ואמר לי כי
צריך לעיין בספר שאלות ותשובות עונג יו"ט
ועיינתי שמה ומצאתי כל דבריו לקוחים משם, וגם
כתוב שם הא דחידש דהוי מצוה שבגופו לתוס' רי"ד
ריי"ש בסי' ב' ג' ובסי' קע"ג מצאתי שהביא גם דברי
המהרי"ט והחכ"ל וכתב להלדיק דברי המהרי"ט ובעיקר
החילוק בין כוונת מעשה להיכא דבעי רצונו כבר עמד
בשו"ת הרי"ם להאדמו"ר מגור זצ"ל מאה"ע סי' כ"ג
ודאה דאין חילוק כלל עיי"ש ואולם אנכי בתשובתי כתבתי
דגם המהרי"ט סובר דחליצה בעי כוונה לפטור מהיבם
ורק דאין צריך שיכוין להתירא לעלמא ועל משמרתי
אעמודה דגם בחליצה לא שייך לומר דלמעשה החליצה
לחוד צריך הכוונה והתורה פטרתה בלי כוונתה והוי
מצוה שבגופה גם בדידה, רק דהוי כמו הפרה כב"ל
דאיכא שליחות אע"ג דתליא באמירה דמ"מ הא איכא
מעשה דניתרת בנדרה וה"ב בזה כב"ל..

העתק

העתק תשובת הגאון העצום ר"י ראזין שליט"א מדווינסק אות באות

ג"ה יום ג' ה' דעש"ת תרפ"ז דווינסק.

להרב דאלוסק שי' גמח"ט ושנה טובה.

הגיעני מכתבו, ע"ד השמועה אשר השמיע לאזני נדבר מורה כמבואר בספרי פ' נצנים פיס' רי"ח אשר הורה כבן סורר ומורה בדבר חליצה, מאד דאגה נפשנו על שועלים קטנים המחבלים כרם ישראל, והדין תורת מחבל כרמיה מבגח כתורת (עי' ב"ק כ"ח, סוטה מ"ח) שאיה יוכת שער, לעלות על הדעת להתיר בחליצה ע"י שליח של האשה המבואר בתוס' קדושין פ"ב דמ"ח שתעשה שליח ומאד האריכתי בזה בתשובה להרב דבאנרויסק שיחי' (ירא"ו לקמן אות ב' הערה) זה ג' שנים, כי החליצה והפועל והפעולה היא מציאת אחת לא נפרדים כמו הזיקה, והאריכתי בזה הרבה בבדר הך דינמות (יו"ד:) איהי שליחותא דגרה יבמה, דפליגי בזה הירושלמי שם אם יש כ"מ גם לר"י דין גרה לאחר של החולץ לבני כרת, וכן אם יש כ"מ בני זיקה של שתי נשים כמו דב"מ בני זיקה של שני אחין בינמות דף י"ד ודף י"ט וכ"מ בש"ס בנמ' דילן לא ס"ל, וס"ל דשני גרות הוה לחד בדר לזיקה לא כמו בני ב' אחין והירוש' לא ס"ל כן רק מחלק פ"א הל"א דינמות, בין אחת או שתים, ומחמת בדר הירושלמי פ"ב דקדושין דאשה שאינה מיוחדת לאחד אינה א"א למציאות קנין רק איסור ותפסי קידושין משא"כ בשאה, ואף דבינמה בלתה לבו התורה דרק בית אחד זה דין, וכן בגרסת רש"י בינמות דף כ"א ע"ב ודף כ"ב ודף ל"ו ע"ב בהך דר"ע ע"כ בזה, ומאד האריכתי בבדר התקדשי לאחי ברמב"ם פ"ב ה"ט דמבואר דבאחת אין לה אלא אחי אים בקנין ומדת"כ פ' אמור מה דמחלק לבני כהן בין גרה לאלוה בני לא עשה מעשה, ובתוספ' יבמות פ"ו בני המגרש דמחלק משום דמותרת לחזור לו לפיכך אסורה ובין חליצה, וכ"מ לר"ע דס"ל אחות אלוה מה"ת גרת אלוה מאי ע"ב דף מ' ע"ב, ועיקר הבדר אם העילה היא הזיקה ולכך צריך חליצה או יבום או ע"י שהתורה אמרה שקונה אותה בבבום ע"י זה בקראת זקוקה והחליצה מבטל הדבר. וכן בינמות דף כ"ב ע"ב וכ"ב ע"א ובהך דרש"י בינמות דף ו' ע"א דהוה הכשר ע"ש מ"ש התוספ' רק דרש"י ס"ל דעיקר הדבר היא הזיקה ולכך מהני יבום והחליצה מבטל הזיקה וא"כ כיון דקיי"ל א"כ לאו בבדר תפיסת קדושין ע"י זה ג"כ פקע הזיקה ולא שייך יבום יבמה שיש בזה כמה סתירות אם ע"י המת או ע"י האח בגיטין דף פ"ב וקדושין דף י"ד ודף ס' ודף ד' ע"ב ודף ט' ע"ב אין מספר, וזה ג"כ הך פלוגתא דינמות דף קי"ב בני יבם כבעל, וכן בני חליצה בליצה אם כבמ"ד או תחילת דין, וכן מה דמבואר בינמות דף ק"ה ע"ב דבלא עדים לא מני להתירה בבדר בירר, וכן היא בתוס', וזה חליצה ב"כ בזה ועכ"פ כל בדר החליצה זה דין שע"י זיקה שביהם מהני, והוי כמו כהן דשלוחי דרחמנא שיעשה שליח שישראל יקריב הקרבן, וכן כאן, ודברי התוספ' נזיר דף י"ב הם תמוהים מאד דבני נזיר מהני התנאי שלא יהיה נזיר כלל אבל בחליצה א"א לבטל הזיקה, וכיון דזקוקים עפ"י תורה ממילא מועיל החליצה אם חלן כדת, וזה כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מה' יבום הכ"ד וע"ש בדברי ה"ה ושם לא דמי כלל דשם אמרו לו דאח"כ יבא אותה בבדר איסות, אבל לא ע"י חליצה ור"ל בינמות דף ק' לשיטתו אזיל דס"ל בירושלמי בכ"מ חליצה קנין ואכמ"ל עכ"פ בבדר שליחות כהבמ' נקטו בינמות דף י' ע"ב רק במי שיש לו זיקה אבל למי שאין לו זיקה לא שייך שם חליצה וכמו בזר שיהיה שליח מכהן לעבוד עבודה, וכן לבני דיבור בבבעים לומר טמא, ובני סמיכה דצריך קרא, שם משום דיש ב' בדרים המצוה והפועל בזה ב' דינים א' שזה מצוה וצריך ברכה וא' שזה חלק מן הקרבן רק לא מעכב. ומאד האריכתי בזה כמו בני אם אשה הפרישה קרבן וירשה בן לדידן דקיי"ל יורש סומך אז הבן סומך רק מצוה אבל לא הכשר בקרבן או להיפך אם איש הפרישה קרבן וירשה אשה אז מצות סמיכה ליבא אבל מ"מ שפיר יש סמיכה תיקון הקרבן דהוא של איש, בזה ב' בדרים מיעט בקרבן ובדין מצוה, וא"ש מש"כ התוספ' מבחות דף ס"א ע"ב ובדף ל"ב ע"ב וכ"מ בזה, וכן בעכו"ס שהפרישו קרבן ואח"כ נתבייר ואכמ"ל, ובני ראית בבבעים אם עמד או פשה יש בזה אריכות בדברי הרמב"ם ז"ל בפה"מ בפ"ב דבבעים מ"א, ושם רק אם השני כהן או בת"כ פ' תזריע בני נתק דמהני אם בנו ותלמידו ראו שלא פשה, אבל כל הני דחליצה רק ע"י פיו ורואה מה שייך בזה שליח, ואף דבני הפרה הוה פלונתא ב"מ דף ל"ו ובבדרים ובזיר שם משום דזה ג"כ ב' דבדרים כי יותר הבעל או האב הוא לעקור הבדר מעיקרא והדין הוה דרק מכאן ולהבא לו בא"ש הרמב"ם ז"ל בה"ל בבדרים רפי"ב וא"ש מש"כ שם הכ"מ, ולכן הוא

הוא דשייך בזה גדר שליח, אבל בגר דרק הפעולה ע"י זיקה מה שייך בזה שליח, ועלתה יבמתו השערה, ומאד האריכתי בזה דהך בסנהד' ד' ל"א ע"ב ובירושלמי רפ"ג דשם יפה למדני ר"א ואכמ"ל, בקיצור חס ושלום שיעלה זה על הדעת.

הכלל מאד תמהני לעלות זה על הדעת (פער פיו בגלגולים כהאשה בת בוזי היושבת בשוק ומוכרת עיגולים בשער האשפות ואולתו כפרתו כי אין קץ לשטותו ולגאותו) וד' ית' יתן לנו ולכל ישראל נמח"ט ושנה טובה וישלח לנו הגואל צדק ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים במהרה ולא יהיה עוד פרץ וצוחה בגרכות דף י"ז ע"ב, ותרבה החכמה והדעת.

יוסף ראזין רב דפה הג"ל.

וזאת תשובתי על דברי הגאון ר"י ראזין מדווינסק שליט"א

משי"כ דבתוספתא דקדושין מבואר דא"א שתעשה האשה שליח, הנה דבר זה כבר נשמע בין החיים ומפורסם דהגאון הזה מתפאר דבתוספתא מבואר נגד פיסקא דילן, ולע"ד אין התחלה לדברים אלו כלל ואדרבה קאמינא דמהתוספתא איכא ראיה דחלילה אפשר בשליח דידה לבה"פ, דלשון התוספתא פ"ג דקדושין ה"ח כל תנאי שיש בו מעשה בתחלתו תנאו בטל כיצד הריני מולך ע"מ שירצה אבא אע"פ שלא רצה מקודשת (ג"ל חלונה) הריני נועלך ע"מ שירצה אבא אע"פ שלא רצה האב מקודשת, רשב"א אומר משום ר"מ רצה האב מקודשת לא רצה אינה מקודשת שלא היתה בעילה הראשונה אלא מחמת תנאו הראשון כלל אמר רשב"א כל תנאי שאפשר לעשות בה ובשליחה והתנה עמה תנאו קיים וכל תנאי שא"א לעשות אלא בגופה והתנה עמה תנאו בטל, כיצד הריני מגרשך ע"מ שירצה אבא רצה האב מגורשת וכו' הריני מקדשך ע"מ שירצה אבא וכו', והנה רשב"א דלא אמר בקנרה כל תנאי שאפשר לעשות ע"י שליח והתנה וכו' וכתב להדיא בה ובשליחה מוכח דבא לדייק שתהא גם להאשה אפשר לעשות על ידי שליח אבל למה השמיט רשב"א חלילה דמיירי הת"ק מיניה ולא זכר כלל התנאי דהריני מולך ומוכח דהת"ק דבא לפסול התנאי משום דהזכיר המעשה קודם לתנאו דזה אינו כתנאי ג"ב וב"ר דהזכיר אם יעברו קודם ולא הזכיר בני הריני מולך דהטעם בטל משום דבעינן שיתקיים ע"י שליח מוכרח אז דס"ל דשליחות אינו כלל מהשפט התנאים וכדעת הרמב"ם דפסק כן אז דס"ל דבחלילה אפשר לקיימו ע"י שליחות לכל הפחות בשליח דידה ורשב"א לא זכר חלילה משום דס"ל דחלילה אי אפשר לקיים ע"י שליח גם דידה ולהכי אמר בה ובשלוחה ורק בקדושין ובירושין הוי אפשר ע"י שליח ובילה משום דאיתקש הויות להדדי וקיימ"ל כת"ק בגד רשב"א ולשיטת הרמב"ם ניחא דשליחות אינו תנאי כלל בהשפטי התנאים ואולם להפוסקים בזה דלא כהרמב"ם מוכרח להם לומר דגם ת"ק מודה דבעינן שיתקיים המעשה ע"י שליח ובחלילה אפשר בשליח דידה להכי בא רק לפסול משום דבא מעשה בתחלתו (וגם הגאון מטוסאוו ב"י כתב דמהתוספתא איכא ראי' דמהני שליח ואולי כיון למש"כ), ובר מן דין יש לדון דהתוספתא מיירי בעל מנת וכל האומר על מנת הוא כאומר מעכשיו דלא בעינן משפטי התנאים ואולם רשב"א הא אמר דבריו בשם ר"מ ור"מ סובר דבעי בעל מנת משפטי התנאי ואין הלכה כר"מ כלל, אבל קשה על הת"ק דמיירי בבי בעל מנת ובפרט בחלילה מוכרח דהתנאי הוא מעכשיו כמש"כ האבני מלואים סי' ל"ח וחזינן דבעי שלא יזכור המעשה קודם לתנאי בכדי שיהיה כמו בתנאי ג"ב וב"ר, ולהפוסקים דשליחות הוא מהשפטי התנאי מוכרח דהת"ק סובר דשליחות אפשר לקיים לכל הפחות בשליחות דידה

ובעטור ב' כתב דהתוספתא משבשתא עיי"ש.

משי"כ דבדר שליחות דהגמ' נקט בינמות זהו רק בחי שיש לו זיקה אבל לחי שאין לו זיקה לא שייך שם חלילה וכמו בזר שהיה שליח מכהן לעבוד עבודה וכו' וכן לבני דיבור דבעים לומר טמא עכ"ד, והנה הדמיון שהביא מזר שיעבוד עבודה בשליחות מכהן וכן לבני דיבור בבעים — בעיני יפלא זה מאד האיך ת"ח יאמר דמיון זה, והאיך הוציא זה מפיו ולא חש לקמחיה, התם בזר הא איכא לאו מפורש בפי' קרח וזר לא יקרב אליכם ובכפלה ולא יקרבו עוד ב"י כו' וגם כתיב והזר הקרב יומת וגם אפילו בשליחותו

של כהן האיך יתכן והלא מעלה הוא דכתן הקנ"ה להכהנים דהנדילם מכל ישראל לשרתו ולעבדו יתנ' והאיך המה יעשו זר להכשיר נשליחותם הלא הזר לענין עבודה הוא כמו עבד ושפחה דליתנייהו נחלות ואי אפשר להם להיות שליח כלל לענין חלוה עבודה גם אם הייתי אומר דמהני שליחות כן הוא הזר לענין עבודה דלא שייכה כלל בזר, וכלשון הגמ' קדושין (כ"ג:) ישראל לא שייכי בתורת קרבנות לענין שיעשו הם שלוחים וה"כ לענין שיהיו הם שלוחים מכהן, משא"כ בחליצה דכולם שייכים בזה דהחלוה בכל ישראל בשוה, ולכן האמת הוא דהגמרא דינמות דנקט שליחות בינם וינמה זהו בחי שיש לו זיקה ולא בחי שאין לו זיקה אבל זהו דוקא התם דמיירי דלא עשו אותו האחים לשליח וכן הצרות לא עשו אותה לשליח וא"א אבן אחריכן דאיהו שליחות דאחים קעביד ואיהי שליחותא דצרות עבדה אע"ג דלא שלחוה כלל ואפילו היה זה שלא ברצונם זהו ודאי בחי שיש לו זיקה דמוטלת על כל האחין ועל כל הצרות ואחרי' בית אחד הוא בזה א"כ בפטרו כולם מטעם שליחות דהתורה אמרה דאיהו שליח דכל האחים ואיהי שליח דכל הצרות אבל לחי שאין לו זיקה אם הינם עשאו שליח או הינמה עשתה שליח מכ"ל ללמוד מזה דלא מהני הא כולם שייכים בחלוה זו ואין דומה כלל לזר לעבודה ולהדיבור בנגעים דהתם כתיב כמה פעמים וטהרו הכהן וטמאו הכהן ואמרו בחשנה ובערכין ג'. ובתו"כ דאפילו כהן עם הארץ (שוטה לאו דוקא כמש"כ הרא"ש הובא בכ"מ פ"ט מה"ל ובתוס' יו"ט רפ"ג דנגעים) הנה חכם ישראל רואה את הנגעים ואומר לכהן אמור טמא והוא אומר טמא, אמור טהור והוא אומר טהור, חוהי גזירת הכתוב ואפילו הלך ונתרפא כל הנגע אינו עוד טהור עד שיאמר הכהן שהוא טהור, ומה זה שהניא מהתם דמיון לחליצה, וכן העבודה בכהן הוא דוקא כהן ואינו מהני שליחות כלל ורק בשחיטה דקדשים בלי קרא דכשרה בזר כמ"ש מנחות (י"ט.) מדבלי רחמנא ושחט את פר החטאת אשר לו מכלל דשחיטה בעלמא לא בעי בעלים ושחיטה אינה עבודה ולא יותר והאיך הכהן יעשה שליח על דבר דרצון הקנ"ה שהכהן יעבוד דוקא ואינו ענין לחליצה דכולם שייכים בחלוה זו וא"כ אפשר דבעשים גם שלוחים לבם ולינמה.

גם תש"כ דגבי סמיכה דצריך קרא, שם משום דיש שני בדרים המצוה והפועל בזה ג' דינים, א' שזה מצוה וצריך ברכה, וא' שזה חלק מן הקרבן רק לא בעבכב וכו' בזה ג' בדרים, מיעט בקרבן ובדין מצוה, וא"ש תש"כ התוס' בתמחות (ס"ל:) עכ"ל ולא ידענא מה היה קשה לו בדברי התוס' שכתב דלפי דבריו א"ש תש"כ התוס' ואדרבה דדברי התוס' שהניא הנה הניא בזה בורא לקייה דהלא התוס' הקשו שם ל"ל קרא למעוטי ינו ולא יד שלוחו תיפוק ליה מקרבנו ולא קרבן חבירו, ותי' דאינטריך תרי קראי דלא תימא כי שוייה שליח עדיף דשלוחו ש"א כמותו עכ"ל ולמה הוצרכו לזה לימא דמיעט אחד בקרבן ומיעט אחד מדין מצוה ומוכח דליתא לדברי הגאון הזה ובאמת מיעט הוי סני לולי מטעם דשליחות עדיף ואפשר דהוא ט"ס בתכתבו וצריך להיות וא"ש מה שהקשו התוס' ולא תש"כ התוס' וכוונתו באמת לישב קושיות התוס' לדבריו, אבל איך שיהיה הלא מדברי התוס' דלא ניחא להו לומר כן מוכח כמו שכתבתי, ודברי התוס' בודאי עדיף לן, דסתימתן של ראשונים יפה מפירושן של אחרונים.

ומסקנת הרב הזה דכל הני דתליא רק ע"י פיו ורואה מה שייך בזה שליח ואף דבני הפרה הוא פלוגתא בב"מ ל"ו, שם משום דזה ג"כ ב' דברים כי יותר הבעל או האב הוא לעקור הבדר מעיקרא והדין הוא דרק מכאן ולהבא או כמ"ש הרמב"ם ז"ל בה' בדרים רפי"ב וא"ש תש"כ שם הכ"מ עכ"ד, והנה החלטתו דדבר שהוא ע"י פיו ורואה לא מהני בזה שליח הרי זה לחד מבנעים והוא דבר תמוה כמש"כ למעלה, וגם תשבה מפורשת פ"א דבכורים דשליח מבניא ואינו קורא משום שאינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי ותיפוק ליה דקרייאה הוי מצוה שבגופו וא"א ע"י שליח ומוכח דקרייאה שבפיו אינה בתשבה למצוה שבגופו ואחריכן דשלוחו ש"א כמותו ובאמת כבר הקדימו הגאון בנסאכטסאוו לומר דבקרייאה לא מהני שליחות כמו דבק"ש האומר לחבירו שיקרא ק"ש ענורו דל"מ משום דהוי גם כן כמצוה שבגופו ומהרש"ם זצ"ל כתב על זה לחלוק שהרי מבואר בירושלמי דברכות ובר"ן ספ"ב דראש השנה כל הברכות מוציא רבים י"ח חוץ מבהמ"ז דכתיב ואכלת ושבעת וברכת, מי שאכל הוא יברך, ובק"ש דכתיב ושננתם שיהא כאו"א משבן בפיו וכו', אם כן אין ראיה משם, ועיי' ספרי או"ח בית אב קמא סי' ל"ב האריכתי שם בביאור הירושלמי הזה אם הפי' שם כהפ"ת, ואכתי היה אפשר לומר דהתם משום דשומע כעונה ולא מטעם שליחות כלל אבל מעם שבשות דהש"ך מוציאן משום דאינסי מבואר דאיכא שליחות בזה כמ"ש

הבי"ח

הנ"ת נאור"ת סי' תל"ד ועיין תשובת יד אליהו להגאון ר"א מקאליש זצ"ל סימן י"ב י"ג, וגם מהפרה היא סתירה גמורה ומה שכתב לייסב זה משום דיותר היה ראוי אחר הבעל או האב יהיה עוקר הנדר מעיקרא והדין הוא דרך מכאן ולהבא להכי הוה הפלוגתא בגמ' תמיהני הא הגמ' קאמר בנדרים (ע"ב:) דאפילו ר' יאשיה לא קאמר אלא משום דבזירת הכתוב הוא איסה יקימנו ואיסה יפירנו אבל דכולי עלמא שלוחו ב"א כמותו, הרי דגם היכא דתליא הדבר נפיו לולי דבלי קרא למעט, ר' יאשיה מודה אע"ג דאיכא נ' דברים וגם הא קיימ"ל נאור"ת סי' תל"ד דשלוחו יכול לבטל והגר"א רשם דמקורו מבדרים (ע"ב:) א"כ מוכח דסובר דזהו לא מטעם הב"י ולא מטעם הט"ז וגם שליח לביטול לאור, שיאמר כל חמירא וכו' מהני והרי דמהני שליחות נפה משום דשלוחו ב"א כמותו וא"כ מכ"ל להחמיר בחליצה בשליח דידה.

ומה"ט תמוהים אצלי דברי מהרי"א ענזיל סימן ה' שכתב להסביר שם דהלב הוא הפועל שהוא המגיע הראשון והפה הוא המתפעל ר"ל כלי המבטא הם נפעלים מכח המתעורר מהלב ובדבר שאין בו מעשה לא מהני שליחות ולכך לא שייך שליחות בנדרים ושבועות עיי"ש, וזה נסתר מהפרה, דר' יונתן סובר דמהני שליחות וגם ר' יאשיה מודה לולי דבלי קרא למעט אף דהתם הוא רק נפה ורק דהשליחות הוא הלב של שלוחו יעורר את פיו לדבר ואם כן השליח הוא למעשה ולא לנפעל לאור.

ויסוד דבריו שכתב דעיקר הנדר בזה הוא אם העילה היא הזיקה ולכך צריך חליצה או יבום או ע"י שהתורה אמרה שקונה אותה בינוס ע"י זה נקראת זקוקה והחליצה מבטל הדבר דאיכא בזה כמה סתירות אם ע"י המת או האח, וכבראה דחושב דאם נימא ע"י המת זהו דהזיקה היא העיקר ואם ע"י האח זהו דעל ידי שהתורה אמרה שקונה אותה בינוס עי"ז נקראת זקוקה וכתב דזהו הך פלוגתא דיבם בבעל או יבם אינו בבעל ואי חליצה תחלת דין או כגמר דין בבראה דחושב דאם נימא דהעיקר הוא ע"י האח דעל ידי שהתורה אמרה שקונה אותה בינוס עי"ז נקראת זקוקה והחליצה מבטל, א"כ הוי חליצה תחילת הדין ויבם אינו בבעל, ואם מצד הזיקה ע"י המת א"כ החליצה הוא גמר דין, ובזה יהיה תלוי ג"כ פלוגתא דר"ל ור' יוחנן בבמות (יו"ד:) דר"ל סובר דהאחין חייבין על החלוצה כרת ועל הצרה בין הוא בין האחין חייבין כרת ור' יוחנן אמר בין הוא ובין האחין אינן חייבין לא על החלוצה כרת ולא על הצרה כרת, והיינו דר"ל סובר דהעיקר הוא דרך ע"י שהתורה אמרה שקונה אותה בינוס עי"ז נקראת זקוקה א"כ החולץ סילק רק חיובו ומחילא בשאר להאחין האיסור דאשת אח מצד המת ור' יוחנן סובר דהעילה היא הזיקה שהוא מצד המת ולכך צריך חליצה או יבום וא"כ החולץ סילק הזיקה מצד המת ולכך ליכא תו כרת, ולפי"ז הנה פסקי הרמב"ם והשו"ע סותרים את עצמם דהא קיימ"ל כר' יוחנן לבני ר"ל וא"כ העיקר הוא הזיקה מצד המת וקיימ"ל דחליצה בלילה פסולה דהוי תחילת דין ובם יבם אינו בבעל, ומבואר הוא דפסקי הרמב"ם והשו"ע הם בגדו ופרשו בפלוגתא דחליצה בתחלת דין דמי לו כגמר דין הוא דלא כפירש"י ז"ל שכתב דחליצה דין משום הכתובה ומה דלזה הוא תחלת דין ולאידך כגמר דין הנה בת' ר' אליה מזרחי שנדפס בס' מים עמוקים להראב"ח, בסי' ל"ו הובא תשובת ר' יעביה הראשון בשאלת הר"י אב"ז וכתוב שם בשם רבינו יהודה בר' נתן זצ"ל בתחילת דין דמיא דע"י חליצה מתחלת למתבע כתובתה ומד"א כגמר דין דע"י חליצה בגמר דין כתובתה דבגבויה דמיא, וזהו כפירש"י זצ"ל ובהגהת מרדכי הביא זה בשם רש"י ז"ל ור' יעביה ז"ל כתב שאני אומר דהא דפליגי לענין חליצה הוא לאו מטעם כתובה אלא מד"א תחלת דין מפני שינמה לשוק בלאו והשתא הוא דמתחיל להתירה. ומד"א כגמר דין מפני שנחיי נעלה היתה באיסור מיתה לשוק מת נעלה פקעה מיתה ועדיין איסור לאו מורכב עליה, אבל לה פקע לה איסור הילכך דמי לגמר דין עכ"ל, ולפי"ז לכולי עלמא מיירי מהלאו שזקוקה לאח חי ורק לבני האשה הוי זה כגמר דין דראשונה פקעה איסור מיתה ועתה יהיה פקע איסור לאו וזהו הגמר דין ולדברי הגאון מדווינסק דזה תליא בפלוגתא אם הזיקה מהאח המת נפקע לו מצד שזקוקה לאח חי הוא סתירה בפסקי הרמב"ם והשו"ע והם בגדו, אבל הוא אינו חושש לזה, לא להרמב"ם ולא להשו"ע, כי הוא חושב כי עד שבא הוא לעולם לא היתה לישראל תורה כלל כי לא הבינו תורה מאותה ומחמת התחילה התורה ובו תסייס ראוי היה לו לומר דכל מי שאינו אומר כמותו יתכן כי הוא עוד גאון אבל אינו עוד גאון עצום ויחיד בדור כמוהו, אבל גאות אדם תשפילנו כתיב לכן הוא בגאותו שחקים משפיל את עצמו כי אמר רק

דברים פשוטים הנוגעים לנור ולא גאונות והאיש שאינו אומר כמוהו הוא פחות מתלמיד נור ולא שייך בו גדר זקן ממרא ורק הוא שאומר דברי נורות יכול להיות זקן ממרא ח"ו ונאמת כי כל התורה שלנו מונחת נמוחו נכח זכרונו הנפלא אבל כח הבנתו קטנה מהכיל זה (כי כח הזכרון וכח ההבנה נאדם הם שני כחות נבדלים זה לזה כידוע), ולכן הוא מבולבל ומשונע ומקיים מ"ע והיית משונע בכל פרטיה ודקדוקיה כראוי לבדיק ובנודל חסידותיה הוא מבטל גם דברי הגר"א מווילנא זצ"ל והוא יושב בעינים על הדרך כי תורתו מלאה עינים, עיין עיין, אבל אינה נרה מאירת עינים רק סמיות עינים, וראוי היה עוד להאריך בידון האיש הזה אבל מהו התועלת הבה בדברים לא יוסר אבל, וכש"כ אב"ד כמוהו והכלל הוא כמ"ש בירושלמי הוריות (י"א הל' ג') כי אבן קיימין בשזה עומד בתשובתו וזה עומד בתשובתו הורייתן אבלו אינה הוראה שלא סילקו אותו, אבל אחרים הוראה שלא סילקן ופי' הפ"מ דכיון שכל אחד ואחד עומד בדעתו ובתשובתו הילכך הורייתן אבלו אינה הוראה, לפי שלא סילקו אותו לחזור בו מדעתו ואם הוא עשה אח"כ כפי הוראתן חייב, אבל אבל אחרים הורייתן הוראה לפי שזה לא סילקן מדעתן ואחרים שעשו כפי הוראתם פטורין דהוי כתולה בני"ד עכ"ל ובדידן הבה אנכי סלקתי דבריו והסכימו עמי הרבה חכמים ולכן אחרים שיעשו כפי הוראתו יהיו חייבין דאינם תולים בני"ד כלל כי אין זה הוראת בי"ד רק הבל הבלים ואין לי רשות לעשות כפי הוראתו דהוראתו אבלי אינה הורייה והוראתי קודם, דהא לא סילקו דברי ולא פנעו ולא נגעו מאומה בדברי.

והרב דבאוואזינקאוו, הגאון ר' שלמה יוסף זעווין שליט"א כתב ג"כ תשובה ארוכה לאיסור והביא יסוד דלא מצינו ענין שליחות אלא במקום שאין הפעולה צריכה לבוא מצד גוף פרטי וידוע דוקא אבל במקום שאנו צריכין שהפעולה תיעשה ע"י גוף פרטי ידוע כמו בחליצה שכך אמרה תורה שאם הבעל תחלון להבעל תפעול עי"ז ענין היתר הזיקה, ואם גוף אחר יעשה זה ותחלון בעל הבעל לא יפעל מאומה ויהיה זה רק מעשה קוף בעלמא שאינו מעלה ואינו מוריד, במקום כזה לא מצינו ענין שליחות כלל ולא דמי לגירושין שאין הבעיה של הגט צריכה שתיעשה ע"י הגוף הגשמי של המגרש דרק טלי גיטך מע"נ קרקע הוא שפסול אבל כל שאינו בכלל טלי גיטך מע"נ קרקע והגט בא מכחו לא בעינן שיהיה ע"י גופו דוקא וכמבואר בתוס' גיטין (ע"ז:) בד"ה ותיזל, שאף אם הגט בא מרשות הבעל לרשות האשה הוה כאלו נותנו לה עיי"ש וכש"כ בקדושין שאף טלי גיטך מעל בני קרקע יש שיטות דמכשירין וכן בשחיטת הפסח רק כח בגדא בכלל הוא דבעינן בשחיטה אבל לא כח של הגוף הפרטי ומסויים דוקא שעבר הכשרות של השחיטה באה מאיזה ישראל שישחוט יהיה מי שיהיה ולכן שייך בזה שליחות אבל חליצה דוקא פעולת ומעשה הגוף זה של הבעלה הוא שפועלת ענין ההיתר הבעל ע"י החליצה בזה לא שייך שליחות, שגוף השליח לא נעשה כגוף המשלח, עכ"ל. ותמיהני דהא בני הפרה הרי כל בעל לאשתו הוא גוף פרטי ומסויים וידוע ואף דחכם נמי יכול להתיר הנדר התם הוא בהתרה אבל בהפרה שיאמר מופר לך זהו הבעל דוקא ומ"מ אמר ר' יונתן דמהני שליחות משום דמצינו בכל התורה כולה שלוחו ב"א כמותו, וקשה הרי התורה בהפרה מיירי באיש פרטי ומסויים, ומכ"ל לר' יונתן בזה שליחות ובם אפילו ר' יאשיה הא מדייק דהוא בגזירת הכתוב דכתוב תרי פעמים איש ולולי זאת הבה בם בגוף פרטיי ומסויים מודה הוא דשלוחו כמותו, ורב אחד רצה לסלק טענתי זו דבהפרה הלא כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ולכן מהני סתם שליח אף דהוא גוף פרטי ומסויים דהא מ"מ השליח הוא גילוי דעת דלא ניחא להבעל עכ"ד ולפי"ז יצטרך לומר דר' יונתן דאמר מצינו בכל התורה דשלוחו ב"א כמותו זהו טענה בגדר, כש"כ דאפילו היכא דלא מהני גילוי הדעת קל מהני שליח וכש"כ בהפרה, אבל לשון הגמ' בנדרים (ע"ב:) ואפילו ר' יאשיה לא קאמר אלא משום דבגזירת הכתוב הוא איש יקימנו ואישה יפירנו אבל דכו"ע שלוחו ב"א כמותו משמע דבם בגוף פרטי ומסויים מודה הוא דשלוחו כמותו ואפילו היכא דלא מהני גילוי הדעת קל דהא קאמר דכו"ע ומוכרח דלא אמרי' בזה כלל בהפרה שאני וכמו שכתבתי לעיל להשיב בזה על דברי השבט שמעון.

תשובת הרב הגאון המפורסם מ׳ ר׳ שלמה לעווין שליט״א

מחבר ספר הדר הכרמל.

הוד כבוד אדמו״ר רב האי גאון גדול מעוז ומגדול, פאר הזמן חמדת ישרון מרגא ל״ל יודעלאוויץ, שליט״א.

נערתי לנקשתו לעיין בכל הקונטרסים שכתב הדרת גאונו והשיב לגאוני תשובה כהלכה בענין חליצה על ידי שליח. והחליט להלכה למעשה כי במקום ענגן כמעשה שבשאל מהדר״ג יש להתיר להאשה לעשות שליח בגאופן המבואר בספרו אב בחכמה, וכמה גאוני יוראפ יצאו במחאה בלויה ובדברים בוטים כמדקרות חרב נגד הדר״ג כתלמידי חכמים שבנגל שמחבלים זה את זה בהלכה ואולם כבוד גאונו לוחם מלחמתה של תורה כגבור חזון בים התלמוד והפוסקים ומבצע לכל מי שיעמוד כנגדו. ואמנם מי אנכי שאבוא אחרי המלך ולהכנים ראשי בין הריס גדולים אשר קטנם ענה ממתני אבל תורה היא וללמוד אני צריך. ובפרט שידוע לכל כי מעולם לא נגח שום גדול את כבוד גאונו בהלכה על כן אמרתי לשאול את הגאונים הלוחמים עם הדר״ג שאלה גדולה אשר אבאר במרומת תשובתי זאת להגאון אדמו״ר יודעלאוויץ, שליט״א.

הנה כל הקונטרסים מהגאונים הלוחמים, בנו יסודם העיקרים כי מצות חליצה היא מצוה חיובית שבגופו. ועל מצוה שבגופו אי אפשר לעשות שליח, כמו סוכה תפילין כמבואר בתוספות רי״ד קדושין. ועוד כיון שבחליצה צריכים שיכונו שניהם כמבואר בגמרא יבמות ועל כונה אי אפשר לעשות שליח. כל זה יסוד דבריהם לתת טעם על דברי הגמרא כתובות ע״ד שאין שליחות בחליצה. ופלפלו בזה הרבה מענין לענין בכמה דברים שאינו שייך לאותו ענין. ואנכי הדל שואל אם מצות חליצה מצוה חיובית היא או רק הכשר להיבמה שתבשא לשוק ופטור להיבם להפטר ממצות יבום המוטלת עליו ודומה לזביחה ושחיטה דלא הוה מצוה רק אסור לו לאכול בשר כל זמן דלא שחטה וכמו כן חליצה כל זמן שלא חלצה אסורה להבשא והיבם לא נפטר ממצות יבום, אבל בגוף החליצה לא קעביד מצוה. והנה כבר דשו בזה רבים מהפוסקים. והגאון הגדול מהרי״ל ספעקטער ז״ל מקאווגא בספרו עין יצחק חלק ב׳ סימן ס״ב כתב תשובה ארוכה והוכיח והחליט להלכה כי מצות חליצה אינה מצוה חיובית בעצם רק הכשר להסיר הלאו לא תהי׳ אשת המת החולה ולפטור היבם ממצות יבום. ויסוד ראייתו מדברי הגמרא (סנהדרין י״ט ע״ב) דתלך אין חולצין לאשתו ופירש״י משום שאסורה להבשא, ואי בימא דחליצה הוה מצוה בעצם א״כ קשה אף דאסורה להבשא מכל מקום מחויב היבם לקיים מצות חליצה דמצוה נפקי עצמה היא כמו כל המצות ומה בכך דאסורה להבשא, וא״כ מוכח דחליצה בעצמה לא הוה מצוה רק הכשר הוא לה להבשא לשוק ולכן בשאת תלך דאסורה להבשא ואף ליבום אסורה משום דאין מיבמים אשת תלך לכן בכה״ג אינה חולצת, א״כ מוכח מזה דחליצה לא הוה מצוה חיובית בעצם. ואף דבכסף משנה בפ״ב מהלכות מלכים כתב שני טעמים על הא דאשת תלך אינה חולצת, טעם רש״י משום דאסורה להבשא ועוד טעם שבגאי הוא למלך שתהא אלמנותו חולצת. עין בספר עין יצחק הב״ל שהאריך לתרץ כל הסתירות בטוב טעם ומחליט להלכה כי חליצה הוה רק הכשר מצוה להסיר הלאו מהיבמה והעשה של יבום מהיבם עיין ותמצא נחת.

וכן בספר שו״ת שערי דעה חלק א׳ סימן קפ״ג להגאון הגדול מסמאלנגאן, החליט גם כן להלכה למעשה שמצות חליצה היא רק הכשר ולא מצוה בעצם. ומביא שם דברי הכנה״ג ריש הלכות ביטין שמביא בשם הראב״ד דברושין הוה מצוה כמו חליצה ויבום ומה״ט מזדקינן לגט שב״מ אע״ג שעל ידי זה מפקיע ממצות יבום. ע״ש שמשום דיני ברושין לדיני חליצה ויבום. וכן בספר בנין ציון חלק ב׳ סימן קכ״ג להגאון הגדול אדמו״ר יעקב עהטלינגער זצ״ל מחליט להלכה מדברי הראשונים שמצות חליצה אינה מצוה בעצם.

שלשה גאונים כאלה פסקו להלכה שמצות חליצה אינה מצוה בעצם רק הכשר, תורה ברורה היא. ואנכי הדל הבאתי עוד ראיות נוספות כי חליצה אינה מצוה בפני עצמה רק הכשר. והנה השאלת אריה בתשובותיו סימן ק״ד פסק דמי שעשה מצוה מחמת ספק שאינו יודע בבירור אם הוא מחויב כמו טומטום ואנדרוגנוס שייך בו איסור בל תוסיף. והנה בכל מקום דאיכא ספק פסקינן בגמרא חולצת ולא מתיבמת. הלא מזה ראיה דחליצה אינה מצוה בעצם רק משום שריותא

דאיתתא

דליתתא לשוק על כן היכא דליכא ספק משום דלא תענור על הספק לאו דלא תהיה אשת המת החולה מחמרינן לאלון ולא שייך בל תוסיף דגולאי אסור לאדם לענור על איסור לאו אף דליכא ספק אבל אי נימא דחליצה מצוה נפני עצמה ואז אפילו הוחזקה להיות רואה דם מחמת תשמיש או שנטולה מכל היהודים או שזקנה ביותר שלא תכשא לאיש לעולם בכל זאת מחוינת לחלון א"כ יקשה איך תבא סתמא דהספיקות חולין ולא מתיבמים דמשמע דאפילו נכה"ג הא יש לחוש משום איסור בל תוסיף דמקיימא העשה על הספק וטוב לה לענור על בל תגרע משום ספק. עוד ראיה דבגמרא קדושין י"ד ותהא יבמה יוצאת בגט מקו"ח ומה אשה שאינה יוצאת בחליצה יוצאת בגט, יבמה שיוצאת בחליצה אינו דין שתהא יוצאת בגט וכו', והשתא אי אמרת בשלמא דחליצה לא הוה מצוה נפני עצמה אלא רק משום שריותא דליתתא לשוק והוה כמו גט ושחיטה, הכשר להסיר האיסור, שייך שפיר למילף בק"ו מאשה להתיר היבמה בגט לעלמא כמו בחליצה, אבל אי אמרת דחליצה הוה מצוה נפני עצמה ואפילו נטולה מכל היהודים או שהוחזקה לראות דם מחמת תשמיש או שזקנה ביותר ולא תכשא לעולם ת"מ מחוינת לקיים מצות חליצה מצד שהיא מצוה, אין שייך לאמר קו"ח דלהוי סני מצותה בגט כמו בחליצה, דמה ענין זה לזה הלא גט לא מצינו מצוה בתורה רק להתירה לעלמא ודוקא על פי רצונם ותו לא ומצות חליצה מצוה מצד עצמה היא ואפילו בלא היתר בשולין לעלמא וליכא קו"ח. וראיה נפלאה היא.

וכיון שהוכחתי דמצות חליצה לא הוה מצוה נפני עצמה רק הכשר להסיר הזיקה והיתר בשולין לעלמא ושוה ממש לגט ושחיטה וכדומה, יפול היסוד שבנו הגאונים הלוחמים. דעל סוכה ותפילין אין אדם יכול לעשות שליח משום שמצות שבגופו המה כפי דברי התוספות רי"ד, אבל היכא מצינו בהכשר מצוה דלא מצי משוה שליח בלופן כזה לא דיבר התוספות רי"ד מעולם. וחילוק גדול והבדל רב יש בין מצוה בעצם להכשר מצוה כמו שמצינו בגמרא (חולין דף ל"ח) פלוגתא לרב ור"י אי אשה צריכה כוונה לטבילת נדתה ורב סובר דאינה צריכה כוונה ואף שבאנסה וטבלה טהורה היא לבעלה, וכתב הרמב"ן שם בחידושיו והובא בדרב"ז בתשובותיו סימן ל"ד, דכיון שאינה מצוה המוטלת עליה רק לטהרה מטומאת נדה הוה הכשר מצוה כמבואר בתוספות נדה (דף ס"ו ע"ב) ד"ה כל הראוי לבילה וכו', וכיון דהוה רק הכשר על כן לא צריכה כוונה ע"ש ועוד לענין מצוה הבאה בעבירה כבר הסכימו הפוסקים האחרונים דזה דוקא במצוה שהיא בעצם אבל בהכשר מצוה לא פסלינן ההכשר משום מצוה הבאה בעבירה, ועוד חילוקים רבים. ואי"כ דחליצה לא הוה רק הכשר אינה צריכה לכוון לשם מצוה. והא דקאמר הגמרא יבמות צריכים שיכוונו שניהם, הוא רק כונת ההקנאה ולא כונת מצוה כמבואר בתשובת חכם צבי סימן ל'. ונפלו היסודות העיקרים של הרבנים האוסרים. והנה בחמת עצם הדין מכתובות ע"ד ומיבמות דחליצה אי אפשר על ידי שליח אינו מבואר שום טעם בגמרא לזה. והרמב"ם ז"ל השמיט הדין לגמרי. וכולם ראו כן תמהו מדוע ולמה. ולא ראיתי תירוץ ככון. ונראה לענ"ד דהנה בכתובות ע"ד מבואר בהא דחליצה מוטעת כשרה משני טעמים או משום דכיון דעביד בה מעשה החליצה אחולי אחיל לתבאי והוא לא"ד המקדש על תבאי ובעל צריכה היתנו בט או משום דהוה תבאי שאי אפשר לעשות על ידי שליח והוא לא"ד המקדש על תבאי ובעל אינה צריכה היתנו בט משום דלא אחיל לתבאי אע"ג דעביד מעשה. ועל טעם זה דחליצה מוטעת כשרה משום דהוה תבאי שאי אפשר לעשות על ידי שליח מסניר שם התוספות דכל דבר שאפשר לו לעשות על ידי שליח מורה על יכולתו על הפעולה שנידו לעשות כפי רצונו בלי גבול ונרשותו לעשות כפי חפצו ולכך נידו לתבות בה תבאי כאדם העושה בתוך שלו ודבר שאי אפשר לקיים על ידי שליח מורה על קוצר יכולתו של הפועל ההוא שאין נידו לעשות שליח ומכיון שיכולתו מוגבלת אין נידו להתבות תבאי ולבטל הדבר. כן נראה לי לבאר דברי התוספות ע"ש כי כן מורה לשון התוספות, והסבר נכון הוא. לא כדברי הפ"י שמקשה על דברי התוספות שם, וקשה לי למה צריך הגמרא טעם שני דאחילי אחיל לתבאו, הלא טעם ראשון מלתא בטעמא הוא. ונראה לי דהנה בתשובות מהרי"ט סימן ט"ז הוכיח ופסק דחליצה הוה מצוה בעצם ולא הכשר. וכן בספר ערוך לבר בינמות כ' הביא ראיות מדברי ראשונים שחליצה הוה מצוה בעצם ולא הכשר. ואם כן יש מחלוקת הראשונים בזה. ונראה לי לאמר דבזה פליגי שני הטעמים. לטעם דכל תבאי שאי אפשר לקיימו על ידי שליח אינו תבאי סובר דחליצה הוה מצוה בעצם, וכיון שהיא מצוה בעצם הוה מצוה שבגופו כמו סוכה ותפילין כדברי התוספות רי"ד ולא יכול לעשות שליח. והטעם השני סובר דחליצה הוה רק הכשר משום שריותא

דאיתתא לעלמא ועל הכשר יכול לעשות שליח והא דחלינה מוטעת כשרה, משום לחולי לחיל לתנאו. והרמב"ם בפ"ג מהלכות יבום הלכה ט"ז פסק, יבמה שתבעה היבם לחליצה והיא איבה רוצה לפיכו אמרה אני ניזונית משלי ואשב ענוגה כל ימי חיי, אין שומעין לה שהיבם אומר לה כל זמן שאת זקוקה לי אין נותנין לי אשה אחרת וכו', וכיון שהרמב"ם נתן טעם לאין שומעין לה משום עיגון דיבם מוכח מפורש דסובר דחליצה הוה רק הכשר ולא מצוה נעשה דאי סובר שחליצה מצוה נעשה למה כתב טעם על אין שומעין לה משום עיגון דיבם. הלא אף בלא עיגון דיבם אין שומעין לה וכופין לה לקיים מצות חליצה. וא"כ כיון דהרמב"ם סובר דחליצה הוה הכשר, גודאי יכול לעשות שליח על חליצה ועל כן השמיט הרמב"ם דין זה.

ובאמת בספר שער המלך הלכות אישות סוף פרק ו' האריך והוכיח כי הרמב"ם סובר טעם השני דחליצה מוטעת כשרה משום לחולי לחיל לתנאו, ע"ש. ולפי שכתבתי להוכיח מרמב"ם דסובר דחליצה הוה הכשר, נכון הוא דלא יכול הרמב"ם לסבור טעם הראשון כמו שבארתי. ומהא דפסק הרמב"ם בפרק א' מהלכות יבום הלכה ב', ומצות עשה מן התורה לחלוץ אם לא רצה ליבם, אין להוכיח דסובר דחליצה הוה מצוה נעשה. דגם שחיטה וכדומה מונה הרמב"ם במנין המצות אף דלא הוה רק הכשר.

והשתא אנאר מעט רק מה שחלק כבוד גאונו בין שליחות דחולץ ובין שליחות דחלוצה, דהנה ראיתי בשאלות ותשובות מהריא"ז ענגיל סימן ה' שמסביר דברי תוספות רי"ד דמצות סוכה ותפילין אינו יכול לעשות שליח דהוה מצוה שבגופו, כתב בזה הלשון, עיקר הטעם הוא מפני שלא מצינו שליחות אלא לפועל ולא למקבל פעולה דעיקר שליחות למדנו מפסח ותרומה ובירושין שהשליח הוא לעשות הפעולה לשחוט הבהמה ולהריס תרומה וליתן לו לקבל הגט, אבל בדבר שהגוף נפעל ולא פועל כלל לא שייך בו שליחות דגוף השליח אינו גופו של המשלח, ומטעם זה ס"ל הרא"ש דלא מהני שליחות לשמיעת הנעל כדרי אשתו שאינו אלא מקבל פעולה עכ"ל ובתשובה בסימן ל"ד שם כתב בזה הלשון, דדברי התוספות רי"ד אמורים רק היכא שהפעולה אינה יוצאת חוץ לגופו כמו סוכה ותפילין אבל כשהפעולה יוצאת חוץ לגופו כמו כתב ושחיטה, גודאי יכול לעשות שליח עכ"ל. אם כן לפי דבריו גם בחליצה כן. היא הינמה עושית הפעולה חלינת הנעל ורקיקה ופועל יכול לעשות שליח אבל הינם הוא רק נפעל וגוף נפעל אינו יכול לעשות שליח.

כל זאת כתבתי בקיצור ויש להאריך בזה הרבה, אך כבוד הדרת גאונו יודע מרירות החיים שלי כעת ר"ל ה' יהי' בעזרי, רק שראיתי כי הלוחמים פגעו בכבוד הדרת גאונו לא יכולתי להתאפק ולשאת בדומי. הכל יודעים כי המחבר הגדול בעבקיס החכם בעל שדי חמד כשמגיא איזה דין בשם כבוד גאונו כותב בהפלגת יראת הכבוד. ואף כשכותב איזה הערה כותב בפחד ורתת. ומי לנו גדול מהגדול ממיבסק מרן ירוחם יהודא ליב זצ"ל השתעשע כשמע איזה דין בשם כבוד גאונו. ואם בעבור שהדרת גאונו לבו עליו דוי על בנות ישראל היושבות עגונות ואומללות וינא לחפש עצה עבורם להצילם מצאר שחת והפקרות ר"ל האם בשביל זה שרי לזלזל בכבוד גאונו. שאלה גדולה אני שואל, אבל תשובה אין בידם, אולם בטוח אנכי לאחר שיודפס כל הקונטרסים של הדרת גאונו בענין זה והכל יראו שסותר דבריהם ממקורים נאמנים מגמרא ופוסקים אזי יתחרטו על דבריהם שכתבו בלעני שפה, והי' יכפר עליהם.

נחזור לענינו, כי יש להביא גם ראיה דיש שליחות בחליצה מגמרא קדושין (דף י"ד), ותהא יבמה יוצאת בגט מקו"ח מאשה, ומה אשה שאינה יוצאת בחליצה יוצאת בגט יבמה שיוצאת בחליצה אינו דין שיוצאת בגט. ואי נימא דחליצה מצוה בפני עצמה ולא הכשר ואין מועיל שליחות כמו תפילין, אין שייך לעשות קו"ח, דיש פירכא מה ליבמה שכן מצות חליצה מוטלת עליה בחיוב לקיים ומעשה החליצה מוגבלת ואין ביכולתה לעשות שליח כהסבר שכתבתי בתוספות כתובות ע"ד, אבל גט אין המעשה מוגבלת דיכולים לעשות שליח ותלוי ברצונם וברשותם לעשות כפי שירצו ואיך נימא דלהוי סני בגט להתיר הינמה לעלמא. ובודאי מוכרחים אנו לאמר דחליצה הוה רק הכשר ויש שליחות ותלוי הדבר ברצון שניהם והוה כמו גט ושייך לעשות קל וחומר, ובריך הגמרא קרא למעט. וראיה נכונה היא, ומה שכתב הרא"ש יבמות ק"ו אבל חליצה דאי אפשר לקיים על ידי שליח דבעינן וחלצה בעלו מעל רגלו וכו' משמע מלשונו דהא דאין מועיל שליחות דחליצה יליפינן מקרא ובגזירת הכתוב הוא. ובגמרא לא מצינו מזה כלום. ובאמת דקדקתי הרבה בדברי הרא"ש דכתב, דבעינן וחלצה בעלו. למה לא כתב דכתיב וחלצה בעלו כמו בכל מקום. אולם באמת קשה לי

לי דירושלמי ריש פרק רבן גמליאל קאמר שם ח"ל אינון אומרין הגט פוטר גה מן יבמה שחליצה פוטרת גה אינו דין שיהא הגט פוטר גה ת"ל וחלצה נעלו מעל רגלו חליצה פוטרת גה ואין גט פוטר גה וכו' ע"ש, הלא מפורש דהירושלמי ליף מקרא וחלצה דוקא חליצה ולא גט. ואיך ליף הרא"ש מלשון וחלצה דוקא היא ולא שלוחה, הלא מינעי וחלצה לילפותא דירושלמי. ועל כן לא כתב הרא"ש לשון דכתיב. דליכא למילף מן וחלצה דוקא היא ולא שלוחה דמנעי וחלצה לדוקא חליצה ולא גט. ועל כן כתב דנעינן וחלצה נעלו מעל רגלו דלא נגא לטעות. ולפי דברי כנוד גאונו וגם לפי שכתבתי דהיא יכולה לעשות שליח משום שהיא עושית פעולה אבל הוא כיון שגופו נפעל מהפעולה אינו יכול לעשות שליח, שפיר כתב הרא"ש דנעינן וחלצה נעלו מעל רגלו שכונתו עיקר הילפותא מעל רגלו דלכאורה מילת רגלו מיותר כיון דכתיב וחלצה נעלו ידעינן דמעל רגלו ולא מידו או מחוטמו ולמה כתיב מעל רגלו, אלא לומר כיון שהיא עושית הפעולה ורגלו נפעלת מהפעולה על כן אינו יכול לעשות שליח. אבל היא שפועלת מעשה החליצה יכולה לעשות שליח. ונאמת בגמרא קדושין דף י"ד ממעט הגמרא דחליצה פוטרת ולא גט, מנעלו, נעל אין מידי אחרינא לא ובירושלמי ממעט מן וחלצה. וכתבתי בזה הרבה ואין להאריך. והבני מבנך את הדר"ג באורך ימים ושנים יזכה לראות בנחמת ציון וירושלים, כברכת ידידו מתאבק בעפר רגלו.

שלמה לעווין, רב הל"ל.

בשולי המכתב!

מה שהעיר כבוד גאונו על הגאון מקיעב שגם הוא הסכים להדרת גאונו לעשות החליצה על ידי שליח רק באופן שהשליח יהיה דוקא שכיר בתור פועל שידו כיד בעל הבית וגם השליח תהיה דוקא אשה ומבאר זה באריכות. וכבוד גאונו סתר את דבריו ותיכן דבריו מצד הסברא דאם נימא דלא מהני שליחות בני חליצה אף באשה מצד דהוה מצוה שבגופה אזי גם פועל לא מהני דאף דאמרינן יד פועל כיד בעל הבית אבל בזה לא מהני פועל דאטו אם הפועל יניח תפילין על ידו יהיה דומה כאילו הבעל הבית מניח על ידו וכו' ואף דדברי הדר"ג נאמרים בהשכל ודעת, אולם אנכי הלל אסביר את הדברים ואבינא דאיה מפורשת.

דהנה בקדושין (מ"א ע"ב) ר' יונתן אומר מנין שכל ישראל כולן יוצאין בפסח אחד שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל וכי כל הקהל כולם שוחטים אותו והלא אינו שוחט אלא אחד, אלא מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד, שליח בקדשים מצ"ל מיניה ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות בגווייהו וכו', ופירשו התוספות שם ד"ה ודילמא, ח"ל, אבל לשויה שליח היכא דליכא שותפות מנא ליה, ואין לומר דאין הכא נמי, היכא דליכא לו שותפות בגווייהו לא מצי משוה שליח. דהא תנן (פסחים פ"ח) הרי שאמר לו רבו לא ושחוט עלי הפסח ושכח מה שאמר לו רבו גדי או טלה יקח גדי וטלה ויאמר אם גדי אמר לי רבי טלה שלי וגדי שלו, ואם טלה אמר לי רבי גדי שלי וטלה שלו, ומדקאמר טלה שלי וגדי שלו משמע דלא הוה שותפות בגוויה בגדי אפילו הכי שוחט עבורו הגדי אלמא דמצי משוה שליח אפילו היכא דאית לו שותפות וכו' וקשה מאד דברי התוספות, הלא לפי שיטת המחבר אפרים הלכות שלוחין סימן י"א אף עובד כו"ס דלא מהני שליחות בכל זאת פועל שאני דידו כיד בעל הבית ומהני אף בעכו"ס א"כ מהיכן מוכח מהך דפסחים הל"ל דהרי שאמר לו לרבו וכו' דמועיל שליחות אף באין לו שותפות. דילמא לא מהני שליחות ושם שאני דאמר לעבדו והוא פועל וידו כיד בעל הבית ומועיל אף במקום דלא מהני שליחות. אמנם לפי דברי הדרת גאונו נכונים דברי התוספות. דהא דכתב המחבר אפרים שיטתו, הוא רק היכא דהחסרון ועיכוב השליחות הוא רק מצד השליח כגון יהודי שעושה לעכו"ס שליח דאין עכו"ס יכול להיות שליח אזי אם העכו"ס אינו שליח אלא פועל, מהני, דיד פועל כיד בעל הבית. אבל היכא דחסרון ועיכוב השליחות מצד המשלח דלא מצי משוה שליח משום שהמצוה על גוף המשלח רמיא לו עיכוב אחר אזי אין חילוק בין שליח לפועל כפי הסבר כבוד גאונו. ויפה כתב התוספות דאיתו, דהתם החסרון מצד המשלח היכא דאין לו שותפות בגוויה אינו יכול לעשות שליח לפי הסלקא דעתך ואז אין חילוק בין פועל לשליח ושפיר הביא תוספות ראיה מהרי שאמר לו רבו וכו' ומתוקים הדברים ונרודים.

עוד הערה!

כבוד גאונו השיב על הגאון ר' איסר זלמן מעלצער ועל הגאון מדווינסק מהפרת נדרים דר' יונתן ס"ל דיכול להפר על ידי שליח ור' יאשי דפלינ הוא רק משום דממעטינן מקרא אישה יפרנו, אבל נאמר הכי

הכי יכול להפר על ידי שליח אף דמילי ניכהו. ואני הדל אוסיף מדברי הירושלמי המר יתיר הוא ולא השליח וכו׳ וגם מגמרא יבמות ק״ל וקראו לו הן ולא שלוחן למה לי קרא למעט הלא מילי ניכהו ועוד ראיות יש ואין המקום כאן להאריך.

ידידו הרב הג״ל **שלמה לעווין.**

כבוד ידידי ורב חביבי יושב סתר לבבי ה״ה הרב הגאון המפורסם לתהלה ודרשן נשגב ונעלה פאר הדור וישראל אור כו׳ כקש״ת מו״ה ר׳ שלמה לעווין שליט״א מחבר ספר הדר הכרמל רב ואב״ד דבהכנ״ס בית שלמה בברוקלין נ״י יחי׳ ד׳ עמו ולכל החונים על דגלו דגל התורה והיראה שלום וברכה עד העולם.

תשובה למש״כ מר בענין חליצה על ידי שליח הנה הלך בדרך חדשה להכריח הדין כוותי ודבריו נעימים וישרים וכראי מוצקים בשכל וסברא. ומש״כ מר בשולי מכתבו בדבר מה שכתבתי אני בתשובתי הראשונה בענף ה׳ בידון דברי הגאון מהרי״ח מטוסלוו שליט״א רב דקיאב שהמציא תקנה שיהיה שלוחה של האשה שכיר בתור פועל דידו כיד בעל הבית, ואני אמרתי דאם נימא דאינו מהני שלוחה של האשה הרי זהו משום דנימא דגם בדידה הוי מצוה שבגופה א״כ נכה״ג לא יהיה מהני גם פועל מידי דאע״ג דאמרינן יד פועל כיד בעל הבית לזה לא מהני פועל דאטו אם הפועל יניח תפילין יהיה דומה כאלו הבעה״ב הניח, וע״ז כתב מר להביא ראיה מפורשת לדברי מהא דקדושין (מ״ח:) ר׳ יונתן אומר מנין שכל ישראל כולן יוצאין בפסח אחד שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, וכי כל הקהל כולם שוחטין אותו והלא אינו שוחט אלא אחד, אלא מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד, ופריך שליח בקדשים מצליח ומשני מיניה ופריך ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות בגוייהו ובתוספות ד״ה ודילמא, פי׳ אבל לגוייה שליח היכא דליכא שותפות מצליח ואין לומר דאין ה״פ דהא תנן בפסחים (פ״ח:) הרי שאמר לו רבו לא ושחוט עלי את הפסח ושכח מה אמר לו רבו גדי או טלה יקח גדי וטלה ויאמר, אם גדי אמר לי רבי טלה שלי וגדי של רבי כו׳ ומדקאמר טלה שלי וגדי שלו משמע שאין לו שותפות בגדי אפ״ה שוחט גדי עבור רבו אלמא דמצי לגוייה שליח אפילו היכא דלית ליה שותפות בגוייה וקשה להמח״ל דגם עכו״ם דליתיה בשליחות מ״מ אם הוא פועל שאני דידו כיד בעל הבית מ״כ אכתי קשה קושית התוספות דמהא דפסחים אין ראיה כלל להיכא דלית ליה שותפות דמהכי שליחות דהתם עבד הרי הוא פועל דידו כיד בעל הבית ומהכי גם אם ליכא שליחות היכא דלית ליה שותפות ומזה הוכיח כדברי ומשום דהא דכתב המחא״פ שיטתו זהו היכא דהחסרון והעיכוב הוא מצד השליח אבל היכא דהעיכוב והחסרון הוא מצד המשלח דלא מצי משוי שליח משום שהמצוה היא על גופו אזי אין חילוק בין שליח לפועל דאטו אם השליח יהיה עושה הדבר יהיה גופו כגוף המשלח ושפיר כתבו התוספות לפוס הסלקא דעתן דהיכא דאין לו שותפות לא מצי משוה אותו לשליח א״כ יהיה החסרון מצד המשלח ואז אין חילוק בין פועל לשליח עכ״ד מר, ובאמת גם אנכי בתשובתי השניה הבאתי הסוגיא דפסחים הנ״ל ודברי התוספות דקדושין והקושיא הנ״ל דלפוס שיטת מהרי״ט דמילי לא ממסרן לשליח הוא אפילו מבעלים לשליח מוכרח דהתם הוא משום דעבד שאני וקשה הסוגיא ועיי״ש בענף ב׳, שהבאתי גם לדברי המחא״פ ורק ברש דברי בשמו ממני דברי המחא״פ אבל בתירוצי שם יתורץ הקושיא גם להמחא״פ דהנה כבר כתב בס׳ תבואות השדה (שער ח׳ בדיני שליחות) דצריך להבין באיזה פנרא נחלקו ר׳ יונתן ור׳ יאשיה בני הפרה דהא גם ר׳ יאשיה מודה דבכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו ורק דסובר דבהפרה הוא גזירת הכתוב דכתיב תרי פעמים איש והוי מיעוט דוקא איש יקימנו ואיש יפירנו וקשה הא ר׳ יונתן נמי ידע מזה, וע״כ דרש ליה לאיזה דרשה אחרינא ואם כן מ״ט דר׳ יאשיה, וצריך לומר דבהא פליגי דהנה ידוע מדברי הריב״ש דתרי גווני אפשר לומר בשליחות האחד דיכולין אנו לומר דשליח אינו כמותו מחש רק דהתורה גלה לנו שאותו המעשה כמו דמהכי אם עושה הוא בעצמו כן מהכי אם עושה אותו על ידי שליח נמי, ודרך אחרת איכא לומר בשליחות, דהשליח הוי כבעלים מחש וזה פליגי ר׳ יונתן ור׳ יאשיה דר׳ יאשיה סובר דשליח אינו כבעלים מחש רק דהתורה אמרה דיכול הדבר לעשות גם ע״י שליח דשלוחו ב״א כמותו אבל אינו הוא מחש ולכן בני הפרת נדרים דהא דבעל מצי להפר זהו משום דכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ולכן שליח אינו מצי להפר ולקיים משום דאיהי אדעתא דשליח לא נדרה, ור׳ יונתן סובר דשלוחו של אדם הוא כבעלים מחש א״כ גם לענין נדרים לא מסתבר ליה למדרש קרא למעט שליחות ומעתה הרי לר׳ יונתן כיון דס״ל דשליח הוא

כנעלים ממש אם כן מאחס גם אחס דמרגין שליחות הרי כל שליח הוא כנעלים ואמרי' נמי מה אחס נני נרית גם שלוחכם נני נרית ועכו"ס אינו נשליחות, א"כ לר' יונתן לא מהני שיהיה העכו"ס פועל דיהיה ידו כיד נעל הנית דהא גם שליח סתמא הוא כנעלים ממש וא"כ דנרי המחא"פ דאמר פועל שאני זהו לפוס ההלכה דקיימ"ל כר' יאשיה דשליחות דמהני זהו דהתורה גלה לנו דכמו דאדם יכול לעשות דנר נעצמו כן יכול לעשות על ידי שליח אנל אינו כנעלים ממש הנה אם העכו"ס הוא פועל דידו כיד נעל הנית יכול לעשות הדנר גם על ידי עכו"ס אנל לר' יונתן דסונר דשליח הוא תמיד כנעלים ממש ודאי לא מהני גם אם הוא פועל, וא"כ נקדושין דקאי הסוגיא לר' יונתן דאמר מנין שכל ישראל יוצאין נפסח אחד שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל כו' ופריך הגמ' שליח נקדשים כו' ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות נגוויהו ועיקר קושית הגמ' הוא מנד הא דתנן נפסחים הרי שאמר לו רנו גא ושחוט עלי את הפסח ליכא טענה הכ"ל נשאר שליח דר' יונתן לטעמו דס"ל נכל שליח דהוי כנעלים ואין עדיפות לענד ופועל משאר שליח, וא"ש.

ועיקר דנריו שכתב דאם נימא דחליצה הוא רק הכשר מצוה נודאי גם להתוס' רי"ד אפשר לעשות שליח נחליצה דרק נמצוה שהיא חונת הנוף אמר דא"א נשליח ולא נהכשר מצוה הוא מילתא דמסתנרא לכאורה. ונזה יתישב דנרי הרא"ש שהניא טעמא דחליצה אי אפשר נשליח דנעינן וחלצה נעלו מעל רגלו ופשטיות הדנרים משמע דזהו משום דכתיב נ'ווי וחלצה להכי אמרינן דזהו קפידא עליה שהיא נעצמה תחלון ולא ע"י אלוחה ונתשונה הקשתי דמ"ש מהא דכתיב נשחיטה וזנחת דהוא נ'ווי ואפ"ה אפשר נשליחות גם לרננן דנעו כוונה לשחיטה, ולדנרי מר ניחא דהרא"ש יסנור דחליצה הוי מצוה נעצם ולא הכשר מצוה וכטעמא נתרא דגמ' נכתובות והלכך הוי מצוה שנגופה גם נדידה ונהא דר' יונתן נר' יוסף אומר וכינם מה תלמוד לומר שנית מקיש תכונסת שניה לתכונסת ראשונה שיהיה לדעת ולא שאם נפלו נמים מאליו, ולא שמענו מעולם שיהיה הוא נעצמו מחויב לכנסם ולא על ידי שליח זהו משום דכל עיקר כינום נגדיו השניים הוא גם כן כשרוצה ללונשם עוד ניתי טהרתו אנל אם ירצה שלא ללונשם כלל אין עליו שום חיוב כלל לכנסם וא"כ ג"כ לא הוי מצוה חיונית כמו תפילין.

ואולם אנכי כתנתי שם די"ל דאין כוונת הרא"ש נזה לדייק כלל מלת וחלצה דמשמע הינמה דוקא אלא דנא לדייק הא דכתיב מעל רגלו דהמנעל מונח כנר על רגלו והחליצה מעל רגלו, מנד הינם הוא כמידי דממילא דלא שייך שליחות כיון דאין הינם עושה שום מעשה ולהכי הינם אינו יכול לעשות שליח, אנל הינמה דעושית מעשה ממש שפיר אפשר לה לעשות שליח, וגם הגאון מקיאנ הסכים לפי' זה נרא"ש והניא ראיה לזה מדנרי הינ"ש, ועתה רואה אנכי כי גם כת"ר הסכים כן, והוכיח זה מדלא כתב הרא"ש דכתיב וחלצה אלא דנעינן וחלצה נעלו מעל רגלו דהוא מיותר כיון דכתיב וחלצה נעלו ידעינן דמעל רגלו הוא ולא מידו או מחוטמו ולמה כתיב מעל רגלו אלא לומר כיון שהיא עושית הפעולה ורגלו נפעלת מהפעולה על כן הינם אינו יכול לעשות שליח ע"כ דנרי מר. ולדעתי אם כי אפשר לפרש דנרי הרא"ש דקאי על הינם ולא על הינמה וכמו שכתנתי, אנל טענתו דמר להכריח זה לאו מידי הוא דהא נעינן האי מעל רגלו שינעל המנעל על רגלו כשהוא יחף ולא על נתי שוקיים אלא יהא מעל דמעל וגם נאם היה לנוש שני מנעלים זה ע"ג זה וחלצה העליון לנד הוי מעל דמעל ולהרמנ"ם גם נאם חלצה העליון וקרעתה לתחתון וגם עשתה הכל נפעם אחת דאיכא חליצה וגילוי כרעא מ"מ מינעיא להגמ' נינמות (ק"נ.) כיון דחליצה היה נעליון לנד וגם הא דתנן חלצה מן האדכונה ולמעלה חליצתה פסולה להרי"ף קאי על הקשירה ופסולה משום דהוי מעל דמעל כמ"ש נירושלמי וגם אם היתה רגלו הפוכה אינו חולץ, להראנ"ד הטעם לפי שגנ הרגל הוא הנקרא רגל והתחתון כף רגל וזה רגלו הפוכה כף רגלו למעלה הרי לא נחלץ מעל רגלו רק מעל כף רגלו, ונר מן דין אם היה כתוב וחלצה נעלו לנד, לא הוי ידעינן כלל דמישלף הוא דכתיב, והיה אפשר לפרש דזרוזי הוא דכתיב, כמו ועצמותיך יחלץ ואמר ר"א זו מעולה שנגרכות ואמר רנא זרוזי גרמי וכמ"ש שם נינמות (ק"נ:) דגם אי היה כתוב וחלצה נעלו נמעל רגלו והוי ידעינן כל הדנרים הכ"ל דחלוי נמעל דמעל או נרגלו יחף או נרגלו הפוכה אכתי הוי אמינא דזרוזי הוא דכתיב, והייטו שנוטלת הנעל ומנעילתו נרגלו ורק משום דכתיב מעל רגלו ש"מ מישלף הוא וליתה כלל לדנרי מר שכתב דחלצה מעל רגלו הוא

הוא מיותר, ואולם נלא הלי הכרח מ"מ לפסר לפרש כן וכמ"ש כנ"ל.

ונוף דברי הירושלמי ריש פ' ר"נ דאמר והלי וחלצה נא לדיוקא דדוקא חליצה פוטרת בינמה ולא גט, אינו מובן כלל דהא איצטריך ללמדינו שיהא כל מעשה החליצה שלה ולא בסיוע מהחולץ ואע"ג דבכל מקום קיימ"ל מסייע אין בו ממש הנה בחליצה אינו כן ולכאורה להרי"ף הרי בהא דאמיתר דאמר מאן דחלץ צריך למדחפיה לכרעא בארץ ואם לא דחק רגלו בארץ חלילתה פסולה זהו משום דאיכא סיוע להינמה מהינם שתחלון בנקל ואין כל מעשה החליצה שלה וצריך לומר דהירושלמי סובר כהרא"ש דאם לא דחק רגלו בארץ לא נפסל החליצה דמיתרא דאמיתר הוא רק מדרבנן דלפעמים הנעל גדול וגראה כיונא מאליו אם לא ידחוק רגלו בארץ, ואולם גם בלא זה קשה דהא הלי וחלצה איצטריך לגופיה דחליצה פוטרת בינמה וכמו שהקשה בש"ק, ואולי הירושלמי לטעמו אזיל דפריך שם בפ' ר"נ ולא תפטור בה כלום, היינו דגט לא יהיה פוטר בינמה מאומה ויהיה כמו שלא נתן לה גט ומשני כתיב ולא תהיה לאיש זר מה אכן קיימין אם בשבא עליה אשתו היא (ופשיטא דאסורה לאיש זר) אם בשאלץ לה חלץ ותינשא לאיש זר, אלא כן אכן קיימין בשנתן לה גט, ותני חזקיה כן כו', הרי דסובר גט בינמה אוסרה מדאורייתא ולא מדרבנן כבמי דילן וא"כ מהתם מוכח דחליצה פוטרה דאי חליצה אינה פוטרה כלל אם כן בתאי מוקמית האי קרא דולא תהיה לאיש זר ויש להבדם בזה וראיתי ברה"ז שכתב דהתורה דקדקה לכתוב וחלצה ושינה הכתוב ממה שכתבה בפ' שמות של נעליך מעל רגליך ובד"ק שלף איש נעלו, ואין אלו שמות נרדפין אלא של הוא פעול קל כבון מבעל מרווח ובלא עקב שבלא שום פעולה וטורח יש"ל מעל רגליו, ושלף הוא מעט יותר בכבדות כמו שולף חרב אמבס וחלצה נעלו, הוא תורה על כבידות הפעולה כדכתיב בפ' מצורע וחלצו האבנים, דהוא בכבידות, ומעתה לרב דאמר בירושלמי שם בפ' מנ"ח דעיקר חליצה היא התרת הרצועה ופי' הק"ע והפ"מ בלשון אחד דזהו אע"פ שלא שמטה הנעל מעל רגלו הנה כשהותרה הרצועה נתקייים וחלצה נעלו. והרא"ש כתב דזהו בסנדל בימיהם דלא היה אפשר להלוך בו כלל כשאינו קשור, אבל איך שיהיה הרי תו קשה למה כתוב בתורה וחלצה ולא ושלפה נעלו מעל רגלו, דהא אין צריך דוקא חליצה כבידות ולכן אמרו בירושלמי

דזה בא לדייק דדוקא חליצה פוטרת בינמה ולא גט והבדרים יבעיס וצ"ע. ובתלמודא דילן בקדושין (י"ד.) גמרינן דינמה רק חליצה פוטרה ולא גט, מדכתיב חלון הנעל, נעל אין מידי אחרינא לא, ופריך והא בעינן נעלו שיהיה נעלו הראוי לו כו' ומסיק א"כ בכתוב קרא נעל מאי הנעל ש"מ תרתי, ועי' יבמות (ק"ג:) תוספות ד"ה ת"ל נעל, ואפשר לומר בטעמא דהירושלמי דלא אמר כהבבלי דלטעמו אזיל דאמר שם ריש פ' מנ"ח מצוה בזקנים מבין אפילו הדיוטות ת"ל חלון הנעל מכל מקום ובגמ' דילן גמרי' הדיוטות מזקני עירו ושם בירושלמי (בהלכה ג') אמר, הכל מודים בסנדל של עיר הנדחת דכתיב חלון הנעל מכל מקום, הרי דגמר כבר תרתי מדכתיב הנעל ולא נעל.

ברם בעיקר חידושיה דחליצה הוא הכשר מצוה והיכן מצינו בהכשר מצוה דלא מצי משוי שליח דבאופן כזה לא דיבר התוספות רי"ד מעולם, הנה כרבע יש לדון הלא בטבילה דכתב הרמב"ן דהוא רק הכשר מצוה ואי אפשר כלל שתשלח שליח לטבול בעדה משום דהוי דבר שבגופה ומה לנו בזה דהוה רק הכשר מצוה ולא מצוה בעצם והרי מכל מקום בגופה לא עשה האי הכשר מצוה ואיך יהיה שלוחה כבוף משלחה שיועיל להמשלחה טבילת שלוחה וה"נ בחליצה אם נימא דהוי מצוה שבגופה גם בדידה אע"ג דהוא הכשר מצוה רק להתיר הינמה לעלמא ולפטור הינם מצות יבום דרמי עליו מכל מקום הרי הוי דבר שבגופה והינמה בעצמה צריכה לעשות האי הכשר מצוה ולא שלוחה והן אמת דזה לא דמי לטבילה דשאני טבילה דהיא הכשר מצוה ושעל גופה משא"כ היכא דהוא הכשר מצוה ואינו על גופו ואולם הרי גם בגירושין דהוי רק הכשר מצוה דאפילו אם איכא בה ערות דבר אין עליו חיוב לגרשה רק דאסורה עליו אבל הגירושין תליא בדצונו אם רוצה להתירה לעלמא כמ"ש התוספ' בנזקיים (ב:) ד"ה אשה לאו לגירושין קיימא ומכל מקום גמרינן בריש פ"ב דקדושין מקרא ושלח ושלחה דאיכא שליחות, ובלי זאת מנד הסברא לא הוי אמרינן דאיכא בגירושין שליחות משום דהוא הכשר מצוה ואינה מצוה חיובית עליו שלא יהיה בידו להפטר ממנה וכמו תפילין שזכר התוספות רי"ד, הרי דגם בהכשר מצוה ואינה על גופה בעינן קרא לדבות שליחות ועוד הא אמרו שם בגמרא שליחות מבבן דתניא ושלח ושלחה כו' אשכחן בגירושין, בקדושין מבבן וכי תימא דילף מגירושין מה לגירושין שכן יש בו בעל כריתה, וקשה

למה

למה ליה האי טעמא דגירושין ישנן נע"כ תיפוק ליה דקדושין הוי מצוה חיונית עליו וכופין על זה להרא"ש והטור וגם אי קיים כבר מצות פ"ו איכא מצות לערב אל תבא הרי דהוי חובת הגוף ואינו דומה לגירושין דאינה מצוה חיונית רק דתליא נרצונו להתירה לעלמא והוי הכשר מצוה כמו שחיטה מה שאין כן קדושין חמיר והוי מצוה שנגופו דאינו עושה שליח והאיך הוי אפשר כלל למילף קדושין מגירושין ומוכרח דהגמ' אינו מחלק בסברא זו לענין שליחות. וגם נאמת י"ל סברא בהיפך דבמצוה חיונית דאי אפשר לאדם להיות פטור מעשותה הוי יותר סברא דאיכא בה שליחות ממצוה דאינה אלא הכשר מצוה ואינה מצוה חיונית די"ל דהא דנתנה התורה כח ורשות לעשות שליח זהו משום דהתורה חסה עליו דלפעמים יהיה לו מניעה מאיזה סבה לעשות בעצמו ויתבטל ממצוה וכמו בתרומה אם לא היה יכול להריס בעצמו, יתבטל מצוה, וכן בקדשים היכא שאינו יכול לשחוט הפסח יתבטל מעשיית הפסח, משא"כ בגירושין דהיא דבר הרשות ואין קפידא כ"כ באם יהיה לו מניעה ולא יוכל לגרש, לא נתנה לו התורה כח שיוכל לעשות על ידי שליח, וכבר תירצו בזה קושיות העצמות יוסף שהקשה שם בקדושין בהא דקאמר הגמ' חדא מחדא לא אתיא תיתי חדא מתרתי וקאמר הי תיתי לא נכתוב רחמנא בגירושין ותיתי מהכך מה להכך שכן ישנן במחשבה בתרומה כתיב ונחשב לכם תרומתכם ובקדשים כתיב כל נדיב לב והקשה בע"י דאם כן למה צריך הני קראי בתרומה וקדשים לא לכתוב ונחשב בתרומה ולא כל נדיב לב בקדשים ונדע זה מדכתיבי קראי בגירושין לרבות שליחות ולא נמרינן מתרומה וקדשים מכלל דאינהו סבי במחשבה לחוד, ולהאמור ניחא דהאמת דהשתא דכתיב ונחשב וגם כל נדיב לב אמרי' דמה להכך שכן ישנן במחשבה, אבל אי לא הוי כתיבי הני קראי לא הוי ידעינן דסבי להו במחשבה והוי אמרי' דגירושין אינטריך קרא משום דהוא דבר הרשות ואין קפידא כ"כ אם היה לו מניעה שלא היה יכול לעשותה בעצמו משא"כ תרומה וקדשים ודאי איתנייהו בשליחות דודאי חס הקב"ה על האדם שלא יהיה לו מניעה לעשות המצוה אבל אינם במחשבה כלל, ולפי זה מיושב קושייתינו בהא דרבה הגמ' לומר דנילף קדושין מגירושין דאיכא שליחות בקדושין דשפיר איכא למילף קדושין מגירושין דאם בגירושין מהני שליחות ואע"ג דהוא דבר הרשות כש"כ בקדושין דהוי מצוה חיונית דמהני שליחות משום דחס רחמנא על האדם

שלא יהיה לו מניעה למצוה חיונית שאי אפשר לו להפטר. ואין להקשות דלהמסקנא דידעינן דתרומה וקדשים סבי במחשבה ולהכי אינטריך קראי בגירושין ומוכח דלא אמרי' דבמצוה חיונית דמהני שליחות משום דחס רחמנא על האדם שלא יהיה לו מניעה למצוה ואם כן להמסקנא למה אינטריך הקישא דוינאה והיתה הא גם בל"ז לא יהיה אפשר למילף קדושין מגירושין משום דהוי מצוה חיונית דנאמת הקישא דוינאה והיתה אינטריך לכתה דברים וא"ש ודו"ק.

וראיתו שהגיא להכריח דחליצה הוא רק הכשר מצוה לבד להתיר הינתה לעלמא ושיפטור הינם מחיובא דיבום ואינה מצוה בעצם מהגמ' דקדושין (י"ד.) דקאמר ותהא ינתה יוצאת בגט מקו"ח ותה אשה שאינה יוצאת בחליצה יוצאת בגט, ינתה שיוצאת בחליצה אינו דין שתהא יוצאת בגט, ואי אמרת דחליצה הוי מצוה בפני עצמה ואפילו בטולה מכל היהודים או שהוזקה לראות דם מחמת תשמיש או שזקנה ביותר ולא תבשא לעולם מ"מ מחויבת לקיים מצות חליצה שהיא מצוה בעצם איך שייך לומר קו"ח דלהוי סבי מצותה בגט כמו בחליצה דמה ענין זה לזה והלא גט אינו מצוה בעצמו ורק להתירה לעלמא אתא, ודוקא על פי רצונו ותו לא ומצות חליצה מצוה מצד עצמה היא ואפילו בלא היתר בעולין לעלמא ואיכא קו"ח ורחיה בפלאה היא עכ"ד. ויש לדון דמל"ל דהגמ' מיירי דבט בינתה יהיה פוטר הינתה ממצות חליצה דילמא הגמרא מיירי רק לענין הלאו דלא תהיה אשת המת החולה לאיש זר ע"ז קאמר הגמ' ותהא הינתה יוצאת בגט לעלמא מקו"ח דאם הינם גירשה בגט ונישאת לאיש זר הזר לא יהיה לוקה והאשה אינה לוקה משום לא תהיה אשת המת החולה אבל המצות עשה דוחלצה ודאי לא נפטרה בגט כלל משום דמצות חליצה היא מצוה בעצם ואינה דומה לגירושין ואפשר לומר דשיטת דגמ' דקאמר בעל אין מידי אחרינא לא וכן בירושלמי ריש פ' ר"ג דגמר מוחלצה בחליצה היא נתרת ואינה ניתרת בגט, הנה זה מכריח לפרש דס"ד דהגמ' הוא ללמוד בהאי קו"ח שיהיה הבט פוטר בינתה גם מחמות חליצה ולא רק מהלאו דלא תהיה אשת המת החולה ולפי"ז להפוסקים דס"ל דחליצה הוא מצוה בעצם אפילו בלא היתר בעולין לעלמא שפיר י"ל דהקו"ח קאי רק לענין הלאו דלא תהיה אשת המת החולה ולא בגד החליצה ותשובת הגמרא והירושלמי מחליצה הכוונה כת"ש בירושלמי פ' ר"ג הלי ג' א"ר יודן קיימתיה

כל

כל זמה שאין כולה לחוץ לעולם היא נפנים עד שתצא לחוץ עיי"ש נק"ע ופ"מ, וה"כ נזה דכיון דלגילה ניה בינס דצריכה מחנו חליצה אין לחלק לענין הלאו דלא תהיה אשת המת החולצה ולעולם היא נפנים ואסורה גם משום לא תהיה החולצה וסרה נזה קושית הש"ק הנ"ל, דמאי משני בירושלמי וחלצה בחליצה היא ניתרת ואינה ניתרת נגט והא איצטריך וחלצה לגופיה דניתרת בחליצה ואולם להנ"ל י"ל דזהו דמשני בירושלמי דחליצה הוא מצוה בעצם וא"כ לא יהיה מהני הקו"ח רק נגד הלאו אבל כיון דלגילה עוד בינס לקיים מצי חליצה א"כ לא יתכן דתהיה מותרת לאיש זר ולעולם היא נפנים דלא יתכן שתהיה האשה אגילה לשני אנשים וסרה הראיה דמר. ויש להנדם עוד נזה נהא דקאמר שם בירושלמי לא תפטור נה כלום כו' עיי"ש נק"ע ופ"מ ואין להאריך. ומש"כ מר להסביר דברי התוספות דכתובות נגד דברי הפ"י דבריו הם כבר אמורים שם בשו"ת מהרי"ל ענזיל סי' ל"ד. והבני ידידו בלא דו"ש ומברכו יגליחהו ד' וכל החונים על דגלו ומאמינים את כחו וחילו לאורייתא ולירא שמים, יתברכו בכל מילי דמיטב כחפצו וחפץ אוהבו,

הק' **אברהם אהרן יודעלאוויץ, רב הכולל** לאגה"ק דגוילרק.

מכתב השני של הגאון הגדול האב"ד דמאסקאווא

כוח"ט לראש ידיד עליון הרב הגאון מוהרי"ח נר"ו רב בקיוב.

אחד"ש כת"ר נאה"ר.

את מכתבו קבלתי זה חדש ימים כו' וכפי שאבאר להלן כי דברי ברורים ונכונים כו' וקודם אכתוב עוד ראיה שלא מהני כלל בשום אופן וכמדומה לי שברראיות אלו יתלא מרבוע ויחדל מזה, ואח"ז אשיב על דבריו שבא במכתבו, וזה החלי בעזר גואלי.

(א) ראי' עצומה שא"א כלל חליצה על ידי שליח דידה בשום אופן מהך דינמות (ק"ו.) אחר רבא אר"ם אר"ה חולצין אף שאין מכירין כו' ולא חיישינן לבי"ד טועין עי"ש בפירש"י זה בירסת רש"י ואלפס, והרמב"ם בפ"ד הל"ט כתב לפיכך מי שראה שבאלה כותבין לה בט חליצה אף שאין מכירין שזו בת פלוני ואשת פלוני כו', שהרי הדיינים שחלצה הכירו זה ואח"כ חלצה עכ"ל (וכתב הה"מ דבירסתו כבירסת רש"י והאלפס) ואם בימא דיכולה לעשות שליח עצורה שתחלוץ האיך כותבין אף שלא הכירו כלל דילמא חלצה עצור אשה אחרת שהבי"ד הכירו את הבעל והבעמה שזו חלצה עצורה וע"כ דא"א אלא בעמה בעצמה ומשו"ה שפיר כותבין אף שלא ידעו כלל, מחמת הבי"ד.

(ב) ולכאורה לפמש"כ בקונטרסי דקריאה בודאי א"א על ידי שליח כמו בני ביכורים י"ל דאיירי שחלצה עם קריאה ועל כרחך דלעצמה חלצה דע"י שליח א"א בקריאה א"כ בקוט מיהו מזה ראיה דקריאה בודאי א"א על ידי שליח, אמנם לא יתכן זה כלל דהא הגמ' בקט סתם וכן הרמב"ם סתם משמע דאף אם ראו שחלצה גם שלא ראו הקריאה ג"כ כותבין דהא לא ביארו להדיא דזהו דוקא אם ראו ג"כ שקראה והכי (בדף ל"ט:) מבואר בהדיא דכותבין כך שחלצה ורקקה ור"ח הוסיף קריאה אבל ברור דאף אם כתבו רק שחלצה סגי דקריאה הא איכא מעכבת והאיך כותבין דילמא חלצה עצור אחרת אלא ראיה ברורה דא"א אלא בעמה בעצמה ומשו"ה שפיר כותבין אף שלא ידעו כלל וראו רק החליצה וכמש"כ בס"ד.

(ג) ודע דאין לומר דזה לבירסת רש"י ואלפס ורמב"ם אבל לבירסת תוספות לפיכך כו' י"ל דאין ראיה מזה דלר"ה בעינן שיכירו הכל ואח"כ כותבין ולרבא י"ל בהי מה"ת אפשר לחלוץ על ידי שליח אבל מחמת חשש דבי"ד טועין בעי הכרה ג"כ שחלצה עצורה ולא עצור אחרת וגם זה בכלל לשון אין חולצין אלא א"כ מכירין ובפ"מ בשעת הדחק, וכמ"ש בשו"ת דקיימ"ל כר"ה בשעת הדחק עיי"ש, אבל זה אינו כלל, כמו דלרש"י ואלפס ורמב"ם מוכח זה כן לאידך בירסא דבדין ליכא חילוק בין הבירסות כמ"ש הה"מ שם בהדיא, וגם לענין שהיא חולצת עצורה ולא בעד אחרת לא משמע כלל זה הוי בכלל אין חולצין אלא אם כן מכירין דזה לא הוי בכלל הכרה. ולבירסת רש"י ואלפס ורמב"ם ראיה עצומה שאין להשיב בבעינן דוקא בעמה עצמה ולא שלומה בשום אופן אף פועלת וכמ"ש.

(ד) ונתוספות ניטין (כ"ז.) כתבו דס"ל דומיא דסיפא חליצה ומאונין דהוי אף לזמן מרובה דע"כ לא ראו שחלצה דאם כן יחזירו לה לראיה בעלמא כו' (תוס' נ"מ י"ח כתבו באופן אחר עי"ש בזה) וע"כ תוס' ס"ל כרבא דאי כר"ה דס"ל חולצין אף שאין מכירין אלא אין כותבין אלא אם כן מכירין א"כ אף אם ראו שחלצה היך מחזירין דילמא חלצה אף שלא הכירו ועיקר חליצה בכתיבה ודילמא לא הוי דידה אלא ברור כרבא, ומעתה ראיה ברורה דתוספות לא ס"ל כרבינו שמחה ז"ל שהובא באו"ז הגדול שם דבי"ד הדיוטות אין כותבין אלא אם מכירין, ואו"ז סיים דזה הא דדף ל"ט: ואשתמודעינהו כו' דאיירי בבי"ד הדיוטות עיי"ש ותוס' לא ס"ל כן דאם כר' שמחה אף אם ראו החליצה דילמא חלצה בב"ד הדיוטות ולא מהני דילמא לא הכירו כלל וזה ברור כשמש, ומעתה ראיה ברורה דא"א ע"י שליח דדילמא חלצה עבור אשה אחרת וכאן אין לומר מחמת קרילה כמ"ש למעלה דהא דילמא איירי כן שראו שחלצה לבד וא"א להחזיר מחמת זה דילמא חלצה עבור אחרת אלא ברור כשמש דא"א כלל בשום אופן. ומן השמים הביאו לי בראי' אלו ותוס' נמס' נ"מ אולי לר"ה אבל תוס' ניטין קילורין לעיניים כמ"ש בס"ד ועיי' רא"ש דברם כתוס' אבל יש הבדל בהאי דחייבינן דרא"ש פי' דקאי על בי"ד שכותבין עיי"ש ואולי בפ"מ אם בעי בי"ד כאלפס או עדים כמ"ש רמב"ם ועיי' הה"מ שם כתבנו במ"א בזה ועיי' שו"ת דבר שמואל בזה ואכתוב מה דקשה לי טובא על תוספות שם שתרצו תוספתא ר"ל מה"ת דמה יעשו בני מיאון דהוי דרבנן כתבנו במ"א בזה. מסקנת הדברים מהך דינמות ותוספות ניטין ראיה עצומה ונפלאה דא"א על ידי שליח כלל וכלל וכמ"ש בס"ד.

(ה) מש"כ דתנא דמסייע לו מרשב"א ניטין חליצה לומר זה דכבר כתבתי דזה רק היכא דבדוכתא משמע להיפך וכן כתב גם הר"ן בנדרים אבל לדחות בארא מפורשת בלא רמז רמיזא בדוכתא להיפך זה לא עלה על שום בן אדם שיש מוח בקדקדו והרי תורה עניה במקום זה ועשירה במקום אחר, דין שבת שלא בזכר בכל מס' שבת ובלמד מזבחים ל"ד ומכחות כ"ז ובנדרים מבכורות ותפלה מבזיר ודין בדרים מתשבה ב"ק ק"ח וכמ"ש בירושלמי הלי' ח' תבינו בבזיקין מה שלא תבינו בנדרים ורבות אין מספר ולא עלה זה על דעת אדם להרהיב עוז בנפשו לומר דבר שפשוט בגמ' לומר שאין הדין כן בלא שום רמז רמיזא, ואדרבה ראיה להיפך

מתשבה ומירושלמי ומתוספתא זבמ', כמ"ש בארוך בלא היטיב ואף אם היה אפשר לדחות זה אבל עכ"פ הא ליכא רמז רמיזא להיפך ובפרט בעה"י אבאר דכל דברי הם כראי מובקים ומוכרחים והרי צריך להחזיק טיבותא מה שהבאתי דבר זה מבואר בתשבה דינמות ביאתה או חליצתה של אחת מהן וחליצה דומיא דביאה מה שם הוא דוקא בעצמה ולא על ידי אחרת ה"ה חליצה וכה"ג כתבו התוספות ינמות (כ"ה:) דומיא ובני חליצה בי"ד של שלשה ה"ה מיאון וכן בתוספי בניטין (קל"ב:) ד"ה לתרי. וריטב"א ינמות (מ"ט:) וראיות ברורות הם ובתוס' בזיר ס"א ד"ה ת"ש וה"ה הכא בודאי הוא דוקא וזה קמ"ל המשבה דהא לא ביאר המשבה דין שליח כמו בני בט וקדושין אלא נקט ביאתה או חליצתה של אחת מהן הרי הוא דוקא וזה ברור, ומה שרוצה מר לומר דהמשבה נקט זה בני צרתה ולא בני דידה א"כ ראיה להיפך מחמת הקרילה דהוי מילי ולא מהני בני שבי אלא בני ראשון ע"ש וזה דבר תימא הא אין קרילה מעכב והמשבה נקט פוטרת והרי ברים ר"ג אמר אין חליצה אחר חליצה וא"כ יתכן מה"ט אם חלצה שלוחה דבעי חליצה אחרת וברור דלא משכחת כלל חליצה אחר חליצה אם לא מהני לצרתה בודאי לא מהני גם לדידה ומשו"ה אין חליצה אחר חליצה והא דנקט המשבה בני צרתה הוא רבותא גדולה דבני דידה פשיטא דא"א אלא בעצמה דבעי הן ולא שלוחן וכמ"ש בספרי דבי רב שהובא בקונטרס, אלא אף צרתה דקיימ"ל כר' יוחנן דהוי מחמת שליחות והו"א כמו דמהני חליצת צרתה בשליחות ה"ה אשה אחרת וקמ"ל דלא מהני אלא דוקא חליצתה או חליצת חברתה וזה כפתר ופרח דרבותא גדולה נקט בני צרה וכמ"ש בס"ד ולא דמי כלל לרש ר"ג צריכות כ' ניטין וחליצה דכתבו בתוס' בס"ד חליצה פסולה צריך לחזור קאי גם על חליצה ע"ש בזה אף דבט מהני ע"י שליח וחליצה לא, דבני יבם לכו"ע לא מהני דהא בלאו הכי לא דמי דבט מהני בע"כ ולא חליצה אלא דשם לא איירי בזה אבל כאן דנקט הדין בודאי הוא דוקא ומשו"ה אמר בכתובות בפשיטות דלא מהני על ידי שליח וכמ"ש בס"ד והא דנקט בני צרתה הוא רבותא גדולה. ודע דלר' יוחנן הוא שלוחה ממש ולא לענין זכות לבד להקל כמ"ש מר דאיתמיט ליה בגמ' מפורשת ינמות (מ:) דלר"י הוי שלוחה ממש אף להחמיר עיי"ש בזה וכן כתב הראב"ד נתו"כ אמור שהובא בקונטרסי דהוי כעשתה מעשה ממש דכן פי' בהא דאמר ואם בפשך בב"כ

מעשה

מעשה מחמת שליחות וזה ברור כשמש, מ"כ הוי רבותא גדולה דמ"מ שלוחה לא מהני אלא ברה לבד ומעתה בטל כל דבריו דגם מש"כ בירושלמי הדבר ברור כיון דלא ממעט שליח ה"ה ברתה ומה מקשה דהא הוי שלוחה ממש והיך אפשר לטעות דברה או כמו דאינו ממעט שלוחה ה"ה ברה בפרט דדין ברה מבואר בינמות והיך יש לטעות וע"כ דפריך דומיא דניחה הוא דובמא ה"ה חליצה הוא דוקא ומשו"ה בני יבמה אחת הוא דומיא דניחתה אבל לא שלוחה וכמ"ש בתשובתי דזה ראיה ברורה ועצומה מאד.

(ו) ובזה ניחא מה דקשה לי טובא על ירושלמי דפריך מהא דניחה מה אית לך אחרת דהא י"ל דמשנה בכוונה גדולה וחדוש גדול קמ"ל בזה דהא מבואר בינמות ג"ר דתחכוין להטיח בכותל לא קנאה ובעי שיתכוין מיהו לניחה אף אם מתכוין לניחה אחרת מהני ובלא כוונה לניחה לא קנאה (ודברי ריטב"א ברים קדושין דכתב דתחכוין להטיח בכותל קנאה הוא תמוה בגד הבמי וע"כ ט"ס בס דאל"כ א"א להלוס עיי"ש) ומעתה שפיר נקט בניחה סתם ולא ניחתה דר"ל לענין כוונה דבעינן מיהו שיכוין לניחה ומהני אף ניחה סתם אף אל אחרת ולא בעינן ניחתה דוקא ור"ל לענין כוונה וזה קושיא בפלאה אף שלא ראיתי דין זה בירושלמי, דוחק לומר דלא ס"ל כן וברור דפריך מחמת דומיא וכמש"כ דמה ניחה הוא דוקא בעבמה אף בנקט סתם ה"ה חליצה הוא דוקא לכן משני בינמה אחת ומה שמסיים בבי' ינמות צריכא א"א להלוס מה מינעיא ליה הא זה מבואר במשנה דינמות לכן כתבתי במכתבי בזה ענין חיזור עיי"ש ומה שכתב מר דל"ל פשוט לא מצ לקמחיה דהא עיקר הדוחק הוא לשון האינעיא דהא לא הוי ספק כלל דמבואר במשנה וכמדומה לי שכתב לפום רהיטא ורולה לדחות דברי בנילי דחטתא ולא יעשה כן דכל דברי כראי מולק בעזר ד'.

(ז) ומעתה מש"כ בחות ב' על ראיה מה"פ דבריך חיזור זה ראיה בחת דא"א לומר דהא הוי שלוחה ממש וגם הא יכולה לעשות שליח ענורה וגם כתבתי שם דמהני מדין זכות אבל אי"ל לזה דתיכף דתעשה אותה לשליח ולא בעי חיזור וזה ראיה בחת בא לחמול על האמת ויעיין עוד במכתבי ובקונטרסי שסס קילורין לעיניים בס"ד למי שיחפוץ האמת.

(ח) בראיה מדף (ל"ו:) ג"כ מבואר דראיה ברורה דכיון דתבאי אינו פוסל לכהן בודאי דתבאי מוכיח כמ"ש הב"ש סי' מ' א"כ ברור דחליצה מאסמכתא דברושה לא עדיף חליצה מברושה ואם היה על תבאי אם מהני תבאי לא מיפסלא לכהן דתבאי מוכיח והוי כהיה ולד הכא כמו דולד מוכיח בס תבאי מוכיח וע"כ דלא מהני תבאי דהוי פטומי מילי בעלמא ואינו דבוק עם החליצה שפיר מיפסלא דליכא תבאי דיוכיח והוי כהיה ולד בבמדינת הים וזה ברור וראיות אלו הם ראיות עצומות בחסד ד'.

(ט) הראיה מינמות (ק"ו.) ראיה עצומה היא דכן איתא בחלפס, ובראב"ד ובתשובים שהביא הבמי איתא כך א"כ הכוונה כמ"ש דבני בט לעולם מהני תבאי אף שלא בשעת מעשה וגם בבתיבה משא"כ חליצה לעולם כשרה אף בשעת מעשה משום דאי אפשר על ידי שליח וזה ברור.

(י) מש"כ כת"ר איחי' דכל מש"כ בחות ט' הוא לבבתי אבל להשעה"מ ניחא דבר בכון הוא, אבל הרי התוספות וכל הראשונים כתבו כן ושפיר כתבתי אבל לשעה"מ ניחא כמ"ש כת"ר איחי'.

(יא) מש"כ כת"ר בחות ט' אי אפשר להבין דהיך למד מדברי ראיה דאפשר על ידי שליח מהך דקדושין י"ד ותהא כו' דהא ניחא בין כך ובין כך ולכא אף רמז ראיה ולא שייך להא דכתבתי שם ולפוס רהיטא כתב זה דאין כאן סופו להקל דאם יבמה יוצאת בבט אפשר דמהני הבט על ידי שליח כמו בני אשה וכך הדין או כיון דיליף מחליצה לא, וה"ה חליצה בני אשה ג"כ דוקא או דומיא דבט וכך הדין ולא שייך זה ולא דמי כלל למש"כ שם עיי"ש וזה פשוט וברור.

(יב) גם על מש"כ בחות י"ז כתב מר אדרבה דברי יותר מתורלים ע"פ דברי כת"ר, לא אבין הרי כתב מה שלא אמר בם כבם על תבאי דניחה דבשואה לא מהני תבאי דלא איתקש כו' ע"ז כתבתי דאינו בכון דשם הוא בקדושין ולא בשואין ושפיר הקשה הש"ת, ומה זה כתב שניחא. אמבם כעת ראיתי בספר הפלאה בכתובות ע"ב שהבש טעם הא דאין תבאי בבשואין הוא משום דאי אפשר על ידי שליח ולא שייך איתקש הויות בבי בשואין ע"ש בדבריו בזה. אמבם יש לעיין טובא בהא דס"ל לר"ה דאופה קובה מהו לענין תבאי ואם ניחא דמ"מ לענין הקדושין שייך איתקש הויות ומהני תבאי קשה טובא הא רש"י ורא"ה כתבו דלא אמרינן איתקש כסף ושטר לניחה הוא משום דזה הוי תרתי וניחה חדא ולר"ה הא איכא ניחה ואופה אם כן הוי סופו להקל

והיך יליף מק"ו, והארכתי בזה בבקוס אחר.

(יג)

(יג) מהך דאלס כוונתי מעתה גם אלס יחלון נזה"ז
וזה לא אמר גם כת"ר ולא עלה על דעת שום
אדם וראיה מהך דינמות (ק"ו) דלא משני כר"ע ראיה
ברורה דלא פליג בכל מקום וג"כ ס"ל כר"ז ורק בני בית
הסתרים כמ"ש במכתבי הראשון ומה שרגה לדחות משום
דלא קיימ"ל כר"ע ורינר"י זה טעות דהא התוס' כתבו
שם בני קטנה אתיא כר"י דס"ל דקטנה חולצת וכ"כ
הה"מ בפ"ה דיבמ בדעת הרמב"ם דס"ל דמשנה אתיא
כר"י דקטנה חולצת ולא קיימ"ל כן א"כ ה"ה בני חרשת
י"ל כר"ע אם ס"ל כן אלא ברור דזה שגיאה גדולה
לומר כן דר"ע פליג בכל דוכתא דלא בעי ראוי לקריאה
אלא כמ"ש שם וזה מוכרח מעצמו בלא ראיה מינמות
וגם הראיה היא ראיה נכונה וכמ"ש בס"ד.

(יד) מש"כ באות יוד דמדברי מתחזק התירא בכל
דברי בנוים לסתור הכ"מ והרי ברבינו ירוחם
מבואר כהכ"מ ע"ש, וזה פליאה בעיני מאד על כת"ר
שיהיה הרי ברי"ו מבואר שם בהדיא דלא כהכ"מ דטעם
דחליצה מוטעת כשירה משום די אפשר ע"י שליח עיי"ש
והיך נעלם לו זה דבר שכתב סמוך וברואה ומה שהקשה
לק"מ יעיין בס' מכתב מאליהו להגאון רא"ל ז"ל ובקרית
מלך רב ועכ"פ הרי ברי"ו מבואר דלא ככ"מ וגם פליאה
דעת הא דכתב דכל דברי בנוים על סתירת כ"מ אטו
ראיה אלי לסתור דברי כ"מ לבד הא כתבתי דמדברי
כ"מ ליכא שום רמז רק כתב דלא בעי תבאי והבאתי
ראיות ברורות עצומות דלא מהני על ידי שליח וגם
הקשתי על כ"מ בופיה אולי לא תליא זה בזה יתחול
כת"ר לעיין דהדברים ברורים ובכוונים מאד ומה ראה על
ככה לכתוב כן פליאה דעת לא אוכל לה ובפרט להעלות
מזה על הדעת לומר דמהני שליח בגד כל חכמי ישראל
האמיתיים בלא שום רמז וסמך לזה.

(טו) מה שהקשה על הה"מ הא הוי מעכשיו זה
קושית רשב"א ור"ן אבל בחמת מלבד סברת
לח"מ ליכא אף ריח קושיא על הה"מ דהא הטעם בתוס'
כתובות מחמת דמעשה הוא חזק א"א להטיל בו תבאי
ע"ש בזה וכן כתב ב"כ הר"ן וא"כ שפיר ניחא דהוא
סברא בכוונה אף דאמר דומיא דתבאי ב"ג זהו לאו דוקא
אלא מחמת סברא זו אומר כן וזה הוא שייך גם בעל מכת
ובמעכשיו וזה ברור כשמש דליכא אף ריח קושיא וכמ"ש
בס"ד.

(טז) גם מש"כ כת"ר שיתי' בחות י"ב דבמכתבי
ובקונטרסי כתבתי מדברי הגמרא ורשב"א

משמע רק דאין האיש יכול להיות שליח אבל לא אשה
אלא לפי מסקנת במ' ביטין משמע דאין חילוק וע"ז
העיר מדברי האלפס גם לפי מסקנא א"כ י"ל כן דאין
האיש אבל לא אשה זהו ת"ד כת"ר דעל פי מש"כ שם
יש להתיר על ידי אשה, הנה מה שהעיר מאלפס יפה
כתב וזה גם אני כתבתי וגם כבר הרגיש בזה בדו"א
להגאון רעק"א ז"ל מדברי האלפס והקשה משטר שחרור
ע"ש בזה וע"ז אגלה אזנו דס"ם בעיקר הדבר זה אינו
נכון כלל וכלל אבכי פלפלתי שם אם זה ראי' גם מדברי
הגמ', אבל בחמת אף אם ניחא כפשטות של אלפס ויש
מקום לחלק בין איש לאשה מכל מקום ראיה ברורה
מרשב"א בשם רבו בחידושיו ובתשובה, דגם אשה לא
מהני אף דשם כתב דאם ניחא דאיש לא אפשר ניחא
דברי רשב"א דהא בי"ד הם איש אבל בחמת זה טעות,
דהרי בתוס' שם בביטין ובינמות וכ"ד כתבו בהדיא דחליצה
דמי לגט ממילא הוא לאו דוקא בי"ד אלא אם אף אשה
אחרת בדולה עומדת על בנה בודאי כשרה לתוס' וע"כ ב"ל
כתירון רשב"א תשום דא"א על ידי שליח א"כ מוכח
דגם אשה לא אפשר להיות שליח דאל"כ תעמוד אשה
ע"ב דמהני ב"כ אשה כתו בני בט, וזה ברור כשמש
וגם כת"ר יודה לזה כי ברור הוא, א"כ מרשב"א בודאי
בשאר הראיה בתקפו דלא מהני שליח אף אשה לאשה
דאל"כ תעמוד אשה ע"ב כמש"כ, ומעתה לפי מה שנדבנו
בס"ד בכוונת רמב"ם בפ"ו דיבמ דע"כ ס"ל דגם איש
מהני הוא טעות דמהני אשה ולא בעי בי"ד אלא דסתרתי
זה דלא יתכן בדעת הרמבם דהא ס"ל דגם בגט דוקא
בתופס ובודאי כוונתי לב"י וכ"מ ולח"מ דס"ל כן בדעתו
ובודאי להסוברים בדעת הרמב"ם מחמת שליחות לא
קשה אבל ראיה להני דס"ל כן וע"כ ב"ל כמ"ש משום
מעשה דזה סברא בכונה וברורה אם כן אין ראיה שוב
מדברי הרמב"ם וא"כ מה כתב כת"ר דלפי דברי הוא
ראיה בולחת מרמב"ם הא ראיה בודאי ליכא כמ"ש
מסקנת הדברים דכל הראיות שבנו הם כראי' מונקים
ובראה ראיה דאין לחלק בין איש לאשה בדי חליצה דאם
איש לא מהני גם אשה לא מהני וראי' מתוספתא דביכורים
דבני טומטם ואנדרוגינם דלא תשיב זה דלא נעשה שליח
לחליצה כאיש והב"א בביטין ב"כ יכול להביא זה אלא
דלא קאי הכי אבל אם בני חליצה כן האמת לחלק בין
איש לאשה מ"ט לא תשיב זה בבכורים לענין טומטם
ואנדרוגינם וראיה בכונה היא בע"ה. ומה שהקשה
בדו"א בני ב"א אם הוא ב"א היך יכול לקבל ענוד העבד

ואם הוא עבד היך יכול לעשות שליח להולכה עיי"ש. ולדידי לאו קושיא הא ב"ח יוכל למכור עצמו בע"ע דשייך בו ג"כ ב"ח כמבואר בפ"ק דקדושין זאת אומרת כו' אמנם גם בר דאינו יכול למכור עצמו בע"ע כמבואר בח' ע"א ובתוס' כ"ד יש לעיין בזה ולפי מש"כ במק"א דאינו ממכר כישראל אבל ממכר כעכו"ם לענין עובד את הבן ועיין בש"א החדשות גם בר כן אבל בני ב"ח בודאי ניחא ולק"מ וכמ"ש ורא"י מטומטם ואנדרוגינוס דאיה נכונה בס"ד וכמ"ש וגם דאיה מהא דאמר שם דבאמצע הדרך יכול ליתן לעבדו משמע בתחלה לא הוצא בדמב"ן ב"ב שם ורא"י בדורה גם דעבד ג"כ לא מהני, מסקנת הדברים דחלילה להעלות על דעת וכ"ש לעשות מעשה דמהני חלילה על ידי שליח דידה מכל הראיות שלנו אף אם דאיה אחת נכונה די וכ"ש דכתבנו ראיות רבות ונפלאים המאירים ומזהירים בעה"ש דלא מהני כלל וכלל ואל לחמול על האמת שלא יתחלל שם שמים, ותעשה כשתי תורות כל אחד ואחד תורתו בידו אני כחי גדול להתיר מה שכל חכמי ישראל נגד זה ובכל הדורות שלפנינו מימות התלמוד והגאונים לא נשמע רמז רמיזא בדברי רבותינו ז"ל.

(י"ז) מה שתי' קו' לח"מ עפ"י דברי ר"ן זה דברי שגגה דהא רק אם כבר גירש על תנאי שפיר לא מהני מחילה משא"כ כאן הא אחליה לתנאי קודם כתיבת הגט ובזה ודאי מהני דהא לא גירש כלל על תנאי, ומה שייך דברי ר"ן לכאן וזה ודאי דכנס ובעל דעשה מעשה הוי כמחל בפירוש וזה פשוט ומה דאיה כת"ר לכתוב דבר זה ובודאי שפיר הקשה הלח"מ ומש"כ שם הם דברים ברורים ומאירים בס"ד.

(יח) מה שרצה לפרש התוספתא דר"ל דבני בט כבר לכהן ובני חלילה פסולה לכהן, וע"כ ר"ל אם מסר מודעא כדעת הרמב"ם וריב"ש וזה שגיאה דהיך יפרש פסול בבט כבר בחלילה דפי' בט מוטעה וחלילה מוטעת והרי שם גם הדין דבט כבר לכהן וחלילה פסולה לכהן, אלא ברור דא"א לפרש כן ולכל הראשונים דלא חלקו כלל בין בט לחלילה בני מעושה בודאי א"א לפרש אלא כמ"ש לענין שליח ומשו"ה בט מוטעה פסול משום דכבר בשליח משא"כ חלילה מוטעת כבירה משום דפסול בשליח כמ"ש וזה קילורין לעינים וכן הך דכבר בינמה פסול בחשה כו' בכל מש"כ שם בזה הוא נפלא מאד, ומקום הניחו לי מן השמים בכוונת תוספתא זו שהם קילורין לעינים בס"ד.

וארשום ראיות שלנו (א) ראיה מינמות ק"ו לפיכך כותבין כמ"ש בחות א' (ב) ומתוס' ביטין כ"ז (ג) ומחשבה ינמות מ"ג: (ד) ומירושלמי פ"א דקדושין (ה) ומהך דחלילה פסולה לריכה חיזור (ו) מהך דינמות ל"ו. (ז) מרשב"א בשם רבו (ח) מתוספתא דביכורים (ט) מתוספתא דחולין דהם קילורין לעינים (י) מהך דינמות קי"ח ע"ב כמ"ש בקונטרסי ראיה בדורה היא (יא) מספרי דבי רב מהך דינמות הן ולא שלוחן כמ"ש בקונטרסי (יב) מתוס' קדושין י"ד דע"י שליח לא הוי אף ריח חלילה ליפסל לכהן כמ"ש בם"ד באר היטב ואל לחמול על האמת בזה חלילה וחלילה להעלות על הדעת, ותוספתא דמר חמי הגאון בקדושין.

והנני חותם בא"ר בטוח בכת"ר שיחדול מזה שלא לעשות בגד כל חכמי ישראל המובהקים הי', כו"ח עש"ק שופטים תרפ"ו והנני ידידו מוקירו ומכבדו מברכו בכוח"ט בתוך כלל ישראל,

אבא דוד גאלדפיין מדווינסק, פה מאסקווא.

מכתב שלישי של הגאון הגדול הנ"ל.

כוח"ט ושנה טובה ומאושרה לכבוד ידידי הרב **הגאון מהרי"ח** נר"ו, רב בקילב שוי"ר.

אד"ש בא"ר. את מכתבו קבלתי וראיה כת"ר כי תשב בכשרים אחר שכתב להניא בחות ו' לישב קו' ב"ה וקו' בחות ו' דשאני בט דלא מהני מחילה משום לבעורי משא"כ חלילה וסיים זה ברור כבהרים וא"י מה בתבנתו הש"ה כו' וע"ז כתבתי זה טעות דכאן קודם בתיבת בט בודאי מהני מחילה ומה דאה כת"ר לכתוב דברים כאלו ומזה בן על הכלל כולו כו' וגם מש"כ לישב ק' לח"מ דמשו"ה הוי ספק משום דלא ביטל בפירוש בפו גם זה שגגה דמעשה הכניסה עדיף מביטול בפה בלא מעשה ובודאי על דברים כאלו אין לבנות בנינים חדשים כי יסוד רע הוא, גם מש"כ שלא מצא בס' קמ"ר תי' על קו' זו של המ"מ אתפלא מאד הרי מבואר שם באר היטב דמישב על פי דברי התוס' כתובות ע"ד ודבריו ברורים הם ודברי המ"מ בזה במחכ"ת הנפלאה הם דברי תימא מאד.

ועלה

ועלה נדעתי לחדש דגר נפלא עפ"י סברת רי"ן דאם התנה על מה שמחויבת הוי תנאי לבטל החליצה ג"כ היה נראה דלעולם הוי תנאי וכהך דינמות כ"ג ואינ"ל דאיירי שם בתנאי שהיא מחויבת אלא לעולם מהני תנאי דלפי המבואר בינמות שם ובירושלמי דמחויבת מחמת שכירות א"כ לעולם הוי תנאי על דבר שהיא מחויבת ומהני שפיר תנאי. והא דאיתא בינמות שם דחליצה מוטעת כשירה הוא בגוונא דהיא פטורה דאמרה משטה אני בך כמבואר שם ואם כן הוי תנאי בדבר שהיא אינה מחויבת אבל היכא דא"א לומר משטה והיא חיבת הוי תנאי בדבר שהיא חיבת ובזה מהני תנאי לסברת רבינו ירוחם ורציתי לפרש בזה דברי הרא"ש שם אשר תמהו עליו, אמנם התבוננתי דאם נימא דמהני תנאי שוב הא אינה חיבת דהא דחיבת הוא כמש"כ רש"י ורא"ש דהוא שכירות אבל אם הוי תנאי אינה חיבת משום שכירות. אבל זה אינו הכרח וזה תליא במש"כ הראשונים בהך דגיטין פ"ג ע"מ שלא תבשל אם נימא כיון דלא הוי בט לא הוי בשולין או כיון דנימא דלא עברה הוי בט ושוב עברה עיי' ג"ש שם ועיי' בשו"ת מהר"ם מינץ בכה"ג דכתב דהוי תנאי וא"כ ה"ה כאן אם נימא דלא מהני תנאי הא היא חיבת ושוב מהני תנאי וזה הערה חדשה אשר צריך להתישב הרבה בסברא זו לעת הפנאי.

דברי רש"י בינמות (ל"ט:) גם אנכי עמדתי ונראה לי דבר נכון בכוונת רש"י דל"ל הטעם מה שלא כתב תחילה קריאה הוא משום דלא מעכב ואף דקיקה גם כן אינה מעכבת הא בזה פלוגתא משא"כ קריאה לכו"ע אינה מעכבת ועיי' תוס' סוטה ל"ג אם ר"י ס"ל דמעכב עיי"ש וכתבתי בחק"א לישב קו' תוס' שם בדבר נכון מאד, ור"ת דהוסיף קריאה ג"כ לא ניחא לומר מחמת ר"י הנ"ל אלא ס"ל לרש"י מחמת דאלם ואלמת קריאה מעכבת ואם לא יכתב קריאה ג"כ דילמא יבאו לחשוב דהיה אלם ומשו"ה כתב רש"י לא חפצתי לקחתה דרק משום זה איכא חשש דילמא היה אלם אבל בשביל קריאה דידה אי"ל ליכתוב דהא רואין דהיא אינה אלמת וזה כפתור ופרח בכוונת רש"י ז"ל בזה.

משי"כ לדחות ראיה הנפלאה מינמות ק"ו ע"פ המבואר בגיטין י"ח דשליח קבל אינ ליה (זה לא בגמרא אלא בראשונים) נמחכ"ת מבנד מה שנעלם לכת"ר מש"כ הרשב"א בחידושיו דזה רק בני נ"ד דדייקי ולא בעדים ומשום הכי מיישבין שמא יאמרו ביטה קודם לבנה אם כן הרי הא כותבין עדים כמ"ש רמב"ם שם והיך כותבין בלא שידעו כלל, מבנד זה אינו ענין כלל לשם דהתם אינו מחמת השליח אלא מחמת הזמן שרואין שאינו ביום הכתיבה כמ"ש רש"י ור"ן בני בעל חיישין שמא יתן בהנעה לחפות ולא ירגישו בזמן עיי"ש בתוספות (י"ז:) ובראב"א ורא"ש שם וראיה ברור דלא שייך כלל לכאן וראיה מגמ' ותוס' ביטין שכתבתי הוא ראי' עצומה ונפלאה שאין לה תשובה דא"א כלל בשום אופן אף על ידי פועלת בשכירות דאם מהני אכתי קשה כמ"ש בס"ד. יתחזל כת"ר לעיין וימצא שהם דברים ברורים למי שחפץ האמת אם כת"ר חפץ שלא לראות אלא לסתור בדברים בעלמא אין לי עסק בזה וכל הראיות שכתבתי ממשנה ומירושלמי ומהך דינמות ומתוספתא דביכורים שהוא בראב"ם שם ובחידושי רמב"ן שם ראיה דלא מהני כלל בשום אופן וכן מתוספתא דחולין ראי' עצומה ונפלאה בס"ד והאיר ד' עיני דיתכן דגם הגאון מפרש כן לפי המעיין בדבריו שפי' רק הך דכשר בחליצה ופסול בבע דר"ל מוטעה ולא פי' חלוקה ראשונה דכשר בבע פסול בחליצה אלא דב"כ פירש כמ"ש משום שליח וזה בכלל מוטעה וכמ"ש והך דהביא הך דמשנתין אבב שיטפיה ולא טעה כלל במסקנת הגמ', וזה בס"ד נפלא מאד בכוונת הגאון ולא יטעה ח"ו בזה וכמ"ש ומקום הניחו לי מן השמים בזה לפרש בדבר אמת.

עוד ראיה מתוס' ינמות מ"א הך דאזלא לבי"ד ובראב"א וריטב"א שם הרי ברור בדברים דלכן אמרו משום דהיא אזלא לבי"ד הרי דבריכא בעצמה לבוא דאם מהני שלוחה מ"ט אמרו אם חלצה עבורה אשה אחרת וזה ג"כ ראיה עצומה בס"ד ועוד יש לנו ת"ל הרבה דברים בזה וכאשר כת"ר כותב כי יכתוב אני עוד, אי"ה, עוד חזון ולע"ע הבני טרוד ואסיים בברכת כוח"ט ושבת חיים לכ"ת ולכל ישראל ובתוכם ג"א מוקירו ומכבדו, ידידו,

אבא דוד בלא"ה **הדר"י ז"ל** מדווינסק,
כעת פה מאסקווא. ג' דסליחות, תרפ"ו.

נ"ה לא דר"ח אייר תרפ"ז, קיאב.

כבוד רבא בעמי' מדברא דאומתי, קברניט המביט לבבוה ומנהיג הדואה אשר בארץ הי כיהו מורי ורבי רב האי גאון וכו' הר"ר אברהם אהרן יודעלאוויץ, יחיה עוד לבבת.

שני

שני כתבים הנלוים כאחד מנזרי טוב, תורה, משמיעי ישועה למלפי אומללות נאמני בערבי ימי החג האחרונים, ה"ה שני מכתבי מר ניהו רבא הנהירים מן ר"ח ניסן וד' נו. ולין הביין לי שעכב מעט ההדפסה כדי לתת מקום גם לדברי שבגבנו ולשובבם נגדם. ואשתמש בזה להמציא כעת לידי מר גם את שני המכתבים האחרונים של הרב הגאון אב"ד דמוסקבה אשר כתבתי לכהדר"ג שאשלחם אליו בצרוף תשובתי ואחרתי עד כה מפני שלא השארתי בידי העתקה מתשובתי, בהאמיני לתומי שהרב המערער יודה על האמת. ובהודעי כי הגאון נאחבי בזה והרב ההוא דורש ומבקש שאדפיס גם מכתביו וגם תשובתי. וקשיא עתיקא ואנכי לא נפגיתי עד כה. והיום ערכתי תשובה אחת לשני המכתבים ואקוה אשר כהדר"ג ידפיס גם מכתביו גם תשובתי והעיקר שיבין ידו נעים רוחו. ובכוחו גדול לאלוה להשיב מלחמה שערה. ויתן לן מר משופרי' להגדיל תורה ולחזק הוראת אמת, וזה דברי:

(א) תמיהני על רב גאון כהרב המשיב שכח הנאמון כה ישלוט בו עד שלא ראתה עינו הנהירה כי בחדא מחתא מחתינהו לדעות רש"י רי"ף ורמב"ם במכתבו הרשום עליו מ' נאותיות מ' וב' בענין כותבין אף על פי שאין מכירין והן באמת לא קרבו זה אל זה, ברש"י איתא מפורש שאין מכירין שהם ינם ובנמה והא ולאי יודעים מי היא ובת מי היא, וכשבאה לבי"ד לינשא, כבר יכולים לברר מי הי' בעלה, והספק רק על הינם שאינו לפנינו אם אחוה דמיתבא הוא. הרי"ף הוסיף בדברא דב"ד בתר ב"ד הוא דלא דייקא אבל בתר עדים דייקי ופירש הרמב"ן במלחמות, דבתר עדים דייקי ואפי' כתבו וכתו בני ב"מ שבותבין אעפ"י שאין מכירין וכשהוא בונה לריך להביא ראי' ורק הרמב"ם ס"ל שמאמינים כל כך עד שאפי' אם היא אינה ידועה לנו מי היא ובת מי היא ומי בעלה בכ"ז מאמינים. והנה הרי"ף לפי הרמב"ן ולאי שבם אחרי הכרת הבי"ד הראשון יש עוד מקום לדייק אחרי כתב העדים, וכמעט נרי לי שהדיוק בא לאפוקי מתשב זה דלמא חלבה לינם של אחרת בשליחותה. ודעת הרמב"ם ג"כ לי אפשר לכאורה להלום שאם אין יודעים אפילו מי היא ולמה לא ניחוש לקבוניא, שבקוקה אחרת בטלה כתב של זו שבאבלה בבי"ד ובפטרת בשטר זה של האחרת. וע"כ לומר או דס"ל להרמב"ם כהתוס' ישנים בינמות ק"ו שהיכי שאפשר להכחישה אין חושבין, ורק בהכרת הינם ביירו

אפשרות שהינם בעצמו אין מכיר בה. או דס"ל כהרת"ב סימן תל"א דסברת לא שביק אינם היתרא ואכיל איסורא אליבא כ"כ אפילו להוציא ממון מיתתי ובכן ג"כ אין לחוש על כן לקבוניא, שאפילו אם יבמה בריחוק מקום הלא אפשר בהיתרא על ידי שליח, ואם כבים דברי אדרבה מהרי"ף והרמב"ם יש ראי' מפורשת לדברינו, ומרש"י אעפ"י שאין ראי' אבל מבלן דפליג אתוס' ישנים, וג"כ אין לחוש שמא שקרה שהיתה שליח אחרת ועתה אומרת שבאבלה בעצמה, דהא הבי"ד יכולים מבחישתה, ומה גם שלרש"י ביודעים שמה ואפשר לברר שם בעלה אין חשש כ"א לשני יוסף ב"ש היכי דלא הוחזקו ובתיתה דלא שביתא ועי' יחמא דף ב', ואפלו כל דברי הגאון בבירא. ואגב אודיע שהרב הגאון המשיב, בדבריו בענין הזה כדי להוכיח שהתוס' ס"ל כרבא פליג על הרב או"ז הבדול אעפ"י שמוכרח להודות שבדברי התוספות בב"מ מבואר ההיפך, ותמה אני אם יש בדורנו מי שיפלוג מסברא על חד מן קמיא.

(ב) ואפילו יהיבנא לי' לתבא פלגאה שיש לחוש שמא היתה המולבת רק שלית ב"כ קושייתו עלינו לא כלום, דהא מבואר בתוספות ביטין (ז) ובבא"ב שם ומובאים להלכה בב"ש סימן קכ"ז מק"ו דעל ידי שליח קבא אית לי', ובמכתבו השני תפשני בכך בלישנא שכתבתי כן משמא דגמרא ותפשני שזה לא בגמ' כי אם בראשונים, ואודה על האמת שפלטה קולמסי בשם הגמ' מה שבאמר בתפרש"י הראשונים אבל הא דסיים שאינו ענין כלל בשם דהתם אינו מחמת השליח אלא מחמת הזמן אשתמיטתי לי' לבר פלוגתתי לשון הרא"ש בהמניא תבינא פסקא ה' לפי שיש קול להליכת השליח ובביאתו ומידע ידעי עכ"ל, ומה לי התם ידעי הזמן ומה לי הכי ידעי שהיא רק שליח. ובק"ג שם מביא בשם מהוסי הרשב"א דשאר מינסי לא דייקי בתר קבא ובי"ד דייקי בתר קבא. והאי הא קבא אית לה ובי"ד הבי' בבואו להשיאה ידייק בתר הקול.

(ג) ואשר העיר הרה"ג המשיב בדרך אגב בענין ההוא אם אשר איתא בינמות ל"ט דר"ח בר אויא מסיים ואקרינהו וכו' הבא כהדין עורבא גורא לקבי' דהא רש"י שם פירש לא חפצתי לקחתה. ולמה לא פירש מאן יבמי ב"כ וע"כ שדקדק כן מלשון הש"ס ואקרינהו ולא ואקרינן, ולמה לא הבריך ר"ח בחתא לכתוב גם מקריאת הינמה וע"כ לומר שקריאתה אפשר שלא ירחו ולא ישמעו עדי החליצה כבון שקורבא בבי"ד שבעירה אם החליצה

עי"ש כהורמתנו ולכן מ"מ הי' לקנוע נטופס הכללי נס קריאתה. ונמכתנו הנ' אמנס הודה לי שדיוק נכון הוא אך מתאמץ ודחיק לי' עלמא לפרש דהאי דואקריגהו אינו אלא לאפוקי שלא יחושו שמא אלס הוא הינס ולינמה אין חוששין שהרי רואין שאינה אלמת. אנל אי משום הא למה הצריך לכתוב כל כך ואקריגהו מה דכתיב נספר אורייתא דמשה, וזה הכל לחינס ודי הי' לכתוב רק תינת ואקריגהו ותו לא. וע"כ שהאמת כדברי שהוסיף יתר פרטי סדר החליצה והשמיט קריאתה מפני שלא תמיד היא נפני עדי החליצה.

(ד) נאות הי' מניא תנילי ראיות שלמדין דיכים מדבר שאין מפורש נמקומו, ולא הרגיש אשר נכאן צריכים לחדש דין חדש היפך ממה שמציגו נכל התורה, שכן איתא נש"ס נכמה מקומות שמציגו נכל התורה שבלוחו של אדם כמותו ועי' תוספות ערכין נ' ד"ה קרבנו ולא קרבן חברו, דהקשו נילף מהכא דלא מהני שליח, הרי דנלא ילפותא נשאר הלמוד לכל מקום דמהני שליח. וכל המקומות שהראה הרב המשיג למדין מפורש ובדין שלנו מאן למד והיכן מצינו למוד כזה, וכדי להבעית אומר הרב המשיג שאיסור החליצה פשוט בגמרא, ואני אומר קבל עם מאן דמחזי לי בש"ס בבלי וירושלמי ספרא ספרי תוספתא מכילתא לשון פשוט שאין חליצה על ידי שליח מובילנא מאני' לני מסותא לשון כזה אינו, וגם פה בכתובות אין זה לשון הגמרא רק לשון רש"י וכבר העירותי בכתבי הקודמים שבמהד"ק דרש"י המובא בש"מ מסתפק רש"י שמא הכונה שהתנאי צריך להיות אפשר עי"ש והפרישה בסי' ל"ח מפרש באמת הכי וכן מפורש בדברי הר"מ אלפנדרי מובאים דבריו בקמ"ר כאשר העירותי כבר. ועוד אוסיף עתה לבאר שכן בשימק"ו בכתובות שם ד"ה תנאה דאפשר כותב בזה"ל ומשמע לי דרש"י לשיטתי' דהכא משו"ה נמרינן תנאי דאפשר לקיומי' ע"י שליח משום דאיכא לאקשויי בקרא וכו' לכך הוה לי' לסיומי עמהם תנאם ולומר להם אם תעבדו וכו' ושוב הי' לו לגוות וכו' אמאי אפסיק וכו' וזהו שכתב רש"י עי"ש כי התם עכ"ל, הרי שמפרש ברש"י שבזה שהפסיק מלמד שהתנאה צריכה להיות אפשר עי"ש, ולכן הפסיק ועשה התנאה על ידי שליח דוקא. יעי"ש אשר פירוש אחר לא יסבול השטמ"ק הכ"ל והיא שעמדה לי שכתבתי על תשובת מהר"ם בר ברוך ז"ל שהיא תשובה בלחת בשם הכונה שהתנאה צריכה אפשרות עי"ש והלשון לקיומיה היינו ההתנאה, אלא להסביר מה טעם יש בה למה בכאן אי אפשר להתנאה עי"ש, ואבהירבן לעיינין בזה מהר"ם ב"ב הכ"ל עפ"י הסברו שבמילי דחליצה שאסור לשהויי אין למנות אבטלר ומסתמא כן בכל עניני' אאם ישלח שליח להתנות תנאי ב"כ מניא לשהי' ואינו לפיכו לכופו שלא להשהות ואם כן רש"י בעצמו סובר שמותר לעשות חליצה ע"י שליח דידה שלא יהיה מזה עיכוב ואדרבה ע"י קובלנת השליח ב"כ יכפוהו בי"ד ויפטרה מיד בלא שהי', ומיושב היטב מה שהאריך רש"י בביאור להראות דמיירי בשליח הינס וד"ל.

(ה) ואשר האריך ביתר דבריו לחזק דברי ראיותיו מהירושלמי והתוספות כפל דבריו במלות שונות והרבה בדחוקים כ"כ עד שדי לפני שהקורא יקרא כדרכו תשובתי הראשונה ויבאה בכונה יותר בפשט הענינים מדבריו הראשונים והאחרונים יחד ואין לי מה להוסיף, והיינו שבאות י"ב במכתבו האריך מודה שמה שהקשה באות ט' במכתבו שהשיבני ראשונה על קונטרסי, היא רק לשיטתו ובפל עיקר יסודו לסתור דברי הכ"מ ומה שהודה במכתבו זה הראשון באות ט"ז שמהרי"ף נראה כדברי שם לחלק בין איש לאשה ואין עוד ראי' מהגמ' והרשב"א ושכך אמנם כותב הברעק"א ואם אמנם מבלה אני שבעיקר הדבר לא בכון בלב, לא הזיק לי הלחש הזה כאשר לא איכפת לי מה שסותר הרב המשיג את דברי הבאון ובעהע"ט וגם את דברי הכ"מ ואני בדידי שלפחות במקום עבון ושעת הדחק כה אפשר לסמוך אדברי באון ובעהע"ט אדברי אלפס ואפילו אדברי הכ"מ בלי שום בקיאת לב. אך באות ט"ז מניא קושיא עצומה דאם יש לחלק בין איש לאשה למה לא תשיב בתוספתא דבכורים דלא בעשה שליח לחליצה כאיש ישפטו הקוראים אם יש להשיב על קושיא זו. ואבקש מכבוד הרב המשיב, להשיב הספר מבחת חיבוך שחבר הרה"ג מטרניפאל ויחבא בכל התרי"ג מצות חילוקי דיבים לענין אבדרוביבום ולמה לא בכתבו כל אלין דיבין בתוספתא דבכורים. הוי כמה בתרחקבו חבורו של ר' יהודה שאמר בתמות דף ד' וכי בשביל שסמכו עבין לו בוגיא זה לסקילה אפילו לאלן דדרים סמוכים ואבן בבוא ובבזוד כליה על אלפי בבות אבראם אביבו על סמך דיוק קלוש כזה. והוא עומד ומבקש מאתי שלא לעשות חו"ש תורתבו כשתי תורות. יסביר בא לי כבוד הדר בחונו והאיך בעשה ההיתר על מצות אפיות במכונה, על קמח שבטחן בריחיים של קיטור ועוד קודם על קליפת הסרכות ועל בטין הבשלחים

הנשלחים על ידי בי הדוחר, הלא בין לילה נדברו כל מורי הורלה והתירו פרושים לת הדברים, מי כמוהו יודע כמה עוררים ונוקפים היו על הורלות אלו בשעתן, ותמיד נמצלו מחמירים ותמיד נמצל לעומתם מי שסמכו בשעת הדחק לפילו על יחידלה ולא חשבו לשתי תורות, ולא לגד החידוש שבהורלה ולא לותן החדשות היו בפרטים שלפשר לומר עליהם ממעשים בכל יום ק"ו ג"ב של ק"ו, שלפשר עד זמנגו לא היה צורך בזה, ולשר בלמת לא בזכר בש"ס ופוסקים בשום מקום שום חשש לישור מפורש ולפוס התיקון החדש לין לפילו לישבל דמשתמע לאיסורל בשום מקום ולדרבל כבר הותר ע"י הרב יד שלמה ולא עוררו עליו בשעתו, רק הרב ערוך לבר הבריך עיון ולא העלה לישור בהחלט והקדוש מבור הרי"מ שמשתו דברו המערערים לחרי פטירתו, בעודו בחיים חיותו בתקוס המורה להיתר לא מצל לבחון לאסור ולפחות לקרל תבר. (טענה זו טען ב"כ בלורך הרב הבלון ר"מ מורינו הרב דשלרינרלד). הורלה כזו לינה חדשה ולא לדרבה ירבו להרות כך ישכחו הבל ההתחדשות שבה בהרה ומכ"ש שבבל חחשש שתי תורות כי המעוט שיחמיר לעצמו ולא יזדקק לעין כזה ידעו שרק מחסידות יתירל דלית בי' היל.

(ו) ורלייתו האחרונה מתוספות יבמות מ"ל מחש לינה מובנת. דברי התוספות ברור מבלו שהיכל שהיל בלחמת החלוצה — לחת היל לבו לא בעלמה לו ע"י שלוחה לבל היל היל החלוצה — שם החמירו רז"ל והיכל שהברה החלוצה הקילו חז"ל וכך דרכם בקודש בם בדיני קבלות בשבת שלא ביסוד הדבר מובח הלחת שיש לבזור בו בוזרין ולא ביסוד הבזרה צריך להיות מובח טעות לין בוזרין, ע"כ תשובתי.

ועתה לומר למני"ר לשר בן חבירי הרה"ק רב"ד זב"ל שח עם הרה"ג המינסק והביד לו מפורש שחלב ההלכה דברינו מבוססים ורק חושש לחדשות. מי יתן והיו כהרב הבלון והחסיד ר"י בוימבלרטין מוויבל לשר רבו עליו ב"כ חבריו לבלוס פיו מפחד חדשות ובכ"ז שלח אלי הרשלה להחליץ ע"י פועלת, ורלוף בזה מכתבו לא יחלל לבכון ידפיסהו ויפרסמהו. משלחת כהדר"ב עשיתי וכתבתי היום לפולין לשומסק ותשובות הרב לחבר להודיע ברבות ד'. המעב"ד דטשודבלוו בפריבת שם הפועלת לשלח אי"ה בקרוב וגם ישלחו ע"ו דולאר לשכירת הפועלת והולאת הבי"ד והחבין. להחלוף והבם לעווילבי לין כבודבו להשיב לפילו בעתון יומי ומכש"כ לבל עמו בפולחם בספרבו הקדוש לבו שבקוה אי"ה על ידו שתתקבל הורלתבו בכל תפוצות ישראל. רבני רוסיה מחכים בכליון עיבים שיבל לאור. כדאי הי' בשביל רבני פודוליה שידפיס בם היתרו של הרב רמ"ח מש"ב. לחכה לספריו הבהירים ולהקלרעקטין בכליון עיבים. בטח לא יעכב ההדפסה בשביל שלשיב בם אבי על דברי הרב מעבבער ורק יסדר בלופן שיוכלו להוסיף לם ישים ד' בפי מה להשיב. בכבוד ובברכת התורה עבד לעבדי ד'

יהושע חיים בהרב רז"מ מאטוסאוו,
רב בקיוב, פלדלל.

תשובה

ואבבי הבה כבר בליתי דעתי בלורך ובם בדברי הבלון הבדול דמלסקוות כבר השבתי עליו ובם על מכתביו הלחרוכים הבבי עוד להעיר מעט מש"כ הבלון הבדול רל"ד ב"י רלייה מהחשבה דיבמות (ס"ב:) בילתה לו חליצה של לחת מהן פוטרת צרתה הרי החליבה דומיל דבילה דוקל של לחת מהן ולא ע"י לשה לחרת והתחזק ע"י הירושלמי דקדושין מ"ט ולא תבי בחליבת חברתה כו' מתבילל בינמה לי מה צריכה ב' יבמות ולם בימל דבבי חליבה ללו דוקל חברתה לבל לף לשה לחרת בל תירבן מידי דלף בינמה לחת ללו דומיל דבילה וע"ז כתב הבלון מטוסלוו שליט"ל דלולי פבי הלחת לבי בושל הייתי לומר מכלן רלייה דלמה לשמועינן דין דבל מהבי שליח דוקל בבי צרה וע"כ שלדבה לבבי דידה מהבי בם שליח והול כדעת הבלון רבה"ח דהמביעה מבל הקרילה דהוי מילי וכדעת רוב הפוסקים דמילי בל מתסרן בל שייך כי לם משליח רלשון לשבי ולכן בדידה דהוי שלוחה שליח לי מהבי ובצרה שהיל בעבמה ב"כ בל יחבר משליח ושלוחה הוי שליח שבי לשמעינן בחשבה דבל מהבי וע"ז השיב הרב הבלון מחלסקוות דזה דבר תימל הל לין קרילה מעכב והחשבה בקט פוטרת והרי בריש פ' ר"ב לחר לין חליבה לחר חליבה ולחלי הל יתכן לם חבבה שלוחה דבעי חליבה לחרת ובורר דבל משכחת כבל חליבה לחר חליבה דלם בל מהבי לצרתה בודלי בל מהבי לדידה ומשו"ה לין חליבה לחר חליבה והל דבקט החשבה בבי צרתה הול רבותל בדולה דבבי דידה פשיטל דל"ל חבל בעבמה דבעי הן ובל שלוחן וכמ"ש בס' ספרי דבי רב אבל לף צרתה דקיימ"ל כר' יוחבן דהוי מחתת שליחות והוי לחיבל כמו דמהבי חליבת צרתה בשליחות

ה"ה אשה אחרת וקמ"ל דלא מהני אלא דוקא חלילתה או חלילת חברתה וזה כפתור ופרח דרבותא גדולה נקט בני נרה וכמ"ש בס"ד ולע"ד קושית הרב על דברי הגאון מטוסלאו דזה דבר תימא הא אין קריאה מעכב והמשנה נקט פוטרת לע"ד לק"מ דכיון דמילי לא ממסרן לבליה שני א"כ מעיקרא הרי היא אינה ראויה כלל להיות נקרא בשם שליה לגבי הלרה והוי כאינו ראוי לקריאה דמעכב כמו אינו ראוי לבילה וגוף תשובת הרב ממאסקוות הוא דבר תימא בעיני דאיך ס"ד כלל לומר דאם עשתה שליה הגה לדידה לא מהני משום דבעינן הן ולא שלוחן כדברי הספרי דבי רב ולברתה יהיה מהני מטעמא דהא בלאו הכי לעולם מהני לה חלילת ברתה בשליחות. בשלמא אם הוא מהני לדידה והיא נפטרת שפיר נסתלק החיוב מחברתה ונפטרת גם ברתה דהרי שליחותה הוא רק בכח התורה הגם דאיהי לא עשתה אותה לשלוחה כלל ורק דהתורה פטרה גם אם היא לא כיוונה כלל לברתה משום דבית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים בית אחד הוא חולן ואינו חולן לשני בתים אבל אם לדידה אינו מהני שלוחה שעשתה בפועל ממש לחלון עבורה משום הן ולא שלוחן איך ס"ד כלל שיהיה מהני לברתה בלי שליחותה כלל ואין כאן רבותא גדולה ואין כאן לא כפתור ולא פרח והם דברים פשוטים אשר ממש בר בי רב דחד יומא לא יטעה בזה ואולם הטענה דמהא דתנן אין חלילה אחר חלילה מוכח דאם חלצה על ידי שלוחה מהני גם לברתה ולא אמרינן בזה דשלוחה הוא שליח שני הוא טענה חזקה וי"ל דזה יהיה תליא בפלוגתא דמילי לא ממסרן לשליח ואינרא דגם הגאון מטוסלאו לא כתב זה רק לפלפולא בעלמא לולי פני האמת הוא נשא ואם כן אין לנו להאריך בזה והאמת הוא כמש"כ הרב מטאסלאו בסוף דבריו בזה.

ומש"כ הרב ממאסקוות במכתבו השלישי להלל ביאורו בתוספתא דחולין פ"א כשר בגט פסול בחליצה והתפעל כי י"ל דהגאון יפרש כן דלא פי' להדיא בגא זו, הגה כבר כתבתי בתשובתי דגם אם נפרש הכי בתוספתא אין זה נגד פיסקא דידן די"ל דזהו בשליח דידיה דכשר בגט שליח להולכה ופסול בחליצה שליח דידיה מטעמא דאיהו בחליצה לאו מידי עביד ואין על מה שיחול כח השליחות אבל בדידיה דעושית מעשה שפיר אפשר לה דתעשה שליח. וגם בגא השניה בתוספתא כשר בחליצה פסול בגירושין יש לפרש דבחליצה אם היא עשתה שליח הוא לעולם כשר ואין ביד החלון לפסול אותו אבל בגירושין אם היא עשתה שליח לקבל גיטה יוכל התנרש לפוסלו ולומר אני רוצה שיהיה שלוחי להולכה ולא שליח של האשה לקבלה. ובאמת אין לנו לחדש פירושים חדשים בהתוספתא נגד פי' גאון ז"ל שהביא העיטור וכ"ה בהפסיקתא וכמ"ש לעיל בס"ד.

גם מש"כ הרב ממאסקוות בתשובתו הראשונה באות ג' להוכיח דלא כהברית אברהם דגם תנאי דלעבר לא מהני בחליצה כיון דא"א על ידי שליח הנה בגמ' מפורשת בנדרים (י"ט:) דאיכא בריתא דקתני בהדיא אמר הריני נזיר שמשון אם יש בכרי הזה מאה כור והלך ומצאו שבבב אז שבאבד ר"י מתיר הרי דמהני תנאי בנזירות אע"ג דא"א כלל בשליח דאינו מביא קרבנות כלל בנזירות שמשון ומוכרח דזהו משום דהוי תנאי דלעבר דלא בעינן מתנאי ב"ג וב"ר ועיי' בס' נדרי זרוזין בסופו בהשמטות גם בתי' בסוף ספר שו"ת באות דשא וזה ראיה ברורה דלא שייך לומר דאקושי נזירות להדדי לפירש"י בטעמא דאיתקש ביאה משום דהיה אפשר לו לקדשה בכסף ושטר ואם רצונו בנזירות שמשון לא שייך לומר דהיה אפשר לו לקבל נזירות סתמא דאין רצונו בהבאת קרבנות ורצונו שיהיה נזיר שמשון, ועוד ועוד, ולכן העיקר מ"ש כת"ר דכיון דאין הוכחה בכאן בזו המדינה אף בש לתלות בהיתר חיישינן לחשדא בחליצה יעויי"ש.

גם מש"כ במכתב השני אות ד' להקשות על התוס' דפירשו בהתוספתא מיירי מדאורייתא דהא קתני גם מיאון לק"מ דבמיאון פשיטא דאין לחוש לבי"ד טועין כיון דעיקרו דרבנן ורק רבא סובר כיון דבדאורייתא אין כותבין אלא א"כ מכירין יש להחמיר נמי בדרבנן וא"ש ובנוף הסוגיא י"ל דלהכי מרן רש"י ז"ל סובר לגירסתו משום דמאי מקשה מדרבא דבחליצה דסבי בהדיוטים שפיר איכא למיחש דילמא טעו בי"ד הא' וכ"ש במיאון דלא בעי בי"ד כלל וסבי גם בחד ואיכא חשש דטעו ולהכי פירש כגירסתו ומקשה מר"ם דאמר רבותא דחיישינן לבי"ד טועין אפי' בי"ד האחרון אאינם של חליצה דמסתמא הוא בי"ד יפה ורבא אמר רבותא דלא חיישינן לבי"ד טועין אפי' לבי"ד הראשון וקמ"ל דגם אחרי בי"ד כזה בי דינא לא דייקי וסרה ק' התוס.'

ובקצרה אומר כי מהרב הגאון הגדיק מהרי"מ מטוסלאו מקיום שליט"א ומנאי דידי תסתיים שמעתתא אשר במקום עינוג יתכן לעשות החליצה על ידי שליח דידה בתור פועל וגם הגאון ר"י בוימגארטין מוויכא הסכים בזה וגם הגאון ר"נ ווייסבלאט זצ"ל הסכים לזה ובגדל לחיים הגאון מהר"ש לעווין שליט"א רב בגרוקלין בבית הכנסת בית שלמה הסכים לזה וגם הרב הגאון דש"נ הסכים לזה ולא הבאתי תשובתו לפי שהיה חפץ בהעלם שמו מפני גודל קנאת הרודפים לכן לא הדפסתי התשובה כלל וכלל, וגם הגאון מבגרויסק דעתו כן ומי שירצה לעשות מעשה ראוי לו ללמוד התשובות הללו וירחה כי האמת בר לרגליו, ד' יגאלו במעבלי צדק למען שמו.

נוסח ההרשאה מהבי"ד שבמקום היבמה

להבי"ד אשר במקום היבם

בשלישי בשבת ביום אחד לחודש אייר שנת חמשת אלפים ושש מאות ושמנים ושבע לבריאת עולם למנין שאנו מונין כאן בקיאב מתא במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא יתבין בבי דינא וסלקא לקדמנא טויבא דמתקריא טייבל בת איתמר הלוי המכונה שמר ממתא טשודנאוו די במחוזא ברדיטשוב במדינת רוסיא של תחות שלטון המועצין ארמלתא של המנוח אליה המכונה עלק בר צבי הכהן דחיי לרבנן ולכל ישראל שבק וברא וברת ירית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק ואמרה לנא דוב המכונה בערל בר צבי הכהן ממתא נויארק במדינת אמעריקא אחוה דבעלי מיתנא ולא צבי ליבומי יתי ובעינא דיטלע רגליה דימינא בבי דינא לישריה ולמשלף ליה סיניה ולירוק באנפוהי ואשתמודענא דדוב המכונה בערל ההוא אחוה דבעלה מיתנא מאבוהי הוא ואקרינן יתה מאן יבמי דוב המכונה בערל בר צבי הכהן להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי אף אגרא קדמנא ועל ידנא ית אתתא שרה רחל בת צבי די יתבא בנויארק מתא במדינת אמעריקא לתרין יומין למעבד כל צורכין דידה תמן באילן יומין די יימר בי דינא דרבנא אברהם אהרן בר רבנא בנימין בינוש יודעלאוויץ תמן בנויארק ובגו שאר עובדין דבהלין יומין אוף למיסק לבי דינא החוא כד יזמין יתה וית יבמת דוב המכונה בערל החוא לסדר חליצה גינה. ותמן בבי דינא תימר רבונתי טויבא דמתקריא טייבל בת אתמר הלוי המכונה שמר דאנא אגירתא דידה פקדא עלי דידי למימר בשמאה כד יקרין יתי בי דינא בהדין לישנא מאן יבמי לחקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי ואף תעביד בכן תמן כל די יפקיד יתי בי דינא. אוף מסרא לנא טויבא דמתקריא טייבל בת אתמר הלוי המכונה שמר סך (כך וכך) למשדר לשרה רחל בת צבי אגירתא דידה אגרא דתרין יומין די תקבל יתהון מידיהון דבי דינא דמסדרי החליצה גינה ומאי דחוה ואתעביד על ידנא כתבנא וחתמנא היום יום שלישי בשבת באחד לחדש אייר שנת חמשת אלפים ושש מאות ושמנים ושבע לבריאת עולם, פה קיאב והכל שריר וקים.

יחושע חיים בן לא"א הרב ר' זכריה מענדל ז"ל מטומאוו רב דקיאב פאדאל, דיין

מרדכי הלל בן ברוך, דיין

יהודא ליב בן אלי' דיין

הפסק השני בדין בהמה קשורה לעגלה שהסוס מושך.

נדון מש"כ הט"ז סי' רנ"ז סעק"ו דהרמ"א כתב וי"א דאינו אסור להנהיגן או להמשיכן רק בקיצורין יחד (טוב בשם הרא"ש) ולכן מותר לרוכב וכו', וכתב הט"ז זה דעת הרא"ש. וג"ל שיש למחות ליישב בענלה שהפרה קשורה בה והסוס מוליך את העגלה. ויש למחות ביד הקנאים העושים כן, ובדרישה למד זכות על הקנאים שאין עושין כך אלא לפי שעה באקראי בעלמא. ואם לאותו צדיק לומר כן דכאן הוא איסור דאורייתא ומה לי לפי שעה או לזמן מרובה, ע"כ אין לסמוך על אותה הנהגה שהניא הדרישה בשם הר"מ כלל, ויש למחות ביד הקנאים מלעשות כן. עכ"ד.

ענף א'.

והנה רב אחד הביא לי ספר חרוזי מרגליות מ"ב והראני כי הגז"מ הורה הלכה למעשה נגד דברי הט"ז וכתב על הט"ז כי לא דק בשתים וכתב כי הראה זה לכמה רבנים שעברו בביתו והודו לו עד שאחד אמר כי פלא הוא אצלו שלא עמד שום אחד מן המחברים הראשונים על דברי הט"ז בזה, וע"ז נאמר כלשון הגמ' (חולין ו' ע"ב) על רבי אשר התיר את בית שאן כולה על ידו, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו מקום שאנותיך ואנות אבותיך הבו בו איסור, אתה תהנו בו היתר וכו' אף אתם (הרגז"מ) מקום הניחו לכם אבותיכם להתבדר בו, והאריך טובא והעתיק דברי הפרישה והדרישה וכתב דהרב ט"ז שחלק על היתר הדרישה לא דק היטב בהעתקתו את דברי הדרישה שהבין טעם ההיתר של הדרישה מחמת שאין עושין כן אלא לפי שעה באקראי בעלמא (ולפי"ז יש לחלק בין לפי שעה או לזמן מרובה וגם בין פעם אחת או בשם עושין כן תמיד) ע"כ אמר ואם לו לאותו צדיק (הוא הרש"ל, או הדרישה) לומר כן, דכאן הוא איסור דאורייתא ומה לי לפי שעה או לזמן מרובה וכו'. ובאמת עיקר ההיתר של הרש"ל לפי דעת הדרישה הוא ע"פ פי' הר"ש והרא"ש שמפרשין המשנה דאין קושרין את הסוס וכו' בקושרו לגדי העגלה או מאחריה כדי ללמדו למשוך את הקרון, אעפ"י שאין זה דרך משיכה אסור והוסיף הדרישה בלשונו משום דאתי לאחלופי בהנהגה ומשיכה מעלית, וכן תהיה כונת הרמב"ם בפי' המשנה דהוא משום בזירה שכתב כדי שלא יחביר בין הסוס והבקר בקשר אחד עכ"ל, אבל בשקשר באקראי בעלמא (רצוני לומר, שלא לכוונת לימוד משיכה) כבון אלו הקנאים שמוליכין עמהן בהמות מן השוק לשחוט (שאין כוונתן בזה ללמדן למשוך) מותר, דלא אתי לאיחלופי, עכ"ל. והב"י קיצר בטעם הדבר ממש"כ בפירושו על הטור וע"כ רבים שונים בזה.

גם מש"כ הט"ז בקושר פרה אחורי עגלה דהוא איסור דאורייתא, במחכ"ת לא דק בזה דהרמב"ם בפי' המשנה כתב כדי שלא יחביר בין הסוס והבקר בקשר אחד, הרי אינו אלא בזירה שמא יחבר אותם בקשר אחד מלפניו, וכן משמע מפי' הר"ש שכתב אע"פ שאין זה דרך משיכה אסור ופי' הדרישה משום דאתי לאחלופי בהנהגה ומשיכה מעלית וכן כתב הסמ"ג בל"ת רפ"ג מנין לרבות הדש והמנהיג ת"ל יחדיו ולהוציא קושר סוס בגדי הקרון או לאחר הקרון שאינו יחדיו, ואע"פ שהקושר סוס בגדי הקרון אינו לוקה מדרבנן אסור, כדתניא בתוספתא, אין קושרין סוס לא בגדי הקרון ולא לאחר הקרון, ור' יהודה מתיר, והלכה כחכמים דסתם מתני' דכלאים כחכמים עיי"ש, וכן כתב הסמ"ק בסי' ק"ע וז"ל וכן קושר מין אחר אחורי הקרון אסור מדרבנן עכ"ל, וכ"כ הירחים בחלוה קל"ו שהניא לשון הספרי יחדיו פרט לקושר הסוס בגדי הקרון או לאחר הקרון וכו' אסור מדרבנן וכו', עיי"ש. והשט"מ בב"מ (ל"ד.) ד"ה עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט בכלאים פי' בכלאי בהמה וכו' וז"ל תלמיד הר"פ וא"ת לר' יאשיה למאי איצטריך יחדיו וי"ל דמבעי ליה פרט לקושר אחורי הקרון מין אחר דלא מחייב וא"ת הא אתרינן בירושלמי אין קושרין הסוס אחורי הקרון וי"ל היינו מדרבנן אבל מלקות ליכא, ור' יונתן הא מסברא נפקא ליה עכ"ל וכו'. והגאון מלבים הניא בירסא אחרת בספרי, יחדיו לרבות קושר הסוס בגדי הקרון או לאחר הקרון, ורמז להרב ז"ל על הספרי, ועיינתי שם, וסוף דבריו שהניא בל"ע, וקשה לי על הגאון מלבי"ם מנין הוציא זאת לבבר ברור שכן צריך להיות והטור שכתב לוקה הוא יחיד בזה בגד כל הפוסקים הראשונים, והבבר פשוט כי אינו אלא איסור דרבנן עכ"ל של הגז"מ.

ואנכי

ענף ב׳,

ואנכי בעניי הנני אומר, כי מאד הנני תמה על הרב הזה, איך מלאו לבו להורות הלכה למעשה ולהקל נגד מרן הט״ז ז״ל בלי עיון היטב. ראיה הוא מרחוק ספרי וסמ״ג וסמ״ק ושט״מ בשם תלמיד הר״ף וכותב על הטור כי הוא יחיד בשיטתו ואשר בקרוב בין ריסי עיניו לא יראה ואומר הנה ודאי לשון הטור שכתב קשר שני סוסים בקרון וקשר עמהם חמור אע״פ ששני הסוסים יכולים למשכו בלא החמור לוקה. וכן עגלה המושכת בקרון וקשר מין אחר בגד הקרון או מאחריו חייב מפני שדוחק הקרון בגופו ומסייע בהליכתו, הנה ממש״כ ראשונה לוקה ואח״כ כתב וכן עגלה וכו׳ מוכח דס״ל דגם בזה לוקה וגם ליכא חילוק בין בד הקרון או מאחריו בשניהם הוא לוקה דהוי מה״ת. והרמב״ם השמיט כל המשנה דאין קושרין וכו׳ ולא זכר לא דין בד הקרון ולא דין אחורי הקרון, והוא פלא גדול אשר ראוי לכל לורבא תרבנן להתבונן בזה. והבית יוסף הרבים בזה וכתב דסמך על מה שסתם וכתב ראשונה המושך בהם עגלה או אבן כאחד לוקה, וממילא משמע דבכל גווגא דהוא מושך לוקה, ואם אינו מושך אינו לוקה, והדבר ניכר לעין אם הוא מושך או אינו מושך עכ״ל, וא״כ גם להרמב״ם בדי הקרון ואחורי הקרון שניהם הם דאורייתא ולוקה, דהא הרמב״ם השמיט גם דין אחורי הקרון מפני שסמך עמש״כ מקודם דבמושך לוקה. ואם הרמב״ם סובר דאחורי הקרון הוא רק איסור דרבנן היה לו זה להזכיר בפירוש א״ו דסובר דגם אחורי הקרון הוא דאורייתא ולוקה.

ואמינא אקור גדול לשיטת הרמב״ם והטור מהירושלמי דכלאים דברסינן שם בגמרא אין קושרין את הסוס לא לבדי הקרון ולא לאחר הקרון. תני ר׳ מאיר פוטר ומדקתני ר״מ פוטר מכלל דלת״ק חייב מה״ת וקיימ״ל כת״ק דכוותיה סתים לן תנא בתוספתא שם והפ״מ הביא דבתוספתא פ״ה הבירסא תני ר׳ מאיר מתיר ולפי״ז ליכא ראיה דלת״ק חייב מה״ת אלא די״ל דאיסורא דרבנן הוא בעלמא אבל אינו לוקה, והבז״ם כתב להביא כן בירושלמי וכבר קדמו בזה הבר״א בשנות אליהו אבל אינו מוכרח דהטעות הוא בירושלמי וי״ל דשיטת הרמב״ם ודעמיה דט״ם הוא בתוספתא ושם צריך להביא פוטר ולא מתיר דר״מ פוטר רק מחלקות דאינו מדאורייתא אלא דאיסורא דרבנן בעלמא הוא אבל לת״ק חייב דהוא מה״ת.

ואיברא די״ל דאין כאן ט״ם כלל לא בתוספתא ולא בירושלמי והוא על פי דברי הבי״ב בספ״ה דב״ק, שכתב קבלתי דאסור לקשור הכלב תחת העגלה משום כלאים ותדע דהא אוסר בתשובה שאל ר׳ אפרים את הראבי״ה למי שרוכב על הסוס להביא ביד ולמשוך בחבל הכלבים אבל הסוס והאריך לאסור מהא דתבן אין קושרין הסוס לא בבד הקרון וכו׳ אלמא אע״פ שאין עושה מלאכה עמו מ״מ אסור ואפילו לדעת הרא״ש שחולק בסוף ה׳ כלאים על התשובה ודעתו נוטה להתיר (כבראה דסובר כי לא תשובת הראבי״ה היא, אלא תשובת הרא״ש היא), היינו משום שסובר שאין איסור כלאים אלא בקשירה והתם לא קשר חבל הכלבים אל הסוס רק תפסו בידו. ועוד סבר דמתני׳ דאוסר לקשור הסוס היינו בשעת מלאכה, אבל שלא בשעת מלאכה לא, והכא בשעת מלאכה איכא, ולא עוד אלא שמסייע קצת בהשיבת העגלה אע״פ שמעט מזעיר הוא, סוף סוף מושך בשניהם ולפע״ד שלוקה מן התורה כי גרוע יותר מן הכלאים שקושרין אחורי הקרון שאינם מושכים בקרון כלל ומחמת שכמה ג״א נכשלין בדבר זה הוצרכתי לכתוב ולבאר איסורו עכ״ל, ומבואר מדברי הבי״ב שדקדק שהוא גרוע מן הכלאים שקושרין אחורי הקרון שאינם מושכים בקרון כלל עכ״ל, הנה מזה משמע פשוט דאחת הקרון אין גרוע מן הכלאים שקשורים בבדי הקרון וכן מובן בשכל כי בבדי הקרון הוא מושך ומסייע יותר מבאחורי הקרון דשם לשיטת הבי״ב אינם מושכין בקרון ולכן לפוס שיטת הבי״ב נראה פשוט דבבדי הקרון הוא לוקה מן התורה כמו בתחתית הקרון.

ובזה עמדתי על דברי הראבי״ה שהובא שם בבא״ב סוף ה׳ כלאים דטען על רבינו אפרים מדתבן אין קושרין את הסוס לא בבדי הקרון ולא לאחר הקרון ולא את הלובדקים לבחל ור״מ מתיר, ואם היו מסייעין בירידה ובעליה הכל מודים שהוא אסור. ומדבקט קשירה ב״מ דוקא היא אבל בלא קשירה לא. ומדבקט נמי אם היו מסייעין בירידה ובעליה הכל מודים שהוא אסור, שמע מינה בעת מלאכה בעינן ועוד מדבקט בבד הקרון ב״מ דוקא בקרון וריש״א דמתיר ר׳ מאיר כשקושרין בבדי הקרון או לאחר הקרון מיירי שאין מסייעין כלל אלא שקושרין לקרון בעלמא ואפ״ה אסרי רבנן מפני מראית עין והמעדני יו״ט כתב על זה תמיהני דמפרש טעמא אחרינא מדבירושלמי דאתפלגו ביה ר׳ יוחנן ורב, דר׳ יוחנן

יוחנן אמר טעמא מפני שזה נושא עגלותו של זה וזה נושא עגלותו של זה, רב אמר מפני שנושאין החבל שבינתיים, והגז"מ בקונטרסו הקודם שם בס' ח"מ הכ"ל כתב דיש לישב דס"ל להראב"ה דזה קאי על הא דתניא ואם היו מסייעין בין בבעלה בין בירידה הכל מודין שהוא אסור אבל בראשא הא דאסרו רבנן ס"ל להראב"ה דאינו אלא משום מראית העין וכרבא משנתי דזהו פטומי מילי בעלמא, דבשלמא אם פלוגתא דר' יוחנן ורב קאי על הראשא דאין קושרין את הסוס לא בגדי הקרון ולא לאחר הקרון דמיירי בדרך ישרה ושוה ואינו מסייעו כלל לא בבעלה ולא בירידה בהדרך אין בה כלל מעלות ומורדות, ואמר ר' יוחנן בזה דאסור מפני שזה נושא עגלותו של זה וכו' וכפירש הרא"ש דבזמן שהראשון מתעגל גוף של אותו שאחר הקרון נוגע בקרון ומנהיגו בקרון בגופו הנה בזה יתכן שפיר דרב הולרך לומר דאי"ל לתלות הדבר מפני שזה נושא עגלותו של זה וכו', אלא מפני שנושאין את החבל שבינתיים והוא דבר תמידי בלי עגלותו של זה אבל בהך בנא דאם היה מסייעו בעליה בגופו שמושך הקרון להבר או בירידה הוא מסייעו שמעכב הקרון שלא ירוץ מהר בירידתו מההר ומעכב הקרון וזה משיכתו שנושא הוא המשא בגופו וא"כ מה הולרך בזה רב לומר מפני שנושאין החבל דהאיסור הוא רק מפני משא החבל והלא בזה איכא משא הקרון ודברי הגז"מ לכאורה אינם אלא פטומי מילי בעלמא ואולם לפי דברי הרש"ש דאיכא חילוק בין קשירה בגד הקרון לקושר לאחורי הקרון א"כ י"ל דהראב"ה מפרש דפלוגתא דר' יוחנן ורב קאי על הראשא דאין קושרין את הסוס לא בגד הקרון ואולם ס"ל להראב"ה דפלוגתא זו קאי רק על הקושר בגד הקרון אבל הא דאסרו באחורי הקרון זהו מפני מראית העין דשם אינו מושך בקרון כלל וגם החבל אינו משא רק אם הוא בא בשביל מלאכה, להכי פי' הראב"ה דאחורי הקרון זהו משום מראית העין.

ובזה נראה אור כי יהל בדברי רבותינו הספר"ג הביא הספרי ומבין לרבות הדש והמנהיג ת"ל יחדיו ולהוציא קושר סוס בגדי הקרון או לאחר הקרון שאינו יחדיו ומע"פ שקושר סוס בגדי הקרון אינו לוקה מדרבנן אסור כדתניא בתוספתא אין קושרין סוס לא בגדי הקרון ולא לאחר הקרון ור' יהודה מתיר, והלכה כחכמים דסתם מתני' דכלאים כחכמים והשט"מ בב"מ (נ"ד.) כתב בשם תלמיד הר"ף וא"ת לר' יאשיה למאי איצטריך יחדיו וי"ל דמבעי ליה פרט לקושר לאחורי הקרון אין אחר דלא מחייב וא"ת הא אמרי בירושלמי אין קושרין הסוס לאחורי הקרון וי"ל דהיינו מדרבנן אבל מלקות ליכא, ויפלא לתה לא הביאו יאר המשנה דכלאים וגם הסמ"ג הביא התוספתא והשט"מ בשם תלמיד הר"ף הזכיר הירושלמי ולא התוספתא ולדבריהם הדברים מאירים דהסמ"ג דתפס דברי הספרי להלכה דבגד הקרון ואחורי הקרון שניהם אסור מדרבנן הילכך הביא התוספתא הר"י מתיר וחכמים רק אסרי ומדרבנן בעלמא ולא הביא המשנה דמשם ליכא הוכחה כלל דהוא מדרבנן אבל מהתוספתא מוכח כן ומתילא דהסמ"ג מביא בירושלמי דל"ל ר"מ מתיר ואולי דס"ל דזהו תרי תנאי ר"מ דירושלמי פוטר ור"י דתוספתא מתיר. ופסק בזה כר"י נגד ר"מ דר"י סובר דגם לרבנן הוא רק איסור דרבנן ולא כר' מאיר דאליביה לתנא קמא אייב, דר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודה. ואולם תלמיד הר"ף ז"ל סובר כשיטת הש"ש דבאחורי הקרון גם לחכמים אינו רק איסור דרבנן ומשום דגזרינן אטו בגדי הקרון דהוי דאורייתא מפני דמושך בקרון כנ"ל אבל אחורי הקרון אינו מושך כלל ורק דאסור מפני מראית העין והילכך הביא הירושלמי דקתני התם ר"מ פוטר ואינו מביא כלל לא בתוספתא ולא בירושלמי כנ"ל ורק דר"מ פוטר בגדי הקרון א"כ מתילא אליביה לאחר הקרון מותר ובתוספתא קאי רק על האי דאחורי הקרון.

וסרו בזה דברי הגז"מ שכתב דבסמ"ק סי' ק"ע כתב דלא כהט"ז ח"ל וכן קושר אין אחר אחורי הקרון אסור מדרבנן. וגם השט"מ בשם תלמיד הר"ף כתב וא"ת לר' יאשיה אמאי איצטריך יחדיו וי"ל דמבעי ליה פרט לקושר לאחורי הקרון אין אחר דלא מחייב ואמאי דתנן בתני' ולא לאחורי הקרון היינו מדרבנן ולדבריהו ליכא שום ראיה מהסמ"ק ותלמיד הר"ף ז"ל דלא סבירא ליה כהט"ז דשפיר י"ל דאינהו לא פליג על הט"ז כלל דהוי דאורייתא אבל זהו בגדי הקרון דוקא ודברי הסמ"ק והשט"מ בדיוק נאמרו לאחורי הקרון זהו דרבנן ולא בגדי הקרון וכדעת הש"ש דפסק כן בתחתית העגלה ודאמי מאחורי הקרון אבל בגדי הקרון לא גרע מתחתית הקרון כנ"ל וזה ברור בעיני ונפלאתי מאד על הרב הגז"מ דהוא הביא שם בספרו בס' הקודם דברי הש"ש והאיך לא שת לבו דהסמ"ק ותלמיד הר"ף ליכא קושיא כלל על הט"ז דהא י"ל דאינהו מיירי בגד העגלה

לאוד

לאחר גרס נקושטא לאיכא דמודינא דהט"ז מיירי גם מלאחורי הקרון וסובר דגם לאחורי הקרון הוא דלורייתא דהא כן הוא דעת הטור וכן הוא דעת הרמב"ם דהשמיט לגמרי דברי המשנה משום דסתם עמ"כ מקודם כמ"ש הב"י וא"כ גם מלאחורי הקרון הוא דלורייתא כנ"ל.

ענף ג'.

ובספרי פ' תצא לא תחרוש בשו"ח יחדיו פרט לקושר הסוס בגדי הקרון או לאחר הקרון דהסמ"ג בנה על זה יסוד דעתו. וקשה להרמב"ם וטור וא"כ לכאורה מוכרח לומר דס"ל להרמב"ם וטור כגירסת הגאון מלבי"ם יחדיו לרבות לקושר הסוס בגדי וכו' אינרא דלהרמב"ם לק"מ מהספרי גם לגירסא שלפנינו וטעמא רבא איכא בזה דהא בשט"מ כתב לתרץ קושיות התוס' לר' יאשיה יחדיו למה לי די"ל דהא לכו"ע איצטריך למיתר דבעינן חיבור לאפוקי התוכף תכיפה אחת ומינה שמעינן בהמה (היינו כלאי בהמה) דבעינן אסור עכ"ל, ומלת אסור פירושו קשור (והגז"ם שגה בזה דהביא הל"ל קשור ובאמת אין כאן ט"ס כלל דאסור פירושו קשור ולא אסור מדרבנן) וא"כ דיחדיו דכלאי בהמה הוא כמו יחדיו דשעטנז ודלא כשיטת רבינו אפרים הרי לר' חנניא בן גמליאל דאמר שם בספרי מבין שלא יקשור סרט של צמר ושל פשתן לחבור בו את מתניו אע"פ שהרבועה באמצע תלמוד לומר יחדיו מכל מקום, והיינו דס"ל חיבור על ידי דבר אחר שאיה חיבור ומיקרי יחדיו והא דר' חנניא בן גמליאל הלכה היא דכוותיה סתם רבי במשנה דכלאים פ"ט מ"ט וא"כ כמו דגמריבן יחדיו דכלאי בהמה מכלאים דשעטנז דבעי קשור כמו כן נגמר לזה דחיבור ע"י דבר אחר שאיה חיבור ולכן אליבא דר' חנניא בן גמליאל גם לי שני המינים דכלאי בהמה אינם קשורים זה לזה אמש רק דאחד קשור בגד העגלה או לאחורי הקרון הוי קשורים דחיבור ע"י דבר אחר הוי כמי קשורים יחדיו ור' חנניא ב"ג פליג על הא דאמר מעיקרא בספרי יחדיו פרט לקושר הסוס בגד הקרון או לאחורי הקרון ולכך הרמב"ם דפסק בה' כלאים בני שעטנ"ז כר' חנניא בן גמליאל, שפיר לא חש להא דאמרו בספרי יחדיו פרט לקושר הסוס בגד הקרון וכו' דאכן קיימ"ל הלכה כר' חנניא בן גמליאל דפליג ע"ז ופסק הרמב"ם ז"ל גם לי גרס בספרי כגירסתינו ולא כגירסת הגאון מלבי"ם, ואולם הטור פסק בכלאי בגדים כשיטת הר"ב דעיקר האיסור בשרט וחגורה זהו משום הקשירה שלפניו דהוי בקשר של קיימא דקשר הנמר בהפשתים ולא מבד האיבור שהוא על ידי דבר אחר, וא"כ לכאורה מוכרח לומר דלהטור הגירסא בספרי כגירסת הגאון מלבי"ם ז"ל לרבות לקושר הסוס בגד הקרון או לאחר הקרון ולהכי פסק דחייב בזה, והסבר בזה י"ל דסובר דהכא בכלאי בהמה הכה אם המלאכה של המשא משיכת הקרון בא ע"י שני המינים ביחד, זהו כמו הקשירה דשעטנז, דעיקר האיסור בכלאי בהמה הוא משיכת המשא ובזה הם יחדיו נושאים ואע"פ שאינם מחוברים ממש זה לזה דמ"מ קשורים המה ומשאים הקרון ביחד ומה בכך דהאחד קשור לפני הקרון והאחד בגד הקרון וכו', הרי מ"מ נושאים המשא ביחד ומצינו לרבינו אפרים שהובא בדא"ש דהחמיר בהנהגה דלא בעי קשורים ולא בעי מלאכה שכתב ואע"ג דתבן אין קושרין את הסוס בגדי הקרון ומפרש בירושלמי מפני שנושאין החבל משמע שצריך מלאכה י"ל התם מפני שאין מנהיגין ממש יחד שהעגלה לפני הקרון והסוס בגד הקרון הילכך כשנושאין החבל ביתתיים הוי כאילו מנהיג יחדיו. ורבינו אפרים שם מדבר מאיסור דלורייתא, וכדברים הללו כתב הגר"א בשנות אליהו דמש"כ בתחלת לחרוש ולהנהיג זה בלחד מפסוק לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, דבקט פסוק זה ג' דברים שור וחמור יחדיו סתם שור עומד לחרישה חמור לחשא, לכך נאמר לא תחרוש עם שור וחמור וגם לא תמשוך חמור ושור, וגם לא להנהיג שור וחמור יחדיו אף בלי משא, וזהו כדברי הרבינו אפרים דמחלק לענין מלאכה בין כשהולכים בשוה והיינו דאז בקרא יחדיו גם בלי משא וחייב משום הנהגה וכשאין הולכים בשוה לא בקרא הנהגה ולא הוי יחדיו וחייב משום לא תמשוך ובעינן משא ומלאכה והראבי"ה לא פליג ע"ז אלא דאיהו סובר דגם היכא דשניהם שוים לפני הקרון בעינן ג"כ בהנהגה שיהיו מקושרים וגם מלאכה והיינו משום דסובר דיחדיו הא קאי ג"כ על לא תחרוש בשור וחמור דזהו חרישה ומשיכה וגם להראבי"ה בגד הקרון הוי דלורייתא כיון דאיכא משא כפי הפלוגתא דרב ור' יוחנן הוי דלורייתא ורק בלאחורי הקרון ס"ל דאינו מושך כלל כמש"כ הש"ב והאיסור הוא רק משום מראית העין וגזירה אטו בדי הקרון כנ"ל ולהרמב"ם והטור גם לאחורי הקרון דלורייתא וכן הוא דעת הרא"ש להלכה כמש"כ בקיצור פסקי הרא"ש ממש כדברי הטור דעגלה המושכת וקשר אין לאחר בגד הקרון

לו מאחריו חייב, והיינו משום דהוי יחידו נמשיכת המשא.

ואמינא דזהו פלוגתא דר"מ וחכמים דנמתני' תנן אין קושרין את הסוס לא לגדי הקרון וכו' ובירושלמי תני ר' מאיר פוטר כל"ל והיינו משום דחכמים ס"ל דאע"ג דאינם קשורים בשוה מ"מ גם בגדי הקרון ולאחר הקרון הנה לר' יוחנן שניהם עושים מלאכה אחת דימשכו שניהם הקרון ביחד וכמ"ש מפני שזה נושא עגלותו של זה וזה נושא עגלותו של זה ופי' הרא"ש כשהראשון מתעגל גוף של אותו של אחר הקרון נוגע בקרון ומנהיג את הקרון בגופו והבז"מ טען דמה יאמר הרא"ש בכפל הלשון שבירושלמי מפני שזה נושא עגלותו של זה וזה נושא עגלותו של זה האם גם על הראשון נוכל לומר שהוא נושא העגלותו של אחר הקרון הלא הוא נושא את הכל. ואנכי נפלאתי על לשונו דהבז"מ מה יאמר הרא"ש בכפל וכו', כי לשונו זה מורה אשר יחשוב כי נגא את מרן הרא"ש ז"ל. ולדעתי יתכן שפיר דברי ר' יוחנן דאחרי אשר הראשון התעגל והשני אותו שאחר הקרון נגע בקרון ודחף את הקרון בגופו הנה מזה התעגל גם הוא כיון דעליו היה כמעט כל משא הקרון והראשון כשהרגיש דהקרון נדחף והוא כבר נח מעט בעגלותו לכן עתה הוא התחיל להיות נושא הקרון בזריזות יותר ושפיר קאמר דאח"כ הראשון נושא עגלותו של זה השני, והתנונן כי ר' יוחנן אמר דרק עגלותו של אחד נושא השני והיינו משום דצריך שיהיו שניהם עושים המלאכה ביחד, דאל"כ אלא האחד נח לגמרי והשני עושה הכל א"כ הרי הם מושכים שניהם את הקרון זה אחר זה ולא ביחד וליכא חיוב כלל דהא יחדיו כתיב ולהכי דייק ר' יוחנן דנושא עגלותו של השני ושפיר משכחת ליה דהראשון נושא גם העגלות של אותו שאחר הקרון היינו דהוא עושה עוד אבל התעגל מעט ולרב נושאין משא החבל ביחד והוי שפיר יחדיו נמשיכת המשא ור' מאיר דפוטר ס"ל דבעינן קשורים בשוה יחדיו ואם אינם קשורים בשוה לא מהני לן גם משיכת המשא כיון דתו לא הוי יחדיו בקשירה דזה לפני הקרון והשני בגד הקרון והא דמסיק בתוספתא ובירושלמי, ואם היה מסייעו בין במעלה בין בירידה הכל מודים שהוא אסור, הרי דגם לר' מאיר יחדיו תליא במשיכת המשא, ויחדיו במשיכת המשא סגי אע"פ שאינן יחדיו בקשירה י"ל דזהו רק מדרבנן בעלמא ודו"ק.

ובעיקר דין מסייעו בשני מינים הנה במשנה הקודמת תנן המנהיג סופג את האחרונים והיוצא נקרון סופג את האחרונים, ר' מאיר פוטר והשלישית שהיא קשורה לרגועות אסורה ופי' הר"ש והרע"ג אם שני סוסים קשורים בקרון אחד וקשר שם שלישית חמור אע"ג דבלא חמור קאזלי אסור ולא חזינן לחמור כמאן דליתיה. ונתוס' אנשי שם הביא דבעין חייס הקשה לפי הר"ש והרע"ג דהשלישי אינו עושה כלום ואמאי אסור הא קיימ"ל דזה יכול וזה אינו יכול הו"ל מסייע שאין בו ממש וכתב דאפשר משום בגזירה אסרו רבנן עכ"ד והנה בטור כתב קשר שני סוסים בקרון וקשר עמהם חמור אע"פ שבני הסוסים יכולים למשכו בלא החמור לוקה וכ"ה בקיצור פסקי הרא"ש והרי דס"ל דהוי כלאים דאורייתא ונראה טעמם משום דס"ל דהא זהו פלוגתא דר"מ וחכמים ביושב בקרון אי סופג את האחרונים דהא גם התם הוה אזלא מחמת המנהיג לחודיה גם בלי היושב בעגלה ומ"מ חייב גם היושב בקרון ואנן אמרינן דאזלא מחמתיה דיושב ואף דסיוע דיושב הוא מעט וכל שהוא נגד המנהיג מ"מ גם היושב בקרון סופג את האחרונים ובזה מבואר המשך לשון הרמב"ם שכתב עגלה שהיו מושכין אותה כלאים היושב בעגלה לוקה ואע"פ שלא המנהיג שישבתו גורמת לבהמה שתמשוך העגלה, וכן אם היה יושב אחד בעגלה ואחד מנהיג שניהם לוקין ואפילו מאה שהנהיגו כלאים כאחד לוקין. והיינו דמעיקרא כתב הרמב"ם היכא דלא היה רק אחד יושב בעגלה ואע"פ שלא המנהיג כלל מ"מ נראה דישבתו גרמה לבהמה שתמשוך העגלה ולכן הוא חייב אח"כ הביא דין המשנה דקיימ"ל כחכמים דהיושב בקרון סופג את האחרונים כמו המנהיג ואע"ג דיושב במקום דאיכא מנהיג הנה הא דאזלא מחמתיה דיושב זה אינו אלא מעט מזעיר מ"מ חייב ומזה הוליד הרמב"ם דאפילו מאה שהנהיגו כאחד כולן לוקין אע"ג דכל אחד בלאו איהו הוי אזלא לא אמרי' דהוא רק מסייע שאין בו ממש וחייבין כולם.

וראיתי מקשים מהא דשבת (נ"ג:) איתא פלוגתא דר"מ ור"י ור"ש דר"מ מחייב בזה יכול וזה יכול דאיהו לא דריס בעשותה לפטור שנים שעשאוה ור' יהודה פוטר וכו', והנה ת"ק דר"מ הוא ר' יהודה ובפסחים (י"ח:) פריך מר' יהודה על רבנן עיי"ש ברש"י ד"ה מאי איכא למיפר ור"ה דרבנן אדרבנן ור"י הלא ס"ל בעשותה ושנים שעשאוה פטורין ור"מ ס"ל דחייבין והכא שניהן הפכו שיטתן ולדעתי דלק"מ דהתם בחייבי חטאות קרא כתיב בעשותה והלכך ס"ל לר"י דשנים שעשאוה פטורין מה שאין כן בכל חייבי לאוין

שפיר

שפיר י"ל שאפילו מאה שהנהיגו כאחד כולן לוקין וכה"ג כתבו התוס' סס בשבת (נ"ב.) ד"ה ור' שמעון עיי"ש ורב אחד העירני ראיה לזה מהירושלמי דפסחים פ"ז הל' י"ג בני הוצאה מן הספסל דקאמר שנים שלשה פטורין מפני שבני חבורתן רואין להמשך אצלן כו' וקשה ל"ל האי טעמא תיפוק ליה דשנים שעשאוה פטורין, וע"כ דרק בשבת אמרו זה דשנים שעשאוה פטורין משא"כ בכל חייבי לאוין. וטעמא דר"מ הכא ביושב בקרון הא פי' הרע"ב דס"ל דלאו מידי עביד, ואם כי הדבר צריך ביאור דהאיך יפלגו במציאות דחכמים ס"ל דאזלא מחמתיה דיושב ור"מ ס"ל דלאו מידי עביד, אמנם זה הדבר מבואר בפי' הרמב"ם שכתב ור"מ פוטר היושב בקרון אחר שאינו עוזר בשום תנועה להוליך העגלה או הנהגות עכ"ל, והיינו דבס ר"מ מודה דאזלא מחמתיה דיושב אבל הוא לא עזר בשום תנועה להוליך העגלה וכו' ולהכי גרע גם מהנהיגה בקול כיון דאיהו לא עביד מידי כלל ור"י ס"ל הא יציבתו בקרון היא נופיה מעשה ואף דהוי מעשה זוטא מ"מ מעשה הוי שיהיה לוקה ע"ש ועי' בו"ב תניינא חא"ח סי' ע"ו ותשובות חכ"ל סי' פ"ג מש"כ בשם תשובת הרשב"א והעולה מדברינו דאם היה היושב מסייע מידי בשום תנועה היה ר"מ מודה דגם היושב לוקה ולפי"ז מוכרח לומר דמה דר"מ פוטר בקושר בגד הקרון זהו משום דס"ל דעיקר חיובא דיחדיו הוא בקשורין יחדיו והכא מפסיק הקרון ומ"מ בגד הקרון אסור מדרבנן משום גזירה שיבא לקשור לפני הקרון שוה בקשר אחד הפרה והסוס ואינו חושש לטעמא דרב ור' יוחנן אבל אם ראינו דמסייע בין במעלה בין בירידה הכל מודים שהוא אסור היינו אפילו בקושר לאחורי הקרון דהתם בל"ז ר"מ מתיר לגמרי כמ"ש בתוספתא בשם קאי על אחורי הקרון כנ"ל.

ומעתה לפ"ז סרה הקושיא להרא"ש והטור מהספרי דקאמר יחדיו פרט לקושר סוס בגד הקרון וכו' די"ל דהספרי הוא כר' מאיר דמפרש יחדיו קשורים בקשר אחד והיכא דמפסיק הקרון תו ליכא איסור דאורייתא ואנן קיימ"ל כמתני' דאין קושרין, דבמשיכת המשא הוי יחדיו ולוקה מה"ת ולכן הדבר פשוט דאין תימה כלל על הט"ז שכתב דכאן הוא איסור דאורייתא דהטור אינו יחיד בדבר דהא הב"י כתב דכן דעת הרמב"ם ויש סמוכים לזה דהא הרמב"ם סובר בכלאי בגדים דכתיב יחדיו הוא מכל מקום אפילו בחיבור ע"י דבר אחר וה"ג בכלאי בהמה בקשורים בגד הקרון או מאחריו והספרי הוא דלא כר' חנניה בן גמליאל או כהגירסא לרבות שהביא מלבי"ם ז"ל והט"ז הרי דייק וכתב זה דעת הרא"ש ואליביה שפיר אמר הט"ז דהוא איסור דאורייתא דכן הוא דעת הרא"ש וכן הוא בקיצור פסקי הרא"ש, ואע"ג דהרא"ש והטור ס"ל בכלאי בגדים כשיטת הר"ש דהאיסור הוא מצד שקושר לפניו הנמר בהפסתים בקשר של קיימא ולא מצד חיבור ע"י דבר אחר מ"מ י"ל דס"ל דיחדיו במשיכת המשא הוי יחדיו והספרי הוא כר' מאיר ואנן קיימ"ל כסתמא דמתני' דאין קושרין את הסוס לא בגדי הקרון וכו' ומה גם די"ל דהט"ז מיירי רק בקושר בגד הקרון ולא לאחורי הקרון כלל ולשון הגז"מ בתשובתו הוא גם מש"כ הט"ז בקושר פרה מאחורי העגלה דהוא דאורייתא וכו', הנה אחרי המחילה העיד בשם הט"ז דבר שאינו אמת, כי לא בא בלשון הט"ז דבר זה להדיא דמיירי גם בלאחורי הקרון וא"כ הרי אפשר לפרש דבריו דמיירי רק בגדי הקרון דהא פשטיות דברי הדריסה ופריסה מיירי בקושר בגד העגלה ולא דוקא מאחורי העגלה עיי"ש וע"ז טען הט"ז ובזה גם המהרש"ל ביש"ש גראה פשוט דסובר דלוקה, דהסברא נותנת דזה חלוק מאחורי הקרון דשם אינם מושכים בקרון כלל לשיטת הי"ש והסברא נותנת דבגד הקרון לא גרע מתחתית הקרון דלוקה להי"ש ולפי"ז גם הסמ"ק והשט"מ בשם תלמיד הר"ף אינם בגד הט"ז כלל דהם אמרו רק בלאחורי הקרון דהוי דרבנן ולא בגד הקרון כלל ואולם אם גם באחורי הקרון סובר הט"ז דהוא דאורייתא, וכדעת הטור. הרי הטור אינו יחיד בזה כמו שחשב הגז"מ, דהא כן דעת הרמב"ם והרא"ש. ובספרי איכא גירסא אחרת ומה גם דאפילו לגירסתנו לק"מ מהספרי להרמב"ם והרא"ש והטור ולכן ודאי דיש להחמיר ולהכי לא חש הט"ז כלל להסמ"ג והירלים.

ענף ד'.

והנני פונה אל טענת הגז"מ הראשונה שטען על הט"ז דלא דק היטב בהעתקתו דברי הדריסה דהבין דטעם ההיתר של הדריסה הוא מחמת שאין עושין כן אלא לפי שעה וכו', ובאמת עיקר ההיתר של הרש"ל לפי דעת הדריסה הוא ע"פ פי' הר"ש והרא"ש שמפרשין המשנה דאין קושרין את הסוס וכו בקושר כדי ללמדו למשוך וכו', ואני נעניי אומר דהט"ז לא שנה כאן כלל, דיפלא מאד דמב"ל להר"ש והרא"ש דבר זה דהאיסור הוא רק אם עושה כן כדי ללמדו למשוך את הקרון והא

מתני'

מתני׳ סתמא תנן אין קושרין את הסוס לא בגדי הקרון ולא לאחר הקרון ומכ״ל להר״ב והרא״ש לחדש דבר זה ולהקל דרק אם הוא עושה כן כדי ללמדו למשוך אז אסור ולא אם קשרו לסבה אחרת והוא פלא גדול על שיטת הדרישה.

והרמב״ם בפי׳ המשנה שכתב אסור לקשור סוס לגד מגדי הקרון כדי שלא יחניר בין הסוס והבקר בקשר אחד עכ״ל. אין הכוונה בדברי הרמב״ם דהוא מדרבנן בעלמא שגזרו שלא יקשור לגד בגדי הקרון כדי שלא יבא לחברם בקשר אחד וכמו שהבין הבז״מ דהוא משום גזירה דא״כ יהיה סתירה מדברי הרמב״ם בפי׳ המשנה לדעת הרמב״ם בס׳ היד דשם מוכרח דבגד הקרון ומאחריו הוא דאורייתא כנ״ל והרי הוא סתירה עצומה להב״י ואי אפשר שלא הרגיש בזה ולכן לדעתי ברור דאין הכונה במש״כ הרמב״ם כדי שלא יחניר וכו׳, דזהו טעם האיסור אלא דה״ק דכוונת העושה כן בקושרו בגד הקרון או מאחוריו הוא בכדי שיבא מאיסור כלאים דאורייתא וזהו דעושה כן וקושר הסוס לגד הקרון כדי שלא יחניר בין הסוס והבקר בקשר אחד דלכן הוא קושרו לגד הקרון או וכו׳ ולזה אמרו במשנה דאין קושרין לא לבגדי הקרון ולא וכו׳ משום דאינו מהני מידי בזה וגם בכה״ג הוא איסור דאורייתא ולוקה משום דמיבור על ידי דבר אחר הוי מיבור ומה שמפסיק הקרון לאו מידי הוא והוי גם בכה״ג מתש כמו אם חיבר הסוס והבקר בקשר אחד ח״ב בעיני לפוס שיטת הב״י בשיטת הרמב״ם.

ומעתה אמינא דגם הר״ב והרא״ש שכתבו כדי ללמדו למשוך את הקרון אין כוונתם כלל לתלות האיסור בהאי טעמא ורק דכוונתם לבאר למה יעשה כן לקשור הסוס בגדי הקרון או לאחר הקרון, לזה אמרו דהוא עושה כן כדי ללמדו למשוך את הקרון ואין ה״נ אם יעשה זה בשביל סבה אחרת וכמו הקבנים שמוליכין עמהם בהמות תן השוק לשהוט דמ״מ הקשירה בגד הקרון או לאחוריו אסורה אם הבהמה מושכת הקרון ואע״פ שאין זה דרך משיכה מ״מ אסור כיון דהוא מושך מעט.

ולפי״ז גם לטעם הר״ב הוא איסור דאורייתא וא״ש לשיטת הרא״ש דהוא סובר דבגד הקרון הוא איסור דאורייתא כמו שנראה מתוך דברי ר׳ אפרים ז״ל בכ״ל וכמ״ש בקיצור פסקי הרא״ש והאיך הבין דברי הר״ב כדי ללמדו למשוך הלא זהו סתירה בדבריו ובלטרך לומר דאח״כ הדר ביה כשהבין דברי ר׳ אפרים, ולדבריו א״ש דליכא שום סתירה ודברי הט״ז שרירין וקיימין ודלא כהדרישה.

ובס׳ מלאכת שלמה במשניות החדשים שנדפסו בווילנא, שם בכלאים (פ״ח מ״ד) במשנה אין קושרין את הסוס לא לבגדי הקרון וכו׳ הבין דהרא״ד ז״ל בפירושו למס׳ תמיד כתב בשם רבינו מלכי צדק דבהבין בבא דלעיל והשלישית שהיא קשורה לרצועות אסורה לא פליג ר״מ אע״ג דהתם ממי להרגילו עביד, דלא דמי, משום דהתם כיון דשלשתם קשורין ביחד מודה ר׳ מאיר דאסור מדרבנן דאיכא למיגזר אטו מנהיג אבל הכא שהוא בגדי הקרון או לאחוריו כיון דמפסיק הקרון בין הבהמות אין דרך ההנהגה כ״כ ולא מנכרא מילתא ואיכא למיגזר אטו מנהיג אבל במקום שמסייעין זה את זה אע״פ שהקרון מפסיק ביניהם תשבא הנהגה בכלאים ובשביל כך מסיים שם בתוספתא ובירושלמי שאם היו מסייעין זה את זה בירידה ובעליה הכל מודים שהוא אסור וטעמא מפרש ר׳ יוחנן מפני שזה נושא עצלותו וכו׳. והנה מדברי הראב״ד נראה דסובר דגם לרבנן דאסור בגד הקרון ולאחרי הקרון הוא מדרבנן אטו מנהיג ור״מ סובר כיון דהקרון מפסיק אין דרך הנהגה כ״כ ולא מנכרא מילתא שכוונתו להנהיג בשניהם שיהיה אסור משום מראית העין שילמדו ממנו להנהיגם ביחד ומשמע דלרבנן האיסור ג״כ משום מראית העין וכדברי הראב״ד והיינו שילמדו מזה שקשר בגד הקרון ולאחריו להנהיגם ביחד ומתוך הלשון שכתב והשלישית היא קשורה לרצועות אסורה לא פליג ר׳ מאיר אע״ג דהתם ממי להרגילו עביד, עכ״ל, והיינו כיון דבלא החמור קאזלי א״כ למה קשר כלל החמור ומוכרח דזה עשה להרגילו שיהא החמור רגיל למשוך ומדכתב הראב״ד בשם רבינו מלכי צדק זה לטעמה מגד סברא זו דלהרגילו עביד היה מהראוי שיהיה ר׳ מאיר פליג להתיר בשלישית שהיא קשורה לרצועות, א״כ מוכח בהיפך מדעת הדרישה דלדבריה סברא זו דללמדו למשוך גורמת לפטור ולהתיר וזה צריך ביאור, וצריך לומר דהסברא הוא כיון דהוא אין רוצה כלל עתה במשיכת משא דהלידנא שיהא השלישית גם כן נושא הקרון וכיונא דבלאו איסו ממי קאזלי אלא דעושה זה להרגילו שיהא קשור לקרון ולהרגילו עם סוסים נושאי קרון ולכך אין לאסור עליו פעולה זו דלא מכוין בו שיהיה נושא המשא ולפי״ז הרי גם בדברי הר״ב שכתב ואם בא לקשור סוס בגדי הקרון או לאחריה כדי ללמדו

ללמדו למשוך את הקרון אע"פ שאין זה דרך משיכה אסור. הנה י"ל דרבותא נקט הר"ב הך טעמא כדי ללמדו למשוך בדברי רבנן דאסרי דאע"ג דאין כוונתם כלל שיהיה נושא המשא עכשיו ורק דעושה זה כדי ללמדו למשוך ואעע"פ שאין זה דרך משיכה מ"מ אסור לרבנן וגזרינן אטו מנהיג וא"כ ה"נ נמה שהקנים עושים יש לאסור אטו מנהיג ולא כהדריסה שהבין בהיפך.

ועוד בר מן דין אמינא אחרי דמבואר דס"ל לרבינו מלכי צדק ולהראב"ד דאיסורא דלבדי הקרון ולאחריו לרבנן זהו משום גזירה אטו מנהיג ובראה דאינו דוקא למי שעושה זה בקשר הסוס בגד הקרון או לאחריו שהוא יבא להנהיגם כאחד אלא דהוא גזירה סתמא אטו מנהיג והיינו דכל מי שיראה דבר זה הוא יבא להיות מנהיג כאחד א"כ מחילא מובן דליתא היתר הדריסה להקנים שאינם עושים זה לכוונת לימוד משיכה דלהכי יהיה מותר, דהתינא אם טעם האיסור היה בשביל העושה לבדו שהוא יבא להנהיגם כאחד למשוך אז היה מקום קצת לומר כסברת הדריסה אבל כיון דהאיסור גזירה אטו מנהיג הוא גזירה כללית לכל העולם דהרואה שמנהיגם קשור לבדי הקרון או לאחריו יבא גם להנהיגם כאחד, וא"כ אין מקום כלל לחלק בזה אם כוונת העושה כן הוא ללמדו למשוך, או בשביל סבה אחרת כיון דהגזירה אינה בשביל העושה זה לבדו, והוא ברור ופשוט.

ואחרי אשר בראה דס"ל לרבינו מלכי צדק ולהראב"ד דאיסורא דלבדי הקרון ולאחר הקרון לרבנן זה משום מראית העין דגזירה אטו מנהיג ובהראני"ה א"כ קשה עליהם תמיהת המעדני יו"ט על הראני"ה דזהו טעמא אחרינא מדבירושלמי דאתפלגון ר' יוחנן ורב ואמנם מתוך דברי הראב"ד וסבנון לשונו בסוף דבריו בראה דמפרש דפלוגתא זו דר' יוחנן ורב קאי לפרש טעמא דתוספתא דקתני ואם היו מסייעין בין בבעלה בין בירידה הכל מודים שהוא אסור ופלוגתא דר"י ורב אינו קאי כלל על ריש דתוספתא דהתם הטעם לכו"ע רק משום גזירה אטו מנהיג ובהראני"ה משום מראית העין כנ"ל, וכבר כתבתי דהגז"מ כ"כ לחדש מעצמו ואנכי חשבתי דזהו פטומי מילי, ואולם עתה רואה אנכי כי הגז"מ לקח זה מדברי הראב"ד שבשיל המלאכת שלמה שהיה לפניו ולכן ראוי להתבונן בזה דבודאי לאו פטומי מילי בעלמא בינהו ואמינא לייסב קושיתי הא"ל דר' יוחנן דאמר מפני שזה נושא עצלותו של זה וכו' הנה הוא בא להוסיף לנו ולבאר דהא דאחרינן דאם היה מסיעין הכל מודים שהוא אסור אין הכוונה דרואים אנחנו בעינינו דהוא מסייעו אלא דבס אם לא נראה הדבר להדיא מכל מקום אנן אמרינן דהוא מסייעו בעלייתו להר דהראשון התעצל מעט והשני מאחורי הקרון דחף את הקרון בגופו וכן בירידתו מההר אנן אמרי' דהשני עיכב את הקרון שלא ירון מהר מההר ולזה בא רב ואמר מפני שנושאין את החבל שבינתיים דכיון דבמעלה ובירידה יתכן שיסייע האחד לרעהו א"כ תו החבל שבקשר בו צריך הוא לאלאכה ואינו לבטירותא בעלמא וממילא הוי משא (עיי' משנה ראשונה ד"ה ולמשוך) וא"כ לעולם שבחסם עושים מלאכה ביחד דנושאים החבל ביחד, א"כ אם יש בדרך זה פ"א עליה להר או ירידה איכא איסורא דכלאים גם קודם שבאו לשם דנושאים יחדיו את החבל שבינתיים שהוא משא מפני שצריך למלאכה וא"ב ועיי"ב בר"ב דאם קשרו בשערו פטור שאם ימשך יכאב לו והב"י הקשה כיון דפי' טעמא דאיסורא משום דגוף אותו שאחר הקרון נוגע בקרון ומנהיגו כי קשרו בשערו מאי הוה, אדרבה, כל שידחה את הקרון יותר לא יכאב לו כ"כ ואפשר דקשרו בשערו דקאמר לאותו שהוא קשור לפני הקרון וכו' ולע"ד הוא בירידה דאיסור הוא משום דאותו שאחר הקרון יעכב הקרון שלא ירון מהר מההר וא"כ צריך הוא למשוך הקרון אליו ואם קשרו בשערו יכאב לו וא"ב, והרידב"ז כתב הרבה פעמים דאם דחיף להקרון כאיב לו בשקשור בשערו והביא דגם הר"ב ז"ל כתב דכאיב ליה כשידחוף בשקשור בשערו ואחרי המחילה עדות שאינא אמת העיד על הר"ב דהר"ב כתב כשימשך ולא כשידחוף ובדחיפה טעמא הב"י חזקה וג"ל דהנ"מ הוא בירידה והוא משיכה ולא דחיפה.

שוב ראיתי בס"ם החדשים דווילנא שנדפס פי' הראב"ד לחס' תמיד בגליון הס"ם ושם מבואר באורך הענין ומצאתי שם סברתי לחלק בין יחדיו דשעטנז ליחדיו דכלאי בהמה דבכלאי בהמה קפיד קרא על המלאכה שלא תהיה נעשית על ידי שני מינים ואין צריך שיהיו בעודים יחדיו, אלא שביחד יבהנו העגלה או יחשבו המחרישה ולבני שעטנז צריך שיהיה מחש חיבור יחד דכתיב ובגד כלאים שעטנז דמשמע שהבגד עצמו הוא כלאים ע"י אמר ופשתים וגם אוקמוס לא תירגם לענין חרישה מחובר כחדא כמו שתירגם לענין לבישה עכ"ל, וא"ל כי גם אנכי זכיתי לחלק כן בשיטת הרא"ב והטור כנ"ל. גם שם מבואר דטעמא דאין

קושרין את הסוס לא בגדי הקרון וכו' הוא מדרבנן כמש"כ משום גזירה אטו מנהיג, ור"מ מתיר כיון דמפסיק קרון אבל היכא דמטייעין זה את זה נמשיכת משא אסור מדאורייתא וקרינן יחדיו אעפ"י שהקרון מפסיק.

ולדינא נקורה דקושר פרס לקרון המשך בסוס הורחת הט"ז נרורה דהוא איסור דאורייתא להרמב"ם והרא"ש והטור וגם הר"ב י"ל דסובר כן וכדמוכח מהרא"ש ומהספרי לק"מ לא להרמב"ם ולא להרא"ש וטור ובגד הקרון גם להמהרש"ל לוקה והסמ"ק וסט"מ נסס תלמיד הר"ף לא פליגי ע"ז כלל. ואמנם אפילו אם נימא דהוא איסור דרבנן הנה מדברי הראב"ד נסס מלכי צדק שהובא בס' מלאכת שלמה נראה דהיא גזירה כללית לא בשביל הקושר לבד רק דגזרו בזה אטו מנהיג וא"כ אין לחלק בין אם הוא עושה בלמדו למשוך או בשביל סבה אחרת ויש לחתות ביד הקבנים העושים כן ודברי הדריסה אין להם על מה לסמוך כלל ופסק הבז"מ הוא כולו שבגה ושרי ליה מאריה, ואותו הרב שהיה

הק' **אברהם אהרן יודעלאוויץ, רב הכולל** לאגה"ק דביו ירק,
מחבר ספרי **שו"ת בית אב** וספרי **דרש אב** וכו'.

פסק השלישי בדין מסית ומדיח והבדלם זה מזה.

כבוד ידידי בבר חכם בעוז אומץ ידו תעוז ה"ה הרב הב' מפורסם לתהלה מוה' ר' יוסף טוביה הלוי לעווי, ממאראקא שליט"א ראב"ד לכוללות הספרדית דפ"ק יהי ד' עמו ולכל אשר אתו החונים על דגלו שלום וברכה עד העולם.

תשובה בשאלתו בבאר לו פירוש מסית ומדיח ואם יש חבור להתלות הללו ביחד ואם אינם חברים ופירוד נמור ביניהם הלא בלא הבין הוא כל המבוכה והרעש על אותו הרב הרבפורמי ודרשתו, והאריך בזה בכתב ספרדיים שהוא מוזר אבלינו והתשובה פשוטה דודאי מסית ומדיח חלוקים זה מזה לגמרי ואבאר מעט.

ענף א'.

הנה מרן החינוך (מצוה פ"ז) כתב דמי שלא הדיח אלא אדם אחד אינו נקרא מדיח אלא מסית וכו', אבל כשמדיחו שני אנשים או יותר נקרא מדיח ובמ' מסית הבז"מ ואמר לו כי הוא פלא על שלא עמד שום אחד מן הראשונים על דברי הט"ז בזה, הנה הראשונים שזכר מביא לידי ביאור, והאם רצה אשר העיטור או הרמב"ן ירבשו בדברי הט"ז הלא זהו נאוק, ואם כוונתו למחברים האחרונים וקראם ראשונים היינו לאלה שקדמו להבז"מ ובגדו הם הראשונים הנה באמת בבר הרבים בזה בת' עדות ביהוסף סי' י"ט וכתב שם בקרה דאיתמיטתיה להט"ז דברי הספרי והסמ"ג, אבל לאו מידי הוא ובכ"מ אשר הרמב"ם והרא"ש והטור בחד שיטה קיימי פסקינן הכי, והספרי ודאי לא בעלם מהם ולק"מ מהספרי, ובאמת נראה דיסוד דברי הסמ"ג הוא משום דבורם בתוספתא ור"י מתיר והוא פלוגתא דר"מ ור"י אלינא דת"ק וכתב"כ בס"ד, ואם כן ודאי דיש להתחיר כיון דתליא בגירסאות ומאן מפיס והרמב"ם והרא"ש והטור הם בגד הסמ"ג ובם הר"ב י"ל דסובר כוותייהו. ולמען האמת נאתי על החותמת כ"ו אלול שבת הטוב והיטר בעיני ה', ויזכנו ד' בכו"ח טובה ביום הכסא הבעל"ט שבת ובחרת בחיים, כחפץ המצפה לרחמי שמים וחסד חבס.

פסק השלישי בדין מסית ומדיח והבדלם זה מזה.

כבוד ידידי בבר חכם בעוז אומץ ידו תעוז ה"ה הרב הב' מפורסם לתהלה מוה' ר' יוסף טוביה הלוי לעווי, ממאראקא שליט"א ראב"ד לכוללות הספרדית דפ"ק יהי ד' עמו ולכל אשר אתו החונים על דגלו שלום וברכה עד העולם.

תשובה בשאלתו בבאר לו פירוש מסית ומדיח ואם יש חבור להתלות הללו ביחד ואם אינם חברים ופירוד נמור ביניהם הלא בלא הבין הוא כל המבוכה והרעש על אותו הרב הרבפורמי ודרשתו, והאריך בזה בכתב ספרדיים שהוא מוזר אבלינו והתשובה פשוטה דודאי מסית ומדיח חלוקים זה מזה בבמרי ואבאר מעט.

ענף א'.

הנה מרן החינוך (מצוה פ"ז) כתב דמי שלא הדיח אלא אדם אחד אינו נקרא מדיח אלא מסית וכו', אבל כשמדיחו שני אנשים או יותר נקרא מדיח ובמ'

מעולה מהפעולות זולת הדרישה אליה. וזה נקרא אם היה דורש אליה אל העם מדיח. והוא אמרו יתעלה, יגאו אנשים בני בליעל, ואם דרש אחד מן האנשים נקרא מסית, עכ"ל. משמע דיותר מאחד מיקרי מדיח דהא לא נתן גבול כמה יהיה העם שצריך למדיח ונתן גבול למסית אחד מן האנשים א"ו דסבור דיותר מאחד הוא מדיח וא"כ גם עליו תפול קושית המשנ"ת, והיה אפשר לומר דהנה במשנה שבמשניות הנידחת והן עדיו, וכן הוא הנידחת בירושלמי וא"כ י"ל דבאמת מיירי שאומר לכל אחד בפ"ע ולא שהיו ביחד ולהכי קאמר והן עדיו דזהו תנאי בדבר דבא לדייק ולבאר דלא לעולם הוא, אלא ודהיינו ובנוונא שהם כשרים להעיד אלא היו עדות מיוחדת ומשכחת לה כגון שהיו רואים זה את זה דרך סדק וחלון דהם כשרים להעיד ביחד דמצטרפי לכן מביאים אותו לב"ד וסוקלין אותו, וראיתי להלח"מ בפ"ה מעכו"ס דגם הוא סובר בזה דשניים הן רבים ומתני' מיירי שאומר לכל אחד בפ"ע דאז המסית בסקילה אבל אם הסית לשנים ביחד יש לו דין מדיח דבעינן במדיח שיהיו דוקא שני מדיחים ואם אחד לבד הדיח לרבים אינו נסקל כלל דאינו בדין מדיח וא"כ צריך לומר אליביה דהלח"מ ג"כ, דמתני' מיירי דהשנים היו רואים זה את זה.

ומדברי התוס' יו"ט בדין מכמינין לו עדים שכתב דלא סגי בחד ואותו שאמר לו כיון שמקילין בהכמנה וכו', א"כ משמע דסובר בזה אם לאחד רואה את השני דהא התם בתני' המוסת עומד בבית שהבר דולא ואינו רואה את העד שעומד במקום האפל וא"כ תיפוק ליה דלהכי נקט עדים ולא סגי בחד מבחוץ ובגירוף המוסת. ובמשנ"ת כתב בחמת כן ליתב הא דקתני בתני' עדים ולא סגי בגירוף עם המוסת וכבר קדמו המהרש"ל בגיאורו לסמ"ג ל"ת כ"ו שכתב בקצרה, יש מקשים מה צריך שבים יבילו לאחד ויצטרף עמו וזה טעות שצריך להיות עדות מכוונת עכ"ל, וכוונתו בחלת מכוונת דבעינן שיהיו שניהם רואים זה את זה ולא שיהיה רק אחד רואה את השני דזהו אינו עדות מכוונת והיינו משום דלהאחד שאינו רואה את השני הוי עדות מיוחדת ולפלא על התוס' יו"ט שלא הרגיש בזה, והגאון ר"ד ערמאה בפירושו על הרמב"ם סתם וכתב להלכה דסני בחאד ויצטרף להמוסת והוא פלא גדול דלא זכר שם מענין עדות מיוחדת כלל.

ואמינא לישב בזה שיטת הגאונים התוס' יו"ט ור"ד ערמאה בהא דלא חשו בזה לעדות מיוחדת משום דהא בזמן דאיכא שני כתי עדים ומקצתן רואין אלו את אלו מצטרפים יחד גם אותם שאין רואין זה את זה, כמש"כ התוס' בנכות (ו:) וכ"ה ברמב"ם שם, ולפי"ז מה דאמר רבא שם אם היו רואין את המתרה או שהמתרה רואה אותם דסני ברואה את מקצתם ומצטרפים כולם היינו גם אותן שאין רואה את המתרה או דהמתרה אין רואה אותם אלא כיון דשמעו ההתראה סני בזה גם אם אין המתרה רואה את כולם דדין דסני במקצתן רואין זה את זה הוא גמי היכא דמצטרפין ע"י המתרה והוא פשוט, וכן הוא להדיא בתפא"י שם במשנה דנכות דסני אם המתרה רואה מקצת מכל כת וכת וא"כ לפימש"כ התוס' בפ"ק דסנהדרין (ח:) ד"ה בעדה דהנם דהמסית אי"ל התראה היינו התראה בחורה אי"ל שינידו להמסית בחיזה מיתה הוא בהרג ואיזה אזהרה בתורה בחאר עליו וגם שיתיר עצמו למיתה דזה צריך בכל חייבי מיתות הבה התראה כזו לא בעי המסית אבל קבת התראה צריך ומה שאומר לו המוסת האיך בנית את אבינו שבשמים ובלך ובעבוד עבים ואבנים זהו קבת ההתראה דמחויב לומר לו ואם חזר בו מוטב ואם אמר כך היא חובותינו וכך יפה לבו זהו קבת קבלת ההתראה במסית וכן חורה לשון הרמב"ם בה' סנהדרין פי"א הלי' ה' שכתב המסית וכו' ומכמינין לו עדים ואינו צריך התראה כשאר הבהרגין וכו' הרי דבייב יפה ואמר כשאר הבהרגין דמשמע דוקא התראה בחורה וקבלה בחורה של ההתראה דהיינו שיתיר עצמו למיתה הוא דאינו צריך אבל התראה קבת, וגם קבת קבלת התראה צריך, וכ"כ בספר סדר משנה בדעת הרמב"ם, וכן בראה מפירש"י הב"ל שהבאתי ברש הסימן שכתב בפי' המשנה בני אמר לשנים דאי"ל להתרות אותו כשאר חייבי מיתות ב"ד אבל מביאין וכו' משמע דמ"מ קבת התראה בעי, ושוב מצאתי דכ"כ בם בס' דינא דחיי להבבה"ג (ומרש"י שם ד"ה ולא זו וכן מפירש"י (ח:) ד"ה ושאר, יש לדון אם רש"י ז"ל סובר כן). ובזה א"ש מה שהקשה העל"ב דכיון דמסית לא בעי התראה א"כ איך משכחת כלל מיתה בבי מסית דהא העדים כשהחזמו יכולים לומר לפוסלו בעדות בחנו ולא להרבו וא"כ הוא עדות שאי אתה יכול להזימם דודאי המסית לא בבע מאוכל בבילות דפסול לעדות ויכולים העדים לומר לא ידענו דמסית בהרג בני התראה, וכמו לענין

תנר דיכולים העדים לומר לא ידענו דתנר אין צריך התראה, וכמש"כ התוספ' נפ"ק סס (ט:) ד"ה עידי ואולם לפי שיטת התוס' ורמב"ם ורש"י הנ"ל אתי שפיר, דא"כ לא היה להם לומר להמסית האיך נניח את אבינו שבשמים ונעבוד עצים ואבנים והמסית אמר כך היא חובותינו וכו' א"כ הלא העדים אומרים שהתרו במסית קצת ההתראה וקבלה עליו שאמר כך היא חובותינו וכך וכו', א"כ מזה מוכח דבאו להורגו ולא לפוסלו לעדות בלבד.

ומעתה לפוס שיטה זו דזהו קצת ההתראה מתייבב שפיר שיטת התוספות יו"ט והגאון ר"ד ערמאה דלא חשו בזה לעדות מיוחדת ולדעתם היה סני בעד אחד לאחורי הגדר דמצטרף להמוסת, דכיון דהמוסת הוא המתרה והוא רואה את עצמו יש לו דין רואה מקצת מהעדים להכי שפיר מצטרף לו העד שעומד במקום האפל כיון ששמע ההתראה מפי המוסת דאפילו אם לא היה רואה כלל את המתרה היה מצטרף כ"ב בזה דהעומד במקום האופל רואה את המוסת שבמקום האור דהוא המתרה ובמשנה שבירושלמי כתוב סתמא מכמיני לאחורי הגדר ואינו כתוב מכמיני עדים, ואולי הוא משום דס"ל דבאמת דבזה לא צריך דוקא עדים שנים שלא יהיה עדות מיוחדת וא"ב שיטת ר"ד ערמאה וגם התוס' יו"ט דהוצרך לומר טעם אחר להא דקתני עדים שנים כיון שמקילין בהכמנה.

איברא דיותר נראה לע"ד בכוונת התוס' יו"ט דגם הוא מודה דהמוסת אם אינו רואה את העד שאחורי הגדר אינו מצטרף עמו דהוי עדות מיוחדת דפסול בדיני נפשות, וזהו דקאמר סני בחד והמוסת כיון שמקילין בהכמנה הכוונה דא"כ המוסת יתכן שלא יהיה יוכל לראות העד שעומד במקום האפל ויהיה עדות מיוחדת, להכי נקט תנא עדים ודלא כהמשנ"ח בכוונת התוס' יו"ט.

ענף ב'.

ודעת המגחת מנוך בזה הוא דרבים הוא שלשה, כמבואר ביור"ד סי' רכ"ח בני בדר ע"ד רבים ובגיטין (מ"ו.) וכן הוא דעת ההפלאה ז"ל בספרו פנים יפות עה"ת פ' ראה, ולפוס שיטה זו אפשר לפשוט ספיקא דהמשנ"ח שנסתפק אי מצטרפין המדיחין בהדי בדחין להיותן רובן של עיר או לאו עיי"ש ואי נימא דשלשה מיקרי רבים בזה א"כ מתני' זו דשנים לא הוי רבים פירושא דמתני' אמר לשנים ביחד וא"כ אכתי יצטרף להם המסית ויעשנה דינו לדין מדיח ויתחייב דוקא אם יהיו שני מדיחים ובם דוקא אם השנים עבדו ע"ז כדין מודחים ובמתני' הא מיירי דלא עבדו ע"ז כלל, דהא מביאין אותו לב"ד וסוקלין אותו א"כ הם כשרים להעיד ומוכרח דלא עבדו ע"ז כלל ומוכרח לומר דאינו מצטרף עמהם והילכך יש לו דין מסית דחמור בזה ממדיח דאע"פ שלא עבד ע"ז לא המסית ולא המוסת, וגם המסית הוא יחידי נסקל מפני שהורה לעבוד ע"ז וכמו דדייק קרא אשר נקב להדיחך, אבל בני מדיחין כתיב וידיחו את יושבי עירם, ואולם יש לדחות דאיה זו דלעולם המדיח מצטרף בהדי בדחין להיות רובא של עיר והכא מיירי דאמר רק לשון אלך ואעבוד ולא נלך ונעבוד ומדיח הא מוכרח לומר נלך וא"כ י"ל דלהכי איתא בזה רק דין מסית על המסית ולקמן הבאתי הירושלמי דמדיח שאמר בלשון בבוה נעשה מסית ומדיח שאמר בלשה"ק נעשה מסית ובאתי שם וא"כ הרי איכא אופנים לשונו מכריח שיהיה רק מסית ולא מדיח ולפנינו יבואר עוד פלוגתת הכ"מ עם הלח"מ עוד בזה.

ודעת מהר"א שטיין בגיאורי הסמ"ב שם דעד עשרה נקרא מסית אבל אם היו עשרה ומעשרה ולמעלה נקרא רבים ובמשנ"ח כתב דאין דבריו מוכרחים ואולם בפי' המשניות להרמב"ם שם בגיטין (מ"ה:) בהא דר' יהודה אומר כל בדר שידעו בה רבים וכו' כתב הרמב"ם דרבים הם לא פחות מעשרה וזהו כר' יצחק בגמ' שם דבמר מדכתיב בקרא ולא הכוס בני ישראל כי בשבעו להם בשיאי העדה ועדה הוא עשרה דבמרי' מחרבלים דכתיב עד מתי לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלב, והרע"ב והק"ע ופ"מ פירשו שם ב"כ כדברי הרמב"ם בפי' המשנה, ויש להעיר דא"כ למד"א בירושלמי סוטה (פ"ז הל' ה') דמרבלים עשרים וארבעה הוי הרי יהיה עדה שנים ועשרים דיצאו יהושע וכלב, ואפשר דהא זהו רק לר"ע שם בירושלמי דאמר לשונות ריבויים הם דאיהו דרש אים אחד אים אחד דכפולים היו אבל לר' ישמעאל שם דס"ל דברה תורה כלשון ב"א ולא דרש לשונות כפולים לא היו מרבלים רק עשרה ור' יהודה הא ס"ל בע"ז (כ"ז.) דאילה בכותי פסול ולא דרש המול יתול מכל מקום, משמע דסובר דברה תורה כלשון ב"א וא"כ להכי אליביה מרבלים רק עשרה היו.

ובדא דאטאת הבזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת הבה בירושלמי שם בגיטין (פ"ה הל' ו') אמרו וכמה הם רבים, בוריון בשם ר' לקיש שלשה

שלשה נ"ל, ר' אבין בשם ר' יוחנן והנאתם בגזול את הפסח ואת החולה, מה פסח וחולה בגלוי אף כל בגלוי, והרמב"ם בפ"ה מהלכות איסורי מזבח סתם הדברים בזה ולא כתב כמה הם רבים, והכ"מ הביא בירושלמי אמרינן דרבים היינו שלשה ולא ידעתי למה השמיטו רבינו עכ"ד. והתוספות יו"ט כתב לתרץ דהרמב"ם סובר דר' אבין בשם ר' יוחנן דאסמיך זה אקרא והנאתם בגזול את הפסח וכו' מה פסח וחולה בגלוי אף כל בגלוי, חולק על האומר דרבים שלשה אלא בגלוי בעינן ותלוי בראות עיני הדיין כפי הזמן והענין ומשום כך בבבלי לא פרשינן בזה כמה רבים משום דסובר כר' אבין בירושלמי וכו' ובמרה"פ ובשירי קרבן לא ניחא להו דברי התוספות יו"ט בזה אלא דהרמב"ם אע"ג דלא הזכיר בזה דרבים הם שלשה י"ל דסמיך עמש"כ בפ"ט בגזירות דכיון דהם שלשה הרי הם רבים וכ"כ פט"ז מה' אבה"ט ולענ"ד היה אפשר להביא ראיה לדעת התוס' יו"ט דבוריון בשם ר' לקיש דאמר רבים הם שלשה ור' אבין וכו' פליגי, דהא בב"ק (ס"ז.) אמר עולא דיאוש אינו קונה מדכתיב בגזול ואת הפסח בגזול דומיא דפסח מה פסח בית ליה תקנתא אף בגזול בית ליה תקנתא דבם לאחר יאוש אינו קונה ור' לקיש שם (ס"ח:) סובר דאיוניה דאדבעה וחמשה הוא לפני יאוש אבל לאחר יאוש שלו הוא טובא וכו' וא"כ בית ליה לר' לקיש הך דרשה דבגזול הוי דומיא דפסח והילכך לטעמו אזיל בירושלמי דפליג אדרשא דר' אבין בשם ר"י דאליביה דר"ל ע"כ בגזל אינו דומיא דפסח. ואמנם לפי"ז בדעת הרמב"ם סמך בזה עמש"כ בפ"ט מגזירות ופ' ט"ז מה' אבה"ט דרבים הם שלשה, דהא בסוכה (כ'.) אמר ר' יוחנן בשם רשב"י טעמא דלולב הגזול פסול גם ביו"ט שני משום דהו"ל מצוה הבאה בעבירה שנאמר והנאתם בגזול את הפסח וכו' בגזול דומיא דפסח מה פסח בית ליה תקנתא אף בגזול בית ליה תקנתא דבם לאחר יאוש פסול וכו', משום מצוה הבאה בעבירה והרמב"ם פסק דלולב הגזול כשר ביו"ט שני כשמואל דלא קיי"ל כהך דרשא דבגזול דומיא דפסח ופסול דבגזול הוא רק ביו"ט ראשון משום דלא הוי לכם ואע"ג דביו"ט א' להרמב"ם פסול לולב הגזול אפילו לאחר יאוש זהו משום דס"ל דיאוש אינו קונה כלל וא"כ תמילא לא הוי לכם, אבל הדרשא דבגזול דומיא דפסח ליתא ליה. ועוד י"ל דרשב"י בסוכה הנ"ל אזיל לטעמו בב"ק דקי"ל דס"ל סתם בגזלה הוי יאוש בעלים והילכך סתם בגזול הוי דומיא דפסח משום דסתם בגזול הוי לאחר יאוש ולית ליה תקנתא דומיא דפסח משא"כ לדידן דקיימ"ל כדרבנן דסתם בגזלה לא הוי יאוש וא"כ בגזול אינו דומיא דפסח, ועיין לב אריה בחולין (כ"ו:) הכריח שם דר"ל ס"ל דרבים הוא שלשה ואינו סובר הדרשא דמה פסח ולא ראה הירושלמי בפנים דלא היה הצורך לחדש זה מדעתו.

ענף ג'.

ובירושלמי סנהדרין (פ"ז הל' י"ב) מסית אומר בלשון בבוה והמדיח אומר בלשון נמוך, מסית שאמר בלשון נמוך בעשה מדיח ומדיח שאמר בלשון בבוה בעשה מסית. מסית אומר בלשון הקודש ומדיח אומר בלשון הדיוט. מסית שאמר בלשון הדיוט בעשה מדיח, ומדיח שאומר בלשון הקודש בעשה מסית, עיי' פ"מ, ומרה"פ כתב דלא בפ"מ לדינא וזה רחוק מאד. ובספרי זהב שבא על הירושלמי כתבתי דמסית שהוא לאחד אינו דומה למדיח שהוא לרבים. כי המדבר לרבים לא יעוז לדבר בחוצפה ובקול מנוה רק ידבר בענוה כמיעץ כי טוב הוא וכבר כתב המהרש"ל בביאורי סמ"ג דעיר אחת לו רובה אינו קל לפתותם ומה"ט צריך שיהיו שני מדיחים אבל יחיד קל לפתות אדם אחד, ולהכי די במסית אחד. ויתכן מאד כי לאדם אחד הבה המסית מנוה עליו בקול בבוה ובהעזה, וזהו שאמרו מסית אומר בלשון בבוה הוא ליחיד לכן יבבר לו בהעזה, והמדיח שהוא לרבים לא יבבר בחוצפה רק אומר כמיעץ לרבים בלשון נמוך ולא בקול מנוה, ומסית שאמר בלשון נמוך דהיינו בניחותא ובדרך ארץ ואפשר כי לא אמר כך היא חובותיו וכך יפה לנו בעשה מדיח שאינו רק לרבים המודחים ובריך שיהיו שני מדיחים והבדחים ישמעו ויעבדו ע"ז דוקא לפי דבלשון נמוך אינו מסית ואין להאמין כי הסית עד שיעברו המודחים, ומדיח שאמר בלשון בבוה בחוצפה ובהעזה בקול מנוה בעשה מסית וחייב אפילו אם לא שמעו אליו ולא עבדו כלל ע"ז לא הם ולא הוא וכדין המסית. ומה שאמרו מסית אומר בלשון הקודש וכו' הבה בפי' המשניות להרמב"ם כתב וז"ל כשאמרם ליחיד הוא מסית ואם אמרם לרבים אינו מדיח עד שיבבר עמהם בלשון רבים ויאמר להם בלכה ובעבדה עכו"ם פלונית, שכן אמרה תורה בענין זה בלכה ובעבדה, ולע"ד דהרמב"ם בירסתו בירו' בהפך מסית אומר בלשון הדיוט ומדיח אומר בלשון הקודש. מסית שאמר בלה"ק היינו בלכה כמש"כ בתורה והילכך קורא זה בלשון הקודש, בעשה

נעשה מדיח ואיכא נפ"מ דנעי שני מדיחים והמוסת מחויב לענוד כל"ל ומדיח שאמר בלשון הדיוט היינו שאמר לרגיס אלך ואענוד לו לכו ונענדו ולא נלכה נעשה מסית וחייב גם אם הוא יחידי וגם אם הרגיס לא שמעו לדבריו, דכיון דשינה לשון התורה ולא אמר נלכה לשון רגיס אל העם וגם שהוא יכלול את עצמו עמהם אינו רק מסית ומחילת דיב עליו חומרי מסית, ונתוספתא פרק א' (סי' ד') איתא: והאומר לך וענוד ג"ז והמסית וכו' אע"פ שיש בהם מיתת נ"ד אין בהם קרבן מפני שאין בהם מעשה והגרד"ל שם מחק מהתוספתא והאומר לך וענוד ע"ז דהיינו מסית עיי"ש. ולהאמור אתי שפיר דנקטי בתוספתא והאומר לך ענוד ע"ז לאשמעינן דאע"ג דהוא לא הזכיר כלל שהוא ילך ויענוד ורק דאמר לחבירו לך וענוד ע"ז ולא כלל את עצמו דנכה"נ במדיח לרגיס אין לו דין מסית כלל דמוכרח לומר נלכה אבל במסית הוי מסית דכיון דאינו רגיס אבן אמרינן דלא ישביע המוסת ע"ז דמסיתו אינו הולך עמו ביחד ורק ברגיס הוא קפידא בזה, ואח"כ נקט בתוספתא והמסית היינו אם אמר אלך ואענוד וכו' וכדתנן במתני' ואף אם לא אמר לו ואתה אחרי כלל כיון דמשמעות דבריו הוא שהוא מסיתו הוי מסית כמ"ש הפר"ת.

שוב ראיתי בת"ר על הירחים השלם הביא דבערוך ערך סת הביא דברי הירושלמי בגירסא זו שכתבתי בס"ד ועוד נוסף דגם בגא הראשונה בירושלמי שם הגירסא מהופך וז"ל ירושלמי, מסית בקול נמוך ובלשון הדיוט, מדיח בקול בינוה ובלשון הקודש עכ"ל. ופירוש מסית בקול נמוך לע"ד זהו משום דכתיב בסתר דרגונו של המסית לדבר בסתר שלא יודע הדבר לרגיס, לכן הוא אומר בקול נמך ובחשאי ובסוד, שלא יהיה בשמע ולא יתגלה אבל מדיח דהוא מדבר לרגיס ואינו מתירא מלפרסם דבריו ואינו מדבר בסתר ובהתגא רק בהעזה ובקול בינוה ורם ופי' לשון הדיוט ולשון הקודש הוא כמש"כ בס"ד ובת"ר לא העיר כלל בדברי פי' המשניות להרמב"ם הל"ל שהבאתי והבין כפשוטו דמדיח צריך לדבר דוקא בלשון הקודש והוא תימה בעיני דלא יהיה דין מדיח רק אם מדבר בלשה"ק ובפשוטה פ' ואלו נאמרין בכל לשון מפורש דכל היכא דבעי דוקא בלה"ק כתיב בקרא דוקא לשה וכמו כה תברכו את בני ישראל דכתיב כה וכן בפי' יתרו בפסוק כה תאמר לבית יעקב אמרו במכילתא כה בלה"ק. וכל היכא דכתב קרא לרבות

בכל לשון זהו משום דאי לאו קרא לרבות איכא סברא דזהו דוקא בלה"ק, עיי' תוס' יו"ט שם, אבל בל"ז הבה התורה בכל לשון נאמרה, איברא דגם לפירושי יש לדון מדוע ולמה מסית שאמר בלה"ק דזהו שאמר בלכה הוי מדיח דקשה הא גם במסית כתוב נלכה, דכתיב כי יסיתך אחיך בן וכו' לאמר נלכה ונעבדה וגו', וגם במתני' תנן, האומר אענוד אלך ואענוד בלך ובענוד וכו' הרי מפורש דגם במסית שאמר בלך הוא מסית וכן פי' הרע"ב דמתני' במסית מיירי, וכן פסק הרמב"ם בפ"ה מע"ז ה' ב' דמסית הוא גם באומר בלך, וקשה כל"ל ולכן אם הרשות הוא להביא בדברי הירושלמי כמו שנהגו כל המחברים היה נראה להביא דל"ל מסית שאמר בלשון הקודש אינו נעשה מדיח, והיינו דאם אמר בלה"ק דהוא בלכה לא הוי עוד מדיח דינטרך תנאי המדיח וזהו משום דגם במסית כתיב בלכה ונעבדה ולכן איכא עוד עליו חומרי מסית ומדיח שאמר בלשון הדיוט ולא בכתוב בתורה בלשון רגיס בלכה הוא נעשה מסית ולא"ע וצ"ע.

ובחידושי הקשתי בהא דקאמר הגמרא בסנהדרין (קי"א) על הא דכתיב בתדיח לאחר בלכה שבריכים עדים והתראה לכל אחד ואחר, וקשה, והא בני מסית מי כתיב לאחר בלכה ואחאי אחרו אם (פ"ח:) דמסית אי"ל התראה ולא דרשו במסית כמו שדרשו במדיח, וזה קושיא עצומה מאד, ואיברא דבירושלמי סנהדרין (פ"ז הל' ט') מבין לאומר לו אלי אתה רב אבין בשם רבנן דתמן וישתחוו לו ויאמרו לו אלה אלהיך ישראל, ופריך מעתה עד שיזבח ויקטר ראמר, אמר ר' יוסי לא בא הכתוב להזכיר אלא בניין של ישראל, וישתחוו לו לא בגבוה, ויזבחו לו לא בגבוה, ויאמרו לו לא בגבוה. אלי כדון, באמר כאן אמירה ובאמר אמירה במסית, מה אמירה האמורה במסית עשה בה אמירה כמעשה אף אמירה האמורה כאן נעשה בה אמירה כמעשה, וא"כ מפורש הוא בירושלמי דבבנן דתמן היינו דגמרא דבבבל סברו להו דליכא באמירה אלא היקש וכפירש"י בגמ' דלן שם (ס:) שכתב והתקנלו עליו באלוה ואפילו באמירה בעלמא כגון האומר לו אלי אתה דאיתקש לזביחה דכתיב וישתחוו לו וזבחו לו ויאמרו לו אלה אלהיך. ואולם בירושלמי סובר דאיכא ב"ש דאין אדם דן ג"ש מעצמו אלא א"כ קבלה מרבו דגמרי אמירה דכתיב בעכו"ם מאמירה דכתיב במסית לאחר בלכה דבא לאשמעינן דחייב באמירה לבד וזהו דוקא במסית דחייב גם אם לא עבד ע"ז ממש לא המסית ולא

ולא המוסת משא"כ במדיח כתיב וידיחו את יושבי עירם ובמסית כתיב אשר ביקש להדיחך כג"ל וא"כ לפוס הירושלמי מוכרח דאמירה דכתיב במסית הוא לג"ש דחייב על האמירה ולהכי אולי לא נתרינן חייבה דגריך עדים והתראה אבל לפוס גמ' דילן דלא נתרינן הלי ג"ש א"כ קשה למה לא אמרו גם במסית דגריך עדים והתראה, ונע"ב.

ובנוף התראה בעיה"כ הנה הרמב"ם פ"ה מע"ז הלי ד' כתב עיה"כ שלא נתקיימו בה ובמדיחים כל התנאים האלו האיך עושין להן מתרין ומעידין בכל אחד ואחד מהן שעבדו עכו"ם וסוקלין אותן כיחידים שעבדו וכו', והאיך דין עיה"כ בזמן שהיה ראויה להעשות עיה"כ, ב"ד הגדול שולחין ודורשין וחוקרין עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבים. אח"כ שולחין ת"ח להזהירם ולהחזירם אם חזרו ועשו תשובה חוטב וכו', ובהשגות טען איך תהיה תשובה מועלת אחר התראה ומעשה, ובכ"מ כתב בזה איבה התראה גמורה מאחר שאינה לכל אחד בפרט והלח"מ ביאר הדברים דרק היכא דהבידחים יחידים כתב הרמב"ם מתרין ומעידין בכל אחד ואחד מהן שאמרו בגמרא לאמר שבריכין עדים והתראה לכל אחד ואחד היינו להמדיחים וכדמשמע שם מדברי רש"י. והגאון בסדר משנה טען על הלח"מ דבעלם ממנו לשון רש"י שם (קי"ב.) ד"ה היכי עבדינן דכתב רש"י היכי עבדינן האיך נעשה רובן נדחים הואיל שבריכין עדים והתראה לכל אחד ואחד עכ"ל הרי דגם בנדחין בעינן עדים והתראה, ובעניי מהא לא תברה מידי דזהו לא מדרשא דלאמר דאמרו בגמ' שבריכין עדים והתראה לכל אחד ואחד דהתם ודאי דקאי על המדיחים ורק מסברא כתב רש"י דקודם שבתברר דהודח רובה דין יחידים להם בודאי דבעינן עדים והתראה גמורה לכל אחד מהבדחים, ובזה הא מיירי הגמ' שם ובזה פליגי ר' יוחנן ור"ל, דר' יוחנן אמר דבין וסוקלין דבין וסוקלין וא"כ קודם שבתברר דהובח רובה הרי בודאי דבעינן עדים והתראה גמורה לכל אחד ואחד אבל קרא דלאמר בלבה דאמרו בגמרא דמזה ידעינן שבריכין עדים והתראה לכל אחד ואחד זה קאי היכא דהעיר היא עיר הבדחת, דידעינן דהודח רובה ואז שוב אין בריכין התראה גמורה לכל אחד בפרט להבדחים, והילכך פירש"י דקרא ודרשא בגמ' קאי להמדיחין וז"ב בשיטת רש"י וכבר אבאר לעיבון מדן הגר"א ז"ל בליקוטים להגר"א ז"ל בסי' שבת אליהו דהכי דייק לשון המשנה דקתני בסנהדרין (קי"ח:) הדיחוה בשים וקטנים או שהודח מיעוטה וכו' הרי אלו כיחידים ובריכין שני עדים והתראה לכל אחד ואחד, זה אומר ביחידים מבמרונים וכו' והיינו דרק היכא דליכא בהוא דין עיהכ"ד בריכין עדים והתראה גמורה בפרט לכל אחד ולא היכא דאית להו דין עיה"כ דאז סגי בהתראה דהשני ת"ח דאינה התראה גמורה וא"כ תשיב בהך בנא בתתני' אומר דאיכא במרונים מביחידים ולהכי קאמר זה אומר ביחידים מבמרונים שהיחידים בסקילה וכו'. עיי"ש.

ואני מוסיף עוד דבזה יתבאר לשון התוספות שם בסנהדרין (מ"ח.) ד"ה ואי כתיב, שכתבו תימא דהתראה בעיה"כ מכ"ל וכו' ולעיל משמע דבעינן התראה והיינו מהא דקאמר שם (מ:) דעדים זוממין מעיה"כ ועובד עכו"ם לא אתיא שכן בריכין התראה, וקשה, למה לא הביאו התוס' גמרא מפורשת דאמרינן (קי"ח:) לאמר בלבה שבריכין עדים והתראה לכל אחד ואחד והעיר בזה בזית רענן ובעל"ב שם ולהאמור ניחא דשם קאי הגמ' על המדיחים ולא על הבדחים כלל ולפי"ז מסית ומדיח ובדחים מחולפים מן הקנה אל הקנה דבמדיחין בעינן התראה גמורה לכל אחד בפרטות כדין ולהבדחים היכא דהודח רובא של עיר הוא רק התראה כללית דשני הת"ח דאין זה התראה גמורה ומסית ומוסת הוא להיפך דמסית אי"ל התראה גמורה לכולי עלמא כג"ל ומוסת בריך התראה גמורה כמ"ש המאירי, הובא בדינא דחיי דלא התחירו לידון שלא בהתראה גמורה רק למסית בלבד אבל המוסת בריך התראה גמורה, וכן הסכימו גדולי הדור עכ"ד.

ולפי"ז אולי י"ל דלהכי לא דרשינן לאמר בלבה במסית כמו בעיה"כ במדיחין משום דבמסית כתיב בסתר ומכתיבין לו עדים ולהכי אי אפשר תו שיהיה במסית התראה גמורה כמו בכל חייבי מיתות דרבון המסית שיהיה מעשהו בסתר וכשישמע התראה גמורה הרי יחזור תיכף מדינורו דישכיל ויבין כי יגיאו אותו לג"ד להכי תיכף יתחרט ולא יבא בכל שיקוייס דינו דהאי גברא במיתה הראויה לו, וכן אמרו בירושלמי יבמות (פט"ז הל' ו') והובא אבג גברא בירושלמי סנהדרין (פ"ז הל' י"ב) דפריך לבה בתתני' תבן מטיאין אבה על פי בת קול ומעשה באחד וכו' שהיו שומעין את קולו אבי אים פלוני בן פלוני מת והשיאו אם אשתו בשתיעה לבד ובמסית מדליקין לו אם הבר גבל בגיו שיהיו רואין אותו

אותו

לותו ושומעין לת קולו ומשני שניל התם דלמר לני ופריך לוף הכל ילמר לני, ומשני שלל יעריס הייגו דטעמל לחרינל ליכל נמסית שלל יעריס לנרות לס ינטרך לומר לני ישכיל ברוגיס לדעתו ולהניחו לנ"ד וינרת, ופריך סס ויעריס וינרת ומה נכך, ומשני שלל ילך ויסית עלמו ויסית לחרים עמו, והייגו דלהכי עושין כן כדי לתפסו ולהניחו לנ"ד וה"כ טעמל דמסית לינו לריך התרלה גמורה, ומלינו דהחמירה תורה בנגב יותר מבנזלן משום דנגב עשה עין של מעלה כלילו לינו רולה וכו' וה"כ נמסית דמעשיו נסתר ומטמין עלמו יותר ממדיח שהול בגלוי ובפרהסיל החמירה בו תורה יותר דלין לריך התרלה גמרה.

וטעמו של דבר דנדחים לל נעינן בהו התרלה גמורה וחמירי מניסתים כתב הגר"ל סס בשנות חליהו דזהו לפי דעיה"כ שכמעט שכל העיר חטלו עשלן התורה כעכו"ס שחטל ובעכו"ס לכל העבירות שעשה מיתתו בסייף ולינו לריך התרלה, דלזהרתו זו היל מיתתו וגם ממונו היה הפקר לבל יחידים שבבדו עכו"ס דינס כדין ישרלל ובישרלל יש מיתות חלוקות לפי העבירות שעשה, לכך יחידים לריכים התרלה וגם מיתתם בסקילה וגם ממונם פלט כדין הרוגי ב"ד דנכסיהם ליורשיהם, ובזה יתיישב חלני הל דלמרו סס (קי"ל:) וילמו הס ולל שלוחס וקשה למה לן קרל ותיפוק ליה דלל הוי שלוחס כלל דלין שליח לד"ע עיי' פר"ח וערל"כ דבשליח בשונג לל לפשר להש"ך בחו"מ סי' שמ"ח דבשליח שונג שניהם פטורים ומוכרח דהכתוב מיירי במזיד, וקשה למה לן קרל, ולפי דברי הגר"ל ל"ש דעיה"כ הלל עשלן התורה כעכו"ס שחטל להכי הוי לחיבל שגם ע"י שלוחס חייבים דבנויס לל לחרינן לין שליח לד"ע כמ"ש המחל"פ הל' שלוחין (סי' י"ד) וכדליתל בחדרש ב"ר (פי' ל"ד) שופך דם האדם בלדם ע"י לדם דמו ישפך וכ"ה בתוספות רעק"ל בר"ה פרק ב' משנה ח' (וזהו דלל כדעת מהרי"ט בחו"מ סימן ק', ועיי' קה"י למהרי"ט לבלחזי) ולהכי קמ"ל קרל דבזה דוקל הס ולל שלוחס והיגו משום דהמדיחים בלחת דינס חלוק מהבדחים דמדיחי עיה"כ בסקילה ולינס כהבחים דבסייף. ולך לפי"ז יש לדון היכל דעיה"כ שלחו שלוחס לבבל הדברים מהמדיחים ובזמן שבלחו הרי היה טרם שהודחו דהיו כדין ישרלל לס לחלינן בתר הזמן שבלחו לו לחרי הזמן שבבלו הדברים דהס כעכו"ס. ושוב רלחתי דהשעה"מ הביל פי' דלבשי העיר שבלחו שליח שהול היה מחוץ לעירס והוי כהודחו מעלמן ולעב"ד כבר כתב הריטב"ל בב"מ דבל לחרינן שלוחו ש"ל כמותו היכל דהוי לחובתו ולולם י"ל דהכל לס יהיה להס דין עיר הבדחת הרי יהיה לטובתם דידינו בסייף ולל בסקילה ולחבבם לבשיס וטף יהיה לחובתם דבהרבים להרמב"ם בעיה"כ בס לס הס לל עבדו וב"ע בזה לס לחלינן בתר המשלחים.

ענף ד'.

וראיתי להבלחונים לחבר מלריות בבדו מבבחים בת לת זה בשיטת הרמב"ם דבהל דסנהדרין (ס"ל.) רמי רבל מתניתין לחבדי, דתבן העובד עכו"ס עובד לין לומר לל, והל לבן תבן הלומר לעבוד לבך ולעבוד וכו', ולילכל הרבה פירוקי בגמ' וכתב התוס' יו"ט דהרמב"ם תפס שיטויל דרב יוסף דמשני כלן ביחיד הביסת דלל מיתלך וטעי בתריה וקרינן בזה ולל תלבה ולל תשמע לליו, הל לבה ושמע חייב, ומתני' דהעובד בבבים הבסתים דמיתלכי ולל טעו בתריה והילכך לפי' כי בתרלו לל קרינן בהו לבה ושמע, שהרי כתב בפ"ד מה' ע"ז מדיחי עיר מישרלל לע"פ שלל עבדו ע"ז המדיחים לבל הדיחו לת יושבי עירס עד שעבדו לותה ובבים פ"ה כתב המסית לחד מישרלל וכו' לע"פ שלל עבד המסית ולל המוסת עכו"ס לבל מפני שהורהו לעבוד ע"ז. ותמיהני, דהל לבבי לותביה לרב יוסף מבבריתל דדייק מיבה דלל שבי בין מסת לרבים לביסת דיחיד להך מילתל ולל שבי לה רב יוסף כלל, וב"ע שהכ"מ לל הרבים בזה, עכ"ל התוס' יו"ט, והבלחון בעל מבחת לחרן כתב תמיה לי על רבן של ישרלל הבלחון הב"ל הלוך העליס עיבו הבדולל ממש"כ הרמב"ם בפ"ה בהלכה ז' בין שהיה המוסת יחיד, לוס לו לבה, לו יחידים, מיתתו בסקילה, ל"כ הרי מבואר להדיל להיפך שלף שהיו מוסתים רבים לין חילוק כלל בין יחיד לרבים ולפי כוונת התוס' יו"ט יהיו דברי הרמב"ם סותרים זל"ז ממש"כ ריש פ"ד הב"ל דבבים בעינן שיעבדו דוקל עכ"ל. ולבכי בעביי לל ידעתי תמיהל כלל על רבינו התוס' יו"ט ז"ל בזה דהל להחיבוך וכ"כ דעת הרמב"ם בבסהמ"ל ל"ת ט"ו וט"ז הבה דוקל המסית לבחד בקרל מסית לבל מסית לב' בקרל מדיח, ולהמב"ח וההפלבה שיעורל דרבים הול תלתל ולמהר"ל שטיין בבילבורי הסמ"ג עד עשרה בקרל מדיח כב"ל ול"כ ע"כ דמלי דבקט הרמב"ם בפ"ה בדיני מסית דזהו בין שיהיה המוסת יחיד, לוס לו לבה לו יחידים. הבה הלי יחידים דבקט הול דוקל שהיו כולם

יחידים

יחידים ולהכי לא נקט ליסנא דרנים רק יחידים דהסית אותם זה שלא נפני זה וכמש"כ להדיא הלח"מ שם וא"כ נכה"נ גם אלף אכשים יש להם דין יחידים דייקא והוא נקרא מסית והילכך ליכא נהמוסתים דין רנים כלל וליכא מהכא שום סתירה למש"כ הרמנ"ם נפ"ד דנרנים נעינן דוקא שעבדו דהכא הרי ניחידים מיירי וזה נרור נשיטת התוס' יו"ט, ואולם מרן הכנה"ג ז"ל נסי' דיבא דחיי הסיג נ"כ על התוס' יו"ט ז"ל נזה דהרמנ"ם נפ"ד שכתב שאינן חייבים עד שידיחו את העיר ועבדו ע"ז ונפ"ה כתב אע"פ שלא עבד לא המסית ולא המוסת היינו לענין שיתחייב המסית דנעיה"כ מדיחיה אינן חייבין מיתה אם אנשי העיר לא עבדו ע"ז כדמשמע מן הכתובים אבל במסית חייב מיתה גם כשלא עבד המוסת, דנראה מן הכתובים לא תאבה לו ולא תשמע אליו כי הרוג תהרגנו שנראה שיהרגו אע"פ שלא קבל דבריו ושיטויא דרב יוסף והברייתא דאחד יחיד הסיסת ואחד רבים הסיסתים אינו ענין לזה כלל דתי' רב יוסף הוא לענין חיוב הסיסת דרבים דמימלכי אינם חייבים הסיסתים עד שיעבדו ויחיד הסיסת לא מימלך וחייב באבן ושמע וע"ז הקשה לו מברייתא דאין חילוק בין יחיד הסיסת לרבים הסיסתים ואביי שתירץ כאן בסיסת עפ"י עצמו כאן בסיסת מפי אחרים מוכרח לומר דסבירא ליה פי' הברייתא הוא אחד יחיד הסיסת ואחד רבים הסיסתים דמשאבה ושמע חייבין, אבל הרמנ"ם ז"ל סובר דפי' הברייתא הוא דאחד יחיד הסיסת ואחד רבים הסיסתים דאינם חייבים עד שיעבדו ע"ז אבל בחמירה בעלמא לא מחייבי ולענין רוחיא דמתני' יתרץ לו כדברי רבא הא דאמר לו כך אוכלת כך שותה וכו הא דלא אמר לו לו כתי' רב אשי דסיפא בישראל מומר ואע"פ שלא הביא אחד מן החילוקים אין בכך כלום, עכ"ד. והנה סוף דבריו תמוהין אצלי ולא ניתן להאמר כלל, דאיך אפשר דהרמנ"ם תפס כתירוצא דרבא לו דרב אשי ולא זכר מזה כלל וגם הא דכך אוכלת כך שותה וכו' השמיט הרמנ"ם לגמרי ומוכח דסובר דזה אינו לעיכובא בסיסת שיבבר בשבחא דע"ז והאיך אפשר לומר דהרמנ"ם סובר דבזה תליא הא דיחיד חייב בחמירה משום דלא מימלך כין דשמע בשבחא והילולא דהע"ז ולא זכר זה הרמנ"ם כלל, וגם מש"כ דהרמנ"ם מפרש הברייתא דאחד יחיד הסיסת ואחד רבים הסיסתים דאינם חייבים עד שיעבדו תמיהני מאד על גברא כמוהו שיולא זה מפיו, דהברייתא סוברת דיחיד אינו חייב עד שיעבוד המוסת וזהו נגד לשון הכתוב בתורה לא תאבה לו ולא תשמע אליו כי הרוג תהרגנו, הרי דבידו להורגו והוא כשר לעדות ומוכח דזהו היכא דלא עבד לא כלל וגם בקרא כתיב כי בקש להדיחך משמע דעוד לא נדחה. וא"ל דכוונתו לענין הסיסת דאינו חייב הסיסת עד שיעבוד ובזה הוא שוה לרבים הסיסתים ואינו מיירי מהמסית כלל וא"ב, ואולם קושייתי הראשונה על הדיבא דחייא היא תמיהא עצומה.

ברם הבנת הדיבא דחיי על התוס' יו"ט היא עצומה מאד וראוי להתבונן האיך לא הרבים מרן התוס' יו"ט ז"ל בזה, ואיברא דקושיית התוס' יו"ט ז"ל לא סרה לגמרי דהא נפ"ה הל' ה' כתב הרמנ"ם המסית אחרים לעבדו אם עבדו נסקל בזה"נ ואם לא עבדו אע"פ שאמרו הן אין נסקל, אבל אם הסית לעבוד אים אחר או לאחרי ע"ז אם קבל ממנו ואמר הן נלך ונעבוד שניהם נסקלין, ובבים פ"ד כתב, ואנשי העיר המודחים נהרבים נסייף בזה"נ והוא שעבדו או שקבלו באלוה, הרי דבאמירה לא סבי דקבלו באלוה הוי עבודה בחמורה ורק האומר הן לבד או אלך ואעבוד או נלך ונעבוד זהו אמירה בעלמא וכדמוכח שם בהא דרבה רמי מתני' תבן העובד עכו"ם, העובד אין האומר לא, והאבן תבן האומר אעבוד אלך ואעבוד כו' ולמה לא פריך בהך מתני' גופא דקתני העובד עכו"ם קתני בסיפא והמקבלו באלוה והאומר לו אלי אתה והרי דסבי באמירה בלבד ומוכרח דהמקבלו באלוה והאומר לו אלי אתה דקבלו עבשיו זהו מעשה ואינו אמירה לחוד וכ"כ מהר"ם לובלין שם ומוכרח דהרמנ"ם דפסק נפ"ה דהמוסת דאמר הן, נלך ונעבוד דסבי באמירה זו בלחוד מוכרח דסובר כרב יוסף דיחיד לא מימלך ובעי בתריה ובבים לא מהני אמירה וזהו כרב יוסף, וקשה הא אביי הקשה לו מברייתא ולא שבי ליה מידי, ומוכרחים אנו לומר דמעיר הנדחת לק"מ דאיכא כמה חילוקים מעיה"כ למסית ומוסת, ואולם הא בגמ' שם קתני ליסנא דרבים הסיסתים ולא קתני יחידים הסיסתים (כלשון הרמנ"ם הנ"ל) ומשמע דהרבים היו ביחד ולא שהסית אותם זה שלא נפני זה וגם בכה"ג הסברא יותר מפולשת ומבוארת דהיכא דהיו הרבים ביחד שייך לומר דמתלכי ולא באם היה מסית את הרבים זה שלא נפני זה דאז אפשר לומר כיון דלא היו ביחד לא מימלכו אהדדי כנ"ל והיכא דהסית לרבים ביחד הרי אין עוד להמסית דין מסית רק דין מדיח וא"כ גם לרב יוסף מיירי מתני' דהעובד עכו"ם, דעובד אין אומר לא, דמוקי בבים הסיסתים זהו בדין עיר הנדחת, והסברא דרבים מימלכי הוא להסביר דין התורה, למה

חלוק בזה דין עיה"כ דבעי שיעבדו דוקא דהוו משום דמימלבי והילכך אינן חייבין עד שיעבדו, וממילא דליכא קושיא מהברייתא דקתני והוציא הבתולה יחיד מכלל רבים ורבים מכלל יחיד דהוו מעיה"כ למסית דליכא הרבה חילוקים ביניהם, ולא שייך לומר דהא מילתא הוא דשאני אבל בכל מילי כי הדדי נינהו ומבואר דפירכת אביי חלושה מאד ולהכי רב יוסף לא חש כלל לשנוי לאביי מידי דלא חש למאי דאותניה, וא"ב פסק הרמב"ם וכ"כ הפר"ח דרב יוסף לא חש לפירכיה אבל לא הסביר מילתא בטעמא כמש"כ תורה לאל.

והעולה לדינא בידון הרב הרעפארמי אשר דרש להעם בשבח אותו האיש הנה מסית אינו דהא דרש נרבים להעם ומסית אינו רק ביחידים ולעשרה ביחד לא הוי עוד לכו"ע דין מסית ולכן צריכים אנו לדון אם יש לו דין מדיח אבל אחד אינו מדיח דצריכין שיהיו שני מדיחין וגם המדיחים צריכים התראה בתורה כדת וכדין לכו"ע ושיתירו עצמם למיתה וגם מדיחי עיה"כ אינם חייבים רק אם המודחים עבדו ע"ז וכל זמן דלא עבדו אינם מדיחים כמ"ש הרמב"ם בפ"ד וגם בעינן שידיחו רוב אנשי העיר כמ"ש הרמב"ם בפ"ה המדיח את רוב אנשי העיר הר"ז מדיח ואינו נקרא מסית, ומעתה באנו למחלוקת הכ"מ עם הלח"מ שם בה' ב' דלהכ"מ הא דקתני שם הרמב"ם היה זה שהדיח רוב אנשי העיר בגיא מיתתו בסקילה והבדחים הרי הם כיחידים ואינם כאנשי עיהכ"ד עד שיהיו המדיחים שנים זהזה לרבותא נקט בזה בגיא דאפילו בגיא לא בשתנה דינו מאלו היה הדיוט וכו', וא"כ סובר דגם בהדיוט היה הדין כן דאע"ג דהמודחים אין להם דין עיהכ"ד משום שהיה המדיח יחידי מ"מ המדיח חייב סקילה וכן דעת התור"ח בסנהדרין שם (ס"ז:) דהגמרא דייק המסית זה הדיוט הא בגיא בחנק מתני' מני ר"ש היא וכו' אימא סיפא המדיח זה האומר נלך ונעבוד עכו"ם ואמר ר"י אמר רב מדיחי עיהכ"ד שני כאן אתאן לרבנן וכתב התור"ח דאינטריך לאתויי הא דרב יהודה א"ר דלא תימא הא דקתני המדיח וכו' ביחיד שהדיח את רוב אנשי העיר אירי דאין בעשית עיר הנדחת עד שיהיו מדיחה שנים, ואם כן איכא למימר דלעולם היבא דהיו שנים לא הוו בסקילה אלא בחנק ורק הכא מיירי דהעיר בידון כיחידים, עכ"ד. הרי התור"ח סובר דאף על גב דהמודחים אין להם דין עיר הנדחת, מכל מקום המדיח היחיד בידון בסקילה ומולם הלח"מ שם בפ"ה פליג בזה על הכ"מ וסובר דדוקא נקט בגיא דאלו בהדיוט כיון דהמודחים אין להם דין עיהכ"ד הנה המדיח היחיד פטור ממיתה ואינו בסקילה רק עונשו בידי שמים, ואיכא למימר דאינרך לאתויי הא דרב יהודה כדברי התור"ח דהא איכא דהמדיח יחידי אינו בסקילה כלל ומוכרח דמתני' מיירי בשנים מדבסקילה ובת"ר על הירושלמי הנם הביא דביר הקטנה פליג על הלח"מ וכתב שאין זה אלא תימא ופלא ואין לומר שהוא ע"ד גזירת הכתוב שהרי מצינו מפורש בתורה תנאים רבים שהגריכה בעיהכ"ד וכל שלא בתקיימה בה כל התנאים אזי הם בידונים כיחידים והוא מפני שעכ"פ א"א להקל בהם מיחידים הנסתים מעתה בהמדיחים שלא מצינו בהם מפורש בתורה כלל כ"א שבמרינן הדחה הדחה ממסית במכש"כ שלא נקל בהם יותר מיחידים המסיתים או מהמסיתים ליחידים, והביא זה בבע"ג, ולע"ד טענה זו איננה טענה על הלח"מ כלל, דרק במדיח עיהכ"ד בתרינן הדחה הדחה ממסית, והיכא דהעיר אינה בעשית עיהכ"ד הלא המדיח ההוא לא בתרינן ליה ממסית כלל דבו לא נאמר הדחה, דרק במדיח מעיהכ"ד נאמר בו הדחה, וא"כ בנאופן כזה לא דברה תורה פשיטא דיש להורות בו דעונשו בידי שמים ואין לנו כח להמיתו בחיזו מיתה וא"כ להלח"מ הנה הרב הרעפארמי הכ"ל גם אם היה מדיח רוב אנשי העיר לא היה חייב מיתה בידי אדם ועונשו בידי שמים וכש"כ היכא דלא הדיח רוב אנשי העיר דגם להכ"מ עונשו רק בידי שמים לפמש"כ פ"ה הלי' ו' המדיח אינו כמו מסית דכשאינו מתכוין אלא להסית אז מתחייב באותה שעה שהסית אבל המתכוין להדיח אינו חייב עד שתעשה כוונתו והיינו שהודח רוב אנשי העיר וכל שלא נעשה כן לא מחייב, עכ"ל עיי"ש וא"ל דהכ"מ סובר דהכא גרע, מאם יחיד הדיח את רוב אנשי העיר דהתם נעשה כוונתו והכא לא נעשה כוונת הדחה לבתרי דזהו רק שיודח רובם ועיי' ירושלמי פ"י מסנהדרין הלי' ו' ובמרה"פ שם ד"ה שנים, ומה גם המדיח בעי התראה בתורה וזה לא היה לו.

ואותן הרב שאמר בפומבי בעת אסיפת העם לפני קהל גדול דכדין עשו הרבנים שבנו אותו שלא בפניו ובלי עדות כיון שהוא מפורסם לכל והביא לנו דברי הרמב"ם בפ"ד מרוצח שכתב האפיקורסים והם עובדי ע"ז וכו' וכופרין בתורה ובנבואה היה מצוה להורגן אם יש בידו כח להרגן בפרהסיא בסייף הורג וכו' והוסיף עוד לבאר דאי"ל עדות ודיינין כיון דזה נוגע לכל המחטיאים את הרבים א"כ הרי כל העולם פסולים להעיד ולדון אותם ולכן נהרג בלי עדות כיון שהוא

מפורסם

מפורסם והרב הזה מפיו כדורי לא התמלטו ונרוב חומו ולהקתו כי לותם הוא מלחמת ד׳ לכן נקול חזק ורעם המטיר גפרית ואש נזעם. ואני נתומי אומר דזהו אינו דין לאיסורו דהלא המחבר נחו״מ סי׳ תכ״ה הביא לנו דברי הרמב״ם הל״ל וזהו דהרמב״ם סובר דמ״ש בגמרא פ״ב דע״ז בהני דדייהו במורידין, זהו הלכה דאין כח בידם להרוג אותם, ואולם רבינו חננאל והרא״ש בתשובה ס״ל דרק מורידין אותם דזהו גרמא אבל אסור להורגן בידים וכוותייהו פסק הרמ״א בחו״מ סי׳ שפ״ט סעי׳ ט״ו וכל בני ישראל יוצאין ביד רמ״א ואין לנו להסגיח על פסק הרמב״ם דאנחנו בני אשכנז, ובגררין אחרי הרא״ש ופסקי הרמ״א, ובת׳ פמ״א ח״ב סי׳ קכ״ב כתב דבמילתא דשרי לדעת מרן הב״י אם אשכנזי הורה להתיר באשכנז כמרן צריך כפרה ותשובה וכש״כ וכש״כ בדיני נפשות להתיר שפיכת דמים, וגם במסית ומדיח בעינן עדים כשרים ודיינין כשרים וכבר פלפלו המחברים בהא דמקשים בקרא כי יסיתך אחיך בן אמך וגו׳ דא״כ הוא יהיה מציל את המסית מצד נמצא אחד מהן קרוב או פסול כל העדות בטלה. ואולי י״ל דלהכי נקט במשנה ומכמינין לו עדים דהבאתי הקושיא דתסגי בחד והמוסת כב״ל די״ל דלהכי נקט במשנה עדים, משום דתנא אקרא קאי דהמוסת פסול לו לעדות, ואין להאריך בדבר דהוא פשוט גם לבר בי רב דחד יומא דבעינן במסית ומדיח עדים כשרים להעיד והגם דמדיח הוא ברבים והרי הוא בפרהסיא מפורסם לכל רשעתו וחניפותו וח״מ בעינן עדים כשרים ואם הרב הב״ל ידע כי דברי הרמב״ם בזה אינם הלכה אצלינו, כי אלו אתריה דהרמב״ם הוא ודבריו שהוסיף ידע הרב כי אינם אמת ובמזיד היה דובר שקרים לפני קהל ועדה לאשר כן היה הדר בו, אין רצוני לדבר מרב כזה.

ועל כולם אני אומר דהרב הרעפאדמי שדרש להעם בשבחו של אותו האיש אינו עוד לא מסית ולא מדיח כל זמן שלא אמר אלך ואעבוד אז אלך ואעבוד. ובזה עמדתי על דברי הרמב״ם בסהמ״ב בסהם״ג אלא אמר כ״ו שהזהירנו מהתנאות בשמה והוא שבאמר, הלא אנו לעבוד אותה אז שהיא בעצמה אותה לעבדה ויעבדה בגאון והזהירה מעונש וכו׳, והגאון בעל סדר משנה כתב ואני תמה דכיון שהוא מתבאר בשם הקב״ה אז בשם ע״ז לעבדה הרי הוא בגיא מסית ודינו חרון בסקילה לא בחנק כמו שאמר. ובגיא שבגא בשם עבו״ם שהוא בחנק הוא כשאינו מתבאר בשמה לעבדה אלא שמתבאר שאותה העבו״ם לעשות כך וכך או שלא לעשות אפילו כגון את הלבה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור אם התרו בו התראה גמורה בפני שנים הרי מיתתו בחנק וכמו שפסק הרמב״ם לקמן בהלכה ו׳, אבל אם הוא מתבאר בשמה של עכו״ם לעבדה או שמתבאר בשם הש״י לעבוד עכו״ם הרי הוא בגיא מסית שדין מיתתו הוא בסקילה ואינו צריך התראה גמורה אלא די בהתראה קלת ובקבלת קבת את ההתראה כדין מסית גמור עכ״ד, ואחר המחילה אני אומר דזהו שגגה ולק״מ כי מסית צריך שיאמר אלך ואעבוד או אלך ונעבוד וכן מדיח צריך שיאמר נלך ונעבוד אבל כל זמן שלא הזכיר שילכו לעבדה רק ד׳ זוה לעבדה או היא אותה לעבדה אינו בגדר מסית ומדיח רק בגדר בגיא המתבאר בשם העכו״ם ולא יותר ומרה בזה קושיית הפנים יפות (דברים י״ג ב׳) דהקשה למה הוצרך לכתוב בגיא ומת האיש ההוא דפשיטא הוא דכל מסית לע״ז חייב מיתה כ״ש לר״ש דס״ל מיתת בגיא אינה אלא בחנק למה גרע משאר מסית ולק״מ דבאמת בגיא אינו מסית כלל כיון דלא אמר לו לך ונעבוד או נלך ונעבוד וכ״כ בת״ר לייבב קושיות הפנים יפות, וא״כ הרב הרעפאדמי הב״ל שלא הזכיר שצריך לעבדו כי הוא אינו חפץ בשום עבודה לא לאלהי אמת ולא לאלהי אחר ואמר בפירוש כי הוא מאחין עליו שאינו אלהים רק הוא בשר ודם ככל אדם אבל היה תורה נעלה להועיל והפליג בשבחו כי די הוא לבאות תורה לישראל וצריך לבאות מאמריו שאמר א״כ זהו כעין קבל האמת ממי שאמרו ולכן על הרב הרעפאדמי הזה אני אומר כאשר אמר החכם בחשלי עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם, בלבאורה היה צריך לומר יתגרו בו והיה בפסוק דבר והפוכו ואולם הכתוב מיירי ברשע שאת כבר ובקבר ובקבר ובסרה ועוזבי תורה יהללו רשע גם אחרי מותו ושומרי תורה יתגרו בם בעל מה ולמה יהללוהו חנם אם אין בו ברכה.

ובל דברינו עד כה הוא מצד הדין דת תורתנו הק׳, האומנם לפי הנהגת העולם צריך להביט על המקום ועל הזמן ופסקי הגע״ב וכותבי העתונים יודעים הענין היטב וכל דבריהם הוא אמת ולדק, כי דרשות כאלו יאירסו וירעילו רוח ילדי בני ישראל ונפרט בארץ החופש כאמעריקא, וגודל אי ידיעתם בתורת ישראל אבר כמעט כולם אינם יודעים מאומה ושמן מנהו מתורתנו הק׳ ורוח התורה זרה להם בתכלית הזרות אם ישמע דרשות כאלה בטח תגיאם לידי תערובות בשולים והמרת דת לגמרי, ולכן טוב היה מאד אם הרב הרעפאדמי הזה היה מתרחק מהיות רבני בנין גיון

ואולנו

ואחרנו ולכל הפחות יאחר נעלמו אשמתי כי לא נאלמתי ומעתה משאות שוא ומדוחים לא ישמע נאהליו וילדי ישראל יהיו שלומי אמונתנו ונשוב לנטוליו, מלכנו לפניו. וד' נראשנו כחפצו וחפץ כולנו.

ידידו הנעה"ח ז"ך טנת שנת ונחרת נחיים, לפ"ק.

הק' **אברהם אהרן יודעלאוויץ, רב הכולל,** לאנה"ק דניו יאריך
מחבר ספרי **שו"ת בית אב** וספרי **דרש אב** וכו'

פסק הרביעי והוא העלם הוראה בדין קבורה בכותלי הבתים שבונין על הקברות.

שאלה נידון הבתים נתי חומה שבונין כעת נאמעריקה בנית הקברות וקונרין המתים נאדון הנכנס נחלל נעוני כותלי החומה, לי אריך למעבד הכי, או לא.

תשובה. דבר זה נשאלתי מרבנים אחדים ותשובתי היתה, כי דבר זה למדו ישראל ממנהגי העמים שעושים כן ואינו נכון ואסור לישראל לעשות כן, לא מצד האיסור דבחקותיהם לא תלכו דכבר כתב הב"ח ביור"ד ססי' קע"ח דלשון ובחקתיהם לא תלכו לא משמע אלא שרוצה להתדמות ולנהוג כמותם שנראה שמודה לדתם, אבל מי שאין דעתו להתדמות להם אלא שעושה כן מפני סבה אחרת דבר זה לא אסרה התורה, ולא קאי הלאו נכה"ג עיי"ש והבאתי הדברים בשלימותן בספרי שו"ת בית אב המשאל סי' רל"א וגם משום דרכי האמורי אין לחוש כלל כמ"ש הריקנטי סי' תקס"ד בשם הר"א ממץ שכתב דאין להוסיף על אותן שמנה בתוספתא דשבת מעשה האמורי, דכיון דחכמים פירשו אותן שהיה קבלה בידם שהיו מחקתיהם אין להוסיף עליהם, כי אין המעשים ההם תלויים בסברא רק בקבלה אותן החוקות שהורגלו לעשות כן עכ"ל, והרשב"א בתשובה כייל לן שאין לחוש משום דרכי האמורי אלא באותן הדברים שהוזכרו בגמ' בלבד שהן אסורין משום דרכי האמורי ולא שאר הדברים שהן שוויין בתוספתא דשבת שאין לנו לאוסרן וכ"כ הב"י בסס' קע"ח וז"ל כתב הסמ"ג לאוין נ' בתוספתא דשבת מונה כל זה שהיתה קבלה ביד החכמים מחקתיהם ודרכי האמורי ע"כ, ובאמת שהרבה דברים שוויים באותה תוספתא שיש בהן מדרכי האמורי והרבה ב"א נכשלים בהם ואין איש שם על לב. ושמא משמע להו שאין לחוש משום דרכי האמורי אלא לדברים שהוזכרו בגמ' בלבד אבל שאר הדברים השוויים בתוספתא הוא דלא כהלכתא, דאם לא כן לא הוה שתיק תלמודא מנייהו עכ"ל, וכבר תמה בס' בר מצוה הספרדי על מרן הב"י ז"ל דלא זכר שר שכ"כ הרשב"א בהדיא בתשובה, ומעתה כ"ש וק"ו הוא לדבר שלא נשנה בם בתוספתא פשיטא דליכא למיחש ביה משום דרכי האמורי, ובספרי שם סי' רכ"ט השבתי בזה על הפמ"א ח"א סי' ל"ו, עי"ש.

ואולם בדין קבורה בכותלי הבתים אין דעתי דאסור מצד ובחקתיהם לא תלכו או משום דרכי האמורי, רק מצד עצם דין קבורה דצריכה להיות בקרקע ממש. וראשית דבר אמינא דבסנהדרין (מ"ו:) בהאי נעיא אי קבורה משום בזיונא או משום כפרה פירש"י ז"ל דאיכא כפרה בהטמנה זו שמורידין ומשפילין אותו בתחתיות, עכ"ל. ומשמע דעיקר הסברא דכפרה זהו מצד ההשפלה וההורדה למטה בתחתיות ואם המת יהיה מונח בכותל למעלה על הקרקע ולא בתחתיות למטה בארץ אין לו כפרה בקבורה כזו. ולכאורה קשה דא"כ היה אפשר לומר בפ"מ אחרת בין קבורה משום כפרה או בזיונא גם היכא דאיהו לא אמר אל תקברוני וכבון שרוצים לקברו בקבר בין בכותלי הבנין, דאי קבורה משום כפרה הרי לא תהיה לו כפרה, כיון דאין מורידין אותו למטה בתחתיות, ואי משום בזיונא, שלא יראהו מת בקבר ובנקבא הרי סבי בם בקבר בכותלי הבנין למעלה מהקרקע, ואולם לק"מ דהתוספות שם (מ"ז:) ד"ה קבורה כתבו דע"כ איכא משום כפרה רק דמינעי ליה הי עיקר, וא"כ כיון דגם לטעמא דבזיונא סבירא לן בבי דאיכא בקבורה משום כפרה א"כ הרי לכו"ע מוכרח להשפילו

ולהורידו בתחתיות בכדי שתהיה לו גם כפרה, וליכא נפ"מ היכא, דהוא לא אמר אל תקברוני כלל, והיכא דהוא לזה ואמר אל תקברוני בקרקע פשיטא דשומעין לו דהא גם אם יקברוהו למטה תו לא תהיה לו כפרה דהא לא ניחא ליה בכפרה ומשום בזיונא לחוד סגי גם בקבר למעלה ורק דהנפ"מ הוא היכא דהוא אמר אל תקברוני כלל וא"ב פירש"י, והן אמת דר"ח פי' דכפרה דקבורה הוא משום חיבוט הקבר וקלת נראה דאינו מפרש כפירש"י ואליביה דר"ח גם אם יהיה בקבר למעלה בכותל בנין תהיה לו האי כפרה דחיבוט הקבר דהא הגמ' מוכיח שם מדאיקבר לדיקי לבורה משום בזיונא דאי משום כפרה הא לדיקי לא צריכי כפרה ואכתי יהיה קשה למה קבורים בארץ ולא למעלה בכותל בנין דמשום בזיונא סגי בזה וכפרה הא לא צריכי א"ו דבער חיבוט הקבר איכא גם למעלה ורק אי לא בקבר כלל אין לו בער חיבוט הקבר ומדאיקבר לדיקי מוכח משום בזיונא הוא ואולם זה קשה גם לרש"י דהיה לקברם למעלה בכותל בנין וע"כ דזה לק"מ דלמעלה ע"ג קרקע צריך תמיד השגחה ושימת עין שלא יתקלקל הקבר, דכותל בנין ג"כ בהמשך זמן מתקלקל ונסתר ומתשאל בזיונא צריך ג"כ קבורה בקרקע דוקא, וליכא ראיה דלר"ח איכא הכפרה גם אם בקבר למעלה, ובאמת כפי פשטיות הדברים נראה דהחבטה הוא כשמשפילין אותו בתחתיות וזהו חבטה בעומק בקבר ואם קוברין אותו למעלה בכותל ולא למטה בארץ ליכא חיבוט הקבר כלל וליכא כפרה ולא פליג בזה פר"ח על פירש"י.

ומה שמצינו בגמ' סנהדרין שם בקבר בנין אין הכוונה דהיו מניחין המת בהבנין למעלה ושלא בקרקע, וכמ"ש הרמב"ן בסי' תוה"ל בשער הקבורה לעניינו ז"ל שכן דרך הקברות חופרין חפירה גדולה עמוקה ורחבה בקרקע ובונים לו כותלי בנין כדתנינן בכל מקום חפירה בקברות עשו לו ארון ואפרו לו את הקבר, ותניא החופר קבר למת, אין חופרין כוכין וקברות, אבל מה שאמרו קברות בנין, כלומר, שעושין לו כותלי בנין פעמים שמגביהין הכתלים מעל הארץ הרבה והוא גפש הקבר האמור בכל מקום, וכשהקבר אינו עמוק כל צרכו מוסיפין לו בברכת שהוא בקיע באמצע הקבר כפי מדתו של אדם ונותנין את המת בתוך אותו הבקע וכו' הרי מפורש דקבר בנין שאמרו בגמ' הוא רק דהכתלים הם בבנין ולפעמים אינם בבוהים כלל מהקרקע ומסתמא עשוים שלא יפלו דופני הקרקע ולפעמים מגביהין הכתלים מעל הארץ הרבה אבל המת לעולם מונח בקרקע.

ועוד ביותר הא לתוס' ישנים ביומא (פ.) שכתבו דהא מת מי טעון קבורה ואינו אסור בהנאה אי לאו דילפינן ג"ש שם שם וכו' א"כ מוכח דס"ל דקבורה בארץ הוא מן התורה, דאם לא כן הא ליכא ראיה, כיון דקבורה אינה אלא דרבנן וגם רבנ"ה בבכורות (ט:) מוכח דס"ל קבורה בארץ היא דאורייתא ומש"כ דבמרינן עבלה ערופה ממת הוא לא כסוגיות הגמרא בעבודה זרה (כ"ט) רק דכן הוא בירושלמי דמס' ע"ז (פ"ה הל' י"ב) וכבר פלפלתי בזה בספרי שם סי' של"ח דמסתמא היה להם בירסא אחרת בגמ' דילן וגם הרמב"ם פי"ב מה' אבל מוכח דס"ל דקבורה בארץ הוא מה"ת כמש"כ הלח"מ שם וכ"ה דעת הרמב"ן בסי' תוה"ל והעושה אדון לאת ומניחו בבית הקברות שלא בקרקע בכלל מלין את מתו הוא ועובר בלא תלין וביטל מ"ע דכי קבור תקברנו כמ"ש הרמב"ן שם וא"כ לפי זה לפוס שיטת הסוברים דתלוש ולבסוף חברו בקרקע לא כקרקע דמי כמ"ש הטור בחו"מ סי' ל"ה בשם העיטור והובא בדמ"א דבשבעין עליו שבועת השומרין וכיוצא, א"כ לפי זה הקובר את מתו בכותלי הבית חומה הרי הוא עובר בלא תלין וביטל מ"ע וי"ל דגם להחולקים שם, בזה מודים דהתם י"ל דטעמא דקרקע אימעט מכלל ופרט וכלל, מה הפרט מפורש דבר המטלטל וה"ה במחובר לקרקע כיון דאינו מטלטל אבל לענין קבורה הכל מודים דאינו כקרקע ועיי"ש ביאור הגר"א סע"ק יו"ד וי"א.

ומה גם דהקדמונים כתבו כי טוב למת בגיחתו בקרקע דזהו תיקונו ורפואתו, כמ"ש כי עפר אתה ואל עפר תשוב ואם זהו אינו קבורה בארץ הנה הוא מעות שלא יוכל לתקן כי לא ישיג תקונו ורפואתו הצריכה לו, ולכן מי שנייה שיקברוהו בבנין כזה הנה גם אם יקברוהו בארץ תו לא תהיה לו כפרה וכמו במי שאמר אל תקברוני וכדפירש"י שם בגמ' דהא לא ניחא ליה בכפרה וגם מחשאל דבזיונא לא סגי בקבר כזה כנ"ל ולכן אין שומעין לו וגם הירושים הא יעברו בלא תלין וביטל עשה ועיי' ערל"ב בזה, וכ"ש במי שכבר הוא בקבר בקרקע דאסור להוציאו ולהניחו בקבר תשפחה כזה ואין זה לכבודו כלל דהא ישחית תקונו ורפואתו. והדברים ברורים ופשוטים ומצוה היא לפרסמם כי כמעט כל הרבנים אינם יודעים זה ובכשלים בהוראה זו כאשר ראיתי בעיני. ודי יושיענו להורות כהלכה.

פסק החמישי, והוא תיקון הראת

כתב נהגתה ב"ד סי' מ"ט מעשה בא לפני רב"י דתחנו כף בקדירה ולא היה בקדירה ס' אלא היו מסופקים אם שהתה מעת לעת או לא והתיר רב"י משום דהוי ספק ספיקא שמא לא היתה בת יומא ואפילו בת יומא י"ל דאף על גב דאמרי רבנן בכולי מכא משערינן, הייני משום דלא ידעינן מאי נפק מיניה אבל ודאי הוא שלא יפלוט איסור כשיעור כוליה ואפילו היה פולט כשיעור כולה אפשר שאפילו בפחות משש אין בו בטותן טעם. תדע שדבר הנראה לעינים הוא דבשר שומן נותן טעם בקדירה יותר מבשר כחוש. ועוד ראיה גדולה מהא דאמרינן אמרו רבנן בקפילא ואמרו רבנן בס' דאפילו אקפילא אדמאי סמכינן אי אמר דליכא טעם אע"ג דליכא ס' אלא דשיערו חכמים בס' היכא דליכא קפילא או היכא דליכא למיקס אטעמא כבון מין במינו לפי שיש איסורים שבותנין טעם עד ס' אבל יותר לא החמירו משום דקים להו לרבנן דאין נותן טעם באיסור יותר מבשר וקפלוט, הילכך הכא אף על גב דליכא ששים שרי דשמא לא נתן טעם ואפילו נתן טעם שמא לאו בן יומא הוא עכ"ל.

ובחידושי כתבתי להקשות מהא דחולין (ל"ח.) כל איסורין שבתורה בס' ופירש"י היכא דבדקניה ולא יהיב טעמא וכו', וקשה הא לרש"י היכא דלא יהיב טעמא מותר גם בפחות מס' ונע"ב. ולכאורה מוכח מזה דרש"י סובר כרמב"ן דהיכא דבוף האיסור בתוכו לעולם נעיא ס' ולא סמכינן אקפילא ורק היכא דאי"ל לבטולי גוף הדבר כבון שבטלוה אז גם בפחות מותר היכא דלא יהיב טעמא, ובהגהת שע"ד הא מיירי בכף שתחבוהו ואי"ל אלא לבטל הפליטה. ואמנם בחידושי הרשב"א מבואר דשיטת רש"י הוא דגם בפליטה ולא ממש גם היכא דליכא טעמא בעי ס' מהא דבריסין שבתבשלו עם עדשים (שם, ל"ט.). ונראה לחלק בזה משאר איסורים דאיסורא בלע לבשר בחלב דהתירא בלע, וא"ש.

ובספר שו"ת שואל ומשיב מהד"מ ח"ד (סי' קפ"ט) כתב בשאלתי במה שחידש שלקחו כף של עץ חולבת ושפתו בזה כמה קדרות של בשר במקצת מהקדירות היה ס' בגד הכף ובמקצת לא היה ס' ובוף הכף היה ספק בן יומא עד"מ שלא בדע אם שמשו תמול בה בשעה הלב אי שעה קודם ולא בודע אם יש בו ס' ואחרתי דבר חדש דיש להתיר וחילי דידי דהנה בהא דמבואר בסי' ל"ד דאם יש ששים בבד הכף אסור, הקשה הבה' ב"ד והובא בב"י וט"ז שם דיהיה הבעלה במה שבתחב הכף וכתב דילמא אתי למטעי להתיר בם אם לא תחבו כולו דאז לא היתה הבעלה, ולפי"ז בלע"ד בבור דמותר, דהרי יש ס"ס מה"ת וספק אחד בדרבנן, דמן התורה יש ס"ס, ספק שמא אינו בן יומא והתבשיל והקדירה מותר ואח"ל בן יומא דילמא בתחב מתחלה להקדירה שהיה בה ששים ואז בעשה הבעלה ואף דמדרבנן אסור דילמא אתי למטעי הא בדרבנן סמכינן על ספק אחד שמא אינו ב"י וכאן הוי ס"ס המתהפך דספק שמא היה ששים ואח"ל שאין בו ששים דילמא לא היה בן יומא וגם לא הוי משום אחד וכבר בודע מש"כ הסמ"ק לענין איר דנים והוא בב"ד סי' ק"י דכל שיש ס"ס מדאורייתא וספק אחד מדרבנן דשרי כבלפע"ד דבר חדש, עכ"ל.

והנה בבוף דברי הסמ"ק כבר האריכתי בספרי שו"ת בית אב תליתאי סי' ק"ו והזכרתי ס"ס זה בם בקונטרס זה בדין חליבה ושם כתבתי דבס"ס זה לא בעינן כלל ס"ס המתהפך עיי"ש, ואמנם לענין שאלה הנ"ל דהיה ספק אם הכף היה בן יומו לא היה צריך כלל לבוא להתיר מטעם ספק אחד בדרבנן משום דדילמא בתחב הכף מתחלה לקדירה שהיה בה ששים ואז בעשה הבעלה מדאורייתא רק מדרבנן אסור דילמא אתי למטעי להתיר בם אם לא בתחב כולו, דאז לא היתה הבעלה ולפי"ז אם לא היו שם קדירות דליכא בהו ששים בבד דאורייתא.

הכף היה אוסר דליכא ס"ס בבבי דאורייתא.

ואחרי המחילה אני אומר דבעלם מתבו דברי הבהת ב"ד הנ"ל דא"כ בשאלה הנ"ל דהיה ספק אם הכף בן יומא הרי אפילו אם לא היה כאן הקדירות דליכא בהו ששים בבד הכף ג"כ מותר משום דליכא ס"ס כמש"כ מרן רש"י ז"ל.

ולאשר הרב האי באון ז"ל המחבר שו"ת הוא באון בשבב אמינא להפך בזכותו והוא דבר לרש"י ז"ל צריך לומר דהאי ספיקא דאפילו היכא דליכא ס' בבד הכף מ"מ אפשר להסתפק ולומר דילמא לא בתן טעם בקדירה בם בפחות מששים, הבה בתשובות שיבת

ליון סי׳ ל״ג כתב דאינו ספק מטעם קנוע דהוי כמחלה על מחלה, ולא נתבטל עד שיהא בודאי ששים, עיי״ש ולענ״ד הפליטה מהכף לא עדיף מדינור הסנהדרין דאינו נחשב קנוע משום דהדינור נייד ונזה יתקיים מש״ל הפ״ת ביור״ד סי׳ ל״א סעק״ח בשם החמודי דניאל דאם נפל ניר או חלב מהותך חס בכלי ואין יודע באיזה מקום הוא הנה מיעוט הכלי בטל ברוב, וקשה הא המרדכי בסוף חולין כתב דכל דבר שאין בע״ח כל מקום שמונח שם הוא קביעתו והוי קנוע. ובסנהדרין (מ״ח.) נפש שבנאו לשם חי מותר בהנאה הוסיף בו דימום אחד לשם מת אסור בהנאה, אמר רב חסדא אם היה מכירו חולנו ומותר, ובערל״ב הקשה גם אם אינו מכירו יבטל הדימום ברוב ויחשב כאלו חלבו, ולק״מ להמרדכי הנ״ל דהוי קנוע. ואולם פסק החמודי דניאל אפשר לקיים, דהיכא דנפל ניר או חלב מהותך חס, על מיעוט מהכלי הלא האיסור יהיה משום הפליטה מהקנוע דזהו נייד ואינו קנוע ולהכי אחרי שפיר דמיעוט הכלי בטל ברוב ודלא כהש״ג דגם בפליטה סובר דהוי קנוע ולחלק דינור הסנהדרין הוי נייד מחש והפליטה היא מ״מ כאן בקדרה זה א״א דהא קנוע תדוש הוא ואין לך בו אלא חדושו היכא דלא זז כלל ממקומו, ולא פליטה וע״ק על הש״ג דהא הט״ז באו״ח סי׳ תר״ה כתב דין קנוע הוא בודאי איסור ולא נספק איסור, וא״כ הכא בפליטה דאיכא ספק נתינת טעם לא שייך בזה קנוע כלל, ולענ״ד זהר משום דהאי ספיקא אינו ספק שקול אלא ברוב פעמים איכא טעמא בפחות מס׳ דאי הוי ספק שקול א״כ אם תתנו כף חולבת ג״י בקדירה של בשר עוף דאינו אלא ברבנן הרי אפשר לעולם לומר דגם אם אין בקדירה ס׳ נגד הכף מ״מ הוא כשר משום האי ספיקא לחוד דלמא לא נתן טעם גם בפחות מס׳ דהוי ספיקא דרבנן ומעשים בכל יום בכל בתי דינין בישראל דרבנן קשישאי לא נהיגי הכי ואחרי הקדרה עם בשר עוף היכא דליכא ס׳ נגד הכף ולהכי מוכרחים אנו לומר דלא הוי ספק שקול משום דברוב פעמים איכא טעמא היכא דליכא ס׳ נגד הכף ורק לענין ס״ם הקיל מרן רש״י ז״ל דלענין ס״ם לא איכפת לן ומצרפינן ספק אחד שהוא נגד הרוב ג״כ לספק שיהי׳ ס״ם. **ולדעתי** זהו פלוגתת הרמב״ם והראב״ד ספ״ט מה׳ טומאת מת דהרמב״ם כתב בור שמטילין לתוכו נפלים אם הפילה אם אשה נפל ואין ידוע אם הפילה דבר המטמא או לא הואיל חולדה ובדלם מצויין שם הר״ז ספיקו טהור משום דכל הטומאות שהן משום ספק הרי הן של דבריהן, ונהשבות טען דהא ספיקא דאורייתא לחומרא מה״ת והו״ל לומר דזהו משום ספק ספיקא ואפילו בדאורייתא לקולא ולא משום דסד״א רק מדרבנן לחומרא ובכ״מ תי׳ דהא דאין ידוע אם הפילה דבר המטמא לא חשיב ספק ספיקא משום דרוב המפילות דבר המטמא הן מפילות וא״כ להרמב״ם גם בס״ם נעינן שיהיו שני הספיקות שקולים ואם ספק אחד הוא נגד הרוב אינו נחשב לספק להצטרף לס״ם ולהראב״ד לא איכפת לן בזה לענין ס״ם ומצטרפינן ספק אחד אם הוא נגד הרוב דהוי ס״ם מעליא וא״כ י״ל דמרן רש״י ז״ל סובר כשיטת הראב״ד, ומעתה הרי בזה יהיה זכות להגאון אר״מ ז״ל דהא הש״ך בסי׳ כ״ג ס״ק י״ד ובש״ך סי׳ ק״י בכללי ס״ם אות ל״ג פסק דגם בס״ם נעינן שיהיו שני הספיקות שקולים וזהו כפי דעת הרמב״ם הנ״ל ואנן בתר פסקי הש״ך גרירינן ולהכי לא שם הש״מ זכר לדברי מרן רש״י ז״ל דזהו כשיטת הראב״ד הנ״ל. והן אמת דבנו״ב מהד״ת חיור״ד סי׳ קי״ח תמה על דברי הנ״ח וש״ך שהגריכו גם בס״ם שיהיו שני הספיקות ספיקות שקולים, דבסי׳ כ׳ מיירי בספק אחד ולא בס״ם, וכן מהר״ן שהביאו ליכא ראיה מידי. ואולם לדברינו דזה תלוי בפלוגתא דהרמב״ם והראב״ד הנ״ל לפוס דברי הכ״מ, א״כ הא איכא מקור גדול להנ״ח והש״ך דהרמב״ם לא חשב ספק שמא לא הפילה דבר טמא משום דהוי נגד הרוב דרוב מפילות דבר טמא ולהכי גם לס״ם לא צירף ספק כזה, ורש״י ז״ל סובר כהראב״ד ודברי הנ״ח וש״ך הם כשיטת הרמב״ם ואין להרעיש על הש״מ אם נטה אחרי הנ״ח והש״ך כיון דיש יסוד לשיטתם והם דברי הרמב״ם. ופלא על הגו״ב שלא הרגיש בזה.

ברם אפילו אם נימא דהיכא דליכא ס׳ נגד הכף ודאי איכא ניה טעם מ״מ היכא דנתחב שתי פעמים הרי איכא רק ספק שמא נשאר בו מעט כלשון הש״ך ביור״ד סי׳ ל״ד סעק״ד וא״כ היכא דהיה ספק על הכף אם היה בן יומא הרי איכא ס״ם על הקדירות שאין בהן ס׳ נגד הכף דילמא לא היה בן יומא ואפילו את״ל דהיה בן יומא מ״מ דילמא היה בקדירה זו תחינה שניה ונגד מה שנשאר בכף מהתחינות הראשונות איכא ס׳ משום דלא נשאר בכף רק מעט והוי ס״ם המתהפך שפיר דילמא היה ס׳ ואת״ל דליכא ס׳ דילמא לא היה ב״י ועיי״ חמודי דניאל הלי תערובות אות ז׳ הזכיר סברא זו דבשניה איכא למיחר שמא לא נשאר שום איסור בכף מראשונה.

ועוד אמינא דגם גלא דנדי הנהת ב"ד נסם מעשה דרש"י הג"ל גם בקדירה אחת דליכא נה ס' נגד הכף אם איכא ספק על הכף אם היא בת יומא איכא להקל לפום דברי הסמ"ק לענין איר דגים הכ"ל דהא דעת מהריב"ל בתשובה לענין טעם כעיקר בנשר וחלב דהוא דאורייתא לכו"ע זהו דוקא באוכל מהנשר להחלב או להפך אבל בכלי אינו דבר תורה וכן דעת כדה"ר סי' כ"ט ומ"ש נפ' אלו עוברין ביעולי בוים חידוש הוא היינו דאינו אלא מצות שעה אבל לדורות באמת אינו אלא דרבנן דהא התירא בלע וא"כ איכא ס"ם דילמא אינה בת יומא אפילו בת יומא דילמא מדאורייתא ליכא בכלי טעם כעיקר גם בנשר בחלב וכשיטות הכ"ל ואיכא ס"ם לגבי מדאורייתא ואפילו את"ל דבשר בחלב גם בכלי אסור מדאורייתא דילמא לא היה הכף בת יומא, ועיי' קונטרס נועם מנדים על הפמ"ג להגאון שו"מ הכ"ל דבסי' צ"ה הביא שם בעלמו דברי מהריב"ל וחיזק בזה דברי הבה' ב"ד שהביא הש"ך עיי"ש ופלא הוא על הגאון הכ"ל שלא הרגיש דגם בקדירה אחת יש להתיר מטעם זה.

ונשאלתי בכיסו קדירה עם בשר בחתנת חלב ב"י והיה מכוסה על הקדירה זמן מעט ולא היה בודע אם היתה יד סולדת בזיעה ונרפתי דעת מהריב"ל והכלהר"ם הכ"ל דטעם כעיקר דאורייתא הוא דוקא באוכל ולא מכלי וא"כ הוי ספיקא דרבנן לאסור המאכל של בשר ועיי' תשובת מהר"י אסאד חיור"ד סי' קי"ד בעובדא דגים שנתבשלו בחלב עירו אותם רותחין לתוך קערה של בשר ב"י והעלה שם דגם לריב"א אי"ל ס' נגד קליפת הקערה ולא עמד על סברא זו.

והעיקר מה שיש לדון בדברי הש"מ הג"ל הוא הן אמת דבהנהת ב"ד אמר דלהכי לא אמרי' דלהוי הנעלה במה שנתחב הכף זהו משום דלמא אתי למטעי להתיר גם אם לא תתבו כולו דאז לא הוה הנעלה ואולם הא התי' הראשון כתבו דלהכי לא הוי התחינה הנעלה משום דבעינן מעלה רתיחה ואח"כ כתב ועוד דאתי למטעי אלא נתחב כי אם מקלת וא"כ נראה דהתי' השני הוא דאע"ג דהיה מעלה רתיחה ודאי לא הוי הנעלה כלל וא"כ בהספק שמא נתחב מתחלה לקדירה שהיה בה ששים הרי איכא בזה ס"ם לאיסורא דילמא לא נתחב כלל בתחלה בהקדירה שהיה בה ששים ואפילו נתחב דילמא לא היה אז מעלה רתיחה ואיכא ס"ם להקל רק אם נתפוש בספק הראשון שני דברים כאחד שמא נתחב מתחלה לקדירה שהיה בה ששים בנד-הכף והקדירה היה מעלה רתיחה דבזה הא דלא הוי הנעלה הוא משום דילמא אתי למטעי להתיר גם אם לא תתבו כולו ומב"ל להקל ולתפוש שני דברים ביחד דאינם תלוים ומקושרים דאפשר שפיר לומר דגם אם תתב בהקדירה שהיה בה ששים לא היתה אז מעלה רתיחה ואיכא בספק זה ס"ם לאיסורא כב"ל, ובשיטת הראב"ד הכ"ל דגם"ם אין לחוש אם ספק אחד הוא בנד הרוב י"ל דאין לחוש במי אם בספק אחד יהיה ס"ם לאיסורא דס"ם הוא כרוב, ואולם אנחנו נדדנו בזכותו דהשו"מ דאזיל בשיטת הב"ח וש"ך בסי' כ"ב דזהו כשיטת הרמב"ם ולהכי לא שם זכר למעשה דרש"י דזהו כהראב"ד כב"ל וא"כ קשה טובא דהא בס"ם אחד איכא ס"ם לאיסורא.

ואיברא די"ל דאמרינן דבעינן בהנעלה שיהא מעלה רתיחה זהו מדרבנן בעלמא דמדאורייתא אית לן למיזל בתר רוב תשמישו ורוב תשמישו של הכף הוא בהקדירה בזמן שאינו מעלה רתיחה ולכן יהיה מהני גם הנעלה להכף אפילו אם אינו מעלה רתיחה דכבלעו כך פולטו זהו הנראה לי בזה. ולאחר ידעתי כי כל הדברים שפנאתי בימי חיי לא ידעו דברי הנהת ב"ד הכ"ל וכאשר שאלתי אותם כף של חלב שנתחב בקדירה של בשר והכף ב"י ואין ששים בנד הכף דהוא טריפה, אם זהו ודאי טריפה או ספק, לא היה בם אחד שידע להשיב כב"ל, לכן אמרתי להדפיס תיקון הוראה זו ולפרסמה.

השמטה לדף נ"ב ע"ב, קודם ד"ה ובקצרה.

גם מש"כ שם בתות ו' להקשות על הירושלמי דקדושין דפריך מהא דניאה מה אית לך אחרת דהא י"ל דלהכי נקט סתמא ניאה ולא ניאתה דר"ל לענין כוונה דבעינן שיכוין לניאה ומהני אף ניאה סתם אף של אחרת, ומזה הכרית שיטתו עי"ש. והא ליתא כלל דהא בפ' החולץ תנן ניאתה או חליצתה כו' ולמה התם לא חייש דניאתא דאם מתכוין לניאה אחרת לא מהני רק ניאתה דוקא.

תם ולא נשלם שבח לאל בורא עולם
הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org
ע"י חיים תשס"ב